

Lovbekendtgørelse 2024-11-26 nr. 1243 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

(*)

(pensionsbeskatningsloven)

som ændret ved L 2024-12-30 nr. 1655, L 2024-12-30 nr. 1691, L 2025-04-09 nr. 369, L 2025-06-20 nr. 730, L 2025-12-16 nr. 1642 og L 2025-12-29 nr. 1757

AFSNIT I

Pensionsordninger m.v., hvor bidrag eller præmier er skattefri, samt aldersopsparing og aldersforsikring(1)

§ 1. For pensionsordninger m.v.,(2) hvis indhold opfylder betingelserne i kapitel 1, gælder reglerne i kapitel 2-5.(3)

Stk. 2. (4) Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter forsikringsselskaber, pensionskasser og andre pensionsinstitutioner samt banker og sparekasser skal betegne policer, kontrakter, vedtægter, medlemsbeviser, kvitteringer og lignende således, at det umiddelbart fremgår, hvilken beskatningsform den pågældende ordning er undergivet.

§ 1 A. (5) Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (6) For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.

Kap. 1. Ordningernes indhold

Pensionsordninger med løbende udbetalinger

§ 2. En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død,(7) idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales:

1. (8)af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste,
2. (9) i henhold til pensionsordninger, der modtager statsstøtte,
3. (10) fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 29 B,
4. fra en pensionskasse, der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring, der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikrings-selskabet har karakter af:
 - a) (11) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, jf. dog § 17 B(12), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,
 - b) (13) ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, stk. 1, nr. 3,(14) og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, jf. dog § 17 B(15), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

- c) (16) invalidepension,
- d) ægtefælle- eller samleverpension, hvis udbetalinger kan tilfalde en længstlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever, jf. litra e,
- e) (17) samleverpension, hvis udbetalinger kan tilfalde en samlever, hvorved i denne lov forstås en navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, eller
- f) børnepension, hvis udbetalinger kan tilfalde afdødes efterlevende børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e,(18) eller hvis udbetalinger efter en kollektiv aftale i øvrigt kan tilfalde den forsikredes børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e, dog længst til de pågældendes fyldte 24. år eller til den følgende plicedag (årsdag for policens oprettelse).

Stk. 2. (19)Ved lige store løbende ydelser forstås, at beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode. Ved beregningen af ydelserne kan der dog maksimalt benyttes en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 2 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.(20) Ved genberegning af ydelserne i udbetalingsperioden kan der maksimalt benyttes en rente som nævnt i 2. pkt. opgjort på tidspunktet for genberegningen af ydelserne, jf. dog 4. pkt.(21) Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis i bero, kan der ved genberegning af ydelserne altid benyttes den rente, der er anvendt ved beregningen af ydelserne umiddelbart før berøstillelsen.(22) For ordninger med ret til rentebonus kan grundlagsrenten anvendes i stedet for den maksimale rente som nævnt i 2. pkt., hvis grund-

lagsrenten overstiger den maksimale rente.(23) For ordninger, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III, kan ydelserne vælges beregnet efter principperne i § 11 A, stk. 2.

§ 3. (24) Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal

- 1) have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet,
- 2) udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, og § 89 i lov om firmapensionskasser(25), eller
- 3) (26) have hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her have tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed samt være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

§ 4. (27) Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der

- 1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet,
- 2) efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, eller
- 3) (28) har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og i dette land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

Stk. 2. (29)Forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen. Såfremt forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver og præmier eller kapitalindskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17. Forsikringen kan dog også tegnes som en overlevelserente med ejerens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller en navngiven person, som har fælles bopæl med ejeren, som forsikret.

§ 5. (30) Forsikringer, hvis ydelser i alle tilfælde udbetales i en vis periode uanset den forsikredes død (garanterede ydelser), men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. § 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt præmien for garantien ikke overstiger 10 pct. af præmien for den samlede forsikring.

Stk. 2. (31) Det er dog en betingelse, at der ikke i policen er indsat andre begunstigede end enten forsikredes »nærmeste pårørende« i forsikringsaftalelovens forstand, jf. denne lovs § 105 a, eller forsikredes ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

§ 5 A. (32) Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der er sammensat af en del, der har en varighed på mindst 10 år, og en del, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt udbetalingerne fra den første ophørende del af alderspensionen udelukkende udgør kom-

pensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet, og indtil folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. (33) Den i stk. 1 nævnte kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP udgør et grundbeløb på 119.900 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskatteovens § 20.

§ 5 B. (34) Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt alle indbetalinger er foretaget af en tidligere arbejdsgiver og udbetalingerne fra alderspensionen udelukkende udgør kompensation for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold i perioden fra fratrædelse frem til det tidligere med arbejdsgiveren aftalte fratrædelsestidspunkt.

§ 5 C. Supplerende arbejdsmarkedspensioner efter §§ 33 b-33 e i lov om social pension behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. dog § 29 B, når indbetalingerne foretages af en offentlig myndighed til Arbejdsmarkedets Tillægspension, en pensionskasse omfattet af § 3 eller et livsforsikringsselskab omfattet af § 4.(35)

§ 6. (36) Skatteministeren kan bestemme, at reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger anvendes på pensionskasser, pensionsfonde el. lign., der har til formål at udbetale pension som nævnt i § 2, men som ikke opfylder betingelserne i § 3.

§ 7. (37) En pensionsordning, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden enten ved medlemskab af en pensionskasse, der er omfattet af lov om firmapensionskasser, eller ved tegning af livrente-, overlevelserente- eller invalideforsikring i et forsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet,(38) behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 2, nr. 4, jf. § 3 og § 4, er opfyldt, efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, hvis ordningen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., jf. lovebekendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970.(39)

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelse, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 2, nr. 4, jf. § 4, for at kunne behandles som en pensionsordning med løbende udbetalinger. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen, og dette er fastsat i forsikringsaftalen for lovens ikrafttræden.

Rateforsikringer i pensionsøjemed

§ 8. (40) En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog stk. 3, § 15 B, stk. 4, og § 41, stk. 1, nr. 3,(41) og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1. (42) Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsik-

ringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.(43)

2. Forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver og præmier eller kapitalindskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17.(44)
3. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.(45) Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B(46), og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død, før pensionsudbetalingsalderen nås.(47) Forsikringen kan også tegnes som en ren risikoforsikring, der kun kommer til udbetaling i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det aftalte udløbstidspunkt, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis forsikrede bliver invalid eller dør, senere end første policedag 20 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.
4. Om indsættelse af begunstigede gælder § 5, stk. 2.

Stk. 2. Forsikringen kan kombineres med invalidesum, der udbetales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst $\frac{1}{3}$.(48)

Stk. 3. (49)For forsikringer, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III., finder § 11 A, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. (50)Ved forlængelse af udbetalingsperioden eller ændring af terminerne for de enkelte rateudbetalinger, efter at udbetalingen er påbegyndt, beregnes nye rater med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse.

§ 9. En annuitetsforsikring eller arverente, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet,(51) behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 8 er opfyldt, efter reglerne for rateforsikring i pensionsøjemed, hvis forsikringen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskattningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelse, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 8 for at kunne behandles som en rateforsikring i pensionsøjemed. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen, og dette er fastsat i forsikringsaftalen før lovens ikrafttræden.

Kapitalforsikringer i pensionsøjemed og kapitalforsikringer i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring)(52)

§ 10. En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:(53)

1. (42) Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsik-

ringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

2. Policen skal være oprettet med forsikringstageren som forsikret og ejer af forsikringen. Er policen oprettet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver med sidstnævnte som forsikringstager, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17. Det kan aftales, at forsikringssummen kun kommer til udbetaling, såfremt den forsikrede lever på det aftalte udbetalingstidspunkt. Forsikringen kan også tegnes som en ren dødsfaldsforsikring, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis den forsikrede dør, senere end første policedag(54) 20 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.
3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B(46), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,(55) og senest ved første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.(56) Der kan dog tillige aftales udbetaling til den forsikrede i tilfælde af tidligere indtruffen invaliditet eller i tilfælde af tidligere indtrædt livstruende sygdom.(57)
4. Om indsættelse af begunstigede gælder § 5, stk. 2.

Stk. 2. Forsikringen kan kombineres med invalidesum, der udbetales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst $\frac{1}{3}$.(58)

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.(59)

§ 10 A. (60) § 10 gælder også for kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring), jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet til og med dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, jf. § 2. Ved beregningen af ydelserne finder § 2, stk. 2, 2.-4. pkt., ikke anvendelse. Ved udbetaling som en opfølgende ydelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, litra b, er det ikke en betingelse, at udbetalingerne sker over mindst 10 år. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. (61) Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet påbegyndes udbetalt i rater til og med dette tidspunkt. Raterne fastlægges efter § 8, stk. 1 og 3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Adgangen til at foretage indskud til en aldersforsikring ophører, ved første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 5. Udbetales aldersforsikringen i lige store løbende ydelser eller i lige store rater, kan restværdien af aldersforsikringen efter

aftale med pensionsinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. (62) Ved overførsel af en aldersforsikring til en anden aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersforsikring til en aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter § 12 A, stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 7. (63) Stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse på supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1.

§ 11. En kapitalforsikring, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, (51) behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 10 er opfyldt, efter reglerne for kapitalforsikring i pensionsøjemed, hvis forsikringen ved lovens ikrafttræden er led i en pensionsordning, der omfattes af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelse, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 10 for at kunne behandles som en kapitalforsikring i pensionsøjemed. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen og dette er fastsat i forsikringsaftalen før lovens ikrafttræden.

Rateopsparing i pensionsøjemed (64)

§ 11 A. En rateopsparing i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år, jf. dog § 15 B, stk. 5, og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens kontohaveren lever, skal udbetales til denne. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiell virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. (65) Vilkårene for ordningen skal fastsættes i en aftale (66) mellem pengeinstituttet og kontohaveren samt dennes arbejdsgiver, såfremt arbejdsgiveren bidrager til ordningen. Adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed ophører, når første rateudbetaling finder sted (67).
2. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Med hensyn til midlernes anbringelse finder reglerne i § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 12. pkt., tilsvarende anvendelse. (68)
3. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at opsparingen med påløbne renter m.v. tilhører kontohaveren, jf. dog

§ 17. Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af kontohaverens død.

4. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B (69), og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at kontoen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. (70) Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes, i tilfælde af kontohaverens død før kontohaveren har nået pensionsudbetalingsalderen, eller i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension (71).
5. (72) Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5 a i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

Stk. 2. (73) Før rateudbetalingen påbegyndes, vælger kontohaveren udbetalingsforløbet efter reglerne i dette stykke. Renter m.v., der tilskrives i det sidste udbetalingsår, skal senest udbetales sammen med sidste rate. Kontohaveren skal vælge et af følgende udbetalingsforløb:

1. et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, eller
2. et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden eller ved en forlængelse af udbetalingsperioden eller ændret udbetalingsforløb den resterende udbetalingsperiode vil give lige store årlige rater.

Stk. 3. (74) Det beløb, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, opgøres ved hvert kalenderårs begyndelse og beregnes som en annuitet på grundlag af ordningens værdi på dette tidspunkt og en amortisationsrente som nævnt i 2. pkt. (75) Som amortisationsrente anvendes maksimalt en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 2 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.

Stk. 4. Er opsparingen opdelt, beregnes den årlige rateudbetaling af hver enkelt andel af opsparingen af andelens værdi ved kalenderårets begyndelse (76).

Stk. 5. (77) Ved forlængelse af udbetalingsperioden, ændring af terminerne for de enkelte rateudbetalinger eller valg af nyt udbetalingsforløb, efter at udbetalingen er påbegyndt, beregnes de nye rater med virkning fra førstkommande kalenderårs begyndelse.

Stk. 6. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 8, stk. 2. (78)

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen.

Opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing)(79)

§ 12. (80) En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiell virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt.(81) De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent.(82) Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 50.000 kr.(83) Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 25 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.(84) Uanset 6.-8. pkt. kan midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Tilsvarende gælder for unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,

de, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.(85) Tilsvarende gælder endvidere for unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område(86). Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiell virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiell virksomhed. Skatteministeren fastsætter bestemmelser om anbringelse af opsparede midler, der forvaltes af institutioner godkendt efter 1. pkt.(87)

2. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at kapitalen med påløbne renter m.v. skal udbetales til kontohaveren, jf. dog § 17.(88) Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af kontohaverens død.
3. (89) Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B(90), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Der kan dog tillige bestemmes udbetaling til kontohaveren i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger denne til at oppebære førtidspension eller seniorpension(91), eller i tilfælde af livstruende sygdom.
4. (92) Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5 a i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.(93)

Stk. 2. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 10, stk. 2.(94)

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.(95)

§ 12 A. (96) § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Uanset at aldersopsparingen senest skal udbetales, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, kan aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet indtil dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i rater. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 1-3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 3. Adgangen til at foretage indskud til en aldersopsparing ophører, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Udbetales aldersopsparingen i lige store rater, kan restværdien af aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 5. (97) Ved overførsel af en aldersopsparing til en anden aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersopsparing til en aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter § 10 A,

stk. 2, eller et nyt rateudbetalingsforløb efter § 10 A, stk. 3, 2.-4. pkt.

§ 13. En indlånskonto, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i en bank eller sparekasse, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed,⁽⁹⁸⁾ behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 12 er opfyldt, efter reglerne for opsparing i pensionsøjemed, hvis kontoen ved lovens ikrafttræden er led i en kapitalpensionsordning, der omfattes af § 3 i lov om beskattningen af renteforsikringer m.v. Det samme gælder en kapitalpensionsordning med anbringelse i investeringsforening eller i værdipapirer, hvis ordningen er oprettet i en bank eller sparekasse, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed,⁽⁹⁸⁾ og ordningen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 3 i lov om beskattningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der til en ordning, som omfattes af stk. 1, i et indkomstår foretages indbetalinger, der overstiger det største beløb, der har været indbetalt som løbende bidrag⁽⁹⁹⁾ i noget af de seneste 3 indkomstår forud for lovens ikrafttræden, skal opsparingen for det overskydende beløbs vedkommende opfylde betingelserne i § 12 for at kunne behandles efter reglerne for opsparing i pensionsøjemed.

§ 14. (Ophævet).

§ 14 A. (100) Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-5, af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. (101) Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond opfyldt den 31. marts 2015, betales ved anmodning i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015 om udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct.

Stk. 3. (102) Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond den 1. april 2015 eller senere, betales ved udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979, når anmodning om udbetaling sker, senest 1 år efter at betingelsen for udbetaling er opfyldt, jf. dog 3. og 4. pkt. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende lønmodtager opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond finder afgiftssatserne i 1. og 2. pkt. anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker.

Stk. 4. (103) Ved udbetaling til et bo efter § 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond betales afgift med satserne i stk. 3, 1. og 2. pkt., såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetaling til lønmodtageren dagen for dødsfal-

det kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser. Har lønmodtageren opretholdt sin opsparing i Lønmodtagernes Dyrtdsfond mod betaling af afgift efter stk. 5, pålægges udbetaling til boet ikke afgift.

Stk. 5. (104) Ved opretholdelse af en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtdsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond betales afgift efter stk. 2 og 3. Opretholdelse af kontoen efter betaling af afgift efter stk. 3 behandles som en udbetaling i relation til § 38. Afgiften beregnes af det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Senere udbetalinger pålægges ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. (105) § 32, stk. 1, og §§ 36-39, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtdsfond. § 45 finder tilsvarende anvendelse på LD-aldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtdsfond.

Stk. 7. (106) Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtdsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, anvendes reglerne i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, jf. dog stk. 8-10.

Stk. 8. (107) Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der i 2015 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtdsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, opfyldt den 31. marts 2015, anvendes reglerne i stk. 2 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, og som sker i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en sådan ordning finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, hvis den pågældende opfylder betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8.

Stk. 9. (108) Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, den 1. april 2015 eller senere for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtdsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, anvendes reglerne i stk. 3, 1. og 2. pkt., på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, når udbetalingen sker, senest 1 år efter at betingelserne for udbetaling er opfyldt. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende ejer opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond finder afgiftssatserne i stk. 3 anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, inden for perioden på 1 år i 1. pkt., jf. dog 3. pkt., finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. (109) Ved udbetaling efter ejerens død af en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtdsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, betales afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, under anvendelse af satserne i stk. 2, såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetalingen til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser, jf. stk. 8 og 9.

§ 14 B. (110) Udbetaling af tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 13, stk. 2, og § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de hidrører fra ferie

med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser(111), jf. dog stk. 2. Øvrige udbetalinger efter § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. (112) Krav på tilgodehavende feriemidler som nævnt i § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, som Lønmodtagernes Garantifond indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter § 8 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, medregnes ikke til lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Udbetalinger af tilgodehavende feriemidler, der hidrører fra en indbetaling som nævnt i 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst(113). Af kravet betaler arbejdsgiveren en afgift på 38 pct. § 38 finder ikke anvendelse på denne afgift.

Indeksordninger

§ 15. (114) En indeksordning skal være oprettet som en forsikring eller en opsparingskonto med tilknyttet indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing.

Pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende

§ 15 A. (115) Personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, eller som efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, 3 eller 8, skal medregne en sådan fortjeneste opnået af vedkommendes ægtefælle ved indkomstopgørelsen, kan oprette pensionsordninger efter reglerne i stk. 5 og 6. Tilsvarende gælder en person, der afstår aktier i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, og hvori den pågældende er hovedaktionær, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4. Personen skal være fyldt 55 år inden afståelsen og skal desuden opfylde betingelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. (116) Den, der opretter en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6, skal i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed.(117) Det er ikke et krav, at perioden efter 1. pkt. skal udgøre en sammenhængende periode på mindst 10 år. En længstlevende ægtefælle efter en person, der drev selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller var hovedaktionær, jf. 1. pkt., og som efter dødsfaldet er indtrådt i boets eller afdødes skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelsen efter dødsboscattelovens § 36, jf. § 43, eller § 59, anses for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær, jf. 1. pkt., i samme periode, som den nu afdøde har drevet sådan virksomhed eller været hovedaktionær forud for dødsfaldet. Er den længstlevende ægtefælle indtrådt i boets skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelsen efter dødsboscattelovens § 36, jf. § 43, anses den længstlevende ægtefælle endvidere for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed henholdsvis have været hovedaktionær i boperioden.(118)

Stk. 3. Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke i overvejende grad have bestået af passiv kapitalanbringelse,(119) jf. stk. 4, og for så vidt angår selskaber aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6. I relation til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 udgør procentsatserne for gennemsnitsberegningerne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, 75 pct., medmindre der i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Procentsatsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, knyttet

til overdragelsestidspunktet udgør i relation til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 75 pct. for afståelser, der sker senest den 31. december 2013. 1. pkt., finder dog ikke anvendelse, når personen eller et selskab, hvori personen har været hovedaktionær, har udøvet næringsvirksomhed ved køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed. Udlejning af fast ejendom som anført i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 7, og bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses ikke som passiv kapitalanbringelse ved anvendelsen af 1. pkt.(120) Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 må endvidere ikke have bestået i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe eller have haft mere end 10 ejere, medmindre opretteren af pensionsordningen har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Stk. 4. En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i overvejende grad at have bestået i passiv kapitalanbringelse som nævnt i stk. 3, 1. pkt., hvis mindst 50 pct. af indtægterne, jf. dog 7. pkt., hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter,(121) fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter stk. 3, 1. pkt., skal anses for passiv kapitalanbringelse, eller hvis handelsværdien af virksomhedens sådanne ejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver, jf. dog 7. og 8. pkt.(122) Besiddelse af andele omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 18 anses ved bedømmelsen ikke som besiddelse af værdipapirer. Afkastet og værdien af aktier i selskaber, hvori virksomheden direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, eller som udøver virksomhed med aktiv udlejning af fast ejendom, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 7, medregnes ikke(123). I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af selskabets indtægter og aktiver ved bedømmelsen. Ved bedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. eller mellem sådanne selskaber. Fast ejendom, som udlejes mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. eller mellem sådanne selskaber, og som lejer anvender i driften, anses ved bedømmelsen ikke som en udlejningsejendom.(124) Procentsatserne for gennemsnitsberegningerne i 1. pkt. udgør 75 pct., medmindre der i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Procentsatsen knyttet til overdragelsestidspunktet udgør 75 pct. for afståelser, der sker senest den 31. december 2013.

Stk. 5. (125) Pensionsordningen skal være en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 2, nr. 4, og §§ 5 og 5 A, en rateforsikring, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsojemed, jf. § 11 A. For rateforsikringer finder § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ikke anvendelse, og for rateopsparinger i pensionsojemed finder § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ikke anvendelse.(126)

Stk. 6. Den, der opretter én eller flere pensionsordninger som nævnt i stk. 5, kan i alt højst indbetale et grundbeløb på 2.507.900 kr. (2010-niveau) til ordningerne. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Indbetalingen til en pensionsordning hidrørende fra en given virksomhed kan dog ikke overstige den fortjeneste opnået ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne, som medregnes ved personens indkomstopgørelse.(127)

Stk. 7. Indbetaling som nævnt i stk. 6 skal foretages inden for en periode på 10 år. 10-års-perioden begynder i det år, hvori hele virksomheden eller en andel af denne er afstået.(128)

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de pensionsordninger, der er omhandlet i stk. 1-7, herunder om, at størrelsen af fortjenesten som nævnt i stk. 6 og af allerede foretagne indskud på ordningerne skal dokumenteres ved en erklæring fra en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer eller en person, der kan ligestilles hermed.(129)

Pensionsordninger for sportsudøvere

§ 15 B. (130) Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes før udløbet af det indkomstår, hvor den skattepligtige fylder 40 år. For sådanne rateudbetalinger finder § 20 anvendelse.

Stk. 2. (131) Ved oprettelsen af en ordning som nævnt i stk. 1 skal policen eller opsparingskontrakten påføres en oplysning om, at ordningen er omfattet af stk. 1. Påtegningen skal slettes i det indkomstår, hvor den forsikrede eller kontohaveren fylder 41 år. Reglerne i § 8 henholdsvis § 11 A finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen er slettet.

Stk. 3. (132) De samlede indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på i alt 1.708.500 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling, jf. dog stk. 6, 10. pkt. Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger ses bort fra erlagte arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4. (133) En rateforsikring i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at den aftalte forsikringssum skal udbetales i rater over højst 10 år efter reglerne i § 8. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. For ordningens eventuelt resterende værdi finder reglerne i § 8 anvendelse. Stk. 5, 6. og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. (134) En rateopsparing i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb skal udbetales i rater over højst 10 år. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. Hvis rateudbetalingen skal påbegyndes i overensstemmelse med stk. 1, vælger kontohaveren, hvor stor en del af ordningens værdi der skal danne grundlag for rateudbetalingen. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 2 og 3. For ordningens resterende værdi finder reglerne i § 11 A anvendelse. Der kan ikke foretages indskud på ordningen, før det udbetalingsforløb, der er påbegyndt i overensstemmelse med stk. 1, er afsluttet. Herefter kan indskud tidligst foretages i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling.

Stk. 6. (135) Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger omfattet af stk. 1-5 kan højst omfatte én police eller én konto pr. person. Fradrag for præmier, der forfalder i indkomståret, til rateforsikring i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 og fradrag for indkomstårets bidrag til rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet ret til i samme indkomstår. Det samlede fradrag for præmier og bidrag til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige det beløb, som efter stk. 3 må indbetales. 2. og 3. pkt. gælder ikke for ordninger som nævnt i stk. 4, 3. og 4. pkt., og stk. 5, 5.-7. pkt.

Pensionsordninger oprettet i udlandet(136)

§ 15 C. (137) Personer, som har oprettet en pensionsordning i et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskasevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende pensionsordningen som omfattet af kapitel 1. Godkendelse sker, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i kapitel 1.
- 2) Pensionsordningen skal være tariffmæssigt opbygget.
- 3) Personen skal indvillige i
 - a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og
 - b) at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet påtager sig forpligtelserne i nr. 4.
- 4) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., som udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 her fra landet.
- 5) Livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets godkendelse må ikke være tilbagekaldt.
- 6) (138) Det skal være muligt via Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer, Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 4.

Stk. 2. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1. Godkendes forsikringsselskabet m.v., vil pensionsordningen på tidspunktet for oprettelsen være godkendt for personen, i det omfang livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet på vegne af told- og skatteforvaltningen indhenter en erklæring som nævnt i stk. 1, nr. 3. Godkendelse af forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1 sker, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.
- 2) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1.
- 3) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller

kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 2.

Stk. 3. (139) Det er endvidere en betingelse for godkendelse efter stk. 1 og 2, at midlerne i pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer, aldersforsikringer og kapitalforsikringer i pensionsøjemed og pensionsordninger, der svarer hertil, ikke kan anbringes i fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, aktier m.v. i selskaber, hvori forsikringstageren ejer 25 pct. eller mere af aktierne m.v., aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet, eller andele i en personligt drevet virksomhed ejet af forsikringstageren. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes ud over aktier m.v. erhvervet for midler på pensionsordningen m.v. også aktier m.v., som forsikringstageren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandelen som forsikringstageren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1, 2 eller 3, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 5. (140) Hvis Danmark efter stk. 1, nr. 3, beskatter udbetalingen, medregnes ikke udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for her i landet. Ved beskatning efter stk. 1, nr. 3, litra a, hvor personen er skattemæssigt hjemmehørende, herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, i en anden stat end den stat, hvori den i stk. 1 nævnte pensionsordning er oprettet, og sidstnævnte stat opkræver kildeskat af udbetalingen, finder ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse. En overførsel af ordningen til en anden ordning for samme person behandles ikke som en udbetaling, hvis overførslen ville have været omfattet af §§ 41-44, hvis personen havde været skattepligtig efter kildeskatte-lovens § 1 uden at være anset for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er dog en betingelse, at den anden bestående eller nyoprettede ordning kan godkendes efter stk. 1, 2 eller 3.

Stk. 6. (141) Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af indbetalinger og indeholdelse af indkomstskat og afgift af udbetalinger efter denne lov sker til Nationalbankens middelskurs på forfalds- eller indbetalingstidspunktet, jf. § 18, stk. 1, henholdsvis indeholdelsestidspunktet. Ved indberetning og indbetaling af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven sker omregningen til Nationalbankens middelskurs ved udgangen af indkomståret, eller på ophævelsestidspunktet i forbindelse med ophævelser.

Stk. 7. (142) Skatteministeren kan fastsætte regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1-3. Skatteministeren kan fastsætte regler om tilbagekaldelse efter stk. 4, herunder fastsætte en periode, hvorefter personer kan flytte pensionsordninger til et andet forsikringsselskab m.v., uden at § 30, stk. 1, finder anvendelse.

§ 15 D. (143) For personer, der i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet af pensionsordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter i et andet land inden for EU/EØS, og som ved tilflytningen bliver fuldt skattepligtige efter kildeskatte-lovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark, kan told- og skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder godkende pensionsordningen som omfattet af kapitel 1, selv om ordningen ikke opfylder betingelserne i kapitel 1, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Pensionsordningen skal på oprettelsestidspunktet have kvalificeret til nedslag i personens skattepligtige indkomst.
- 2) Personen skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bidraget til pensionsordningen i mindst 1 år.
- 3) Personen må ikke inden for de seneste 3 år forud for tilflytningen have været skattepligtig efter kildeskatte-lovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2.
- 4) Pensionsordningen skal i hovedsagen svare til en ordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1.
- 5) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere personens dokumentation vedrørende pensionsordningen.

Stk. 2. Pensionsordningen som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens personen

- 1) ikke var skattepligtig efter kildeskatte-lovens § 1 eller
- 2) var skattepligtig efter kildeskatte-lovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst ansås for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 3. Den periode på 60 måneder, der er nævnt i stk. 1, regnes fra og med den dato, hvor personen bliver fuldt skattepligtig efter kildeskatte-lovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen ikke længere af kapitel 1, jf. dog stk. 5. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen af § 53 A. § 30, stk. 1, finder ikke anvendelse, når ordningen ikke længere omfattes af kapitel 1, jf. 2. pkt.

Stk. 4. Kan pensionsordningen godkendes, behandles ordningen i skattelovgivningen efter reglerne for den pensionsordning i kapitel 1, som ordningen ligner mest, jf. dog 2. og 3. pkt. Reglerne i afsnit I finder tilsvarende anvendelse for sådanne ordninger, i det omfang reglerne er anvendelige på disse ordninger. Bidrag og præmier til pensionsordningen er alene fradrags- eller bortseelsesberettigede, i det omfang de ville være fradrags- eller bortseelsesberettigede efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning kvalificerede til nedslag i personens skattepligtige indkomst på oprettelsestidspunktet, jf. stk. 1, nr. 1. Reglerne i § 18, stk. 1, 8. pkt., og stk. 2-8, og §§ 19 A-E finder ikke anvendelse. Indtræder der afgiftspligt, skal personen indbetale afgiften til statskassen under overholdelse af fristerne i § 38.(144)

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for grænsegængere omfattet af kildeskatte-lovens afsnit I A. Perioden på 60 måneder regnes dog fra og med den dato, hvor den pågældende bliver omfattet af reglerne i kildeskatte-lovens afsnit I A.

Stk. 6. (145) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1.(146)

Fælles bestemmelser(147)

§ 16. (148) Til opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring) og supplerende engangssum kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 7.150 kr. (2010-niveau),(149) jf. dog 2. pkt. Fra og med det syvende indkomstår(150) før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, kan der anvendes et grundbeløb på 46.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 4. Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinstitut skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab

m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbene i 1. og 2. pkt. Til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og til supplerende engangsydelse kan for indkomståret til og med 2012 i alt anvendes et grundbeløb på højst 46.000 kr. (2010-niveau) og for efterfølgende indkomstår på 0 kr. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en ordning som nævnt i 1. eller 2. pkt. for ejeren, nedsættes de årlige grundbeløb i 1. og 2. pkt. med disse indbetalinger.(151) Bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende engangssum har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, i det omfang de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Forfaldne bidrag eller præmier som nævnt i 7. pkt., der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet.(152) Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkomende bankdag.(153) Indbetalinger til aldersopsparing har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet.(154) Indbetales et bidrag eller en præmie som nævnt i 7. pkt., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 7. pkt., eller foretages der en indbetaling som nævnt i 9. pkt., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, har bidraget, præmien eller indbetalingen skattemæssig virkning på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.(155) Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres aldersforsikringer og supplerende engangssummer, der er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende måned, anses ved anvendelsen af 7. pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned.(156)

Stk. 2. (157) Til rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 50.000 kr. (2010-niveau) for hver person. 1. pkt. gælder dog ikke for ordninger omfattet af §§ 15, 15 A og 15 B. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 3. Ved opgørelsen af de årlige beløb, der kan anvendes efter stk. 1 og 2, bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v., overførsel efter § 49 A, stk. 4, og § 49 B, stk. 4, samt erlagte arbejdsmarkedsbidrag. Hvor midlerne i en opsparing i pensionsøjemed, aldersopsparing eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke er indsat på indlånskonto i pengeinstitut m.v., gælder det samme med hensyn til fortjenester og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, udlodning af likvidationsprovenu eller lignende.

Stk. 4. I 2018 udgør grundbeløbet som nævnt i stk. 1, 2. pkt., 42.000 kr. (2010-niveau). I 2019 udgør grundbeløbet 42.900 kr. (2010-niveau). I 2020 udgør grundbeløbet 43.900 kr. (2010-niveau). I 2021 udgør grundbeløbet 44.800 kr. (2010-niveau). I 2022 udgør grundbeløbet 45.750 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 17. (158) Er der indgået en aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver om en pensionsordning som nævnt i § 2, nr. 4, §§ 5-13 og 15 B, har det ingen betydning for den skattemæssige behandling af pensionsordningen, at arbejdsgiveren har taget forbehold om:

1. at bonus fra forsikring helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren selv,
2. at værdien af forsikringen eller det indestående beløb på kontoen m.v. helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren selv i tilfælde af, at arbejdsforholdet af andre grunde end arbejdstagerens død eller erhvervsudygtighed ophører før det fyldte 30. år og før udløbet af en periode på indtil 5 år efter forsikringens eller kontoens oprettelse,

3. at alderspension for tiden indtil fratrædelsestidspunktet skal tilfalde arbejdsgiveren,
4. at invalidepension skal tilfalde arbejdsgiveren for den tid, hvori arbejdstageren modtager sin hidtidige gage,
5. at ægtefælle- og samleverpension og børnepension, der kommer til udbetaling i den tid, hvori der efter dødsfald udbetales fra arbejdsgiver til de pågældende efterladte, skal tilfalde arbejdsgiveren,
6. at pensionsbidrag, der er forudbetalt for hele indkomståret eller for en del af dette, helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren i tilfælde af, at arbejdsforholdet ophører på et tidspunkt, hvor arbejdstageren ikke har optjent det forudbetalte bidrag. Forbeholdet kan dog højst omfatte den del af pensionsbidraget, der vedrører tiden efter ansættelsesforholdets ophør,
7. (159) at der kan ske udbetaling af midler fra en firmapensionskasse til arbejdsgiveren i forbindelse med pensionskassens opløsning, eller
8. at der kan ske udbetaling af midler fra en pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger til arbejdsgiveren, jf. § 14 i lov om firmapensionskasser(160).

Stk. 2. For et forbehold, som før lovens ikrafttræden er optaget i en pensionsaftale, og som har været foreneligt med § 2 i lov om beskattningen af renteforsikringer m.v., gælder stk. 1 kun i det omfang, forbeholdet vedrører forhøjelser som nævnt i § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, § 11, stk. 2, og § 13, stk. 2.

§ 17 A. (161) Vælger en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at udtage aktier eller anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, andele i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab fra det særskilte depot og erhverve disse for frie midler, skal den enkelte kontohaver give pengeinstituttet oplysning om værdien af aktierne eller anparterne, andelen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet til brug for en eventuel beskatning efter denne lov.

§ 17 B. (162) Uanset pensionsopsparerens pensionsudbetalingsalder, jf. § 1 a, har en nyoprettet pensionsordning samme aldersgrænse for udbetaling som den af pensionsopsparerens eksisterende pensionsordninger i samme pensionsinstitut, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling, jf. dog 2. pkt. Indgår den nyoprettede pensionsordning som en selvstændig ordning under en eksisterende pensionsordning, har den nyoprettede pensionsordning samme aldersgrænse som den af de øvrige selvstændige pensionsordninger under den eksisterende pensionsordning, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling.

Kap. 2. Den skattepligtige indkomst

§ 18. (163) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren af ordningen, jf. reglerne i afsnit III, kan med de i stk. 2-8 nævnte begrænsninger fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller præmier til pensionsordninger omfattet af kapitel 1, bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Indbetalinger til de i §§ 11 A, 12, 13 og 15 A(164) nævnte ordninger fradrages i det indkomstår, hvori indbetalingerne har fundet sted. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages på forfaldstidspunktet. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages på indbetalingstidspunktet.(165) Hvis den 1. april

falder på en banklukkede dag, forlænges fristen til den førstkomende bankdag(166). Indbetales et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., fradrages det på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.(167) Tilsvarende gælder indbetalinger til de i § 15 B nævnte ordninger, såfremt ordningen er en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A.(168) Det samlede fradrag for indbetalinger til pensionsordninger omfattet af § 15 A kan ikke overstige det beløb, som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales. Indbetalinger til de i § 15 A nævnte ordninger kan uanset 2. pkt. fradrages ved indkomstopgørelsen for det eller de indkomstår, hvori virksomheden som nævnt i § 15 A, stk. 2, er afstået, hvis indbetalingerne foretages senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår.(169) Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, er den i 9. pkt. nævnte frist for indbetaling dog den 1. juli i kalenderåret efter det kalenderår, som det indkomstår, hvori virksomheden er afstået, træder i stedet for.(170) 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis bidragene m.v. er indbetalt af arbejdsgiveren. Fradragsretten gælder heller ikke indbetalinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pensionsordning med løbende udbetalinger for den begunstigede. Fradrag for indbetalinger til indeksordninger kan højst omfatte 6 kontrakter for hver person.

Stk. 2. (171) Bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparring i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt højst fratrækkes med det i § 16, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb. Bidrag m.v. til ratforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter kan for et indkomstår i alt højst fratrækkes med det i § 16, stk. 2, nævnte beløb. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetalinger til ordninger som nævnt i 1. og 2. pkt. for ejeren, jf. § 19, nedsættes det fradragsberettigede beløb efter 1. og 2. pkt. med disse indbetalinger bortset fra arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget for bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparring i pensionsøjemed og bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, kan dog ikke overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. Den overskydende del af bidragene kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for ægtefællen eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparring i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, er der ikke fradragsret for bidrag til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget.

Stk. 3. (172) Fradragsretten for kapitalindskud til en pensionsordning med løbende udbetalinger skal fordeles over en periode på 10 år, således at indskuddet fradrages med 1/10 i indskudsåret og hvert af de følgende 9 år. Dette gælder dog ikke for ophørende livrenter og pensionsordninger med løbende udbetalinger omfattet af 15 A.

Stk. 4. (173) Hvis præmie- eller bidragsperioden for en pensionsordning med løbende udbetalinger er mindre end 10 år, fordeles fradragsretten for det præmie- eller bidragsbeløb, der i alt skal betales, med lige store beløb over en periode på 10 år. Der skal dog ikke ske fordeling af fradraget efter 1. pkt., hvis der i det indkomstår, der følger umiddelbart efter det sidste indkomstår, hvori præmie (bidrag) er forfaldet til betaling, forfalder præmie (bidrag) til en ny pensionsordning med løbende udbetalinger på tilsvarende vilkår med hensyn til størrelsen af de årlige indbetalinger som vilkårene for den i det forudgående indkomstår ophørte ordning, således at den samlede præmie- eller bidragsperiode til de nævnte ordninger er på mindst 10 år. 10-års-perioden begynder i det år, hvor den

første præmie (bidrag) forfalder til betaling. Hvis præmien eller bidraget til en pensionsordning med løbende udbetalinger forhøjes på et tidspunkt, hvor den resterende indbetalingsperiode er under 10 år, fordeles fradraget for forhøjelsen på tilsvarende måde over en periode på 10 år. Ved forlængelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger finder 2. pkt. dog tilsvarende anvendelse, hvis der oprindeligt er aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år. 1.-5. pkt. gælder ikke for ophørende livrenter og for pensionsordninger med løbende udbetalinger omfattet af § 15 A.

Stk. 5. (174) Såfremt det samlede årlige fradrag beregnet efter reglerne i stk. 3 og 4 udgør et beløb mindre end et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau), kan skatteyderen dog vælge at foretage et årligt fradrag på indtil grundbeløbet, indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Hvis det samlede årlige fradrag beregnet efter reglerne i stk. 3 og 4 udgør et mindre beløb end 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, kan skatteyderen dog uanset 1. pkt. foretage fradrag svarende til 30 pct. af dette overskud. Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 3. pkt. indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærke, kvoter og betalingsrettigheder(175) eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Der kan dog i et indkomstår højst fradrages et beløb svarende til forfaldne præmier (bidrag) og indskud, som ikke tidligere er fratrasket. Skatteministeren kan give nærmere regler om beregningen af det årlige fradrag og om oplysningspligt for forsikringselskaber m.v. til brug ved gennemførelse af reglerne i stk. 3-7.(176)

Stk. 6. Beløb, hvormed præmier eller bidrag som nævnt i stk. 4 forhøjes i henhold til en aftale om løbende pristalsregulering af præmier eller bidrag, kan uanset reglerne i stk. 4-5 fradrages i det år, hvor beløbet forfalder til betaling.

Stk. 7. Dør den pågældende, før afskrivning af kapitalindskud eller præmier (bidrag) efter stk. 3-5 er afsluttet, kan den længstlevende ægtefælle, hvis denne ved dødsfaldet var samlevende med afdøde, fortsætte afskrivningen. Fradragsretten for et resterende beløb bortfalder, når der er indtrådt afgiftspligt for hele den pågældende ordning efter reglerne i §§ 29-31.(177)

Stk. 8. (178) Der kan ikke foretages fradrag for indbetalinger, der sker ved overførsel fra en pensionsordning, der falder uden for kapitel 1, hvis der har været godkendt fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i et andet land og overførslen ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person i dette land.

§ 18 A. (179) Er der ved indkomstopgørelsen foretaget fradrag for præmier eller bidrag til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente efter reglerne i § 18, stk. 1 eller 4-5, og indbetalingerne nedsættes eller ophører på et tidspunkt, hvor de foretagne fradrag overstiger de beløb, der kunne være fradraget på grundlag af de faktiske indbetalinger, omregnes fradragsretten i forhold til de faktisk betalte præmier eller bidrag. De herefter for meget fratrukne beløb med et procenttillæg på 6 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori præmierne eller bidragene er fradraget (fradragsårene), og indtil udløbet af det indkomstår, hvori præmie- eller bidragsbetalingen nedsættes eller

ophørte, medregnes i den skattepligtige indkomst for de førstnævnte indkomstår. Omregning skal dog ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes eller ophører på grund af ejerens død eller varigt nedsatte funktionsevne og dette efter policevilkårene berettiger (180) til præmiefritagelse, opsat udbetaling eller påbegyndelse af udbetalingerne. Omregning skal heller ikke ske, hvis en fraskilt eller frasepareret ægtefælle med en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 3, nr. 2, nedsætter eller ophører med indbetalingerne som følge af død eller varigt nedsat funktionsevne. (181) Omregning skal heller ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes med indtil 2.000 kr. eller den indbetaling, der ophører, udgjorde 2.000 kr. eller derunder. Fritagelse for sidstnævnte omregning gælder dog kun et beløb op til 2.000 kr. årligt for den skattepligtige. (182) *Stk. 2.* Den skattepligtige kan i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, uden afgiftsmæssige konsekvenser vælge at ophæve ordningen. I så fald medregnes de foretagne fradrag fuldt ud og med procenttillæg som nævnt i stk. 1 i den skattepligtige indkomst for fradragsårene. Er ordningen en udloddet del efter § 30, stk. 3, kan den del af ordningen, der oprindeligt blev udloddet, dog ikke ophæves uden afgiftsmæssige konsekvenser. (183) *Stk. 3.* (184) Bliver en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente ophævet efter stk. 2, skal vedkommende forsikringselskab, pensionskasse m.v. på ophævelses tidspunktet tilbageholde 60 pct. af det beløb, der i henhold til stk. 2 kan udbetales. Det tilbageholdte beløb indbetales til Told- og skatteforvaltningen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at ordningen er udbetalt. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen. *Stk. 4.* (185) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om adgangen til at ophæve ordningen efter stk. 2 og om administrationen efter stk. 3.

§ 19. (186) Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for arbejdstageren, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelse i henhold til lov om sygedagpenge. Det samme gælder indbetalinger fra en tidligere arbejdsgiver til en af kapitel 1 omfattet ordning. (187) Bortseelsesretten efter 1. og 2. pkt. gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag eller præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. (188) Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommande bankdag (189). Indbetales et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., er det bortseelsesberettiget på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra. (190) Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres pensionsordninger, der er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende måned, anses ved anvendelsen af 1. pkt. for bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af 3. pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned. (191) Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. 1. og 2. pkt. gælder ikke præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Efter arbejdstagerens død medregnes indbetalinger fra afdødes tidligere arbejdsgiver til sikring af ægtefælle eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter §

2, nr. 4, heller ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ægtefællen, den fraskilte ægtefælle, samleveren, jf. § 2, nr. 4, litra e, børnene eller afdødes bo. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning er begrænset på samme måde som fradagsretten for egne indbetalinger, jf. § 18, stk. 1, 13. pkt. (192) Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme måde som fradagsretten for egne præmier og bidrag, jf. § 15 B, stk. 6.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person, der omfattes af §§ 2 a eller 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, medregnes ikke indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foretages for de nævnte personer. (193) Det samme gælder indbetalinger til en ordning omfattet af kapitel 1 for en person, der modtager hjælp efter § 87 i barnets lov. (194)

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for den pågældende, bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1 i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende. (195) *Stk. 1, 3.-5. pkt.,* finder tilsvarende anvendelse for bidrag og præmier som nævnt i 1. pkt. (196)

Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke indbetalinger til en supplerende arbejdsmarkedspension, som i medfør af §§ 33 b-33 e i lov om social pension foretages af en offentlig myndighed til Arbejdsmarkedets Tillægspension, en pensionskasse omfattet af § 3 eller et livsforsikringselskab omfattet af § 4. (197) Det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (198)

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en arbejdstager medregnes ikke beløb, der indbetales af arbejdsgiveren til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter §§ 6, 8 og 9 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. (199)

Stk. 6. (200) Beløb, der efter §§ 119 f eller 125 c i lov om valg til Folketinget eller § 6 d i lov om vederlag og pension m.v. for ministre indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for personen, anses som indbetalt af en arbejdsgiver, jf. stk. 1. (201) Ordningen behandles også i øvrigt i skattemæssig henseende som værende oprettet som led i et ansættelsesforhold. (202)

§ 19 A. (203) Hvis en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning til udlandet, skal personens skattepligtige indkomst for det år, hvori skattepligten ophører, og de 4 forudgående indkomstår (5-årsperioden) forhøjes efter reglerne i §§ 19 B og 19 C. Indkomsten forhøjes, når en arbejdsgiver inden for denne periode har forhøjet tilsagnet eller indbetalingerne vedrørende en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, der som led i et ansættelsesforhold er oprettet for den pågældende person. 1. og 2. pkt. gælder også, når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

§ 19 B. (204) Hvis det i en pensionsaftale som nævnt i § 19 A er bestemt, at arbejdsgiverens årlige indbetalinger skal udgøre en vis procentdel af lønnen, skal indkomsten forhøjes, hvis den procentdel, der ifølge pensionsaftalen skulle indbetales ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører, er forhøjet i 5-årsperioden. Indkomsten forhøjes for det eller de indkomstår, hvori procentdelen er forhøjet. Forhøjelsen udgør forskellen mellem de indbetalte pensionsbidrag og et beløb, der svarer til de bidrag, der skulle indbetales, hvis procentdelen ikke var forhøjet.

Stk. 2. Hvis det i pensionsaftalen er bestemt, at arbejdsgiverens årlige indbetalinger skal udgøre et bestemt beløb, skal indkomsten forhøjes med den del af indbetalingerne, der overstiger det beløb, der ifølge pensionsaftalen skulle indbetales ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører. Indkomsten forhøjes for det eller de indkomstår, hvori pensionsindbetalingerne er forhøjet.

Stk. 3. Ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2 ses der bort fra de forhøjelser af pensionsindbetalingerne, der er aftalt forud for 5-årsperioden eller følger af kollektive aftaler. Der ses tilsvarende bort fra forhøjelser, der følger af vedtægtsændringer eller ændringer i pensionsregulativer, når ændringen omfatter mere end 10 personer.

Stk. 4. Er en person i løbet af 5-årsperioden blevet optaget i en pensionsordning som nævnt i stk. 1 eller 2, forhøjes indkomsten fra og med det indkomstår, hvori optagelsen er sket, med et beløb, der svarer til de årlige pensionsindbetalinger.

Stk. 5. Indkomsten forhøjes alene efter reglerne i stk. 1-4, i det omfang pensionsindbetalingerne inklusive indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 19 C(205) overstiger 20 pct. af den samlede lønindtægt fra den pågældende arbejdsgiver. Til lønindtægten medregnes provision, tantieme eller lignende samt den skattepligtige værdi af naturalydelser m.v. Endvidere medregnes arbejdsgiverens pensionsindbetalinger.

Stk. 6. Beløb, der efter stk. 2-5 skal medregnes til den skattepligtige indkomst, forhøjes med et tillæg på 6 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori beløbet skal medregnes, og indtil udløbet af det år, hvori skattepligten ophører.

§ 19 C. (206) Hvis det i en pensionsaftale som nævnt i § 19 A er bestemt, at en arbeidstagers årlige pensionsydelse skal udgøre et bestemt beløb eller en bestemt procentdel af slutlønnen, skal indkomsten forhøjes, såfremt det faste beløb eller procentdelen af slutlønnen, der var fastsat i pensionsaftalen ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører, er forhøjet i 5-årsperioden. Indkomsten forhøjes for det indkomstår, hvori det faste beløb eller procentdelen er forhøjet, med et beløb, der svarer til den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilsgagnet. Den kapitaliserede værdi opgøres ved udgangen af det pågældende indkomstår og beregnes ud fra grundlagsrenten i den pensionskasse eller det forsikringsselskab, hvor ordningen er oprettet.

Stk. 2. Ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 ses der bort fra forhøjelser af pensionstilsgagnet, der er aftalt forud for 5-årsperioden eller følger af kollektive aftaler. Der ses tilsvarende bort fra forhøjelser, der følger af vedtægtsændringer eller ændringer i pensionsregulativer, når ændringen omfatter mere end 10 personer.

Stk. 3. Er en person i løbet af 5-årsperioden blevet optaget i en pensionsordning som nævnt i stk. 1, forhøjes indkomsten for det år, hvori optagelsen er sket, med et beløb, der svarer til den kapitaliserede værdi af pensionstilsgagnet.

Stk. 4. Indkomsten forhøjes alene efter reglerne i stk. 1-3, i det omfang pensionstilsgagnet i procent af slutlønnen overstiger 2 pct. gange det antal år, en person har været omfattet af pensionsaftalen.

Stk. 5. § 19 B, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pensionskasser og forsikringsselskaber m.v. skal medvirke ved opgørelsen af de beløb, der er nævnt i stk. 1 og 3.(207)

§ 19 D. Hvis en person på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for skattepligtsophøret, jf. §§ 19 A-19 C, har været hovedaktionær i et selskab, gælder reglerne i 3. og 4. pkt. for pensionsindbetalinger m.v. foretaget af dette selskab. Som hovedaktionær anses i denne forbindelse en person, der alene eller sammen med de i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2,(208) nævnte personer eller selskaber m.v. ejer mindst 25 pct. af aktierne eller mere end 50 pct. af stemmевærdien i selskabet. Reglerne i §§ 19 A-19 C finder anvendelse for det år, hvori skattepligten ophører, og de 9 forudgående indkomstår (10-årsperioden). Udgangen af året 10 år forud for året, hvori skattepligten ophører, træder i stedet for udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører.

Stk. 2. For personer, der på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for skattepligtsophøret har ejet anparter i et anpartsselskab, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 19 E. (209) Told- og skatteforvaltningen kan helt eller delvis fritage for indkomstskattepligten efter §§ 19 A-19 D, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 2. (210) Er en persons skattepligtige indkomst blevet forhøjet efter reglerne i §§ 19 B og 19 C, og bliver udbetalingerne fra den pågældende pensionsordning senere undergivet dansk beskatning, kan de foretagne forhøjelser fradrages i indkomstårets indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger hidrørende fra pensionsordningen. Overstiger forhøjelserne de skatte- eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i det pågældende indkomstår, kan den overskydende del af forhøjelserne fradrages i udbetalinger undergivet dansk beskatning fra pensionsordningen i de følgende indkomstår. Forhøjelserne kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang de ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i et tidligere indkomstår.

§ 20. (211) Til den skattepligtige indkomst medregnes:

1. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger. Løbende ydelser fra forsikringer, som omfattes af § 5, er dog kun indkomstskattepligtige, såfremt de udbetales til forsikrede selv eller i kraft af en begunstigelsesbestemmelse til forsikredes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
2. Udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionøjemed til forsikrede eller kontohaver selv i overensstemmelse med ordningens vilkår om ratevis udbetaling samt udbetaling af rater efter forsikredes eller kontohavers død, såfremt raterne i kraft af en begunstigelsesbestemmelse udbetales til den pågældendes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller den pågældendes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
3. Løbende udbetalinger fra en indeksordning til interessenten selv.
4. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger og udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionøjemed til ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo, samt pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der tilfalder eventuelle begunstigede efter ægtefællens død, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 2. Rater, der udbetales fra en forsikring, som omfattes af § 9, stk. 1, i overensstemmelse med policens vilkår om ratevis udbeta-

ling, er indkomstskattepligtige, uanset om udbetalingen sker til andre end de i stk. 1, nr. 2, nævnte personer. Det samme gælder løbende ydelser i henhold til en forsikring, der omfattes af § 7.

Stk. 3. Den del af raterne fra en rateforsikring i pensionsøjemed, som måtte hidrøre fra indbetalinger, der forfaldt før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, men forsikringen er, i det omfang den hidrører fra de nævnte indbetalinger, indkomstskattepligtig efter § 53.

Stk. 4. (212) Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den skattepligtige efter § 55, 1. pkt., kan godtgøre at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren eller kontohaveren ikke har været hel eller delvis fradrag- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 4 er fritaget for skat.(213)

Stk. 6. (214) Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, over for skattemyndighederne i et andet land inden for EU/EØS afgivet en erklæring, der svarer til erklæringen nævnt i § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a, finder ved beskatning efter stk. 1 ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse på indkomstskat betalt til denne stat i medfør af erklæringen.

§ 20 A. (Ophævet).(215)

§ 21. (216) Er der i et indkomstår af en arbejdstagers arbejdsgivere indbetalt henholdsvis af en pensionskasse anvendt større beløb end fastsat i § 16, stk. 1, til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparring i pensionsøjemed eller bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst. Er arbejdstagerens personlige indkomst efter eventuel forhøjelse efter 1. pkt. negativ, skal en til det negative beløb svarende andel af indbetalingerne ligeledes medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved opgørelsen af indbetalingerne efter 2. pkt. bortses fra indbetalinger, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter 1. pkt.

Stk. 2. (217) Er der i et indkomstår af en arbejdstagers arbejdsgivere indbetalt større beløb end fastsat i § 16, stk. 2, til ophørende livrenter, rateforsikring eller rateopsparring i pensionsøjemed for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst.

Stk. 3. (218) Er der for en person indbetalt beløb, der omfattes af § 19, stk. 3, 1. pkt., anses sådanne beløb ved anvendelsen af stk. 1 og 2 for indbetalt af personens arbejdsgiver.

§ 21 A. (219) Beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparring i pensionsøjemed, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 1. og 6. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 7. pkt., og § 21, stk. 1, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersopsparring, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.(220) Tilbagebetaling eller overførsel af beløb kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, eller senere indkomstår. Tilbagebetaling fra en pensionsordning omfattet af § 19 i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, kan alene ske til den arbejdsgiver m.v., som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalfor-

sikring m.v. 1. og 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de tilfælde, som er nævnt i § 18, stk. 2, 3. og 4. pkt.(221) Ved beregning af det overskydende beløb efter § 18, stk. 2, 4. pkt., ses der bort fra personlig indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, eller hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Er beløbet som nævnt i 1. pkt. overført, herunder konverteret til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparring omfattet af § 12 A før anmodningen om tilbagebetaling, sker tilbagebetalingen som nævnt i 1. pkt. fra aldersforsikringen eller aldersopsparringen af beløbet som nævnt i 1. pkt. fratrullet afgift efter § 25, stk. 1, nr. 9. § 28, stk. 2, finder ikke anvendelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. (222) Beløb, der er indbetalt til en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparring i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 21, stk. 2, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersopsparring, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på rateforsikring m.v. Tilbagebetaling eller overførsel af beløb kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, eller senere indkomstår. Tilbagebetaling fra en pensionsordning omfattet af § 19 i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, kan alene ske til den arbejdsgiver m.v., som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen.

Stk. 3. (223) Er der foretaget indbetalinger m.v. som nævnt i stk. 1 eller 2, kan der ved ophævelse af ordningen tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen m.v. med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr.

Stk. 4. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. (224) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1-4.

§ 21 B. (Ophævet).

§ 22. (225) I tilfælde af, at ejeren af en eller flere pensionsordninger omfattet af § 15 A i alt har indbetalt et beløb, der overstiger det beløb, som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales, betragtes en tilbagebetaling af det overskydende beløb ikke som en afgiftspligtig udbetaling efter § 29, stk. 1.

Stk. 2. (226) Skatteministeren fastsætter nærmere regler for tilbagebetalingen.

§ 22 A. Præmier og bidrag til en ordning omfattet af § 15 B, som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 15 B, stk. 6, eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 11. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.(227) Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos de statslige told- og skattemyndigheder. Ejeren af ordningen kan endvidere vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst,

eller hvor beløbet har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb samt om tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1.(228)

§ 22 B. (229) Er der indgået en aftale om en pensionsordning, og den forsikrede eller kontohaveren træder tilbage fra denne aftale i medfør af lov om forbrugeraftaler § 18(230) eller lov om forsikringsaftaler § 34 i, betragtes en tilbagebetaling af det modtagne beløb ikke som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der ikke er fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller præmierne til pensionsordningen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb og det tilbagebetalte beløb efter stk. 1.

§ 22 C. (231) Bidrag og præmier indbetalt af en arbejdsgiver, jf. § 19, kan udbetales fra ordningen til brug for modregning i arbejdsgiverens senere bidrag og præmier til arbejdsgiverens øvrige ansatte pensionsordninger i samme pensionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Det er en betingelse, at de indbetalte bidrag og præmier er sket ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen.

§ 22 D. (232) Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3(233).

Stk. 2. (234) Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for fradragsretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3(235).

Stk. 3. Det(236) enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet som nævnt i stk. 1 og 2 med eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet.

Stk. 4. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal det afgivende institut give det modtagende institut følgende oplysninger(237):

- 1) De oprindelig foretagne indbetalingers størrelse(238).
- 2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalin-

ger til pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopsparinger(239).

- 3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer eller supplerende engangssummer(240).

Stk. 5. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 1. april i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af § 53 A for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for bortseelsesretten for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning(241).

Stk. 6. Det er en betingelse for overførsel efter stk. 5, at arbejdsgiveren har behandlet de indbetalte beløb som indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 53 A(242).

Stk. 7. Overførsel efter stk. 5 sker med afkast m.v.(243)

§ 22 E. (244) Beløb, der er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 30 dage efter indbetalingen, dog senest den 19. januar i det følgende kalenderår, helt eller delvis tilbagebetales til indbetaleren. Det tilbagebetalte beløb betragtes hverken som en indbetaling eller en afgiftspligtig udbetaling. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end der er indbetalt.

§ 22 F. (245) Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 3 år efter indbetalingen tilbagebetales til indbetaleren, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra pensionsordningen, og med den virkning, at det fejlagtigt indbetalte beløb ikke anses som en indbetaling(246). Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end hvad der er indbetalt(247). Tilbagebetaling til andre end pensionsopsparereren kan kun ske med dennes accept. Tilbagebetalinger til en arbejdsgiver kan dog ske uden pensionsopsparerens accept, hvis arbejdsgiveren allerede har foretaget den korrekte indbetaling til pensionsopsparerens pensionsordning m.v.

Stk. 2. Der kan ikke foretages tilbagebetalinger efter stk. 1 af fejlindbetalinger for det enkelte kalenderår, hvis kalenderårets fejlindbetalinger for den enkelte pensionsopsparer i det pågældende pensionsinstitut overstiger et grundbeløb på 84.500 kr. (2010-niveau) tillagt indeholdt arbejdsmarkedsbidrag(248). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Ved tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejlindbetaling er sket, kan tilbagebetaling ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i 1. pkt. på tilbagebetalingstidspunktet(249).

Stk. 3. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, kan senest 3 år efter indbetalingen overføres til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring for

samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning m.v., og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning m.v. ikke anses som en indbetaling. Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet med eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet(250).

Stk. 4. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning m.v., der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning m.v. og med det beløb, der blev indbetalt på den afgivende pensionsordning m.v., fratrukket fejlagtigt indbetalte beløb, der korrigeres efter stk. 1(251).

Stk. 5. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal det afgivende institut give det modtagende institut følgende oplysninger:

- 1) De oprindelig foretagne indbetalingers størrelse(252).
- 2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopsparinger(253).
- 3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer, supplerende engangssummer, ikkefradragsberettigede forsikringer ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring(254).

Stk. 6. Det er en betingelse for tilbagebetaling og overførsel efter stk. 1 og 3, at de indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling(255).

Stk. 7. En korrektion efter stk. 1 og 3 anses som en anmodning om genoptagelse af pensionsopparerens skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, på pensionsopparerens vegne.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetalte beløb efter stk. 1 og overførte beløb efter stk. 3(256).

§ 23. (257)Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst sidestilles beløb, som af den pågældende indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstager, der er ansat hos den pågældende, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv. Ved opgørelsen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst sidestilles endvidere beløb, som af den pågældende indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstagers ægtefælle eller samlever i de i § 19, stk. 3, 1. pkt., omhandlede tilfælde, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv.(258) Hvor betingelserne for at behandle beløbet som en udgift vedrørende arbejdsgiverens erhvervsvirksomhed herefter er til stede, er beløbet, uanset om det udgør løbende bidrag eller engangsbidrag, fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, udgiften vedrører. Det samme gælder beløb, der indbetales til en tidligere ansat arbejdstagers pensionsordning, der er omfattet af kapitel 1,(259) og beløb, der efter en arbejdstagers død indbetales til sikring af ægtefælle- eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter § 2, nr. 4.

§ 24. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst medregnes beløb, der måtte tilfalde ham i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-6, eller i forbindelse med en tilbagebetaling efter afgiftsfri tilbagebetaling efter § 22 E(260) eller § 22 F, stk. 1, når arbejdsgiveren ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fradraget sine indbetalinger til ordningen(261).

Kap. 3. Afgift

Kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed samt aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum(262)

§ 25. (263) Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40 pct.

1. ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, og ved udbetaling ved den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Skatterådet, men inden 20 år efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, eller første policedag herefter, jf. dog § 26, stk. 1,
2. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat arbejdsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, og som efter lov om social pension berettiger ejeren til at oppebære førtidspension eller seniorpension(264), eller som indebærer, at ejeren er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler herom i lov om social pension, eller som berettiger ejeren til at få forsikringssummen udbetalt i medfør af policens bestemmelser om udbetaling ved invaliditet,(265)
3. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat funktionssevne, der er indtruffet før oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, hvis ejeren på tidspunktet for oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed modtog invaliditetsydelse i henhold til § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform),
4. ved udbetaling til ejeren, når der hos denne efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er indtrådt en livstruende sygdom,(266)
5. ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 10, stk. 2, og § 12, stk. 2,
6. ved udbetaling efter ejerens død,(267)
7. 20 år efter at ejeren når pensionsudbetalingsalderen eller første policedag herefter,
8. ved udbetaling til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle eller eventuelle begunstigede efter dennes død, når kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er udloppet til ægtefællen efter § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 3, nr. 1 eller 2, og udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, eller
9. (268) ved overførsel, herunder konvertering til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, jf. stk. 3-5.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 4.(269)

Stk. 3. (270)Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, nr. 9, betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringssselskaber og tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om forsikringsvirksomhed(271). Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringssselskaber m.v., der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres,

jf. 1. pkt. For livsforsikringsselskaber m.v., der udbyder ordninger omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Livsforsikringsselskaber m.v. som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger.(272) Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. (273) Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i livsforsikringsselskabet m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber knyttet til ordningen beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. (274) Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et beløb svarende til forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedelev. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.

§ 25 A. (275) Udbetalinger m.v. fra aldersopsparring og aldersforsikring pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også udbetalinger som nævnt i § 10 A, stk. 2, 3 og 5, og § 12 A, stk. 2 og 4. Det gælder endvidere udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, der sker fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, og udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.(276) Det gælder desuden udlodninger

af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.(277)

Stk. 2. (278) Udbetalinger m.v., der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer en afgift på 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

Stk. 3. (279) Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i den i § 25, stk. 1, nr. 1, nævnte situation, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor udbetalingen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparring og aldersforsikring og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 4. (280) Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i de i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, nævnte situationer, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparring og aldersforsikring skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre en af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til skatte- og afgiftsfri udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparring efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende aldersforsikring eller aldersopsparring ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten udbetalingen efter stk. 1 er sket jf. § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 5. (281) Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring og en aldersopsparring og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 1. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., eller overstiger de samlede præmier og bidrag i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 2. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb, jf. dog stk. 8. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 6. (282) Sker der udbetaling af eller foretages der afgiftspligtige dispositioner over en af kapitel 1 omfattet rateforsikring, rateopsparring, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med det tiende indkomstår for det indkomstår, hvor pensionsopsparerens når folkepensionsalderen, betales i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., en afgift på 40 pct. af indkomstårets indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparring og supplerende engangssum, der overstiger et grundbeløb på 7.150 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 8. Stk. 5 finder i dette tilfælde ikke anvendelse. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. 1. pkt. finder anvendelse for indbetalinger, der sker i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori de nævnte pensionsordninger er påbegyndt udbetalt, eller hvor de afgiftspligtige dispositioner er sket. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 7. (283)(284) Stk. 6 gælder ikke i følgende tilfælde:

- 1) Ved udbetaling af invalidepension samt alderspension og ratepension, der påbegyndes efter sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 70 dage efter denne sidste udbetaling.(285)
- 2) Ved udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet, herunder af invalidesum.

- 3) Ved udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorension,(286) og ved udbetaling af invalidesum.
- 4) Ved udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.
- 5) Ved udbetaling til efterladte.
- 6) Ved udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.
- 7) Ved udbetaling af en indeksordning, der påbegyndes, når interessen fylder 67 år.
- 8) Ved automatisk udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, ved den pligtige afgangsalder, ved folkepensionsalderen eller ved det lovbestemte tidspunkt.(287)
- 9) Ved udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked.(288)
- 10) Ved automatiske udbetalinger af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med aftalegrundlaget for pensionsordningen.
- 11) Ved udbetalinger, der sker, som følge af at en kommune ikke ser bort fra formue i form af pensionsopsparing, jf. § 14 i lov om aktiv socialpolitik.(289)
- 12) Ved udbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet.
- 13) Ved automatiske udbetalinger til en modtagende ægtefælle, der sker fra en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 2, i det omfang udbetalingen beror på indtræden af ejerægtefællens pensionsbegivenhed.
- 14) Ved udbetaling af børnepension.(290)
- 15) Ved udbetaling af supplerende engangsydelse og supplerende engangssum.(291)
- 16) Ved engangsudbetalinger af og dispositioner over en hel pensionsordning, der ikke overstiger 1.000 kr.(292)
- 17) Ved påbegyndelse af løbende eller ratevise udbetalinger fra en hel pensionsordning, når de årlige udbetalinger ved påbegyndelsen ikke overstiger 500 kr. årligt, i det omfang at den anvendte afkastforudsætning, jf. § 2, stk. 2, eller anvendte amortisationsrente, jf. § 11 A, stk. 3, mindst udgør 0 pct., eller i det omfang den anvendte afkastforudsætning eller amortisationsrente er mindre end 0 pct., men de årlige udbetalinger ikke ville have oversteg 500 kr. under anvendelse af en afkastforudsætning eller amortisationsrente på 0 pct.(293)
- 18) Ved udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.(294)
- 19) Ved udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.(295)
- 20) Ved udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.(296)
- 21) Ved udbetalinger til fyldestgørelse af krav, for hvilke der er foretaget kreditorfølgning i medfør af § 512, stk. 4, i retsplejeloven, § 10, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, § 116, stk. 3, i lov om forsikringsaftaler eller § 11, stk. 2, i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter(297).

Stk. 8. (298) I løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5, kan sådanne for meget indbetalte beløb overføres til en pensionsordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum. Der betales en afgift på 4 pct. af det overførte beløb. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5.

Stk. 9. (299) Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger som nævnt i stk. 6.

§ 25 B. (300) Et pensionsinstitut kan fra og med den 1. juli i året før det indkomstår, hvor instituttets kunder bliver omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., videregive cpr-numre på de pågældende kunder til told- og skatteforvaltningen, med henblik på at told- og skatteforvaltningen identificerer de kunder, der har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

Stk. 2. (301) Told- og skatteforvaltningen anvender cpr-numrene til at identificere de kunder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. (302) Told- og skatteforvaltningen videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Told- og skatteforvaltningen må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke udbetalinger eller dispositioner omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt., der er sket.

Stk. 4. (303) Pensionsinstitutterne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om den skattemæssige konsekvens af indbetaling til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum.

Stk. 5. (304) Det enkelte pensionsinstitut bestemmer selv, hvorvidt det ønsker at være tilmeldt udsøgningsordningen efter stk. 1-4.

§ 26. (305) Ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, kan ejeren kræve, at afgiften i stedet for beregnes efter § 28.

Stk. 2. (306) Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor afgiftsberegningen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsejemed og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre mindst en af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 3. (307) Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsejemed skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til afgiftsberigtigelse af kapitalforsikring og opsparing i pensionsejemed efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsejemed ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten afgiftsberigtigelsen er sket efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 4. (308) Vedrører udbetalingen kun en del af ordningen, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier.

§ 26 A. (309) Hvis policen eller kontoen er oprettet før 1. januar 1980, svares afgiften efter § 25 (40 pct.) af den del af udbetalingen m.v., der hidrører fra indbetalinger, der forfalder efter 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dag, medens afgiften af den øvrige del af udbetalingen, dvs. den samlede værdi af policen eller kontoen pr. 31. december 1979, udgør 25 pct., jf. dog § 27, stk. 1, nr. 2-5. Som indbetaling til en kapitalforsikring i pensionsejemed betragtes også forøgelse af præmiereserve efter 31. december 1979 samt bonus, der vedrører tiden efter 31. december 1979. Som indbetaling til en opsparing i pensionsejemed betragtes også renter, der forfalder efter 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dato, udbyttet, der forfalder efter 31. december 1979, fortjeneste,

der indvindes efter 31. december 1979 ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, udlodning af likvidationsprovenu el.lign., samt kursstigning på værdipapirer efter 31. december 1979. Bestemmelserne i 2. og 3. pkt. medfører ikke, at der skal betales afgift af tilvækst efter den 31. december 1979 til beløb, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før 1. januar 1972.

Stk. 2. Det beløb, hvoraf der skal betales 40 pct. i afgift efter stk. 1, opgøres som forskellen mellem udbetalingen og policens eller kontoens værdi pr. 31. december 1979. For kapitalforsikring i pensionsøjemed henregnes til den nævnte værdi præmiereserven pr. 31. december 1979 samt bonus vedrørende tiden til og med 31. december 1979. For opsparing i pensionsøjemed henregnes til værdien pr. 31. december 1979 indbetalinger og renter vedrørende tiden før 1. januar 1980 samt kursværdien af værdipapirer pr. 31. december 1979. Ved opgørelsen medregnes obligationer dog mindst til kurs 75.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af de beløb, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 27. For en police eller konto, der omfattes af §§ 11 eller 13, gælder følgende særlige regler for den i § 26 A, stk. 1, nævnte del af udbetalingen, der ikke hidrører fra indbetalinger m.v. efter 31. december 1979:

1. Ved anvendelsen af § 25, stk. 1, nr. 7, træder arbejdsforholdets ophør efter det fyldte 70. år i stedet for arbejdstagerens fyldte 70. år eller første policedag herefter.
2. Hvis ordningen er oprettet før 1. januar 1958, skal der kun svares afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra forøgelse af indbetalingerne som nævnt i §§ 11, stk. 2, og 13, stk. 2, i tiden 1. januar 1972 - 31. december 1979. Afgiften udgør 25 pct.
3. En police eller konto som nævnt i nr. 2 kan af en arbejdstager, der har fratrådt sin stilling hos den pågældende arbejdsgiver før det fyldte 60. år, inden 3 måneder efter fratrædelsen forlanges afgiftsberigtiget efter § 25 sammenholdt med § 27, stk. 1, nr. 2.
4. Hvis ordningen er oprettet i tiden 1. januar 1958 - 31. december 1971, svares afgiften med 25 pct. Ved beregningen af 25 pct.-afgiften skal der bortses fra den del af udbetalingen m.v., der hidrører fra arbejdstagerens egne indbetalinger før 1. januar 1972, herunder beløb, der efter de tidligere regler i afgiftsmæssig henseende er sidestillet med arbejdstagerens egne indbetalinger.
5. Ved udbetaling fra en police eller konto som nævnt i nr. 4 til en kvindelig arbejdstager ved arbejdsforholdets ophør på grund af indgåelse af ægteskab svares afgift efter § 25 sammenholdt med § 27, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning, der er oprettet efter lovens ikrafttræden, og hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en police eller konto som nævnt i stk. 1, nr. 4, anvendes reglerne i stk. 1, nr. 4, på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 28. (310) Ved udbetaling fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af §§ 25 og 27, svares en afgift på 52 pct. af det udbetalte beløb.

Stk. 2. (311) Ved udbetaling fra en aldersopsparing og aldersforsikring i tilfælde, der ikke omfattes af § 25 A, betales en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling som nævnt i 1. pkt. fra en aldersopsparing eller aldersforsikring, for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, betales der en afgift på 60 pct. af udbetalte beløb, der modsvare sådanne indbetalinger. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 2. pkt. dog 40 pct. Ved delud-

betaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

Pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed, rateopsparinger i pensionsøjemed og indeksordninger

§ 29. (312) Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20 eller §§ 29 A-C, fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb, jf. dog 2.-4. pkt. Ved udbetaling af supplerende engangsydelser udgør afgiften som nævnt i 1. pkt. 52 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 1. og 2. pkt. 40 pct. 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskatte- loven eller fondsbeskatningsloven. Ved udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskatte- loven eller fondsbeskatningsloven, udgør afgiften som nævnt i 1. og 2. pkt. 25 pct. (313) Ved udbetaling af en supplerende engangssum, som ikke omfattes af § 29 A, betales en afgift på 20 pct., jf. dog 7. og 8. pkt. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død er udbetalingen som nævnt i 6. pkt. skatte- og afgiftsfri. § 28, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 6. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Stk. 2. Hvis retten til udbetalinger fra en pensionskasse m.v., der omfattes af § 2, nr. 4, eller § 6, fra en forsikring, der omfattes af § 5, eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, eller hvis sådan ret bevares af en person, efter at den pågældendes indkomstskattepligt efter § 20 er bortfaldet, svares en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for rettens erhvervelse eller indkomstskattepligtens ophør kunne være udbetalt til den pågældende ved ordningens op- hævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende. 1. pkt. gælder ikke udbetalinger til fyldestgørelse af krav, for hvilke der er foretaget kreditorforfølgning i medfør af § 512, stk. 4, i retsplejeloven, § 10, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, § 116, stk. 3, i lov om forsikringsaftaler eller § 11, stk. 2, i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitut- ter (314).

Stk. 3. (315) Ved tilbagekøb af en forsikring, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, eller ved konvertering af en pensionsordning i en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, til en engangs- udbetaling betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende ydelser, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme forsikringens ejer eller medlemmet af pensionskassen på udbeta- lingstidspunktet, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2010-niveau) årligt, jf. dog stk. 4. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse for pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelses- forhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 3 finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet har nået pensions- udbetalingsalderen, jf. dog § 17 B (316), medmindre lavere alders- grænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet er tildelt invalidepension.

§ 29 A. (317) Ved udbetalingen af supplerende engangsydelser fra en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, betales en afgift på 40 pct. af de udbetalte beløb. Det gælder også ved overfør-

sel eller konvertering til en supplerende engangssum, jf. stk. 3-5. Udbetalinger af supplerende engangssummer fra de nævnte pensionskasser i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene er skatte- og afgiftsfri(318). § 25 A, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 3. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. 1. og 3. pkt. finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B(319), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet er tildelt invalidepension, eller efter at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, 5. pkt.

Stk. 3. (320) Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, 2. pkt., betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til den supplerende engangsydelse og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse. Ved ufordelte midler forstås for tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed. Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for pensionskasser, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres, jf. 1. pkt. For pensionskasser, der udbyder supplerende engangsydelser omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Pensionskasser som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger. Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i pensionskassen m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et

beløb svarende til forskellen mellem pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem pensionskassens m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedeile. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.

§ 29 B. For udbetalinger af følgende engangsbeløb udgør afgiften 40 pct.:(321)

- 1) Kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales efter § 9, stk. 1, 3. pkt., og §§ 11, 11 a, 12 og 13 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
- 2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og
- 3) (322) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4 og 8, § 33 d, stk. 3 og 5, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension.

§ 29 C. Ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 8, stk. 2, og § 11 A, stk. 6, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.(323)

§ 29 D. (324) Ved udbetaling af Særlig Pensionsopsparing efter § 17 j, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svares en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct.

Fælles bestemmelser om afgift

§ 30. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v.,(325) der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, svares en afgift på 60 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende, jf. dog 17. pkt. og § 30 B.(326) Samme afgift svares ved ændring af udbetalingsvilkårene for en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed efter det aftalte tidspunkt for første udbetaling, jf. dog 4.-6. pkt.(327) Dog kan udbetalingstidspunktet, udbetalingsperiodens længde og udbetalingsforløbet ændres, indtil første rateudbetaling finder sted.(328) Efter den første rateudbetaling kan forsikringstageren henholdsvis kontohaveren forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger. Endvidere kan den person, som udbetalingen af rateopsparingen eller rateforsikringen i tilfælde af kontohaverens henholdsvis forsikringstagerens død sker til, forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger. Endvidere kan kontohaveren henholdsvis den person, som rateopsparingen i tilfælde af kontohaverens død udbetales til, vælge et andet udbetalingsforløb, jf. § 11 A, stk. 2. Ved dispositioner som nævnt i 4.-6. pkt. kan ændring af de oprindelig valgte terminer for de enkelte rateudbetalinger alene ske i form af ændring til månedlige eller kvartalsvise terminer. Foretages dispositionen m.v. efter den tidligere ejers død, udgør afgiften dog 40 pct. af det afgiftspligtige beløb.(329) Der svares afgift på 60 pct. ved ændring af udbetalingsvilkårene for en pensionsordning med løbende udbetalinger efter første udbetaling. Terminerne for

de enkelte udbetalinger af pensionsordningen med løbende udbetalinger kan dog ændres og udbetalingsperioden for en ophørende livrente forlænges med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse. 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. 9. pkt. finder ikke anvendelse, når udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis sættes midlertidigt i bero. Af dispositioner m.v. som nævnt i 1. pkt. over en indeksordning svares en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på overførsler fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som ikke er omfattede af § 41, stk. 1, nr. 8, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.(330) Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller supplerende engangsydelse ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 52 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende.jf. dog 17. pkt. og § 30 B(331) . Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved dispositioner m.v., der medfører, at en ordning omfattet af §§ 10 A eller 12 A eller en supplerende engangssum ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, jf. dog 17. pkt. og § 30 B.(332) 1., 15. og 16. pkt. gælder ikke dispositioner omfattet af § 512, stk. 4, i retsplejeloven, § 10, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, § 116, stk. 3, i lov om forsikringsaftaler eller § 11, stk. 2, i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter(333).

Stk. 2. (334)Reglerne i stk. 1 anvendes ikke i tilfælde omfattet af § 46, stk. 2, nr. 3, i lov om ægtefællers økonomiske forhold eller på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo.(335) Efter udlodningen bliver ægtefællen selvstændigt afgiftspligtig af den udloddede del.

Stk. 3. For den efter stk. 2 udloddede del betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen foretager følgende dispositioner:

- 1) Indsætter begunstigede efter reglerne i denne lov.(336)
- 2) Indtræder som ejer af den udloddede del i relation til §§ 18 og 19, således at ægtefællens indbetalinger kan fradrages og ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.(337)
- 3) Indtræder ved udlodningen som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.(338)

Stk. 4. (339)Ved dispositioner omfattet af stk. 3, nr. 2 og 3, betragtes den udloddede del som oprindelig oprettet af ægtefællen. Såfremt ægtefællen indtræder som ejer i relation til § 18, skal ægtefællen foretage indbetalinger, der forholdsmæssigt svarer til de hidtidige indbetalinger på den udloddede del. Ægtefællen indtræder da i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragperiode efter § 18, stk. 4. Ægtefællen har kun fradragret efter reglerne i § 18 for egne indbetalinger. Den tidligere ejer-ægtefælles fradragret efter § 18 påvirkes ikke af udlodningen. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved overgang af en overlevelserente til en fraskilt ægtefælles fri rådighed efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved overgang af en overlevelserente til en fraskilt ægtefælles fri rådighed efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved salg af værdipapirer eller tegningsrettigheder, der henhører under en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed, hvis det indvundne

beløb anbringes i overensstemmelse med § 11 A, stk. 1, nr. 2, og § 12, stk. 1, nr. 1.

Stk. 7. Såfremt dispositionen eller overførslen kun vedrører en del af ordningen, og der inden udløbet af fristen for afgiftens indbetaling, jf. § 38, stk. 1, oprettes selvstændig police eller konto for den resterende del, skal afgiften kun beregnes af det beløb, dispositionen m.v. vedrører.

Stk. 8. Den afgiftspligtige, jf. § 38, stk. 1, skal sørge for, at forsikringsselskabet, banken eller sparekassen m.v. får underretning om dispositionen m.v. inden 1 måned, jf. dog § 30 B.

Stk. 9. En beslutning truffet af Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, om at tage et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration anses ikke for at være en disposition m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring, aldersforsikring eller en kapitalforsikring ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1.(340)

§ 30 A. (341) Ved puljeindlån kan der uden afgift eller indkomstskat for ejeren af ordningen foretages overførsel fra indlånskontoen til pengeinstituttet af beløb, der modsvarer et i puljen konstateret negativt afkast. Som puljeindlån anses indlån, hvor renten tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra øvrige værdipapirer tilhørende det pågældende pengeinstitut.

§ 30 B. (342)Opnår en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at eje 25 pct. eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et aktie- eller anpartsselskab, hvis aktier eller anparter ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor ejerandelen har overskredet procentgrænsen, nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige af de pågældende aktier eller anparter i det særskilte depot for frie midler.(343) Erhverver kontohaveren aktier m.v. for frie midler, skal aktierne m.v. anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som de blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen. Ved afståelse af aktierne m.v. til tredjemand finder stk. 7 tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4, tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af ejerandelen medregnes andele, som kontohaveren ejer indirekte gennem et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som opsparing i en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier eller anparter for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet om overskridelsen. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Sker der en ændring i ejerforholdene i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, således at ejerandelen for en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed kommer til at udgøre 25 pct. eller mere, skal kontohaveren inden 3 måneder efter overskridelsen nedbringe sin ejerandel til under 25 pct. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4, tilsvarende anvendelse. Hvis ejerandelen ikke nedbringes, skal kontohaveren efter udløbet af 3-måneders-fristen meddele dette til pengeinstituttet. § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af komman-

ditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

*Stk. 2. (344)*Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

*Stk. 3. (345)*Falder den samlede værdi af rateopsparinger og opsparinger i pensionsøjemed i pengeinstituttet, bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et aktie- og anpartsselskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., andele af et kommanditaktieselskab og kommanditselskab, jf. stk. 1, til under 130.000 kr. den 31. december, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt enten afstå aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverve de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen afstår aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverver de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de andele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

*Stk. 4. (346)*Såfremt et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i, investerer i andre aktiver end fastsat af Finanstilsynet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt drage omsorg for, at kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet afhænder disse aktiver. Såfremt afhændelse ikke sker inden udløbet af fristen, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til opsparingen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.

*Stk. 5. (347)*Foretager en forsikringstager anbringelser i strid med betingelserne for godkendelse efter § 15 C, stk. 3, skal forsikringstageren inden 3 måneder efter anbringelsen nedbringe ejerandelen i selskabet m.v. til under 25 pct. og af pensionsordningen udtage fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet m.v., og andele i en personligt drevet virksomhed ejet af forsikringstageren. I stedet for at udtage aktier m.v. i et selskab m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet m.v., kan brugsrettigheden m.v. i selskabet m.v. bringes til ophør.

Stk. 6. Erhverver forsikringstageren efter stk. 5 aktier m.v. for frie midler, skal de anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som de blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen. Erhverver forsikringstageren fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet for frie midler, skal den faste ejendom

anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som den faste ejendom blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på afståelsestidspunktet.

Stk. 7. Ved afståelse af aktiverne til tredjemand efter stk. 5 finder § 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse for et beløb, der opgøres som forskellen mellem den værdi af aktivet, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor pensionsordningen blev anbragt i det pågældende aktiv, og værdien på det tidspunkt, hvor aktivet udtages af pensionsordningen, når sidstnævnte værdi er den laveste af de to værdier.

Stk. 8. Hvis fristen i stk. 5 ikke overholdes, finder § 30, stk. 1, tilsvarende anvendelse for det beløb i pensionsordningen, der kan henføres til de anbringelser i aktiver, der ikke opfylder betingelserne i § 15 C, stk. 3, og som ved udløbet af fristen kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

*Stk. 9. (348)*Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på aldersopsparing. Stk. 5-8 finder tilsvarende anvendelse på aldersforsikring.

§ 31. Reglerne i § 30 anvendes også på ændringer i en pensionsordning, police eller konto, der omfattes af § 7, § 9, § 11 eller § 13, medmindre ændringen kan forenes med lovens almindelige betingelser for en ordning af den pågældende art.

§ 32. (349)Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter kapitel 3 kan godtgøre at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, svares der ikke afgift af. Ved deludbetaling fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopsparerens når folkepensionsalderen, anses deludbetalingen uanset andre bestemmelser i denne lov fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftspligtige del af ordningen.(350) Ved deludbetaling indtil dette tidspunkt anses deludbetalingen uanset andre bestemmelser i denne lov fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen.(351) Er der tale om deludbetaling af en pensionsordning omfattet af §§ 10 eller 12, anses deludbetalingen uanset § 26, stk. 4, fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen uanset pensionsopsparerens alder.(352)

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før lovens ikrafttræden og ejeren ikke har været fuldt skattepligtig på noget tidspunkt under ordningens beståen, skal der dog ikke svares afgift, i det omfang udbetalinger eller ordningens værdi hidrører fra indbetalinger, der forfaldt før lovens ikrafttræden.

*Stk. 3. (353)*Stk. 1 gælder ikke aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer eller for overførsler eller konverteringer til aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalinger, der efter stk. 1 er fritaget for afgift.(354)

§ 33. Der svares ikke afgift af beløb, som udbetales til en arbejdsgiver i henhold til et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-7, eller, for så vidt angår ordninger, der ved lovens ikrafttræden omfattes af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., i henhold til et forbehold, som er foreneligt med reglerne i nævnte lov.

§ 33 A. (355) Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., og afgiften på 52 pct. efter § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, 15. pkt., af den del af udbetalinger eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971. For resten af udbetalinger eller værdien gælder § 34.

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, beregnes afgiften på 40 pct. efter § 29, stk. 1, 2. og 4. pkt., § 29, stk. 2 og 3, § 29 A, § 29 C(356) eller § 30, stk. 1, 4. og 5. pkt., af den del af

udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger og rentetilskrivninger m.v., der forfalder efter den 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dato. Afgiften af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfalder i tiden fra den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, udgør 35 pct. For resten af udbetalingen eller værdien gælder § 34.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 1 eller 2 finder § 26 A, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Ved kapitalforsikring i pensionsøjemed bortses dog ved anvendelsen af § 26 A, stk. 1, 2. pkt., fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972. Ved pensionsordninger med løbende udbetalinger og ved rateforsikringer i pensionsøjemed bortses fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende de i § 34, stk. 2, nævnte indbetalinger. For ordninger i pensionskasser kan ordningens værdi pr. 31. december 1979 ansættes til værdien af den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmet efter pensionskassens vedtægter ville have haft krav på ved udtræden pr. 31. december 1979.

Stk. 4. Ved afgiftsberegning efter § 28, § 29, stk. 1, 1. eller 2. pkt., § 29, stk. 2 eller 3, § 29 A, § 29 C eller § 30, stk. 1, 3. og 4. pkt., for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2 eller 3, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2 eller 3 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 34. Indtræder der afgiftspligt efter §§ 28, 29, 29 A, 29 C, (357) 30 og 31 for en ordning, der er oprettet før 1. januar 1972, svares afgiften af den i § 33 A, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., nævnte del af udbetalingen m.v., som hidrører fra indbetalinger, der forfalder før 1. januar 1972, efter reglerne i stk. 2-5. Vedrører udbetalingen eller dispositionen m.v. kun en del af ordningen, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier.

Stk. 2. Ved pensionsordninger med løbende udbetalinger og ved rateforsikringer i pensionsøjemed skal der bortses fra den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, som forfalder før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56. Af den øvrige del af udbetalingen eller værdien hidrørende fra bidrag og præmier, som forfalder før 1. januar 1972, svares afgiften med 25 pct.

Stk. 3. Ved kapitalforsikring i pensionsøjemed skal der bortses fra den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra arbejdstagerens egne bidrag og præmier, som forfalder før 1. januar 1972, herunder beløb, der i medfør af de hidtidige regler i afgiftsmæssig henseende er sidestillet med arbejdstagerens egne indbetalinger. Af den øvrige del af udbetalingen eller værdien hidrørende fra bidrag og præmier, som forfalder før 1. januar 1972, svares afgiften med 25 pct.

Stk. 4. Af opsparing i pensionsøjemed svares afgiften med 60 pct. af udbetalingen eller værdien. Har arbejdstagerens egne indbetalinger i et eller flere år før lovens ikrafttræden oversteget 350 kr., foretages dog i det beløb, hvoraf afgiften svares, et fradrag, som udgør summen af de beløb, hvormed arbejdstagerens årlige bidrag har oversteget 350 kr.

Stk. 5. Af indeksordninger svares afgiften med 25 pct. af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra bidrag og præmier, som forfalder før 1. januar 1972.

Stk. 6. Ved afgiftsberegning efter §§ 28, 29, 29 A, 29 C, 30 eller 31 for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2, 3 eller 4, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2, 3 eller 4 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 35. Er der indtrådt afgiftspligt efter §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og har der været foretaget kapitalindskud eller præmie- eller bidragsbetaling med afskrivning over en årrække som omhandlet i § 18, stk. 3-5, fragår i det afgiftspligtige beløb den del af indskuddet eller præmierne m.v., for hvilke fradragsretten bortfalder efter § 18, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 anvendes også på tidligere foretagne kapitalindskud med afskrivning over en årrække som omhandlet i § 64, idet de uafskrevne kapitalindskud fragår i det beløb, hvoraf afgiften efter § 34, stk. 2, beregnes med 25 pct.

§ 36. Forinden afgiftsberegningen afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares ingen afgift.

Stk. 2. (358) Ved betaling og opkrævning af afgift efter denne lov betales og opkræves kun hele kronebeløb.

§ 37. (359) Når der er indtrådt afgiftspligt, anses ordningen ikke længere for omfattet af kapitel 1. Hvor afgiftsplikten efter § 25, § 26, stk. 1, 2 eller 3, § 28, § 29 eller § 30, stk. 7, kun omfatter en del af ordningens værdi, gælder dette dog kun for den hertil svarende del af ordningen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger m.v. som nævnt i § 25 A. 1. pkt. gælder ikke for konvertering af en kapitalpension efter § 25, stk. 1, nr. 9, eller ved konvertering af en supplerende engangsydelse efter § 29 A, stk. 1, 2. pkt.

§ 38. (360) Når afgiftspligt indtræder som følge af en udbetaling, påhviler pligten den eller dem, der efter pensionsordningen eller forsikringen er berettiget til udbetalingen, jf. dog stk. 7. Når afgiftspligt indtræder i andre tilfælde, påhviler afgiftsplikten den eller dem, der ville være berettiget til udbetalingen, hvis ordningen var blevet ophævet på dette tidspunkt. Det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution skal tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at forsikringsselskabet m.v. har udbetalt den afgiftspligtige ydelse. Hvor afgiftsplikten ikke indtræder som følge af en udbetaling, skal det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 1 måned efter, at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til afgiftsplikten. Der skal gives den afgiftspligtige underretning om indbetalingen. Ved udbetalinger til fyldestgørelse af krav, for hvilke der er foretaget kreditorforfølgning i medfør af § 512, stk. 4, i retsplejeloven, § 10, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, § 116, stk. 3, i lov om forsikringsaftaler eller § 11, stk. 2, i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, påhviler afgiftsplikten skyldneren (361).

Stk. 2. (362) Opkrævningslovens kapitel 5 finder ikke anvendelse på ind- og tilbagebetaling af afgift som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. (363) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften, herunder forskrifter for, hvilke oplysninger der skal meddeles den centrale told- og skatteforvaltning til brug ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives.

Stk. 4. Hvis indbetaling ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal den tilbageholdelsespligtige betale rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Opkrævningslovens §§ 6 og 8 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. (364) Det forsikringsselskab m.v., som undlader at opfylde sin pligt til at tilbageholde afgiften, eller som tilbageholder denne med for lavt beløb, er umiddelbart ansvarligt over for statskassen for betaling af manglende beløb, medmindre forsikringsselskabet m.v. godtgør, at det ikke har udvist forsømmelighed ved iagttagelse

af bestemmelserne i denne lov. Forsikringsselskabet m.v. hæfter over for statskassen for betaling af tilbageholdte beløb.

Stk. 6. (365) Lovgivningens regler om straf for afgivelse af urigtige oplysninger m.v. til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 anvendes tilsvarende på oplysninger, der afgives til brug for afgiftsberegningen, herunder oplysninger afgivet til forsikringsselskaber, pengeinstitutter m.v.

Stk. 7. (366) Afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., påhviler det livsforsikringsselskab m.v., der overfører, herunder konverterer, ordningen eller den supplerende engangsydelse. Livsforsikringsselskabet m.v. indgiver senest den 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, en samlet opgørelse til told- og skatteforvaltningen af afgiftsgrundlaget for afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., og af afgiften for det nævnte kalenderår. Skatten indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse.

§ 39. (367) Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med afgiftsberegningen efter § 38.

Stk. 2. En afgiftsberegning efter § 38 kan senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Hvis en klage medfører tilbagebetaling af afgift, ydes der en skattefri rentegodtgørelse svarende til renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint (368) pr. påbegyndt måned fra betalingstidspunktet.

§ 40. (Ophævet). (369)

§ 40 A. (370) Indtræder der afgiftspligt efter §§ 25-29, § 29 A, § 29 B, § 29 C (371) eller § 30, stk. 1, og er den afgiftspligtige fuldt skattepligtig til Færøerne på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder, skal afgiften fordeles mellem Danmark og Færøerne efter reglerne i stk. 2 eller 3. Er den afgiftspligtige både fuldt skattepligtig til Danmark og Færøerne på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, skal der dog kun ske fordeling efter stk. 2, hvis personen er hjemmehørende i Færøerne efter bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Færøerne. Det afgiftsbeløb, der fordeles til Færøerne efter stk. 2 eller stk. 3, tilfalder Færøernes landskasse.

Stk. 2. Den samlede afgift fordeles i forhold til den eller de perioder, hvor den afgiftspligtige har været fuldt skattepligtig til henholdsvis Danmark og Færøerne. Har den afgiftspligtige i en periode været fuldt skattepligtig til både Danmark og Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges den del af riget, hvor den afgiftspligtige var hjemmehørende efter bestemmelserne i den mellem Danmark og Færøerne indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har den afgiftspligtige i en periode hverken været fuldt skattepligtig til Danmark eller Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges Danmark.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler om administrationen af ordningen.

Overførsel

§ 41. (372) Overførsel af en hel ordning eller en delvis overførsel af en forsikring eller en pensionsaftale eller lignende, der ikke var i kraft ved udgangen af 1982, jf. § 10 i pensionsafkastbeskatningsloven, eller en opsparingsordning, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs § 10, stk. 1, til en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog stk. 9, hvis overførslen sker:

1. (373) mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende livrenter,

2. (374) fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente, jf. dog stk. 8,
3. (375) fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun en af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller der er tale om en overførsel efter første udbetaling fra en af ordningerne, jf. dog stk. 10,
4. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger, (376)
5. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden,
6. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, (377) jf. dog stk. 8,
7. fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger, eller (378)
8. fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser, som led i en bestandsoverdragelse efter §§ 195 og 196 i lov om forsikringsvirksomhed eller som led i en fusion som nævnt i selskabsskatteovens § 13 H. (379)

Stk. 2. Det samme gælder overførsel af en indeksordning fra et forsikringsselskab til et andet eller fra et pengeinstitut m.v. til et andet, i det omfang sådan overførsel kan ske efter de regler, som finansministeren har fastsat herom.

Stk. 3. (380) Deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning behandles uanset stk. 1 ikke som en ud- og indbetaling, hvis overførslen sker

1. til forsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet,
2. til en pensionsordning ved et nyt ansættelsesforhold, når der efter lov, vedtægter eller lignende regler kun er hjemmel til at overføre en del af en ordning,
3. fra en ordning af en del af årets bidrag, præmier og indbetalinger til en anden ordning efter stk. 1,
4. mellem ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 eller 6, i det indkomstår, hvori ordningerne påbegyndes udbetalt. Det er en betingelse, at kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed udbetales fuldt ud i det nævnte indkomstår, og at rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed samt pensionsordninger med løbende udbetalinger påbegyndes udbetalt i det nævnte indkomstår.

Stk. 4. (381) Ved deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning efter stk. 1, 2 eller 3 anses den overførte del fortrinsvis at hidrøre fra de senest indbetalte bidrag eller præmier.

Stk. 5. (382) Overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, fra en rateforsikring eller fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en ordning for samme person oprettet efter vedtægten for tjene-

stemænd i De Europæiske Fællesskaber behandles ikke som ud- eller indbetaling.(383) Det samme gælder tilbageførsel af det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v. til en ordning for samme person omfattet af stk. 1, nr. 1.(384)

Stk. 6. (385)Udbetales udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, indbetales den del af godtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v., til den danske stat. Det indbetalte beløb kan enten overføres til en pensionsordning omfattet af stk. 1, nr. 1, eller udbetales efter fradrag af afgift. Afgiften udgør 60 pct. uanset indbetalingstidspunktet. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb.(386) Det beløb, der i henhold til 1. pkt. indbetales til den danske stat, forrentes af den danske stat over for den pågældende person indtil overførsel eller udbetaling, jf. 2. pkt., med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken.

Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 38 og 39 om, hvem afgiftspligten påhviler, om klageadgang m.v. finder tilsvarende anvendelse, når beløbet er indbetalt efter stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes indbetaling af beløbet efter stk. 6 skal ske. Skatteministeren fastsætter endvidere bestemmelser om, til hvilken myndighed klage over afgiftsberegning skal rettes.

Stk. 8. (387)Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis overførslen sker fra en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B. For rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed omfattet af § 15 B finder stk. 1, nr. 3, alene anvendelse, hvis der sker overførsel af en hel ordning omfattet af § 15 B til en nyoprettet ordning omfattet af § 15 B. Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis der sker overførsel til en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B.(388) *Stk. 9.* (389)Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, jf. § 15 C, er skattebegünstiget i udlandet. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved overførsel til en ordning omfattet af § 15 D.

Stk. 10. (390)Overførsel efter stk. 1, nr. 3, fra en rateforsikring i pensionsøjemed, en rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente under udbetaling kan ske til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende livrente, der er under udbetaling, såfremt sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket. Overførsel som nævnt i 1. pkt. af en ordning, der ikke er under udbetaling, kan ske til en anden ordning, der er under udbetaling, såfremt sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville kunne være sket. Ved overførsel som nævnt i 1. og 2. pkt. kan sidste udbetaling ikke aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. De nye rater eller løbende ydelser beregnes med virkning fra førstkommande kalenderårs begyndelse. Ved overførsel som nævnt i 1. pkt. kan de terminer for de enkelte udbetalinger, der oprindelig er valgt i den overførte ordning, alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Frem til førstkommande kalenderårs begyndelse fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse.(391) Ved deloverførsel fordeles de på overførselstidspunktet resterende aftalte udbetalinger for det kalenderår, hvori overførslen er sket, forholdsmæssigt mellem den ordning, overførslen er sket fra, og den ordning, overførslen er sket til, på grundlag af den enkelte ordnings forholdsmæssige andel af værdien på overførselstidspunktet.

Stk. 11. (392)Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at sidste udbetaling fra den nyoprettede ordning aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, hvis dette er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. Frem til førstkommande kalenderårs begyndelse fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. De nye rater beregnes i givet fald med virkning fra førstkommande kalenderårs begyndelse. De terminer for de enkelte udbetalinger, der oprindelig er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, kan alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 12. (393)Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetalinger, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet pensionsordning af samme type i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at de hidtidige udbetalingers terminer fastholdes, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, jf. dog § 30, stk. 1, 10. pkt.

§ 41 A. (394)Hel eller delvis overførsel af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum til en anden aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme kontohaver m.v. eller en ægtefælle efter udlodning til denne i henhold til § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling. Det er en betingelse for delvis overførsel efter 1. pkt., at aldersopsparingen, aldersforsikringen eller den supplerende engangssum ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.

Stk. 2. (395)Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 10 eller en opsparing i pensionsøjemed omfattet af § 12 til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangssum, jf. § 29 A, til en supplerende engangssum behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. En overførsel, herunder konvertering som nævnt i 1. eller 2. pkt., behandles som en udbetaling i relation til § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1, og § 38.(396) Det er en betingelse for delvis overførsel, herunder delvis konvertering efter 1. og 2. pkt., at kapitalforsikringen, opsparingen i pensionsøjemed eller den supplerende engangssum ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.

Stk. 3. (397)Overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum behandles ikke som en ud- og indbetaling.

Stk. 4. (398)Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling.

§ 42. (399) Reglerne i § 41 anvendes også på eventuel overførsel af pensionsbidrag m.v. i forbindelse med fratrædelse af stilling i statens, folkekirkens, folkeskolens, en regions eller en kommunes tjeneste eller af udtrædelsesgodtgørelse fra en statsunderstøttet pensionsordning eller fra en pensionskasse, der er omfattet af §§ 2, 6 eller 7, til en for den fratrådte arbejdstager oprettet særlig konto, jf. stk. 2. Sådant overførsel kan dog ikke omfatte beløb, som

efter de herom gældende bestemmelser kunne være udbetalt til den fratrådte arbejdstagers fri rådighed. Kontoen skal oprettes i en institution, hvor pensionsordninger efter kapitel 1 kan oprettes, og som ikke efter lovgivningen i øvrigt er forhindret i at modtage sådanne indskud.

Stk. 2. Overføres et beløb, der indestår på en særlig konto som nævnt i stk. 1, til en pensionsordning med løbende udbetalinger for kontohaveren, gælder reglerne i § 41. Af andre udbetalinger fra kontoen svares afgift med 60 pct. I øvrigt gælder samme regler som for opsparing i pensionsøjemed.

§ 42 A. (400) Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i §§ 41 eller 41 A af en ordning til en anden ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes den afgivende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, jf. dog stk. 2 og 4.(401)

Stk. 2. (402) Ved overførsel til en ordning med højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den afgivende ordning er det en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, at overførslen sker, senest 12 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet, jf. dog 2. og 3. pkt. Er der tale om en overførsel fra en arbejdsgiveradministreret ordning, skal overførslen ske, senest 36 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet(403). 2. pkt. gælder også ved overførsel fra en privat pensionsordning, hvortil der er foretaget en arbejdsgiverindbetaling højst 36 måneder inden denne overførsel(404). Det er endvidere en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, ved overførsel fra ordninger med lavere aldersgrænse end den modtagne ordning, at der ikke tidligere er overført midler til den modtagende ordning efter §§ 41 eller 41 A(405). Uanset 4. pkt. opretholdes aldersgrænsen, jf. stk. 1, hvis de tidligere fra den anden ordning overførte midler kunne have fået den afgivende ordnings lavere aldersgrænse efter stk. 1, jf. stk. 2, hvis overførsel fra den afgivende ordning var sket til den anden ordning på tidspunktet for overførslen til den modtagende ordning(406).

Stk. 3. (407) Aldersgrænsen for påbegyndelse af udbetaling for den afgivende ordning opretholdes tilsvarende, jf. stk. 1, ved overførsel af midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pensionsordning i et pengeinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis betingelserne i stk. 1 og 2 i øvrigt er opfyldt. En lavere aldersgrænse for udbetaling for en ordning kan ligeledes overføres til en ordning med højere aldersgrænse i samme pensionsinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis der i kraft af ordningen med den lavere aldersgrænse kan nyoprettes en pensionsordning med samme aldersgrænse, jf. § 17 B, og denne nyoprettede ordning dernæst efter §§ 41 eller 41 A ville kunne overføres til ordningen med den højere aldersgrænse og efter betingelserne i stk. 1 og 2 opretholde den nyoprettede ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling, jf. stk. 1(408).

Stk. 4. (409) Ved overførsel efter §§ 41 eller 41 A af en hel ordning, der har en højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den modtagende ordning, fastholdes den modtagende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, hvis det overførte beløb ikke overstiger et grundbeløb på 41.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20. 1. pkt. gælder ikke for overførsel af en hel ordning oprettet den 1. januar 2024 eller senere, hvis midler helt eller delvis hidrører fra en overførsel efter §§ 41 eller 41 A fra en anden ordning(410).

§ 43. (411) En pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed oprettet ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i § 2, nr. 4,

litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4, og § 12, stk. 1, nr. 3, aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og tidspunktet, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, når forsikringstageren eller kontohaveren opfylder de respektive ordningers vilkår for udbetaling, før pensionsudbetalingsalderen nås, på grund af invaliditet m.v.

§ 44. (412) Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i §§ 41-43, at der ikke forinden overførslen er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt vedrørende de overførte beløb. 1. pkt. gælder dog ikke ved overførsel af midler som nævnt i § 42 A, stk. 3.

Kap. 4. Bonus m.v.

§ 45. (413) Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v. vedrørende en ordning, som omfattes af kapitel 1.

Stk. 2. Det samme gælder fortjeneste og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, samt fortjenester og tab, der skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer, udlodning af likvidationsprovenu eller lignende, når værdipapirerne er led i en rateopsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed.

§ 46. Reglerne i kapitel 2-3 om indkomstskat eller afgift af udbetalinger m.v. gælder også beløb, der hidrører fra bonus, renter og salgsavancer m.v.

Stk. 2. For bonus, der tilfalder en arbejdsgiver i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, gælder reglen i § 24.

§ 47. Fra indkomstskattepligten efter § 46, stk. 1, er undtaget bonus, som hidrører enten fra indbetalinger, der forfaldt før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56, til en ordning, der omfattes af §§ 7 eller 9, eller fra en arbejdstagers egne indbetalinger før lovens ikrafttræden til en forsikring, der omfattes af § 11.

Kap. 5. Afgørelse om ikkefradragsberettigede og ikkebortseelsesberettigede indbetalinger

§ 48. (414) Enhver person kan af told- og skatteforvaltningen få en afgørelse om, at indbetalinger, der er foretaget til en pensionsordning m.v. omfattet af afsnit I, § 53 A eller § 53 B, som den pågældende har ret til udbetalingerne fra, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hverken her i landet eller i udlandet med henblik på opgørelsen af de udbetalinger fra ordningen, der efter § 20, stk. 4, § 32, stk. 1, § 53 A, stk. 5, og § 53 B, stk. 6, vil være skatte- og afgiftsfrie.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen opbevarer oplysninger om indbetalinger som nævnt i stk. 1, indtil alle udbetalinger fra pensionsordningen m.v., der kan henføres til de pågældende indbetalinger, er sket.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om oplysninger, som skal gives til told- og skatteforvaltningen til brug for afgørelsen efter stk. 1.(415)

§ 48 A. (Ophævet).

AFSNIT II

Andre pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 49. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den forsikrede kan fradrages udgifter til arbejdsløshedsforsikring, og for seniormedlemmer af en arbejdsløshedskasse kan fradrages udgifter til seniormedlemskabskontingent(416).(417) Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan kun opnå fradrag efter 1. pkt. i indkomst omfattet

af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, eller i arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barseldagpenge omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 12, og kun i det omfang udgiften efter udenlandske regler ikke kan fradrages ved beskatning i udlandet. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for personer, som er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Stk. 2. (418) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbetalinger fra arbejdsløshedsforsikring, jf. dog ligningslovens §§ 30 og 31.

Stk. 3. Fradragsretten for udgifter til private arbejdsløshedsforsikringer efter stk. 1, 1. pkt., er betinget af, at der i indkomståret er indbetalt mindst 1.300 kr. til et medlemskab af en arbejdsløshedskasse (419). Arbejdsløshedskasser med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark skal opfylde betingelserne for anerkendelse af en arbejdsløshedskasse i § 32, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 49 A. (420) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 4.

Stk. 2. (421) Af kontante udbetalinger af indbetalte bidrag efter § 77 a, stk. 2, nr. 1, stk. 4 og stk. 9, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. svares en afgift på 30 pct. af den kontante udbetaling.

Stk. 3. (422) Kontante udbetalinger af indbetalte bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter denne bestemmelse.

Stk. 4. (423) Overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

Stk. 5. (424) Ved overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C, medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. Forinden afgiftsberegningsen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

Stk. 7. Der svares afgift efter stk. 2, selv om medlemmet ikke har været skattepligtigt her i landet i den periode, hvor indbetaling af bidragene til efterlønsordningen har fundet sted.

Stk. 8. Når afgiftspligt indtræder som følge af kontant udbetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er berettiget til den kontante udbetaling. Afgiften tilbageholdes ved den kontante udbetaling og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter den kontante ud-

betaling. Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse. (425)

Stk. 9. Afgiften tilfalder staten.

§ 49 B. (426) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan en person, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, jf. lov om fleksydelse § 4, fradrage udgifter til bidrag til fleksydelsesordningen, jf. lov om fleksydelse § 7.

Stk. 2. (427) Af kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag efter tilkendelse af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension (428) eller efter dødsfald, jf. § 31, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, i lov om fleksydelse, svares en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

Stk. 3. Kontante tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen efter § 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse medregnes i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag efter denne bestemmelse. (429) (430)

Stk. 4. (431) Overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

Stk. 5. (432) Ved overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C, medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. (433) Forinden afgiftsberegningsen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

Stk. 7. Der svares afgift efter stk. 2, selv om personen ikke har været skattepligtig her til landet i den periode, hvor indbetaling af bidragene til fleksydelsesordningen har fundet sted.

Stk. 8. Når afgiftspligt indtræder som følge af en kontant tilbagebetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om fleksydelse er berettiget til den kontante tilbagebetaling. Afgiften tilbageholdes ved den kontante tilbagebetaling og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter den kontante tilbagebetaling. (434) Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse. (435)

Stk. 9. Afgiften tilfalder staten.

§ 49 C. (436) Engangstillæg udbetalt efter § 15 f, stk. 3, i lov om social pension medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor engangstillægget medregnes i den skattepligtige indkomst. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

§ 50. (Ophævet). (437)

§ 51. (438) Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter og forsikringsselskaber, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiell virksomhed eller §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed. (439)

Stk. 2. For hvert barn kan kun oprettes én børneopsparingskonto. Kontoen skal lyde på barnets navn.(440)

Stk. 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år indskydes højst 6.000 kr. og i alt højst 72.000 kr.(441)

Stk. 4. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i kontoens bindingsperiode tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.(442)

Stk. 5. Indeståendet, herunder tilskrevne renter m.v., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingsperioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindelig fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år.(443) Uanset 1. pkt. kan der ske udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022(444). Er der den 1. juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 4. pkt. i børneopsparingen, anses børneopsparingen fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af denne bestemmelse(445).

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oprettelse, bindingsperiode, overførsel mellem pensionsinstitutter, placering af indestående, udbetaling ved livstruende sygdom og sammenlægning af flere konti for samme kontohaver.(446)

§ 51 A. (447) På opsparingsordninger, der udelukkende har aldersforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), og som før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter, kan der hvert år indskydes højst 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr.(448)

Stk. 2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.(449)

Stk. 3. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. stk. 2, kan hæves når som helst.(450) Uanset 1. pkt. kan der ske delvise udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022(451). Er der den 1. juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 2. pkt. i selvpensioneringskontoen, anses selvpensioneringskontoen fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af denne bestemmelse(452).

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel til andre pengeinstitutter, overdragelse til eje eller pant, frigivelse ved kontohaverens død og udlodning til ægtefælle.(453)

§ 51 b. Midler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991, må

ikke være investeret i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller i unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, idet pensionsordningen ellers overgår til beskatning efter § 53 A fra tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 1. juli 2022(454).

Stk. 2. Investeringer i kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, der overgår fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal afvikles senest 6 måneder efter overgangen, idet pensionsordningen ellers fra dette tidspunkt overgår til beskatning efter § 53 A(455).

§ 52. (456) Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst kan fradrages bidrag til en hjælpe- og understøttelsesfond, hvis betingelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. (457) Fonden må alene have til formål at yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller til sådanne arbejdstageres efterladte ægtefælle, fraskilte ægtefælle, samlever, jf. § 2, nr. 4, litra e, børn eller stedbørn under 24 år.

Stk. 3. Fondens midler skal være anbragt efter de regler, som gælder for pensionskasser, der er omfattet af lov om firmapensionskasser.

Stk. 4. Mindst et af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

§ 53. (458) I tilfælde af ratevis eller udskudt udbetaling af en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt, medregnes afkastet af forsikringen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven og medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4.

Stk. 2. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger fra ordningen. Er der flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang.

AFSNIT II A

Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 53 A. (459) Reglerne i stk. 2-5 gælder for

- 1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
- 2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
- 3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
- 4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
- 5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
- 6) (460) livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsgn) afgivet over

for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,

- 7) (461) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
- 8) (462) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
- 9) (463) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.(464) Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælle eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.(465)

Stk. 3. (466) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korregeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korregeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6. pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophører i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende an-

vendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstår og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. (467) Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. (468) Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrædt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. (469) Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.

§ 53 B. (470) Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er

medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., (471) når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.

§ 53 C. (472) § 53 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelse eller lignende for et løfte om pension som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, der sker i aktiver, der ikke er omfattet af sidstnævnte bestemmelse.

AFSNIT III

Fælles bestemmelser for forsikring m.v.

§ 54. (473) § 18 om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet.

Stk. 2. (474) Fradragsretten efter § 18 og § 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet.

§ 55. (475) Indkomstskattepligten i henhold til § 20, § 46, stk. 1, § 49, stk. 2, § 53, § 53 A, stk. 2, 3 og 5, og § 53 B, stk. 6, påhviler ejeren, den pensionsberettigede, den, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger, den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Indkomstskattepligten i henhold til § 20, stk. 1, nr. 4, og § 46, stk. 1, påhviler dog ejerens, eller den pensionsberettigedes fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo eller den, der efter ægtefællens død i henhold til policen m.v. er berettiget til pension, jf. § 30, stk. 2.

§ 56. (476) Beløb, der ydes ved, at forsikringspræmier m.v. betales af en anden end ejeren af forsikringen m.v., skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke ydelser, der er omfattet af lov om afgift af dødsboer og gaver, de indbetalinger fra en arbejdsgiver m.v., der er nævnt i § 19, de indbetalinger en fraskilt eller frasepareret ægtefælle foretager efter § 30, stk. 3, nr. 2, eller indbetalinger fra fonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 omfatter også ydelser i form af overdragelse af ejendomsretten til livsforsikring m.v. samt udbetaling af forsikringssum m.v. til en anden end ejeren eller den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger.

Stk. 3. (477) Har en pensionskasse som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, med Finanstilsynets bestyrelses godkendelse tegnet gruppelevsforsikringer for medlemmerne, anvendes stk. 1, 1. pkt., på præmien til gruppelevsforsikringerne. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.

Stk. 4. Har en faglig sammenslutning, der omfattes af ligningslovens § 13, afholdt præmieudgiften til livsforsikringer tegnet for medlemmerne, medregnes præmien ved opgørelsen af medlemmerens skattepligtige indkomst. Forsikringssummer, der udbetales efter et medlems død eller invaliditet, medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst, såfremt modtageren er berettiget ifølge bestemmelserne i policen m.v. (478)

Stk. 5. (479) Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en gruppelevsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på indbetalingerne til denne ordning. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.

Stk. 6. (480) Overføres livsforsikring m.v. til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, eller § 53 C, eller ophører en allerede etableret sikkerhed for et løfte om pension, medregnes værdien på henholdsvis overførsels- og ophørs-tidspunktet af det aktiv, som ligger til grund for sikkerhedsstillelsen i den skattepligtige indkomst hos den pågældende direktør henholdsvis arbejdsgiveren.

AFSNIT IV

Straffebestemmelser

§ 57. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

1. undlader at opfylde pligt til at tilbageholde afgift,
2. undlader at indbetale tilbageholdte afgiftsbeløb i rette tid,
3. undlader at give underretning som nævnt i § 38, stk. 1, 5. pkt.,
4. undlader at sørge for, at vedkommende forsikringsselskab m.v. rettidigt får underretning som nævnt i § 30, stk. 8, (481)
5. (482) undlader at påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet som nævnt i § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. § 16, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. (483) Er forholdet begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

§ 58. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 59. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 60. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 61. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen ansat bøde.

Stk. 2. I sager om overtrædelse af denne lov, der behandles administrativt efter stk. 1, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895(484) tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

AFSNIT IV A

Klagebestemmelser

§ 61 A. 1(485) (Ophævet).

AFSNIT V

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 62. Loven træder i kraft den 1. januar 1972.

Stk. 2. Lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., jf. lovbe- kendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970, ophæves.

§ 63. Reglerne i stk. 2-4 gælder for:

1. pensionskasseordninger, der virker her i landet, men som ikke er omfattet af lovgivningen om tilsyn med pensionskas- ser, hvis de ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.,
2. opsparingsordninger, der er oprettet i en anden institution her i landet end en bank eller sparekasse, hvis de ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 3 i lov om beskatningen af ren- teforsikringer m.v.

Stk. 2. Bestemmelserne i afsnit I anvendes med de nødvendige til- pasninger på midler, der hidrører fra indbetalinger før lovens ikrafttræden til en ordning som nævnt i stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom og bestemme, at indestående i en opsparingsordning i en institution, som ikke opnår godkendelse efter § 12, nr. 1, inden et nærmere fastsat tidspunkt skal afgiftsber- rigtigtes efter regler svarende til §§ 25-27, selv om udbetaling ikke er sket.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 13 og 27 anvendes også på en opspa- ringsordning som nævnt i stk. 1 i en institution, hvor opsparing i pensionsøjemed bliver godkendt af skatteministeren efter § 12, nr. 1.

Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at en hidtil gældende fradragsret for indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 og ret til ved indkomstopgørelsen at bortse fra arbejdsgiverbidrag til ordningen bibeholdes for et nærmere angivet tidsrum af højst 3 år fra lovens ikrafttræden. Stk. 2 anvendes også på midler, der hidrører fra indbetalinger, som er omfattet af en sådan tilladelse.

§ 64. Reglerne i § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af rente- forsikringer m.v. om afskrivning af kapitalindskud og af præmier eller bidrag, der skal tilsvares over et kortere åremål end 15 år, anvendes fortsat på indbetalinger, der forfaldt før nærværende lovs ikrafttræden. Er den skattepligtige død efter lovens ikrafttræden, gælder dog betingelserne i § 18, stk. 2, 3. pkt., for den længstleven- de ægtefælles ret til at fortsætte afskrivningen i stedet for de betin- gelser, som er fastsat i § 1, stk. 1, litra c, 3. stk., i lov om beskatnin- gen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. For så vidt angår indbetalinger, der forfaldt før 1. januar 1971, kan den pågældende i stedet for den i stk. 1 nævnte afskriv- ning vælge enten at fradrage uafskrevne beløb fuldt ud ved opgø- relsen af indkomsten for indkomståret 1972 eller at fordele fradragsretten over en årrække efter reglerne i § 18, stk. 2, således at afskrivningsperioden udløber senest 15 år efter indbetalingsåret. *Stk. 3.* Fradragsretten for resterende beløb bortfalder, når der er indtrådt afgiftspligt for hele den pågældende ordning efter reglerne i §§ 29-31.

§ 65. Reglerne i § 2, stk. 2, i lov om beskatningen af renteforsik- ringe m.v. om afskrivning i en arbejdsgivers skattepligtige ind- komst af tilskud udover de fastsatte årlige bidrag anvendes fortsat på indbetalinger, der er foretaget før nærværende lovs ikrafttræden. Arbejdsgiveren kan dog i stedet vælge at fradrage resterende af- skrivningsbeløb fuldt ud ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1972.

Stk. 2. Det samme gælder engangsindbetalinger og lignende til en understøttelsesfond, der er godkendt efter § 21 i lov om beskatnin- gen af renteforsikringer m.v.

§ 66. Hvor der efter de hidtidige regler er indtrådt afgiftspligt før lovens ikrafttræden, anvendes reglerne i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., §§ 6-8 og 10, om opgørelsen af det afgifts- pligtige beløb og om afgiftens beregning og indbetaling m.v.

Stk. 2. På tilsvarende måde anvendes reglerne i lov om beskatning af renteforsikringer m.v., § 9, om genanbringelse med afgiftsfrita- gende virkning, hvor der efter de hidtidige regler er indtrådt afgifts- pligt før nærværende lovs ikrafttræden. Er afgiftspligten indtrådt mindre end 6 måneder før lovens ikrafttræden, uden at nogen udbet- aling eller afgiftsfritagende genanbringelse har fundet sted, kan den afgiftspligtige dog uanset bestemmelsen i § 44 vælge reglerne i §§ 41-43 anvendt.

§ 67. (Ophævet).

§ 68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

(*) **Administreres af:** Skatteministeriet.**Hovedloven:**

L 1971 310: FT 1970-71: 129, 570, 6970, 7189; A 577; B 2099. Loven bygger på bet 1966 419 om beskatningen af pensionsordninger mv.

Loven afløser renteforsikringsloven (rfl), opr. L 1958 150 med senere ændringer, jf. senest lbkg 1970 314 og tilsigter som denne at videreføre det pensionsbeskatningsprincip, som udvikledes i praksis efter statsskattelexen af 1922, og som går ud på, at for skattemæssige pensionsordninger udskydes skattepligten fra indtjeningsperioden til udbetalingsperioden.

De skattemæssige pensionsordninger omhandles i lovens afsnit I og er af følgende typer:

I. Ordninger med løbende udbetalinger.

A. Ikke forsikringsmæssigt afdækkede ved kapitaldannelse (tjenestemandsoordninger og lign).

B. Afdækkede ordninger (De fleste pensionskasseordninger, forsikringsmæssige livrenter, invaliderenter, overlevelserefter mv.).

II. Ordninger med rateudbetaling.

a. Rateforsikringer i pensionsøjemed (Forsikringsteknisk: Kapitalforsikringer, men i stedet for udbetaling af kapitalen på engang fordeles denne til udbetaling i rater over et nærmere fastsat åremål).

b. På opsparingsbasis (Rateopsparing i pensionsøjemed).

III. Ordninger med kapitaludbetaling.

a. På forsikringsbasis (Kapitalforsikring i pensionsøjemed).

b. På opsparingsbasis (Opsparing i pensionsøjemed).

IV. Indeksordninger iht. lov om pristalsreguleret aldersdomsforsikring og aldersdomsopsparing.

De nærmere betingelser for, at en pensionsordning betragtes som en skattemæssig pensionsordning, fremgår af lovens kapitel I (§§ 2-17). Loven indeholder ud over reglerne i afsnit I om pensionsordninger med fradrag for indbetalingerne i afsnit II regler om arbejdsløshedsforsikring (§ 49), om bidrag til efterløn (§ 49A) og fleksydelse (§ 49B), om børneopsparingskonti (§ 51 A), og om virksomheders hjælpe- og understøttelsesfonde (§ 52), og i afsnit II A regler om visse ordninger uden fradragsret og om indkomstskattepligtige pensionsordninger.

Ændringslove:

L 1973 352: FT 1972-73: 3259, 4223; A 4915.

L 1974 508: FT 1973-74: 6284, 6567, 8223, 8535; A 2753; B 1391, 1663.

L 1975 176: FT 1974-75: 2476, 3432, 3851, 4094; A 3825.

L 1975 255: FT 1974-75: 2306, 3083, 5286, 5384; A 3497; B 451.

L 1976 216: FT 1975-76: 5030, 5684, 8041, 8204; A 3297; B 801.

L 1977 282: FT 1976-77: 1240, 2287, 5337, 5517; A 3917; B 735.

L 1979 288: FT 1978-79: 12158, 12164, 12323, 12451; A 3949; B 2207.

L 1979 540: FT 1979-80: 1345, 1861, 2541, 3110; A 671, B 321, 363.

L 1980 112: FT 1979-80: 3924, 4529, 6065, 6502; A 2865; B 517.

L 1980 278: FT 1979-80: 9134, 9307, 10740, 11334; A 5683; B 1499, 1747.

L 1981 173: FT 1980-81: 5484, 6801, 8444, 8830; A 3305; B 513.

L 1982 227: FT 1981-82: 2018, 2817, 7710, 8046; A 2345; B 1015.

L 1983 141: FT 1982-83: 4733, 5506, 7569, 7856; A 2367; B 1015.

L 1983 624: FT 1983-84: 810, 1115, 2806, 3229; A 729; B 115.

L 1985 527: FT 1985-86: 883, 1028, 330, 3762; A 1101; B 175.

L 1986 148: FT 1985-86: 3666, 4692, 7778, 8294; A 2711; B 901, 1083.

L 1986 344: FT 1985-86: 6584, 10914, 11747, 12236; A 5939; B 1819.

L 1987 312: FT 1986-87: 3890, 5460; A 2545.

L 1989 823: FT 1989-90: 68, 229, 3381, 3742; A 281.

L 1989 826: FT 1989-90: 65, 336, 3348, 3746; A 133.

L 1990 59: FT 1989-90: 978, 1621, 5463, 5696; A 1281; B 511.

L 1990 313: FT 1989-90: 4768, 5702, 9057, 9093; A 4029; B 843.

L 1991 255: FT 1990-91 (2. samling): 4951; A 15; B 471.

L 1992 233: FT 1991-92: 128, 718, 8350, 8486; A 465; B 817.

L 1992 365: FT 1991-92: 3555, 5205, 10369, 10423; A 3427; B 1197.

L 1992 569: FT 1991-92: 6538, 7069, 10495, 11073; A 5197; B 2509 ændrede § 1, stk. 1, § 1, stk. 4, § 50, stk. 1 og 4-5, og § 55. § 1, stk. 2-3, § 40 A, stk.

3, § 50, stk. 3-8, og § 53, stk. 2, blev ophævet, og der indsattes en ny § 53 A. Ændringen angik skattepligt af visse livsforsikringer mv., og den trådte i kraft 1992-06-25.

L 1992 1028: FT 1992-93: 80, 749, 4018, 4361; A 633; B 509, 621.

L 1993 186: FT 1992-93: 3887, 4706, 7608, 7851; A 6047; B 987.

L 1993 272: FT 1992-93: 6106, 6733, 8874, 9016; A 7541; B 1381.

L 1993 421: FT 1992-93: 9150, 9512, 11341, 11684; A 9499; B 2433, 3221.

L 1993 1119: FT 1993-94: 2299, 2684, 3755, 4158; A 1987; B 357.

L 1994 441: FT 1993-94: 9274, 9505, 11514, 11723; A 8325; B 1467.

L 1994 443: FT 1993-94: 8937, 9366, 11788, 12295; A 8181; B 1613, 1843.

L 1994 1122: FT 1994-95: 1191, 1530, 1711, 1946; A 976; B 199, 224 ændrede § 4, stk. 1. Ændringen angik invalideforsikringer, og den trådte i kraft 1994-12-23 med virkning for forsikringer der oprettes 1996-01-01 eller senere.

L 1995 313: FT 1994-95: 2271, 2695, 4786, 4968; A 1708; B 425.

L 1995 427: FT 1994-95: 5495, 5727, 6260, 6483; A 3881; B 770.

L 1995 431: FT 1994-95: 5506, 5838, 6261, 6485; A 3920; B 931.

L 1995 1078: FT 1995-96: 1802, 1948, 2138, 2351; A 2765; B 222, 320.

L 1995 1106: FT 1995-96: 1801, 1943, 2128, 2343; A 2657; B 258.

L 1996 293: FT 1995-96: 2751, 3501, 4878, 5013; A 3318; B 384.

L 1996 306: FT 1995-96: 3008, 3436, 5611, 5668; A 3705; B 476 ændrer § 18 A, stk. 1, stk. 2, § 19, § 23, § 30, § 37, § 41, stk. 5, § 55, § 56, stk. 1, og § 57, stk. 1.

L 1996 1219: FT 1996-97: 2080, 2642, 2974; A 2133; B 146.

L 1997 803: FT 1997-98: 269, 298, 352; A 677; B 3 (lovforslag 31).

L 1997 1098: FT 1997-98: 1244, 2369, 2625; A 1386; B 112 (lovforslag 56).

L 1998 277: FT 1997-98 (2. samling): 347, 1121, 1276; A 429; B 60, 123, 128 (lovforslag 10).

L 1998 414: FT 1997-98 (2. samling): 932, 2097, 2133; A 1095; B 246 (lovforslag 40).

L 1998 424: FT 1997-98 (2. samling): 1509, 2285, 2593; A 2266 (lovforslag 93).

L 1998 429: FT 1997-98 (2. samling): 1573, 2345, 2595; A 2393 (lovforslag 98). Ændrer § 4, stk. 1, § 8, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, for at ligestille filialer af forsikringselskaber med koncession i et EU-land og visse andre lande i relation til mulighederne for at udbyde fradragsberettigede forsikringsordninger. Endvidere ophæves § 50 og ny § 53 A og § 53 B indsættes for at ligestille indkomstskattepligtige pensionsordninger, hvad enten der er tale om ordninger oprettet i Danmark eller i udlandet.

L 1998 430: FT 1997-98 (2. samling): 1573, 2345, 2596; A 2419 (lovforslag 99).

L 1998 468: FT 1997-98 (2. samling): 1567, 2339, 2594; A 2700 (lovforslag 108).

L 1998 1026: FT 1998-99: 614, 2426, 2648; A 1481; B 149, 282 (lovforslag 53).

L 1999 143: FT 1998-99: 2986, 3965, 4364; A 3376; B 340 (lovforslag 146).

L 1999 284: FT 1998-99: 3873, 5779, 5972; A 4267; B 603 (lovforslag 178).

L 1999 288: FT 1998-99: 3873, 5779, 5972; A 4209; B 618 (lovforslag L 176).

L 1999 955: FT 1999-2000: 1226, 2520, 2785; A 2394 (lovforslag 88).

L 1999 956: FT 1999-2000: 2128, 2551, 2790; A 3333 (lovforslag 123).

L 2000 165: FT 1999-2000: 432, 4360, 4465; A 572; B 357 (lovforslag 20) ændrer i § 39, stk. 4, som følge af lov om opkrævning af skatter og afgifter. Ændringen har som udgangspunkt først virkning for renter, der påløber 2002-01-01 eller senere (ændringslovens ikrafttrædelsesregler er optrykt efter hovedloven).

L 2000 170: FT 1999-2000: 3230, 4362, 4467; A 3567; B 369 (lovforslag 133), der indsætter nyt § 8, stk. 2, ændrer i § 18, stk. 2, 2. pkt. og i § 19, 1. pkt., indsætter nye stk. 2-3 i § 19, ændrer i § 19 B, stk. 5, 1. pkt., indsætter 4. pkt. i § 21 og 2. pkt. i § 21 A, stk. 1, nyaffatter § 21, stk. 1, 2. pkt., som bliver 3. pkt., nyaffatter § 23, 1. pkt., ophæver § 26 A, stk. 4, indsætter nyt stk. 4 i § 41, ændrer i § 41, stk. 6, der bliver stk. 7, ændrer i § 43, stk. 1, indsætter nyt 3. pkt. i § 53 A, stk. 2, og ændrer i § 56, stk. 1, 2. pkt., indfører adgang til for en arbejdsgiver, der ønsker at udsende en medarbejder til ud-

landet, at denne kan tilbyde at indbetale til en pensionsordning for medarbejderens medfølgende ægtefælle eller samlever, således at ordningen skattemæssigt henføres til den medfølgende ægtefælle eller samlever og behandles som en almindelig pensionsordning i ansættelsesforhold. Det betyder typisk, at hverken den ansatte eller den medfølgende ægtefælle eller samlever skal indkomstbeskattes af arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen. Herudover indeholder loven en række mindre justeringer. Ændringen har som udgangspunkt virkning for pensionsordninger, der er oprettet eller tilknyttet ordningen 1999-01-01 eller senere (ændringslovens ikrafttrædelsesregler er optrykt efter hovedloven).

L 2000 294: FT 1999-2000: 3838, 6345, 6992; A 4624; B 507, 547 (lovforslag 168), der indsætter ny § 8, stk. 2, ændrer i § 10, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsætter nyt § 10, stk. 3, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., indsætter nyt § 11 A, stk. 4, ændrer i § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsætter nyt § 12, stk. 3, ændrer i § 18 A, stk. 1, 3. og 4. pkt., nyaffatter §§ 25 og 26, ændrer i § 27, stk. 1, nr. 1 og 3, § 29, stk. 1, 1. pkt., og § 29 A, stk. 1, 2. pkt., indsætter nyt § 29 A, stk. 3, og ny § 29 C, ændrer i § 33 A, stk. 2, 1. pkt., § 34, stk. 1, 1. pkt., § 37, § 40 A, stk. 1, 1. pkt., § 53 A, stk. 4, 2. pkt., § 53 B, stk. 6, 2. pkt. og § 57, stk. 1, har navnlig følgende hovedformål

at udvide adgangen til udbetaling af kapitalpension med 40-pct.s-afgift ved varig nedsat funktionsevne dvs. invaliditet, således at al kapitalpension oprettet før invaliditeten kan udbetales med 40-pct.s-afgift,

at give adgang til udbetaling af kapitalpension og supplerende éngangsydelser fra pensionskasser med 40-pct.s-afgift, når ejeren rammes af en livstruende sygdom,

at ændre reglerne for situationer, hvor Ligningsrådet har godkendt en lavere pensionsalder end 60 år, således at de bliver parallelle med de regler, der gælder ved invaliditet,

at ændre kravet om samtidig afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner med 40-pct.s-afgift, således at hvis den første kapitalpension ophæves i december måned, skal afgiftsberigtigelse af den eller de øvrige kapitalpensioner inden udgangen af januar måned i det efterfølgende kalenderår anses for samtidig,

at ændre beregningstidspunktet for 40-pct.s-afgiften af kapitalpension ved ejerens død, således at afgiften - ligesom eventuel boafgift - beregnes på grundlag af den værdi, der udbetales eller udleveres til den berettigede, og at give mulighed for, at der i tilknytning til en ratepensionsordning kan tegnes en invalidesumforsikring. Ændringerne har overvejende virkning fra 2000-05-15 (ændringslovens ikrafttrædelsesregler er optrykt efter hovedloven).

L 2000 1029: FT 2000-01: 222, 905, 1128; A 731; B 30 (lovforslag 27), der ændrer i § 57, stk. 2, afskaffer straf i form af hæfte. Loven trådte i kraft 2001-07-01.

L 2000 1253: FT 2000-01: 1333, 2383, 2467; A 2469; B 344 (lovforslag 106), der nyaffatter § 20 A, stk. 1, indskrænker muligheden for at hæve kapitalpensionsmidler til orlov til at omfatte børnepasningsorlov. Ændringen trådte i kraft 2001-01-01.

L 2000 1282: FT 2000-01: 362, 1967, 2261; A 861; B 99 (lovforslag 33), der indsætter ny § 15 A, ændrer i § 18, stk. 1, 2. pkt., erstatter § 18, stk. 1, 3. pkt., indsætter nyt 2. pkt. i § 18, stk. 3, indsætter nyt 4. pkt. i § 18, stk. 4, indsætter nye § 22 og ændrer i § 41, stk. 1, nr. 3, indfører en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2001.

L 2000 1294: FT 2000-01: 1206, 2486, 2795; A 1839; B 441, 542, 582 (lovforslag 71), der ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., og indsætter nyt 5. pkt. i § 12, stk. 1, nr. 1, har bl.a. til formål at skabe en mere neutral beskatning af pensionsopsparing. Loven, der skal ses i sammenhæng med L 2000 1328 og L 2000 1329, har som udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 2001.

L 2001 277: FT 2000-01: 4420, 5858, 6075; A 3831; B 758 (lovforslag 159) ophæver § 15 A, stk. 5, 4. pkt., med ikrafttræden 2001-04-27.

Herefter har også medlemmer med ret til efterløn, som ikke opfylder de nævnte betingelser, adgang til at indbetale på en § 15 A-pensionsordning, hvis indbetalingen tillægges opgørelsen af pensionsformuen. Der kan i så

fald modregnes i efterlønnen også for indbetalinger på § 15 A-pensionsordninger efter det fyldte 60. år.

L 2001 284: FT 2000-01: 3736, 5694, 6072; A 3082; B 789 (lovforslag 136) indsætter ny § 49 B om den skattemæssige behandling af fleksydelsesbidrag med ikrafttræden 2001-07-01. Loven skal ses i sammenhæng med L 2001 283 om fleksydelse.

L 2001 1033: FT 2001-02 (2. samling): 128, 320, 360; A 161; B 43, 59 (lovforslag 11) nyaffatter § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., og indsætter nyt § 30, stk. 9, herved udvides kredsen, der kan besidde investeringsforeningsbeviser i akkumulerende "PAL" - investeringsforeninger, til at omfatte pengeinstitutter, der benytter lagerprincippet. Endvidere anses det ikke for en disposition "i utide", vis en livsforsikringsbestand tages under administration. Ændringen for investeringsforeningsbeviser har virkning fra og med indkomståret 2001. Ændringen for livsforsikringsbestande har virkning fra og med 2001-12-05. L 2002 271: FT 2001-02 (2. samling): 3561, 5004, 5183; A 3252; B 478 (lovforslag 136), der nyaffatter § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., § 25, stk. 1, nr. 2, ændrer i § 25, stk. 1, nr. 3, og nyaffatter § 29 B og § 49 B, stk. 2-5, indeholder konsekvensrettelser som følge af førtidspensionsreformen mv. vedtaget ved L 2001 283, L 2001 284 og L 2001 285. Selve førtidspensionsreformen (L 2001 285), som træder i kraft 2003-01-01, indeholder en række ændringer inden for førtidspensionssystemet. Først og fremmest erstattes erhvervsevnetabskriteriet med et arbejdssevnekriterium, og antallet af ydelsesniveauer reduceres. Efter reformen består førtidspension af en bruttoficeret ydelse, samtidig med at en række tillæg og særydelser afskaffes. I stedet indføres der i lov om social service regler om dækning af merudgifter, der skal kompensere for nedsat funktionsevne. Endelig indføres der en ny frivillig supplerende pensionsordning og obligatorisk betaling af ATP-bidrag for førtidspensionister.

Ændringerne i pensionsbeskatningsloven har som udgangspunkt virkning fra og med 2003-01-01.

L 2002 313: FT 2001-02 (2. samling): 2582, 6114, 6673; A 2591; B 705, 842, 900 (lovforslag 99), der indsætter § 18, stk. 1, 5. pkt., ændrer i § 19, stk. 1, 4. pkt., og ændrer i § 53 A, stk. 3, 5. pkt., indgår i regeringens konkurrenceevnepakke, som navnlig har til formål at mindske virksomhedernes omkostninger, lette det administrative besvær, forbedre iværksætternes vilkår og skabe fornyelse og produktivitet.

Ved loven udvides fristen for indbetaling til en § 15 A-ordning ved (bag-)udforskuet indkomstår og 5-års begrænsningen for fremførsel af underskud i § 53 A, stk. 3, ophæves. Udvidelsen af fristen har virkning fra og med indkomståret 2001, og ophævelsen af 5 års-reglen har virkning for underskud og tab opstået fra og med indkomståret 2002.

L 2002 357: FT 2001-01 (2. samling): 1004, 6416, 7333; A 1089; B 560 (lovforslag 46), der nyaffatter § 29 B, ændrer den særlige pensionsopsparing, således at den - i lighed med den oprindelige midlertidige pensionsopsparing - gøres til en reel pensionsopsparing for den enkelte. Den midlertidige pensionsopsparing ophæves, og indestående overføres til den særlige pensionsopsparing, der herefter reguleres efter de regler, der gjaldt for den midlertidige ordning.

Ændringen træder i kraft 2003-01-01, men der er særlige overgangsbestemmelser optrykt efter loven.

L 2002 394: FT 2001-02 (2. samling): 5300, 6691, 7179; A 5229; B 1064 (lovforslag 194), der ændrer i § 15 A, stk. 3, 1. pkt., ændrer i § 15 A, stk. 4, 1. pkt., ændrer i § 15 A, stk. 4, 2. pkt. og ændrer i § 15 A, stk. 4, 4.-6. pkt., forbedrer mulighederne for generationsskifte af en virksomhed. Det sker ved for det første at udvide den kreds af personer, der kan succedere, og for det andet ved at udvide den kreds af virksomheder, der kan succederes i.

Ændringen har virkning for afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted fra og med 2002-07-01.

L 2002 403: FT 2001-02 (2. samling): 5595, 6147, 7043; A 5336; B 816, 908 (lovforslag 199), der indsætter § 5 C, indsætter § 19, stk. 4, og nyaffatter § 29 B, indeholder en række præciseringer af reglerne om førtidspension, sådan som de træder i kraft 2003-01-01 (førtidspensionsreformen), herunder

præciserende og udfyldende bestemmelser vedrørende den supplerende arbejdsmarkeds pension for førtidspensionister.

Ændringerne trådte i kraft 2003-01-01.

L 2002 1066: FT 2002-03: 391, 2412, 2946; A 540; C 138 (lovforslag 7) indsatte § 19, stk. 2, 2. pkt. Ved ændringen udstrækkes bortseelsesadgangen til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven § 29 for at passe handicappet barn i hjemmet. Ændringen trådte i kraft 2003-01-01.

L 2003 421: FT 2002-03: 6828, 9569, 10033; A 6002; B 1389 (lovforslag 195) ændrede § 29 B og § 41, stk. 1, nr. 6, og indsatte § 41, stk. 1, nr. 7. Ændringerne er en følge af, at der ved L 2003 421 blev givet kontohaverne i den Særlige Pensionsopsparing (SP) mulighed for at vælge en anden investeringsforvalter end ATP eller helt at flytte pengene ud af ATP-huset. Ændringen af § 29 B har ikrafttræden 2004-01-01, medens ændringerne i § 41, stk. 1, nr. 6, og den nyindsatte § 41, stk. 1, nr. 1, har ikrafttræden 2005-01-01.

L 2003 453: FT 2002-03: 6866, 9738, 10473; A 4642; B 1200 (lovforslag 176) ændrede § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., § 11 A, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og § 12, stk. 1, nr. 1, 4. pkt. Ændringerne er redaktionelle som følge af ophævelsen af lbkg 2003 214 om banker og sparekasser m.v. og vedtagelsen af L 2003 453 om finansiel virksomhed. Ikrafttræden 2004-01-01.

L 2004 190: FT 2003-04: 4585, 6574, 6731; A 3561; B 985 (lovforslag 103), hvis § 3 indsatte § 14A, stk. 2, ændrer i § 29B, nr. 2, ændrer i § 41, stk. 1, nr. 7 og indsatte § 41, stk. 1, nr. 8, ændrer reglerne for, hvornår man kan få udbetalt sit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), og der gennemføres den ændring, at indeståendet kan flyttes ud af LD og over til en anden pensionsforvalter. § 14A, stk. 2, har virkning for udbetalinger, der sker fra 2005-07-01. Ændring af § 29B, nr. 2, har virkning fra 2004-01-01. Ændring i § 41 har virkning for overførsler fra 2005-07-01.

L 2004 317: FT 2003-04: 5081, 8447, 8770; A 3908; B 1148 (lovforslag 111), hvis § 1 ændrer i § 8, stk. 1, § 11A, stk. 1, indsatte ny § 15B, ændrer i § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 18, stk. 3 og 4, indsatte ny § 18, stk. 8, nyt 5. pkt. i § 19, stk. 1, ny § 22A, ændrer i § 41, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, samt indsatte ny § 41, stk. 8, har til formål at give sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepensionsordning, hvorfra der kan ske udbetaling før det fyldte 60. år. Loven har virkning fra og med indkomståret 2004.

L 2004 451: FT 2003-04: 8498, 10982, 11712; A 7529; B 1929, 2006 (lovforslag 220), hvis § 32 indsatte § 22 B, har til formål at modernisere forbrugeraftaleloven og forenkle lovens opbygning mv. Ændringen af pensionsbeskatningsloven sikrer, at en forbruger, der træder tilbage fra en pensionsaftale, i skattemæssig henseende bliver stillet, som om aftalen ikke var oprettet. Loven træder i kraft 2004-10-01.

L 2004 457: FT 2003-04: 1447, 10560, 10972; A 1960; B 1497 (lovforslag 60), hvis § 1 nyaffatter § 2, nr. 4, litra e, ophæver § 3, stk. 2, nyaffatter § 5, stk. 2, indsatte § 5 A, stk. 2, ændrer i § 8, stk. 1, 1. pkt., ændrer i § 8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., indsatte nyt § 8, stk. 3, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 1, nyaffatter § 11 A, stk. 1, nr. 6, ændrer i § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., nyaffatter § 12, stk. 1, nr. 4, ændrer i § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændrer i § 14 A, 3. pkt., indsatte § 17, stk. 1, nr. 3-5, indsatte § 18, stk. 2, 5. pkt., indsatte nyt § 18, stk. 4, 2. pkt., indsatte nyt pkt. efter nuværende § 18, stk. 4, 3. pkt., ændrer i nuværende § 18, stk. 4, 4. pkt., indsatte nye § 18, stk. 5, 3.-6. pkt., ændrer i § 18 A, stk. 3, indsatte nyt § 19, stk. 1, 3. pkt., ændrer i § 19, stk. 2, ændrer i § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, ændrer i § 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændrer i § 21 A, stk. 1, 4. pkt., ændrer i § 21 A, stk. 2, indsatte § 21 B, nyaffatter § 25, stk. 1, nr. 1, ændrer i § 25, stk. 1, nr. 8, nyaffatter § 26, ophæver § 27, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændrer i § 28, ændrer i § 29, stk. 1, 3. pkt., ændrer i § 29 B, nr. 3, ændrer i § 30, stk. 3, nr. 2, indsatte § 33 A, stk. 4, indsatte § 34, stk. 6, ændrer i § 37, nyaffatter § 38, stk. 1, 3. pkt. og indsatte nyt 4. pkt., nyaffatter § 38, stk. 3, ændrer i § 41, stk. 1, ændrer i § 41, stk. 1, nr. 7, ændrer i § 41, stk. 1, nr. 8, indsatte § 41, stk. 1, nr. 9, indsatte § 43, stk. 3, nyaffatter § 49 A, stk. 8, 2. og 3. pkt. og indsatte nyt 4. pkt., nyaffatter § 49 B, stk. 8, 2. og 3. pkt. og indsatte nyt 4. pkt., indsatte § 53 A, stk. 6, ændrer i § 57, stk. 1, nr. 3 og ophæver § 57, stk. 1, nr. 4, har til hovedformål

at indføre lempeligere regler for selvstændigt erhvervsdrivende,

at ophæve samtidighedskravet ved udbetaling af kapitalpension

at gennemføre smidigere regler ved overskridelse af maksimumsgrænserne for kapitalpension

at gennemføre smidigere regler for ægtefæller ved udlodning ved skilsmisse mv.

at lempe fradragsreglerne

at ligestille samlevers livsarvinger med livsarvinger i øvrigt

at bevare lavere afgiftssatser ved overførsel af pensionsordninger og

at forhøje aldersgrænsen for rateforsikringer tegnet som ren risikoforsikring.

Loven har forskellige virkningstidspunkter, se ikrafttrædelsesbestemmelsen efter loven.

L 2004 1381: FT 2004-05: 642, 2785; A 474 (lovforslag 14) hvis § 2 nyaffatter § 3 og § 4, stk. 1, har til formål at tilpasse pensionsbeskatningsloven til de ændringer, der er gennemført i lov om tilsyn med firmapensionskasser som følge af pensionskassedirektivet. Loven træder i kraft 2005-09-23.

L 2004 1386: FT 2004-05: 460, 2507, 3237; A 772 (lovforslag 28) hvis § 7 ændrer i § 18, stk. 5, 5. pkt., har til formål at konsekvensændre pensionsbeskatningsloven som følge af gennemførsel af reglerne om kvoter og betalingsrettigheder i andre skattelove. Loven træder i kraft ved skatteministerens bestemmelse men har efter ikrafttræden virkning fra 2005-01-01.

L 2004 1388: FT 2004-2005: 881, 2511, 3243; A 896 (lovforslag 33) hvis § 2 ændrer i § 53 A, stk. 1, nr. 4, ændrer i § 53 A, stk. 1, nr. 5, indsatte § 53 A, stk. 1, nr. 6, indsatte nyt § 53 A, stk. 3, 3. pkt., ændrer i det nuværende § 53 A, stk. 3, indsatte nyt § 53 A, stk. 3, 5. pkt., ændrer i det nuværende § 53 A, stk. 3, 4. pkt., ændrer i § 53 A, stk. 4, indsatte § 53 C, ændrer i § 55, 1. pkt. og indsatte § 56, stk. 6, har til formål at sikre, at de gunstige skatteregler for uafdækkede pensionstilsagn for direktører ikke med fordel kan udnyttes i situationer, hvor direktøren reelt stilles, som om der var tale om en almindelig pensionsordning. Desuden er der indført valgfrihed mellem nye og gamle regler for ordninger oprettet før 1992-02-18. Reglerne om uafdækkede direktørordninger har virkning for præmier mv., der indbetales 2004-10-07 eller senere, se ikrafttrædelsesnoten efter loven.

L 2004 1413: FT 2004-05: 304, 2788, 3109; A 589 (lovforslag 18) hvis § 2 ændrer i § 49 B, stk. 4 og § 49 B, stk. 5, har til formål at konsekvensændre **PBL** § 49 B som følge af ændringer i fleksydelsesordningen, som blev gennemført ved L 2001 283. Ikrafttræden 2005-01-01.

L 2005 423: FT 2004-05 (2. samling): 1832, 3487, 3622; A 5715; B 538 (lovforslag 134), hvis § 2 ændrer i § 15 A, stk. 2, 1. pkt., indsatte nyt 2. pkt. i § 15 A, stk. 2, nyaffatter § 15 B, stk. 1 og § 15 B, stk. 2, 2. pkt., ændrer i § 15 B, stk. 6, indsatte ny § 17 A, ændrer i § 30, stk. 1, og § 30, stk. 8, indsatte ny § 30 B, indsatte nyt 2. pkt. i § 53 A, stk. 2, og § 53 A, stk. 5, og ændrer i § 55, har til formål

at udvide adgangen til ophørspension,

at justere reglerne om sportsudøvers ratepension,

at indføre nødvendige konsekvenser af, at det bliver muligt at anvende rate- og kapitalpensionsmidler i særskilte depoter til køb af noterede aktier eller anparter,

at præcisere reglerne om uafdækkede direktørpensionsordninger samt

at præcisere reglerne om flytning af LD-midler til ikke-skattebegünstigede pensionsordninger.

Udvidelsen af § 15 A om ophørspension har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsvirksomhed, der finder sted i indkomståret 2005 eller senere.

Justeringen af § 15 B har virkning fra og med indkomståret 2004, hvor ordningen blev indført.

Reglerne om noterede kapitalandele har virkning for andele, der placeres i særskilte depoter 2005-10-01 eller senere.

L 2005 428: FT 2004-05 (2. samling): 793, 3489, 3631; A 4357 (lovforslag 111), hvis § 54 overalt i loven ændrer Ligningsrådet til Skatterådet, ændrer i § 1, stk. 2, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændrer i § 18 A, stk. 3, § 19 E, § 21 B, stk. 1, § 39, stk. 1 og 2, ophæver § 39, stk. 3, ændrer i § 61, stk. 1, og ophæver § 61 A, indeholder en række konsekvensrettelser

som led i udmøntningen af en strukturreform. Ændringerne har virkning fra 2005-11-01.

L 2005 1181: FT 2005-06: 498, 1721; A 320; B 67 (lovforslag 18), hvis § 3 indsætter § 15 B, stk. 3, 2. pkt., § 19 E, stk. 2, § 30 B, stk. 1, 3. samt 6.-9. pkt., § 30 B, stk. 2, 2. pkt., ændrer i § 30 B, stk. 3, og indsætter nyt § 30 B, stk. 4, har primært til formål at fastsætte regler på skatteområdet, der gør det muligt at placere opsparing i rate- og kapitalpension i kommanditselskaber mv. Ændringerne i § 30 B har virkning for anbringelser 2006-01-01 eller senere.

L 2005 1414: FT 2005-06: 1527, 2392; A 2300; B 209, 415 (lovforslag 79), hvis § 15 ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 3, ophæver § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., ændrer i § 15 A, stk. 1-4, ændrer i § 19 D, stk. 1, og i § 30 B, stk. 1, har til formål at foretage konsekvensændringer som følge af den nye aktieavancebeskatningslov. Ændringerne har virkning fra og med 2006-01-01.

L 2006 406: FT 2005-06: 3822, 5476, 5818; A 3651; B 867 (lovforslag 123A), hvis § 7 nyaffatter § 15A, stk. 3, 3. pkt., har til formål at præcisere henvisningen til vurderingsloven. Præciseringen har virkning fra og med indkomståret 2006.

L 2006 483: FT 2005-06: 4220, 7599; A 4422; B 1367 (lovforslag 146), hvis § 4 ændrer i § 30, stk. 2, har til formål at regulere pensionsrettigheders behandling på ægtefælleskifte i tilfælde af en ægtefælles død eller i tilfælde af separation og skilsmisse. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

L 2006 509: FT 2005-06: 5212, 7102, 7490; A 5766; B 1126 (lovforslag 169), hvis § 9 ophæver § 16, stk. 3, og ændrer i § 57, stk. 1, nr. 3, har til formål at ophæve pensionsinstitutternes underretningspligt om arbejdsgiverindbetalt kapitalpension. Loven er trådt i kraft 2006-06-09.

L 2006 513: FT 2005-06: 5589, 7103, 7491; A 6547; B 1138, 1272 (lovforslag 205), hvis § 6 indsætter nyt § 38, stk. 2, nyaffatter § 38, stk. 3, der bliver stk. 4, ændrer i § 49A, stk. 8, og ændrer i § 49B, stk. 8, har til formål at harmonisere reglerne om ind- og udbetalinger. Ikrafttræden 2013-08-01, jf. bkg 2013 577.

L 2006 514: FT 2005-06: 6252, 7496; A 5912; B 1320 (lovforslag 175), hvis § 8 ændrer i § 14A, stk. 1, 3. pkt., ophæver § 40 og nyaffatter § 41, stk. 7, 3. pkt., har til formål at lade kommunernes andel af pensionsafgifter overgå til staten som følge af kommunalreformen. Ændringen har virkning fra indkomståret 2007.

L 2006 515: FT 2005-06: 5569, 7103, 7492; A 6671; B 1274 (lovforslag 208), hvis § 16 ændrer i § 2, nr. 1, § 7, stk. 1, § 15A, stk. 3, 1. pkt., § 19, stk. 2, 2. pkt., § 20A, stk. 1 og stk. 2, § 42, stk. 1, 1. pkt., og § 52, stk. 3, har til formål at foretage en række konsekvensændringer bl.a. som følge af kommunalreformen. Loven har virkning fra 2007-01-01.

L 2006 538: FT 2005-06: 4666; A 5137 (lovforslag 168), hvis § 55 ændrer i § 61, stk. 2, 2. pkt., har til formål at ændre henvisningen til rpl som følge af politi- og domstolsreformen. Loven træder i kraft 2007-01-01.

L 2006 560: FT 2005-06: 6265, 7496; A 6629; B 1329 (lovforslag 206), hvis § 1 indsætter nye 2. og 3. pkt. i § 49, stk. 1, og nyaffatter § 54, har til formål at udvide fradragsretten for bidrag til arbejdsløshedsforsikring til alle begrænset skattepligtige personer og give visse begrænset skattepligtige personer mulighed for at vælge et dansk personfradrag kombineret med helårsomregning af delårsindkomsten. Loven har virkning fra og med indkomståret 2006.

L 2006 1545: FT 2006-07: 1546, 2242, 2611; A 2570; B 207 (lovforslag 73) ændrede § 19, stk. 1, 1. pkt. Ændringerne er konsekvensændringer som følge af ændringer i lov om sygedagpenge. Ikrafttræden 2007-04-01.

L 2006 1580: FT 2006-07: 1522, 2237, 2586; A 2906; B 222 (lovforslag 83) ændrede § 15 A, stk. 4, 1. pkt. Ændringen vedrører den særlige pensionsordning for tidligere selvstændige erhvervsdrivende, hvor grænsen for hvilken del af overskuddet i virksomheden, der kan stamme fra passiv erhvervsvirksomhed (pengetankreglen) forhøjedes fra 50 % til 75 %. Ikrafttræden 2007-01-01 med virkning for hel eller delvise afståelser af virksomheder 2007-01-01 eller senere.

L 2007 347: FT 2006-07: 4235, 5362, 5475; A 5071; B 677 (lovforslag 154), ændrede § 2, nr. 4, litra a, § 5 A, stk. 1, § 8, stk. 1, nr. 1, § 8, stk. 1, nr. 3, 1., 2., 3., og 4. pkt., § 10, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 1, nr. 2,

og nr. 5, § 12, stk. 1, nr. 1, og nr. 3, § 15 A, stk. 5, 3. pkt., § 16, stk. 2, 1. pkt., § 18, stk. 2, 5. pkt., § 19, stk. 1, 3. pkt., § 25, stk. 1, nr. 1, § 26, stk. 1, og stk. 2, § 29, stk. 4, § 29 A, stk. 1, 2. pkt., § 41, stk. 1, nr. 6 og 8, § 49 A, stk. 6-8, § 49 B, stk. 2, § 43, stk. 1-3, § 49 B, stk. 6, 7, 8 og 9, og § 53 B, stk. 6, 2. pkt., nyaffattede § 25, stk. 1, nr. 7, § 49 A, stk. 2-5, § 49 B, stk. 3-5, og indsatte § 42 A, har følgende 2 elementer:

1. Forhøjelse af aldersgrænser for oprettelse og udbetaling af skattebegünstiget pensionsopsparing parallelt med efterlønsalderen i overensstemmelse med velfærdsaftalen. Ændringen har som udgangspunkt virkning for pensionsordninger, der oprettes 2007-05-01 eller senere.

2. Ændring af beskatning ved tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag. Ændringen har virkning for tilbagebetalinger mv., der sker 2007-07-01 eller senere.

L 2007 398: FT 2006-07: 3455, 5601, 5895; A 4066; B 708 (lovforslag 115) ændrede § 17, stk. 1, nr. 5 og 6, § 24, § 29, stk. 1, og § 33, indsatte § 17, stk. 1, nr. 7 og 8. Loven har til formål at give mulighed for udbetaling af overskud til arbejdsgiveren i medfør af den nye regel i § 11a i lov om tilsyn med firmapensionskasser om udbetaling af overskud i en firmapensionskasse til sponsorvirksomheden. Ikrafttræden 2007-11-01.

L 2007 516: FT 2006-07: 2811, 7559, 7869; A 3414; B 1141 (lovforslag 101), der ændrer i § 2, nr. 4, litra d, § 5, stk. 2, § 11 A, stk. 1, nr. 6, og § 12, stk. 1, nr. 4, har til formål at revidere reglerne om indsættelse af begunstigede. Ændringerne finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 2008-01-01.

L 2007 1235 (§ 10): FT 2007-08 (lovforslag 2). Loven, der har til formål at sænke skatten på arbejde, indeholder en teknisk justering af beløbsgrænsen for indbetaling til kapitalpension og opfyldningsfradraget. Loven ændrede § 15 B, stk. 3, 2. pkt., og § 16, stk. 2, 1. pkt., § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 18, stk. 5, 1. og 2. pkt. Loven har som udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 2008.

L 2007 1534: FT 2007-08 (2. samling) (lovforslag 9). Loven, der har til formål at indføre bortseelses- eller fradragsret for pensionsordninger oprettet i lande inden for EU/EØS, ændrede § 8, stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 1, § 11 A, stk. 1, 1. pkt., § 11 A, stk. 1, nr. 2, § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., § 12, stk. 1, nr. 1, § 15 A, stk. 5, 2. pkt., § 15 B, stk. 3, 2. pkt., § 16, stk. 2, 1. pkt., § 30, stk. 9, § 30 B, stk. 2, 1. pkt., § 30 B, stk. 2, 2. pkt., § 30 B, stk. 3, 1. pkt., § 33 A, stk. 2, 1. pkt., § 33 A, stk. 4, 1. pkt., § 41, stk. 1, § 41, stk. 1, nr. 8 og 9, § 49 A, stk. 5, § 49 B, stk. 5, § 54, stk. 2, indsatte § 15 C og § 15 D med overskrift, § 20, stk. 4 og 5, § 30, stk. 1, 3. pkt., § 32, stk. 1, 2. pkt., § 32, stk. 3, § 41, stk. 1, nr. 10, § 41, stk. 9, nyaffattede § 3, § 4, stk. 1, § 6, § 8, stk. 1, nr. 1, § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., § 41, stk. 1, nr. 3, § 53, § 53 A, stk. 1, 3 og 5, ophævede § 7, stk. 1, 2. pkt. Loven har som udgangspunkt virkning fra og med 2008-01-01. Udførlige regler om virkningstidspunkt fremgår af § 11 i L 2007 1534 som er optrykt efter loven.

L 2008 1336: FT 2008-09 (lovforslag 21). Lovens formål er at ophæve regler om udpantning mv. i særlove, herunder pensionsbeskatningsloven, idet disse regler er blevet overflødige, når reglerne om udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse er samlet i inddrivelsesloven. Lovens § 101 ophæver § 38, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, ændrer i § 49 A, stk. 8, og § 49 B, stk. 8. Loven er trådt i kraft 2009-01-01.

L 2008 1339: FT 2008-09 (lovforslag 41). Loven, der har til formål at foretage en række justeringer i form af mindre ændringer og præciseringer af de omlægninger af pensionsbeskatningssystemet, der blev gennemført ved L 2007 1534, nyaffattede § 4, stk. 1, nr. 3, ændrede i § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændrede i § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ophævede § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a og b, indsatte § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a, ændrede i § 15 D, stk. 1, 1. pkt., ændrede i § 15 D, stk. 4, 4. pkt., indsatte nyt § 15 D, stk. 6, ændrede i § 18, stk. 1, 1. pkt., indsatte § 18, stk. 9, indsatte § 20, stk. 6, indsatte nyt § 21 A, stk. 1, 3. pkt., ændrede i daværende § 21 A, stk. 1, 3. pkt., indsatte § 21 A, stk. 2, 2. pkt., indsatte § 26, stk. 4, nyaffattede § 32, stk. 1, ændrede i § 32, stk. 3, ændrede i § 41, stk. 1, nr. 8, ændrede i § 41, stk. 1, nr. 9, ophævede § 41, stk. 1, nr. 10, nyaffattede § 41, stk. 9, ændrede i § 53 A, stk. 1, nr. 7, indsatte § 53 A, stk. 1, nr. 8, og indsatte § 53 A, stk. 5, 3. pkt. Loven er trådt i kraft dagen

efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Udførlige regler om virkningstidspunkter fremgår af § 3 i L 2008 1339, som er optrykt efter loven.

L 2008 1344: FT 2008-09 (lovforslag 72). Loven, der har til formål at ændre strafferammen i forskellige særlove, ændrede i § 57, stk. 1, nr. 3, nyaffattede § 57, stk. 2, og ophævede § 67. Loven trådte i kraft 2009-01-01.

L 2009 387: FT 2008-09 (lovforslag 168). Loven, hvis § 2, indsætter § 29 D, har til formål at indsatte afgiftssatser for den særlige udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing (SP). Loven har virkning fra 2009-06-01 til 2009-12-31.

L 2009 412: FT 2008-09 (lovforslag 200). Loven, hvis § 1 nyaffatter § 2, nr. 4, litra a, indsætter nyt § 2, nr. 4, litra b, ændrer i § 2, nr. 4, litra c, der bliver litra d, ændrer i § 5 A, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 8, stk. 1, 1. pkt., ophæver § 8, stk. 1, nr. 1, 2.-8. pkt., ændrer i § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ophæver § 10, stk. 1, nr. 1, 2. og 3. pkt., ændrer i § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., og i § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændrer i § 11 A, stk. 1, 1. pkt., og i § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ophæver § 11 A, stk. 1, nr. 2, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 5, der bliver stk. 1, nr. 4, ændrer i § 12, stk. 1, nr. 1, ophæver § 12, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændrer i § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., nyindsætter § 15 A, stk. 5, 2. og 3. pkt., ændrer i § 15 A, stk. 6, 1. og 2. pkt., ændrer i § 15 B, stk. 1, 1. pkt., § 15 B, stk. 2, 3. pkt., og § 15 B, stk. 3, 1. pkt., ophæver § 15 B, stk. 4, ændrer i § 15 B, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., og i § 15 B, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændrer i § 15 B, stk. 5, 4. pkt., der bliver stk. 4, 4. pkt., ændrer i § 15 B, stk. 6, 8. pkt., der bliver stk. 5, 8. pkt., ophæver § 15 B, stk. 6, 9. pkt., der bliver stk. 5, 9. pkt., ændrer i § 15 B, stk. 6, 10. pkt., der bliver stk. 5, 9. pkt., indsætter nyt § 15 B, stk. 6, ændrer i § 15 D, stk. 4, 4. pkt. og § 18, stk. 1, 1. pkt., ophæver § 15 D, stk. 6, nyaffatter § 16, stk. 1, indsætter nyt § 16, stk. 2, ændrer i § 16, stk. 2, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 2. pkt., nyaffatter § 18, stk. 2-4, og § 18, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændrer i § 18, stk. 5, 6. pkt., og i § 18, stk. 6, ophæver § 18, stk. 8, ændrer i § 18 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 18 A, stk. 3, 1. pkt., ophæver § 19, stk. 1, 3. pkt., ændrer i § 19, stk. 1, 4. og 6. pkt., der bliver 3. og 5. pkt., nyaffatter § 21 og § 21 A, ophæver § 21 B, ændrer i § 22 A, stk. 1, 1. pkt., og i § 25, stk. 1, nr. 1, nyaffatter § 25, stk. 1, nr. 7, ophæver § 26, stk. 1, ændrer i § 29, stk. 3, 1. pkt., i § 30, stk. 6, i § 33 A, stk. 2, 1. pkt., og i § 37, nyaffatter § 41, stk. 1, nr. 1, ændrer i § 41, stk. 1, nr. 6 og 8, ophæver § 43, stk. 1 og 2, ændrer i § 43, stk. 3, i § 52, stk. 2, og i § 64, stk. 1, 2. pkt., har til formål

- at indføre et loft for indbetalinger til rateforsikring og rateopsparing i pensionsojemed (ratepension) samt ophørende livrenter på 100.000 kr. (2010-niveau)
- at ophæve aldersgrænserne for oprettelse af kapitalpension og ratepension
- at ophæve reglerne om oprettelse af tillæg til ratepension efter opnåelse af efterlønsalderen
- at ophæve 5-års-"karensreglen" for udbetaling af ratepension (dog ikke for ophørspension efter § 15 A)
- at forhøje aldersgrænsen for seneste udbetaling af ratepension

Loven har hovedsageligt virkning fra og med indkomståret 2010. Reglerne om ophævelse af aldersgrænserne for oprettelse af ratepension og afskaffelse af reglerne om tillæg og 5-års-"karensreglen" har dog virkning fra 2009-07-01.

L 2009 462: FT 2008-09 (lovforslag 201). Loven, hvis § 14 ændrer i § 11 A, stk. 3, 3. pkt., § 17 A, § 30 B, stk. 1, 1. og 5. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, har til formål at tilpasse begrebsanvendelsen inden for det finansielle område som led i gennemførelsen af MiFID-direktivet mv., jf. L 2007 108. Loven har virkning fra og med 2010-01-01.

L 2009 521: FT 2008-09 (lovforslag 197). Loven, hvis § 11 ændrer i § 15 B, stk. 3, 2. pkt., og § 16, stk. 2, 1. pkt., har til formål at forenkle reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og foretage konsekvensændringer. Loven træder i kraft 2009-06-14.

L 2009 1263: FT 2009-10 (lovforslag 65). Loven, hvis § 3 nyaffatter § 29, nr. 2, ophæver § 29 B, nr. 3, nyaffatter § 29 D, ophæver § 41, stk. 1, nr. 7, og ændrer i § 41, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, har til formål at foretage konsekvensændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af forlængelse af den særlige udbetalingsmulighed i SP-ordningen og afvikling af ordningen.

Loven er trådt i kraft 2009-12-12. Ændringen af § 29, nr. 2, og ophævelse af § 41, stk. 1, nr. 7 har virkning fra 2010-05-01.

L 2009 1278: FT 2009-10 (lovforslag 22). Loven, hvis § 2 nyaffatter § 3, nr. 3, ophæver § 8, stk. 4, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændrer i § 11 A, stk. 5, ændrer i § 15 C, stk. 5, indsætter § 21 A, stk. 1, 4. pkt., nyaffatter § 41, stk. 1, nr. 1-3, nyaffatter § 42 A, ændrer i § 53 A, stk. 3, 4. pkt., indsætter nye § 53 A, stk. 3, 6. og 7. pkt. og indsætter § 53 A, stk. 3, 8. pkt. (der bliver 10. pkt.), har til formål at foretage tekniske justeringer af forårspakke 2.0. Loven er trådt i kraft 2009-12-18 men har virkning fra og med 2010-01-01.

L 2010 625: FT 2009-10 (lovforslag 208). Loven, hvis § 1 ændrer i § 15 B, stk. 4, 4. pkt., og § 15 B, stk. 6, 4. pkt., ophæver § 15 B, stk. 5, 8. og 9. pkt., nyaffatter § 16, stk. 2, 2. pkt., indsætter § 18, stk. 2, 6. pkt., ændrer i § 19, stk. 1, § 21 A, stk. 1, 1. pkt., § 25, stk. 1, nr. 1, og § 37 og indsætter nyt § 26, stk. 1, har til formål at afskære fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension og undtage indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension. Loven trådte i kraft 2010-06-13 og har virkning fra og med henholdsvis indkomståret 2010 (undtagelse af indeksordninger fra loftet) og ind- og udbetalinger, der sker 14. april 2010 (ændret til 1. januar 2010 ved L 2010 1561 § 6) eller senere (afskærings af fradragsret for nye indbetalinger mv.). L 2010 723: FT 2009-10 (lovforslag 213). Loven, hvis § 4 ændrer i § 49, stk. 1, har til formål at sikre, at begrænset skattepligtige, der ikke er omfattet af grænsegængerreglerne, kun kan få fradrag for A-kassekontingent i lønindkomst eller overskud fra virksomhed med fast driftssted, og kun i det omfang kontingentet ikke kan fradrages i udlandet. Loven trådte i kraft 2010-06-27 og har virkning fra og med indkomståret 2011.

L 2010 1561: FT 2010-11 (lovforslag 76). Loven, hvis § 2 indsætter § 8, stk. 4, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændrer i § 11 A, stk. 2, nr. 2, indsætter nyt § 11 A, stk. 4, indsætter § 12, stk. 1, nr. 1, 7. pkt., indsætter nyt § 15 C, stk. 3, ændrer i det nuværende § 15 C, stk. 3 (der bliver stk. 4), ændrer i det nuværende § 15 C, stk. 4, 4. pkt. (der bliver stk. 5, 4. pkt.), ændrer i det nuværende § 15 C, stk. 6 (der bliver stk. 7), nyaffatter § 20, stk. 4, ændrer i § 30, stk. 1, 2. pkt., indsætter nye § 30, stk. 1, 4.-7. pkt., indsætter § 30, stk. 1, 9.-11. pkt., ændrer § 30 B, stk. 1, 1. pkt., indsætter § 30 B, stk. 1, 2.-3. pkt., indsætter § 30 B, stk. 5-8, nyaffatter § 32, stk. 1, nyaffatter § 41, stk. 1, nr. 3, indsætter § 41, stk. 8, 4. og 5. pkt., indsætter § 41, stk. 10, nyaffatter § 49, stk. 1, 2. pkt., nyaffatter § 53 A, stk. 5, 1. pkt. og ændrer § 55, 1. pkt., har til formål at give mulighed for forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justere reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger. Loven trådte i kraft 2010-12-23. Om lovens virkningstidspunkter henvises til § 7 i L 2010 1561 med tilhørende noter der er optrykt efter hovedloven. L 2011 221: FT 2010-11 (lovforslag 83) ændrede § 2, nr. 4, litra d; § 15 A, stk. 2; § 18, stk. 7 og § 64, stk. 1. Ændringerne er redaktionelle ændringer som følge af, at arveloven har erstattet udtrykket "efterlevende" med udtrykket "længstlevende". Ikrafttrådt 2011-07-01.

L 2011 599: FT 2010-11 (lovforslag 188) ændrede § 29 B, nr. 2, og § 29 D. Konsekvensændringer som følge af ophævelsen af SP-bidraget i Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ikrafttrådt 2011-06-15 med virkning for udbetalinger foretaget efter lovens ikrafttræden.

L 2011 1365: FT 2011-12 (lovforslag 19), hvis § 2 indsætter § 1 a, ændrer i § 2, nr. 4, litra a og b, nyaffatter § 8, stk. 1, nr. 3, ændrer i § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., nyaffatter § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., nyaffatter § 11 A, stk. 1, nr. 4, nyaffatter § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændrer i § 18, stk. 2, 6. pkt., ændrer i § 19, stk. 1, 3. pkt., nyaffatter § 25, stk. 1, nr. 1, nyaffatter § 25, stk. 1, nr. 7, ændrer i § 26, stk. 1, nyaffatter § 26, stk. 2, ændrer i § 29, stk. 4, ændrer i § 29 A, stk. 1, 2. pkt., ændrer i § 43, ændrer i § 53 A, stk. 5, 2. pkt. og ændrer i § 53 B, stk. 6, 2. pkt., har til formål at definere en pensionsudbetalingsalder overalt i pensionsbeskatningsloven, hvor tidligste eller seneste pensionsudbetalingsalder anvendes. Ikrafttrådt 2012-01-01.

L 2011 1378: FT 2011-12 (lovforslag 28), hvis § 2 ændrer i § 16, stk. 2, har til formål at nedsætte ratepensionsloftet til 50.000 kr. Ikrafttrådt 2012-01-01 med virkning fra indkomståret 2012, dog 2013 ved bagudforskuet indkomstår.

L 2011 1380: FT 2011-12 (lovforslag 30A), hvis § 3 indsætter ny § 15A, stk. 3, 2.-3. pkt., nyaffatter § 15A, stk. 4, 1. pkt., og indsætter § 15 A, stk. 4, 7. og 8. pkt., har til formål at nedsætte grænsen for "pengetankvirksomhed" i ophørs pensionsreglerne fra 75 pct. til 50 pct. Ikrafttrådte 2012-01-01.

L 2012 398: FT 2011-12 (lovforslag 80). Lovens § 3 ændrer i § 2, stk. 1, i § 2, stk. 1, nr. 4, litra b, og i § 2, stk. 1, nr. 4, litra f, indsætter nyt § 2, stk. 2, ændrer i § 15A, stk. 3, 3. pkt., og i § 15A, stk. 4, 8. pkt., indsætter nyt 2. og 3. pkt. i § 21, stk. 1, ændrer i § 29B, nr. 1, indsætter nyt 12. pkt. i § 30, stk. 1, ophæver § 41, stk. 8, 4. og 5. pkt., og indsætter nyt 8. pkt. i § 41, stk. 10. Loven indfører navnlig krav om udbetaling af lige store ydelser på livsvarig alderspension. Loven gør det endvidere skattemæssigt muligt at holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension, når udbetalingen er påbegyndt. Formålet er at sikre bedre vilkår for et fleksibelt arbejdsmarked, herunder ved genindtræden på arbejdsmarkedet efter pensionering. Endelig foretages nogle mindre ændringer. Ikrafttræden 2012-05-10. Loven har som udgangspunkt virkning for udbetalinger påbegyndt 2012-04-25 og senere og med særlige overgangsregler. Se § 6 i L 2012 398, der er medtaget efter hovedloven.

L 2012 922: FT 2011-12 (lovforslag 196 A). Lovens § 1 ændrer i overskriften til afsnit I, nyaffatter overskriften før § 10, indsætter ny § 10 A, nyaffatter overskriften før § 12 og § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., indsætter ny § 12 A, ændrer i § 15 C, stk. 3, nyaffatter § 16, stk. 1, ændrer i § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18, stk. 1, 1. pkt., og § 18, stk. 2, 1. pkt., indsætter nyt 4. pkt. i § 19, stk. 1, ændrer i § 19, stk. 3, 1. pkt., § 21 A, stk. 1 og 2, § 22 A, stk. 1, 1. pkt., overskriften til kapitel 3, § 25, stk. 1, nr. 7, og § 25, stk. 1, nr. 8, indsætter nyt nr. 9 i § 25, stk. 1, ny § 25 A, ændrer i § 28, indsætter nyt stk. 2 i § 28, nyaffatter § 29, stk. 1, og § 29 A, stk. 1, ophæver § 29 A, stk. 2, ændrer i § 29 A, stk. 3, og § 30, stk. 1, 1. pkt., indsætter nyt 15. og 16. pkt. i § 30, stk. 1, ændrer i § 30, stk. 9, indsætter nyt stk. 9 i § 30 B og nyt stk. 3 i § 32, nyaffatter § 37, indsætter ny § 41 A, ændrer i § 42 A, indsætter nyt 2. pkt. i § 49 A, stk. 4, nyt 2. pkt. i § 49 B, stk. 4, nyaffatter § 56 A, stk. 3, og § 56, stk. 5, ændrer i § 57, stk. 1, nr. 5, og indsætter nyt nr. 6 i § 57, stk. 1. Loven har til formål at afskaffe fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension, indføre adgang til at oprette alderspension uden fradrags- og bortseelsesret inden for en årlig beløbsgrænse på 27.600 kr. (2010-2013-niveau) og give mulighed for at konvertere en eksisterende kapitalpension til alderspension. Ved udbetaling eller konvertering af kapitalpension i 2013 udgør afgiften 37,3 %, idet der gives en "rabat" på 2,7 % i forhold til normalafgiften på 40 %. Loven har som udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 2013.

L 2012 923: FT 2011-12 (lovforslag 196 B). Loven, hvis § 1 ændrer i § 41, stk. 1, nr. 8, har til formål at give adgang til fusioner mellem pensionskasser og forsikringsselskaber. Loven træder i kraft 2013-01-01 og har virkning for fusioner med fusionsdato 2012-01-01.

L 2012 1354: FT 2012-13 (lovforslag 67). Loven, hvis § 16 nyaffatter § 11 A, stk. 3, indsætter nyt § 21 A, stk. 1, 2. pkt., ændrer i det nuværende § 21 A, stk. 1, 3. pkt. (der bliver 4. pkt.), ændrer i § 25, stk. 1, nr. 9, indsætter § 25, stk. 3-5, nyaffatter § 29 A, stk. 1, 2. pkt., indsætter § 29 A, stk. 3-5, nyaffatter § 33 A, stk. 1, 1. pkt., indsætter § 36, stk. 2, ændrer i § 38, stk. 1, 1. pkt., indsætter § 38, stk. 6, indsætter § 41 A, stk. 1, 2. pkt., og indsætter § 41 A, stk. 2, 4. pkt., har bl.a. til formål at indføre nye grundlag for beregning af rentesatser og justere de regler, der er indført med skattereformen, om konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikke fradragsberettiget kapitalpension (alderspension mv.) mod en fremrykket afgift. Loven trådte i kraft 2013-01-01 og har som udgangspunkt virkning fra dette tidspunkt, se ikrafttrædelsesnoten efter loven.

L 2012 1380: FT 2012-13 (lovforslag 53). Loven, hvis § 17 nyaffatter § 29 B, nr. 3, har til formål at foretage konsekvensændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af reformer i den sociale lovgivning mv. Loven trådte i kraft 2013-01-01.

L 2013 1460: FT 2013-14 (lovforslag 40), hvis § 5 ændrer i § 22 B, stk. 1, har til formål at konsekvensændre henvisningerne til forbrugeraftaleloven. § 5 træder i kraft 2014-06-13.

L 2013 1500: FT 2013-14 (lovforslag 60), hvis § 2 ændrer i § 2, stk. 1, ophæver § 20, stk. 1, nr. 5, ophæver § 20 A, indsætter nyt § 21 A, stk. 1, 3. pkt., ændrer i det nuværende § 21 A, stk. 1, 4. pkt. (der bliver 5. pkt.), indsætter § 21 A, stk. 1, 7. og 8. pkt., indsætter § 21 A, stk. 2, 3. og 4. pkt., ændrer i § 28, stk. 1, ændrer i § 45, stk. 2, indsætter kapitel 5, ændrer i § 53 B, stk. 6, 3. pkt. og ophæver § 57, stk. 1, nr. 4, har til formål at etablere en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og indføre tilbagebetaling mv. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension mv. i indbetalingsåret. Loven trådte i kraft 2014-01-01.

L 2014 1531: FT 2014-15 (lovforslag 55) hvis § 1 nyaffatter § 14 A og indsætter § 41 A, stk. 3, har til formål at forlænge rabatten på PBL-afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og indføre rabat på PBL-afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtdsfond. Ikrafttræden 2015-01-01.

L 2015 1883: FT 2015-16 (lovforslag 45), hvis § 4 nyaffatter § 2, stk. 2, og § 11 A, stk. 3, 2. pkt., har til formål at justere beregningsrenten i PBL § 2, stk. 2, og amortisationsrenten i PBL § 11 A, stk. 3, 2. pkt. Loven trådte i kraft 2016-01-01.

L 2015 1884: FT 2015-16 (lovforslag 46), hvis § 5 ændrer i § 15 C, stk. 1, nr. 6, har til formål at henvise til direktiv 2011/16/EU med senere ændringer for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Loven trådte i kraft 2016-01-01.

L 2015 1888: FT 2015-16 (lovforslag 56 A), hvis § 9 ændrer i § 38, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 7, 4. pkt., § 49 A, stk. 8, 4. pkt., og § 49 B, stk. 8, 4. pkt., har til formål at rette fejlagtige henvisninger. Loven trådte i kraft 2016-01-01.

L 2016 1554: FT 2016-17 (lovforslag 26 A), hvis § 6 ændrer i § 15 C, stk. 1, nr. 6, har til formål at implementere ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land rapportering. Loven trådte i kraft 2017-01-01.

L 2017 550: FT 2016-17 (lovforslag 179), hvis § 16 ændrer i § 30, stk. 2, 1. pkt., har til formål at justere bestemmelsen som følge af gennemførelsen af lov om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft 2018-01-01.

L 2017 683: FT 2016-17 (lovforslag 183), hvis § 5, ændrer i § 15 A, stk. 3, 1. og 5. pkt., og stk. 4, 1. pkt., har til formål at justere "pengetankreglen". Loven trådte i kraft 2017-07-01.

L 2017 688: FT 2016-17 (lovforslag 212), hvis § 14 ændrer i § 15 A, stk. 3, har til formål at ændre henvisningen som følge af en ny ejendomsvurderingslov. Loven træder i kraft 2018-01-01.

L 2017 1555: FT 2017-18 (lovforslag 15), hvis § 20 ændrer i § 15 C, stk. 1, nr. 6, og § 38, stk. 6, har primært til formål at ændre selvangivelsesbegrebet til et oplysningsbegreb. Loven har ikrafttræden 2019-01-01.

L 2017 1682: FT 2017-18 (lovforslag 16), hvis § 1 ændrer i § 1 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., i § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., og nr. 3, 1. pkt., § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. og § 25, stk. 1, nr. 1 og 7, nyaffatter § 10 A, ændrer i § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., nyaffatter § 12 A, ændrer i § 16, stk. 1, 1. pkt., indsætter nyt 2. pkt. i § 16, stk. 1, ændrer i § 16, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsætter nyt § 16, stk. 4, ændrer i § 18, stk. 2, indsætter ny § 22 C, indsætter nyt 2. pkt. i § 25 A, stk. 1, nyaffatter § 25 A, stk. 5, indsætter nyt stk. 6, 7 og 9 i § 25 A, nyaffatter § 56, stk. 3 og 5, og ændrer i § 57, stk. 1, nr. 5, har til formål:

- at forhøje pensionsudbetalingsalderen med to år,
- at forlænge den maksimale udbetalingsperiode for ratepension,
- at indføre nye, aldersbetingede beløbsgrænser for indbetaling til alderspension ("kapitalpension uden fradragsret")
- at indføre frit valg af udbetalingsform for alderspension, og
- at give mulighed for korrektion af fejlagtige indbetalinger.

Loven har ikrafttræden 2018-01-01.

L 2018 58: FT 2017-18 (lovforslag 117) indføjede § 14 b og § 19, stk. 5, som en konsekvens af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Ikrafttræden 2019-01-01.

L 2018 396: FT 2017-18 (lovforslag 173) ophævede § 51 og indsatte § 51 og § 51 A. Loven udmøntede fire elementer, der indgår i Aftale om finanslo-

ven for 2018, hvorved loven videreførte BoligJobordningen som en permanent ordning, den ophævede skatten på fri telefon og internet (datakommunikationsforbindelse), den afskaffede udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing, og loven forhøjede beløbsgrænserne for indskud på børneopsparing. Ikrafttræden 2018-05-04.

L 2018 442: FT 2017-18 (lovforslag 138) indsatte § 49 C. Loven udmøntede den indgåede Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, og § 49 C har til formål at friholde det engangstillæg, der blev indført i § 15 f, stk. 3, i lov om social pension, fra at blive medregnet til topskattegrundlaget. Ikrafttræden 2018-07-01.

L 2018 1130: FT 2017-18 (lovforslag 237 A). Loven, hvis § 9 ændrer i § 51, stk. 4, og § 51 A, stk. 2, hvorefter "afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B," udgår af bestemmelserne, idet disse afståelsessummer omfattes af udbyttebegrebet i ligningslovens § 16 A, jf. den tydeliggørelse, der er indført § 6, nr. 1. Der er tale om en konsekvensændring, som ikke har indholdsmæssig betydning. Ikrafttræden 2018-09-14.

L 2018 1463: FT 2018-19 (lovforslag 87) indsatte § 22 D som led i en omlægning af arbejdsmarkedspensionerne, der forudsætter, at pensionsinstitutterne har adgang til oplysninger om, hvorvidt pensionskunden selv eller en eventuel ægtefælle, samlever eller et andet husstandsmedlem (afhængigt af hvilken ydelse, det drejer sig om) modtager indkomstaafhængige ydelser, for at kunne rådgive om de nye indbetalingsmuligheder i aldersopsparingen. Ikrafttræden 2018-12-15.

L 2018 1703: FT 2018-19 (lovforslag 79) ændrede § 3, nr. 2, § 7, stk. 1, § 17, stk. 1, nr. 8, § 25, stk. 3, § 29, stk. 1, § 29 A, stk. 3, § 41, stk. 1, nr. 8, og § 52, stk. 3, der indførte en række ændringer som følge af lov om firmapensionskasser. Ikrafttræden 2019-01-13.

L 2019 339 (§ 13): FT 2018-19 (lovforslag 143) indføjede § 19, stk. 4, 2. pkt., hvorefter indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere ikke skal medregnes, når pensionsopspareren opgør sin skattepligtige indkomst. Ikrafttræden 2020-01-01

L 2019 496 (§ 4): FT 2018-19 (lovforslag 181) ændrede § 14 B, stk. 1, 1. pkt., som en konsekvens af en ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 15, stk. 1, jf. § 13, stk. 2. Ikrafttræden 2020-09-01.

L 2019 1559 (§ 19): FT 2019-20 (lovforslag 67) ændrede § 11 A, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., § 25 A, stk. 7, nr. 3, § 49 B, stk. 2, og § 25, stk. 1, nr. 2, hvorefter seniorpensionister ligestilles med førtidspensionister i de nævnte regler i pensionsbeskatningsloven. Ikrafttræden 2020-01-01.

L 2019 1573 (§ 5): FT 2019-20 (lovforslag 49) ændrede § 15 C, hvorefter at listen af ændringer af bistandsdirektivet blev udvidet med en henvisning til Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (DAC6). Ikrafttræden 2020-09-01.

L 2019 1577 (§ 1): FT 2019-20 (lovforslag 25). Loven ændrer i 2, stk. 1, nr. 4, litra f, ændrer i § 2, stk. 2, 2. pkt., ændrer i § 11 A, stk. 3, 2. pkt., nyaffatter § 16, stk. 1, 6. pkt., nyaffatter § 22 D, indsatte nye nr. 14-17 i § 25 A, stk. 7, indsatte nyt § 25 B, indsatte nyt stk. 11 og 12 i § 41, indsatte nyt stk. 4 i § 41 A. Ikrafttræden 2020-01-01. Om lovens virkningstidspunkter henvises til § 7 i L 2019 1577.

L 2020 814 (§ 3): FT 2019-20 (lovforslag 174). Lovændringen ændrer i lovens § 49, stk. 1. Ikrafttræden: 2020-07-01. Bemærk dog, at ændring har virkning for seniormedlemskabskontingenter, der forfalder til betaling den 1. januar 2020 eller senere, jf. lovændringens § 5, stk. 5.

L 2020 1521 (§ 4): FT 2020-21 (lovforslag 4). Loven ændrer i lovens § 15 C, stk. 1, nr. 6, som nyaffattes med denne lovændring. Ikrafttræden 2020-31-10.

L 2020 2197 (§ 2): FT 2020-21 (lovforslag 69). Loven indebar bl.a. en justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder. Ikrafttræden 2021-01-01.

L 2020 2223 (§ 1): FT 2020-21 (lovforslag 69). Loven indførte en tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger. Ikrafttræden 2021-01-01.

L 2021 465 (§ 3): FT 2020-21 (lovforslag 164). Indføjede § 14 B, stk. 2, 2.pkt., og ændrede § 14 B, stk. 1, 1.pkt., som konekvensers af ændrede bestemmelser om førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Ikrafttræden 2021-03-22.

L 2021 2610 (§ 1): FT 2021-22 (lovforslag 75). Ændrede § 11 A, stk. 1 og stk. 4, § 12, stk. 1, § 15 D, stk. 4, § 16 stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1, § 21 A, stk. 1, § 22 A, stk. 1, § 22 D, stk. 1, 2 og 4-7, § 22 F, § 25 A, stk. 1 og 7, § 29 C, § 51, stk. 5, § 51 A, stk. 3 og § 51 B. Ikrafttræden 2022-01-01 som udgangspunkt med virkning fra selvsamme tidspunkt. Se dog modifikationer hertil i lovens § 6 vedr. § 22 D, stk. 5, § 22 F, § 25 A, stk. 7 og § 51 B. Loven omhandlede navnlig muligheden for korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger samt flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut.

L 2022 902 (§ 7): FT 2021-22 (lovforslag 176). Loven ændrede § 11 C, stk. 1, nr. 6, så der henvises til EU/Rdir 2011/16 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer. Der er tale om en teknisk ændring, der ikke har materiel betydning. Ikrafttræden 2023-01-01.

L 2022 1389 (§ 3): FT 2021-22: (lovforslag 214). Loven gennemførte en del af "Aftale om Vinterhjælp" af 2022-09-23, hvorved det blev aftalt at gennemføre en række afbødende tiltag på baggrund af krigen i Ukraine, forsynings-situationen og de meget høje prisstigninger på særligt energi. I pensionsbeskatningsloven blev der gennemført et initiativ om at fremrykke forhøjelsen af aldersopsparingens lave loft samt en udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft med 2 år fra 5 til 7 år før folkepensionsalderen. Denne del af loven (§ 3) trådte i kraft 2023-01-01.

L 2023 609 (§ 1): FT 2022-23, 2. samling: (lovforslag 76 A). Loven indsatte § 49, stk. 3, med det formål at beskære fradragsretten for private lønforsikringer. Ikrafttræden 2023-06-01 med virkning fra og med indkomståret 2024.

L 2023 1564 (§ 2): FT 2023-24, 1. samling: (lovforslag 8). Loven havde til formål at skabe klarhed om reglerne for bevarelse af en lavere pensionsudbetalingsalder, og loven indsatte bl.a § 17 B. Denne del af loven (§ 2) trådte i kraft 2024-01-01.

L 2024 482: FT 2023-24 (lovforslag 138) ændrede § 42 A, stk. 4, samt § 49 A, stk. 3. Virkning og ikrafttræden 2024-06-01. Der var tale om præciseringer og konsekvensændringer uden materiel betydning.

L 2024 1655: FT 2024-25 (lovforslag 13) ændrede § 25 A, stk. 7, nr. 11. Virkning og ikrafttræden 2025-01-01. Der var tale om en konsekvensændring som følge af den ved samme lov skete ophævelse af § 15 i lov om aktiv socialpolitik.

L 2024 1691: FT 2024-25 (lovforslag 28) ændrede § 12, stk. 1, nr. 1. 6. pkt. og 8. pkt. Ændringerne gennemfører aftalen om Iværksætterpakken, hvor det er aftalt at skabe friere rammer for investering af privatadministrerede pensioner, så det inden for reglerne for skattebegunstigede pensionsordninger bliver muligt for flere pensionsopsparere at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier m.v. Virkning og ikrafttræden 2025-01-01.

L 2025 369: FT 2024-25 (lovforslag 123) ændrede § 15 A, stk. 3, 5. pkt. og § 15 A, stk. 4, 3. pkt. Ikrafttræden 2025-04-09. Der var tale om en konsekvensændring som følge af den ved samme lov skete ændring af den såkaldte pengetankregel, idet der med loven blev hjemlet mulighed for, at aktive ejendomsvirksomheder kan overdrages med skattemæssig succession på lige fod med andre erhvervsvirksomheder, Virkning for overdragelser og udlodninger fra dødsboer af aktier og erhvervsvirksomheder foretaget 2025-01-01 eller senere.

L 2025 730: FT 2024-25 (lovforslag 204) ændrede § 30, stk. 1, 15. og 16. pkt., og indsatte § 25 A, stk. 7, nr. 21, § 29, stk. 2, 2. pkt., § 30, stk. 1, 17.

pkt., og § 38, stk. 1, 6. pkt. Virkning og ikrafttræden 2025-07-01. Ændringerne omhandlede afgiftsfrigivelse ved udlæg og arrest i en pensionsordning. L 2025 1757: FT 2025-26 (lovforslag 60) indsatte § 19, stk. 6, som betyder, at der er bortseelsesret for de beløb, der efter §§ 119 f eller 125 c i lov om valg til Folketinget og de beløb, der efter § 6 d i lov om vederlag og pension m.v. for ministre indbetales til en af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 omfattet ordning for henholdsvis folketingsmedlemmet, folketingsformanden og ministeren. Indbetalingen til pensionsordningen skal således ikke medregnes ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst. Ikrafttræden 2026-01-01.

Administrative forskrifter:

Bkg 2000 1035 om udbetaling fra kapitalpension eller opsparing i pensionsøjemed til supplerende finansiering af afholdelse af børnepasningsorlov.

Bkg 2012 1193 om godkendelse af udenlandske pensionsordninger og pensionsinstitutter og regler om den skattefrie del af udbetalinger.

Bkg 2012 1293 om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom.

Bkg 2012 1370 om beskattningen af pensionsordninger.

Bkg 2013 1556 om afgivelse af oplysninger til brug for SKATs afgørelse om indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret.

Bkg 2018 420 om børneopsparingskonti og selvfinansieringskonti oprettet før 1998-06-02.

Bkg 2020 888 om skatteindberetning m.v.

Cirk 1999 101 om L 1994 143 om ændring af boafgiftsloven og pensionsbeskatningsloven (Boafgiftsfrigivelse af indkomstskattepligtige pensionsordninger, begunstiggelse af samlevende, forhøjelse af aldersgrænsen for oprettelse m.v. af ratepension, videreførelse af rate- og kapitalpension m.v.)

Cirk 2000 69 om L 2000 170 om ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolløven (Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere mv.)

Cirk 2000 153 om ændring af pensionsbeskatningsloven (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.)

Pensionsbeskatningslovens § 5.

SKM 2012 154 SR: Udformningen af dødsfaldsdækningen på pensionsordningerne Produkt 1 (livsvarig ydelse) og Produkt 2 (ratepension) er i overensstemmelse med § 5. Udbetalinger af dødsfaldsdækning er omfattet af § 20 for personkredsen omfattet af § 20, stk. 2. Hvis de efterladte ønsker dødsfaldsdækningen udbetalt som et engangsbeløb, sker der under visse betingelser afgiftsberigtiggelse med 40 pct. af pensionens værdi. Det er uden betydning, om dødsfaldsdækningen udbetales før eller efter opnåelse af efterlønsalderen.

Pensionsbeskatningslovens § 11 A.

SKM 2021 25 SKTST: Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2021 herefter i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, 2. pkt. kan opgøres til 4,6585 pct.

SKM 2021 472 SKTST: Kapitalafkastsatsen for 2021 er 0 pct. Rentekorrektions-satsen for 2021 er 3 pct.

Pensionsbeskatningslovens § 12

SKM2016.440 SR Skatterådet kunne bekræfte, at den til investeringen medfølgende "anvisningsret" ikke er i strid med anvendelseskravet i "puljebekendtgørelsen" vedr. investering af pensionsmidler i uoterede aktier. Ændringen af "puljebekendtgørelsen" med virkning fra 2016-07-01 ændrede ikke på besvarelsen.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A.

SKM 2008 461: B Skatteyder kunne ikke få fradrag for indbetalinger på ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Skatteyder, der i fællesskab med sin ægtefælle havde drevet en damekonfektionsforretning, havde i de seneste 10 år før virksomhedens ophør erhvervet indkomst herfra på forskellig vis. Herunder havde hun i perioden 1994-1997 benyttet sig af kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, om at indgå en egentlig lønaftale med ægtefællen. Det fremgår af forarbejderne til denne bestemmelse, at indgåelsen af en lønaftale medfører, at den vederlagsmodtagende ægtefælle i relation til skatte Lovgivningens øvrige regler skal betragtes som lønmodtager. Det er imidlertid en betingelse for at foretage fradragsberettiget indskud efter § 15

A, stk. 1, at skatteyder i de seneste 10 år før virksomhedens ophør har været selvstændig. Henset hertil opfyldte skatteyderen ikke betingelsen i § 15 A, stk. 2.

ISKM 2010 287 besvarede Skatterådet følgende spørgsmål om ophørspension efter PBL § 15 A :

1. Skatterådet bekræftede, at § 15 A, stk. 2, 1. pkt., skal forstås således, at spørger har hele indkomståret 2010 til at oprette en ophørspension, når virksomheden er afstået i 2009.

2. Skatterådet bekræftede, at oprettelsen kunne ske med et mindre indskud på f.eks. 10.000 kr.

3. Spørger kunne efterfølgende i 10-årsperioden, jf. § 15 A, stk. 7, frit og på et hvilket som helst tidspunkt foretage yderligere indskud på op til avancen, dog samlet maksimalt op til maksimumsbeløbet i indkomståret for den sidste indbetaling.

4. 5-års karensperioden, som stadig gælder for rateophørspensioner, løber fra den dag, hvor første indbetaling er foretaget.

5. Ophørspensionen skal ikke oprettes senest 2010-07-01, når virksomheden er afstået i 2009, men hvis skatten på fortjenesten skal neutraliseres helt eller delvist ved indbetalingen på ophørspension, er det nødvendigt at foretage indbetalingen inden den nævnte frist.

6. Spørger kan foretage selve indskuddet på ophørspensionen med private midler. Det er således muligt at anvende virksomhedsskattelovens opsparingsordning på fortjenesten, selv om denne indskydes på en ophørspension, idet virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, må opfattes som en skatteberegningsregel.

7. Et senere salg af erhvervsmæssig virksomhed har sin egen 10 års periode, jf. § 15 A, stk. 7, således at der på baggrund af denne virksomhedsafståelse kan ske (nye) indbetalinger i 10 år regnet fra dette salg, dog maksimalt det til den tid værende maksimumsbeløb. Maksimumsbeløbet, som er på kr. 2.507.900 (2010-2013), er således et livstidsmaks.

8. Et efterfølgende indskud kan foretages på samme ordning, men opsparerer kan også vælge at oprette en ny ophørspension.

9. Spørger kan indbetale det årlige reguleringsbeløb, hvormed maksimumsbeløbet i § 15 A, stk. 6, årligt kan forhøjes (dvs. den årlige regulering efter PSL § 20, som dog er lagt fast frem til og med 2013 som led i genopretningsplanen). Det er dog en betingelse, at der ikke i et år er indbetalt op til det pågældende års (regulerede) beløbsmaks., idet dette maks. i så fald fuldt ud er udnyttet, således at der ikke er adgang til yderligere indbetalinger herefter.

10. Såfremt pensionsordningen vedrørende salget i 2009 oprettes i salgsåret, så regnes kravet i § 15 A, stk. 2, om mindst 10 års virksomhedsdrift ud af de seneste 15 år, i perioden 1994-2008.

Pensionsbeskatningslovens §§ 15 C og 15 D

SKM 2021 334 SKTST: Dette styresignal handler om pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, der er oprettet gennem et fast driftssted her i landet tilhørende livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter, der er hjemmehørende i Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (herefter benævnt Storbritannien), som har kunnet udbyde pensionsordninger i Danmark, jf. lov om finansiel virksomhed § 30, og pensionsordninger, der er godkendt af skatteforvaltningen efter pensionsbeskatningslovens § 15 C eller § 15 D, og oprettet i livsforsikringsselskaber eller pensionskasser i Storbritannien, og den betydning Storbritanniens udtræden af EU/EØS har for den skattemæssige behandling af disse pensionsordninger. Efter skatteforvaltningens opfattelse, er Storbritanniens udtræden af EU uden betydning for anvendelsen af bestemmelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 28, stk. 3-5, der fortsat kan anvendes, idet den ikke betinger, at Storbritannien er medlem af EU.

Pensionsbeskatningslovens § 20.

SKM 2012 91 SR: Overførsel fra egenkapitalen samt resultatdisponering i form af bonus til de individuelle særlige bonushensættelser skal skattemæssigt behandles som bonus på pensionsordningen i relation til reglerne i såvel pensionsbeskatningslovens kap. 4 som pensionsafkastbeskatningslovens kap. 2. Udbetalinger fra de individuelle særlige bonushensættelser skal skattemæs-

siget behandles som udbetalinger fra den oprindelige ordning i relation til § 20, stk. 1, nr. 1, og § 29.

Pensionsbeskatningslovens § 23.

SKM 2008 237 B: De indbetalte pensionsbidrag til direktøren, der tillige var hovedaktionær, oversteget sammenholdt med direktørens øvrige vederlæggelse, hvad der var en rimelig aflønning for hans indsats, hvorfor selskabet ikke efter pensionsbeskatningslovens § 23 havde fradragsret for indbetalingerne. Selskabet havde i årene omkring de omhandlede indkomstår været i en økonomisk dårlig udvikling, og det var ikke godtgjort, at de store pensionsindbetalinger levede plads til selskabets kapitalinteresser, eller at direktøren og hovedaktionæren havde udvist en sådan løntilbageholdenhed, at pensionsindbetalingerne indhentede et lønofferskab.

Pensionsbeskatningslovens § 30.

SKM 2006 608 SKAT (2007-01-01 træder L 2006 483 om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om skifte af fællesbo m.v. med flere love i kraft, hvilket får betydning for delingen af pensionsordninger i tilfælde af bl.a. separation og skilsmisse. I den anledning skal SKAT henlede opmærksomheden på betydningen af fastsættelsen af tidspunktet for en deling af pensionsordninger i en ægtepagt i forhold til pensionsbeskatningslovens § 30).

Pensionsbeskatningslovens § 49.

SKM 2012 94 SR: Der er fortsat fradragsret for et medlems betaling af fagforeningskontingent og A-kasse, uagtet at disse hidrører fra en forsikringsudbetaling til dækning heraf. Det er herved forudsat, at den omhandlede forsikring ikke opfylder kriterierne for at være en arbejdsløshedsforsikring efter § 49. Udbetalinger fra forsikringen til dækning af medlemmets betaling af omhandlede udgifter er ikke skattefrie. Løbende udbetalinger fra en individuel forsikring, hvor medlemmet af fagforeningen både er forsikringstager, ejer af forsikringen og forsikret, er skattepligtig indkomst for medlemmet, jf. SL § 4. Da der er tale om en løbende ydelse af enten ubestemt varighed eller tidsbegrænset til 12 måneder, kan den ikke karakteriseres som en forsikringsydelse eller en egentlig erstatning som omhandlet i SL § 5.

SKM 2019 637: I styresignalet præciseres, at medlemsbidrag for seniormedlemskab i en arbejdsløshedskasse efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 44 ikke er fradragsberettiget i medfør af pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1, 1. pkt., ligningslovens § 13 eller statsskattelovens § 6, litra a.

SKM 2012 123 SR: Forsikringsproduktet "X" kan ikke til brug for en skattemæssig vurdering opdeles i flere forsikringer, herunder arbejdsløshedsforsikring og syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsproduktet skal herefter vurderes som ét produkt og skattemæssigt undergives statsskattelovens regler og praksis. Da udbetalingerne/erstatningerne fra forsikringen, uanset de omhandlede forsikringsbegivenheder, udgør løbende ydelser, der træder i stedet for en lønindkomst eller indkomst erhvervet ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, er udbetalingerne skattepligtige efter SL § 4 a og c.

SKM 2016 256 SR Skatterådet kunne bekræfte, at en præmiefritagelse som følge af ufrivillig arbejdsløshed, maksimalt svarende til den årlige præmie på skadesforsikringsproduktet, fx indboforsikring, er skattefri for spørgers privatkunder. Præmiefritagelsen kan enten ske som tilbagebetaling af præmien eller ved fritagelse for kommende præmieindbetaling. Forsikringsordningerne (c, d og e) er enten en integreret og obligatorisk del af skadesforsikringen eller en selvstændig gruppeforsikring afholdt af enten spørger eller kunden. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at skadesforsikringskunden ikke opnår fradragsret for den del af den samlede præmie for skadesforsikringen - uanset ordningstype - der vedrører præmiefritagelsen ved ufrivillig arbejdsløshed. Skatterådet kunne endelig bekræfte, at skadesforsikringskunden ikke er skattepligtig af den præmie, som spørger finansierer for kunden under ordningstypen benævnt "d".

Pensionsbeskatningslovens § 53 A.

SKM 2006 743 SKAT (Told- og skatteforvaltningerne kan fra de i meddelelsen anførte datoer ikke længere beskatte værditilvæksten på de ansattes FN-pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Told og skatteforvaltningerne kan derimod godt beskatte værditilvæksten på en FN-pensionsordning, der ejes af tidligere ansatte på et FN-kontor).

SKM 2007 158 SKAT (tilføjelse til SKM 2006 743, idet det oplyses, at såfremt FN-kontoret er omfattet af værtaftalen med UNICEF (United Nations Children's Fund), så gælder ændringen fra 2006-12-29).

SKM 2012 123 SR: Forsikringsproduktet "X" kan ikke til brug for en skattemæssig vurdering opdeles i flere forsikringer, herunder arbejdsløshedsforsikring og syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsproduktet skal herefter vurderes som ét produkt og skattemæssigt undergives statsskattelovens regler og praksis. Da udbetalingerne/erstatningerne fra forsikringen, uanset de omhandlede forsikringsbegivenheder, udgør løbende ydelser, der træder i stedet for en lønindkomst eller indkomst erhvervet ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, er udbetalingerne skattepligtige efter SL § 4 a og c.

SKM 2013 835 SKAT: Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden resulterer i lige store årlige rater. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate meddeles det herved, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2014 i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, er fastsat til 4,6585 pct.

SKM 2015 762 SR: Et engangsbetrag fra en pensionsordning i FN's pensionsfond (United Nation Joint Staff Pension Fund) måtte sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5 d. Udbetalingen af engangsbetraget kunne derfor ske skattefrit.

Pensionsordningen var oprettet inden 1992-02-18. Spørger havde ikke rettidigt fået valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og den beskattedes derfor efter reglerne i statsskattelovens §§ 4-5.

SKM 2016 169 SR Skatterådet bekræftede, at en indgået tillægsaftale til ansættelseskontrakten mellem A A/S og direktør B, som præciseret ved tillægs-erklæringer, skattemæssigt for begge parter konkret kan kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning. Derudover kunne det bekræftes, at en evt. afløsningssum (engangsvederlag) kan udbetales efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2. Endelig kunne det bekræftes, at den skattepligtige del af afløsningssummen kan indskydes - helt eller delvist - på en livrente (løbende, der ikke er ophørende) med bortseelsesret).

SKM 2022 30 SKTST: Skattestyrelsen ændrer med baggrund i Landsskatterettens afgørelse af 2021-05-06 sin hidtidige praksis vedrørende valutakursomregningen i forbindelse med afkastopgørelsen for udenlandske pensionsordninger, der opgøres efter "den forenklede metode" i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt. Praksisændringen består i, at afkast opgjort efter "den forenklede metode" fremover skal opgøres inklusiv valutakursudsving og ikke som hidtil omregnes til gennemsnitskursen ved indkomstårets udgang.

Øvrige

SKM 2015 374 SKAT: Styresignal om genoptagelse af visse skatteansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag. Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen på SKATs hjemmeside og bortfalder 2015-10-01.

SKM 2015 784 SKAT: Ifølge § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden resulterer i lige store årlige rater. Opgørelsesmetoden for amortisationsrenten i § 11 A, stk. 3, 2. pkt., er fra og indkomståret 2016 ændret, jf. § 4, nr. 2 i lovforslag L45, som vedtaget den 2015-12-18. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2016 herefter i henhold til § 11 A, stk. 3, 2. pkt. kan opgøres til 4,6585 pct.

Litteratur:

Hanne Søgaard Hansen, Kirsten Lindstrøm, Annelise Rasmussen og Hans Refslund "Skattereformen og pensionsbeskatning". Skattekartoteket 1986. **Ole Andreasen, Hanne Søgaard Hansen, Jesper Hjetting, Leif Normann Jeppesen og Kresten Fønnesbech-Wulff** Pensionsbeskatningsloven. Forlaget Thomson, 2005.

R&R 2003/6 29: **Anders Oreby Hansen og Niels Bang Sørensen** "Fradrag for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger".

R&R 2005/10 12: **Hanne Søgaard Hansen** "Pensionsbeskatning - en status med fokus på de nye muligheder".

SU 2008 3: Thomas Rønfelt og Erik Werlauff "Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belystning - En retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark".

SU 2008 250: Leif Normann Jeppesen "Skatteretlige værnsregler og EU-ret".

SR-Skat 2011 45: **Hanne Søgaard Hansen** "Nyt om pensionsbeskatningen".

SR-Skat 2012 30: **Hanne Søgaard Hansen** "Nyt om pensionsbeskatningen".

SR-Skat 2012 181: **Jesper Arno** "Ophørspensioner for tidligere selvstændige erhvervsdrivende".

SU 2012 181: Benedicte Wiberg "Beskatning af private pensionsordninger i de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande i EU".

SR-Skat 2013 40: **Hanne Søgaard Hansen** "Nyt om pensionsbeskatningen".

SR-Skat 2018 60: **Hanne Søgaard Hansen** "Nyt om pensionsbeskatningen".

(1) Ved L 2012 922 er der givet adgang til at oprette alderspension uden fradragsret og uden beskatning ved rettidig udbetaling under afsnit I. Som en følge heraf er overskriften udvidet med de to typer alderspension, der kan tegnes: aldersforsikring, jf. § 10 A, og aldersopsparing, jf. § 12 A.

(2) Ordet forudsætter ikke, at pensionsaftalen er led i et ansættelsesforhold, jf. § 2.

(3) Tidl. kunne ikke fuldt skattepligtige personer henføre en ordning omfattet af afsnit I til § 50. Afskaffelsen af henførselsadgangen ved L 1992 569 indebar, at en udlandsdanske efter tilbageflytning til Danmark ikke kunne opnå skattefrie sum- eller rateudbetalinger fra en pensionsordning oprettet under afsnit I. Ved L 1998 429 er § 50 ophævet og ny § 53 A og § 53 B indsat for at ligestille indkomstskattepligtige pensionsordninger, hvad enten der er tale om ordninger oprettet i Danmark eller i udlandet. Ved L 2007 1534 er der indført mulighed for at indbetale til skattebegunstigede udenlandske pensionsordninger, jf. §§ 15C-15 D, ligesom der er åbnet mulighed for skattefrie udbetalinger, i det omfang der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for indbetalingerne, jf. § 20, § 32 og § 53 A og noterne hertil.

(4) Bemyndigelsen er udnyttet i bkg 2012 1370 kap. 2.

(5) En skattebegünstiget pensionsordning med løbende udbetalinger (en livrente eller en pensionskasseordning), ratepension, alderspension og kapitalpension (de såkaldte afsnit I-ordninger) kan udbetales fra det tidspunkt, hvor pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen. Udbetales pensionsopsparingen før dette tidspunkt, pålægges udbetalingen en afgift (strafafgift) på normalt 20 pct., 52 pct. eller 60 pct. afhængigt af pensionstype. Der gælder dog særlige satser i forskellige situationer. Se §§ 28-29 for de konkrete satser. Også ved dispositioner over ordningen pålægges strafafgift, se § 30 herom. Pensionsudbetalingsalderen er fastsat i § 1 A, så den tager udgangspunkt i folkepensionsalderen, som den er defineret i lov om social pension § 1 a. Begrebet "pensionsudbetalingsalderen" blev indsat ved L 2011 1365. Det tidligste tidspunkt for ordinær udbetaling af skattebegünstigede pensionsordninger (pensionsudbetalingsalderen) er ved L 2017 1682 forhøjet fra 5 år før folkepensionsalderen til 3 år før folkepensionsalderen. Forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen gælder for alle skattebegünstigede afsnit I-ordninger, dvs. både ordninger med løbende udbetalinger, ratepension, alderspension og kapitalpension.

De særlige regler for personer født før 1960-06-30 er bevaret. Pensionsudbetalingsalderen for disse personer gengives i følgende skema:

Født	Pensionsudbetalingsalder
Før 1.1.1954	60 år
I perioden 1.1.1954 - 31.12.1958	60 år
I perioden 1.1.1959 - 30.6.1959	60 ½ år
I perioden 1.7.1959 - 31.12.1959	61 år
I perioden 1.1.1960 - 30.6.1960	61 ½ år

Der gælder to sæt overgangsregler for ordinær udbetaling af pension:

- Den ved L 2017 1682 gennemførte forhøjelse af pensionsudbetalingsalderen med to år gælder ikke for pensionsordninger, der er oprettet før 2018-01-01. Disse pensionsordninger kan dermed fortsat udbetales fra 5 år før folkepensionsalderen.
- Pensionsordninger, der er oprettet før 2007-05-01, kan bevare en udbetalingsalder på 60 år uanset den pågældende pensionsopsparers pensionsudbetalingsalder, jf. L 2007 347, § 4, stk. 4, som ændret ved § 11 i L 2009 1278.

Angående overførsel af pensionsordninger, der er omfattet af overgangsreglerne, henvises til noterne til § 41 og § 41 A.

Skatterådet kan i visse situationer godkende en lavere pensionsudbetalingsalder, end hvad der følger af reglerne i § 1 A og de nævnte overgangsregler. Bemyndigelsen hertil fremgår af § 2, stk. 1, nr. 4, litra a (pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger), § 2, stk. 1, nr. 4, litra b (pensionsordninger med løbende udbetalinger i form af ophørende alderspension), § 8, stk. 1, nr. 3 (rateforsikring), § 10, stk. 1, nr. 3 (kapitalforsikring), § 11 A, stk. 1, nr. 4 (rateopsparing), og § 12, stk. 1, nr. 3 (kapitalopsparing). Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, indeholder en liste over ordninger med en godkendt nedsat pensionsudbetalingsalder og beskriver betingelserne for en sådan ordning.

(6) Ved L 2017 1682 er der sket en teknisk justering i stk. 2 for at fastholde aldersgrænsen på 60 år for personer født før 1959-01-01.

(7) Kravet om løbende livsbetingede ydelser indebærer, at der skal være mulighed for mindst to ydelser, men omvendt, at ingen ydelse udbetales efter den pensionsberettigedes død. Udbetaling af ydelserne kan godt være betinget af andre omstændigheder (for enkepension f.eks. af, at enken ikke indgår nyt ægteskab), når blot de også er livsbetingede. Vestre Landsret har fundet, at en erhvervsudygtighedsforsikring, der fra 1982 blev udbetalt som en månedlig invaliderente, var omfattet af § 2, nr. 4, litra b, som en pensionsordning med løbende udbetalinger, selv om forsikringstager i 1986 aftalte med selskabet, at der til fuld afgørelse efter forsikringen skulle udbetales et kapitalbeløb. Der skulle betales 40 pct.'s afgift og tillægsskat (nu 60 pct.) af engangsudbetalingen efter den dagældende § 48, jf. TfS 1992 465. Ved L 2012 398 er indsat et krav om, at de løbende ydelser skal være »lige store«, jf. noten til § 2, stk. 2. Ved L 2013 1500 er tjenestemandspensioner undtaget fra kravet om udbetaling af »lige store ydelser«. Tjenestemandspensioner er pensioner, som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste. I tjenestemandspensionssystemet er tjenestemandspensionen udformet på den måde, at ved pensionering inden folkepensionsalderen opnås et tillæg (såkaldt under 65 års-tillæg), der er afhængigt af den optjente pensionsalder, og som bortfalder ved opnåelse af folkepensionsalderen. Tillægget skal kompensere for den manglende folkepension. Denne udformning af tjenestemandspensionen med det særlige under 65 års-tillæg medfører, at den ikke kan anses for at opfylde kravet om lige store løbende ydelser, hvilket dog heller ikke har været meningen. Kravet om, at udbetalinger fra en tjenestemandspension skal ske som løbende ydelser, er derimod ikke ændret, ligesom kravet om, at ydelserne skal bortfalde ved den pensionsberettigedes død, heller ikke er ændret.

(8) Bestemmelsen angår tjenestemandspension og hertil svarende pensionsordninger for tjenestemænd i kommunerne. Ved L 2006 515 er reglen udvidet som følge af oprettelsen af regionerne, således at reglen tillige gælder for ansættelse i regionernes tjeneste. TfS 2002 299: Som følge af et retsforlig ændrede Landsskatteretten en bindende forhåndsbesked, således at de foretagne egenindbetalinger til en fransk statspension blev anset for fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen for indbetalingsåret.

(9) Bestemmelsen omfatter dels uafdækkede pensionsordninger for ansatte i institutioner, hvis drift og dermed pensionsudgifter helt eller delvis betales af staten, dels pensionsordninger, der formelt er organiseret som selvstændige pensionskasser, men som reelt finansieres af staten gennem dækning af kassernes eventuelle underskud. Det er derimod ikke tilstrækkeligt for anvendelsen af denne bestemmelse, at staten bidrager med aftalte beløb som f.eks. til pensionskasser for statens overenskomstansatte.

(10) De nærmere regler om udbetalinger mv. findes i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den skattemæssige behandling reguleres dog i pensionsbeskatningsloven. ATP er en pensionsordning med løbende udbetalinger, idet der dog i nogle tilfælde er mulighed for at konvertere de løbende ydelser til sumudbetalinger.

(11) Ved L 2009 412 er bestemmelsen ændret, så en pensionsordning med løbende udbetalinger efter litra a skal gå ud på at sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død. Med lovændringen behandles indbetalinger til alderspension forskelligt afhængigt af, om der er tale om en ophørende eller en livsvarig livrente, idet indbetalinger på ophørende livrenter fremover er omfattet af det nye loft for indbetalinger på ratepension m.v. Derfor er den hidtidige bestemmelse i § 2, nr. 4, litra a, opdelt i to selvstændige litra: et for livsvarige livrenter og et for ophørende livrenter. Litra a vil fremover omfatte livsvarige livrenter, dvs. alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Ved L 1995 431 blev der indført krav om, at alderspension skal udbetales over mindst 10 år svarende til det kortest mulige udbetalingsforløb for ratepensionsordninger. Dette krav er nu flyttet til det nye litra b som følge af opdelingen i et litra a for livsvarige livrenter og et litra b for ophørende livrenter. Ved L 2007 347 er aldersgrænsen for tidligste udbetaling af alderspension ændret fra 60 år, til det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ved L 2011 1365 er bestemmelsen ændret, så tidligste udbetaling i stedet følger pensionsudbetalingsalderen for den pågældende person, jf. § 1 A og noten hertil.

(12) Der er tale om en konsekvens af, at der indsættes et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved foreslås fastsat nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopsparerer opretter i samme pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i.

Virkningen er, at alderspensioner (livrenter) og ophørende alderspensioner i de nævnte tilfælde vil kunne påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A.

(13) Bestemmelsen er indsat ved L 2009 412. Den omfatter ophørende livrenter, dvs. ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, jf. § 1 a med note, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Kravet om, at ydelserne skal være livsbetingede, er opretholdt. Ophørende alderspension, der ikke opfylder betingelserne, er ikke omfattet af § 2, nr. 4, men derimod af afsnit II A om indkomstskattepligtige pensionsordninger.

(14) Ved L 2012 398 er der indsat en henvisning til § 41, stk. 1, nr. 3. Efter § 41, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 10, er det muligt skatte- og afgiftsfrit at overføre en ratepension eller ophørende alderspension til en anden ratepension eller ophørende alderspension også efter, at udbetalingen af den pågældende ordning er påbegyndt. Det er en betingelse, at sidste udbetaling fra den ordning, hvortil der overføres, ikke aftales at skulle ske i et tidligere kalenderår end sidste udbetaling fra den ordning, der overføres. Udbetalingen af pensionsordningen må således - med enkelte mindre modifikationer - ikke forkortes i forbindelse med overførslen. For at ligestille overførsel til en ophørende alderspension med overførsel til en ratepension er der tilføjet en henvisning til § 41, stk. 1, nr. 3, i § 2, nr. 4, litra b, således at en ophørende alderspension i lighed med ratepension kan tegnes med en udbetalingsperiode på mindre end 10 år, hvis det sker i forbindelse med en overførsel af en ratepension eller ophørende alderspension under udbetaling. Eksempelvis vil en ophørende alderspension eller ratepension med en resterende udbetalingsperiode på 5 år herefter kunne overføres til en ophørende alderspension med en udbetalingsperiode på 5 år eller mere.

(15) Der er tale om en konsekvens af, at der indsættes et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved foreslås fastsat nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopsparerer opretter i samme

pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i.

Virkningen er, at alderspensioner (livrenter) og ophørende alderspensioner i de nævnte tilfælde vil kunne påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a.

(16) Udtrykket invalidepension er ikke nærmere defineret i loven, idet regler herom må fremgå af de almindelige forsikringsbetingelser i forsikringsselskab.

Under udtrykket invalidepension falder også rene invaliderenter, men derimod ikke f.eks. lovpligtig ulykkesforsikring, der skattemæssigt må behandles som arbejdsgiverens ansvarsforsikring. Privat tegnede ulykkesforsikringer omfattes af § 53 A, stk. 1, nr. 5.

(17) Ved L 1999 143 er kredsen udvidet, så det nu er muligt at begunstige en samlever. De situationer, hvor pension til efterladte samlever kommer på tale, kan opdeles i to grupper.

En samlever i § 2, nr. 2, litra c og d (nuværende litra d og e), skal opfylde en af lovens to definitioner:

Efter *definition 1* er en samlever en person:

- der er indsat som berettiget med navns nævnelse
- og som opfylder kravet om fælles bopæl på indsættelsestidspunktet.

Efter *definition 2* er en samlever en person:

- som afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med (dvs ikke søskende eller forældre/børn og heller ikke gift med en anden)
- som afdøde i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, har tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle (dvs mindst en sjettedel af afdødes ejendele, hvis afdøde efterlader sig livsarvinger, og mindst halvdelen af afdødes ejendele, hvis afdøde ikke efterlader sig livsarvinger),
- og som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af anbringelse i institution, herunder anbringelse i en ældrebolig.

Alle 3 betingelser skal være opfyldt.

Da formålet med betingelsen om, at parterne skal kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, bl.a. er at sikre, at en kollektiv pensionsordning ikke skal aflevere mere end én ægtefælle- eller samleverpension, ses der ikke på, om den ene eller begge parter sidder i uskiftet bo med livsarvinger.

Det er hensigten, at kriterierne for, om der foreligger fælles bopæl, skal følge kriterierne for, om der foreligger fælles bopæl i relation til boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d. Det vil sige, at fælles bopæl i de fleste tilfælde skal kunne dokumenteres ved folkeregisterattester. I særlige tilfælde kan dokumentationen tilvejebringes ved mindst 2 uvildige personers erklæringer om forholdet, når erklæringerne underbygges af omstændighederne i øvrigt.

Skattemyndighederne og pensionsinstitutionerne skal ikke foretage nogen vurdering af samlivsforholdets nærmere natur. Det kræves således ikke, at der er tale om et egentligt samlivsforhold.

Loven angiver alene en yderste grænse for, hvilken persongruppe det skattemæssigt kan accepteres, at man inddrager under definitionen på samlevende. Det overlades således til forsikringsselskaberne og pensionskasserne og deres kunder at afgøre, om pension til samlever skal indgå i de vilkår, der tilbydes, og i så fald om der skal stilles yderligere krav til samlivsforholdet.

Se artikel i TFS 1999 356 om pensionsordninger til fordel for samlever- og andre pårørende af **Merete Helle Hansen**. Se endvidere cirk 1999 101.

Ved L 2007 516 er definitionen af samlever udvidet, så den også omfatter den situation, hvor forsikringstager efterlader sig en ugift samlever og fællesbarn, men hvor samlivet på dødstidspunktet ikke har bestået i 2 år.

Ved L 2009 412 er litra c og d, som omtalt ovenfor, flyttet til litra d og e som en konsekvens af, at litra b om ophørende alderspension blev indsat i § 2, stk 1, nr. 4. Tilsvarende flytter også de øvrige litra i § 2, nr. 4, idet litra b-b bliver litra c-f.

(18) Ved L 2012 398 er en forkert henvisning rettet. Ved L 2019 1577 er det præciseret i § 2, stk. 1, nr. 4, litra f, således at det tydeligt fremgår, at børnepension, der efter en kollektiv aftale kan komme til udbetaling i forbindelse med pensionsopsparens, dvs. forælders invaliditet eller alderspensionering, er omfattet af pensionsbeskatningslovens fradrags- og beskatningsregler.

(19) Ved L 2012 398 er indsat et krav om, at de løbende ydelser skal være »lige store«, jf. § 2, stk. 1. Kravet er indsat for at hindre, at livsvarige livrenter kan udformes, så de reelt svarer til ratepensioner. Den nærmere forståelse af kravet om lige store ydelser er fastlagt i § 2, stk. 2.

Kravet om lige store ydelser er opfyldt, hvis beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen må forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode, dog under anvendelse af en fastsat maksimal beregningsrente.

Ved L 2015 1883 er § 2, stk. 2, ændret således, at det er det senest udmeldte langsigtede afkast af obligationer og pantebreve, der anvendes som grundlag for beregningen af den maksimale afkastforudsætning.

Endvidere ophæves ved L 2015 1883 reglen om, at hvis den maksimale rente i udbetalingsperioden falder under den beregnede maksimale rente, fordi det udmeldte afkast for et nyt kalenderår er lavere end det udmeldte afkast for kalenderåret før, skal der beregnes nye ydelser.

Et værn mod skjult ratepension varetages tilstrækkeligt med krav om en maksimal beregningsrente ved udbetalingsstart, blot beregningsrenten er fastlagt på et objektivt grundlag, jf. de fælles samfundsforudsætninger, der årligt udarbejdes af Finansrådet og Forsikring & Pension, og som anmeldes til Finanstilsynet.

Se om ikrafttrædelses- og overgangsregler noten til L 2015 1883 § 8, stk. 11. Ved L 2019 1577 er § 2, stk. 2, 2. pkt., ændret således at der ved fastsættelsen af ydelserne i en pensionsordning med løbende udbetalinger tages udgangspunkt i den nye langsigtede obligationsklasse i samfundsforudsætningerne for pensionsfremskrivninger. Det tages udgangspunkt i renten svarende til det forventede langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger fastsat af det sagkyndige råd. Endvidere er det faste procenttillæg i § 2, stk. 2, 2. pkt., forhøjet fra 1,5 procentpoint til 2 procentpoint.

(20) Ved L 2015 1883 er det samtidig fastsat, at hvis der beregnes nye ydelser efter, at udbetalingen er påbegyndt, anvendes reglen om en maksimal afkastforudsætning for ordningens resterende ydelsesforløb igen på dette tidspunkt under anvendelse af de på dette tidspunkt gældende samfundsforudsætninger, jf. § 2, stk. 2, 3. pkt.

(21) L 2015 1883 ophæver de særlige regler i § 2, stk. 2, om genberegning af ydelserne i forbindelse med en hel eller delvis berostillelse af en livsvarig alderspension. Dermed stilles der ikke længere krav om, at der skal ske beregning af nye ydelser i forbindelse med berostillelse. Derimod skal reglen om en maksimal afkastforudsætning for ordningens resterende ydelsesforløb anvendes i det omfang, at der beregnes nye ydelser – med de på dette tidspunkt gældende samfundsforudsætninger som beregningsgrundlag.

Der kan dog ved genberegning af ydelserne i forbindelse med en hel eller delvis berostillelse – uanset den nævnte regel om genberegning – altid benyttes den rente, der er anvendt ved beregningen af ydelserne umiddelbart før berostillelsen.

Er ydelserne på en livsvarig alderspension eksempelvis beregnet på baggrund af en årlig afkastforudsætning på 4 pct., kan denne afkastforudsætning fortsat anvendes i forbindelse med beregningen af nye ydelser, selvom den maksimale afkastforudsætning på genberegningstidspunktet måtte være mindre end 4 pct. I den beskrevne situation ville berostillelsen ellers betyde, at ydelserne efter berostillelsen isoleret set ville falde.

(22) For ordninger med ret til rentebonus, dvs. gennemsnitsrenteprodukter med garanterede ydelser, vil grundlagsrenten kunne anvendes i stedet for den maksimale rente, hvis grundlagsrenten overstiger sidstnævnte rente. Den garanterede ydelse vil dog altid kunne udbetales. Realiseret merafstak/bonus i forhold til det garanterede niveau kan også altid udbetales, selv om dette får ydelserne inklusiv bonus til at variere i størrelse. Tilsvarende gælder for en 0-garanti rente. Reglen er videreført uændret ved L 2015 1883.

(23) For markedsrenteprodukter, vil det ud over de almindelige principper være muligt at anvende metoderne i § 11 A, stk. 2, således at ydelserne kan beregnes ud fra et serieprincip, jf. § 11 A, stk. 2, nr. 1, eller et annuitiesprincip, jf. § 11 A, stk. 2, nr. 2. Nye ydelser beregnes i dette tilfælde ved hvert kalenderårs begyndelse. Ved anvendelsen af annuitiesprincippet træder den senest beregnede maksimale rente i stedet for amortisationsrenten efter § 11 A, stk. 3. Reglen er videreført uændret ved L 2015 1883.

(24) Efter bestemmelsen er pensionsordninger med løbende udbetalinger, som oprettes i firmapensionskasser og tværgående pensionskasser, omfattet af lovens afsnit I.

Firmapensionskasser, der er omfattet af lov om firmapensionskasser, har til formål at sikre pension i form af alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension med løbende ydelser for de ansatte i samme virksomhed eller koncern. Se definitionen i § 2 i lov om firmapensionskasser. Tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, har til formål at sikre tilsvarende pensioner for medlemmer, der enten er uddannet inden for samme faggruppe eller ansat inden for samme type virksomhed eller selvstændigt erhvervsdrivende inden for forskellige virksomheder i samme branche.

Ved L 2004 1381 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af ændringerne i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Disse ændringer omfatter tilpasninger af hensyn til pensionskassedirektivet (EP/Rdir 2003/41 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed).

Ved lovændringen er der indsat en ny § 21 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser, hvorefter udenlandske firmapensionskasser kan tilbyde pensionsordninger til virksomheder i Danmark.

(25) Ved L 2018 1703 er henvisningen til lov om tilsyn med firmapensionskasser ændret som en konsekvens af lov om firmapensionskasser, uden at der er tilsigtet nogen ændringer.

Ved L 2023 718 er henvisningen til lov om finansiel virksomhed ændret til lov om forsikringsvirksomhed, som følge af det fremsatte forslag til lov om forsikringsvirksomhed, og indsættelse af en manglende konsekvensrettelse. Der er ikke tilsigtet nogle materielle ændringer ved ændringen.

(26) Ved L 2007 1534 er bestemmelsen udvidet som følge af EF-Domstolens dom i C-150/04 for at ligestille ordninger, der er oprettet i pensionskasser med hjemsted inden for EU/EØS, med ordninger, der er oprettet i danske pensionskasser. Pensionskasser med hjemsted i Danmark kan fortsat drive virksomhed her i landet efter opnået tilladelse fra Finanstilsynet.

Udvidelsen består for det første i, at udenlandske pensionskasser beliggende i EU/EØS fremover vil kunne drive pensionskasservirksomhed og udbyde fradragsberettigede pensionsordninger her i landet uden at skulle etablere et fast driftssted, blot pensionskassen har tilladelse til at drive pensionskasservirksomhed i hjemlandet, og pensionsordningen og pensionskassen kan godkendes efter §§ 15 C-15 D.

Udvidelsen består for det andet i, at pensionskasser, der udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 89 i lov om firmapensionskasser, skal kunne udbyde bortseelsesberettigede og fradragsberettigede pensionsordninger i Danmark. Faste driftssteder af udenlandske pensionskasser beliggende i EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som udøver virksomhed her i landet uden tilladelse fra Finanstilsynet, i det omfang hjemlandets tilsynsmyndigheder har afgivet en række oplysninger om pensionskassen og filialen, jf. § 89 i lov om firmapensionskasser, kan dermed udbyde bortseelses- og fradragsberettigede pensionsordninger i Danmark.

Pensionskasser i lande uden for EU/EØS skal etablere et fast driftssted her i landet, hvis de ønsker at udbyde skattebegünstigede pensionsordninger i Danmark.

Ved L 2009 1278 er det præciseret, at den udenlandske pensionskasse skal være beliggende i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, og at den udenlandske pensionskasse skal være godkendt af SKAT.

(27) Bestemmelsen er konsekvensændret ved L 2004 1381 som følge af ændringen i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Bestemmelsen er ændret således,

at der anvendes samme sprogbrug i §§ 3 og 4. Der er ikke ved den nye affattelse tilsigtet nogen ændring af bestemmelsens indhold.

Ved L 1998 429 er filialer af forsikringsselskaber i et EU-land eller et andet land, der har gennemført 3. livsforsikringsdirektiv og 3. skadesforsikringsdirektiv, ligestillet med filialer af forsikringsselskaber uden for denne kreds af lande i relation til mulighederne for at udbyde fradragsberettigede forsikringsordninger.

Efter de tidligere gældende regler i pensionsbeskatningsloven kunne livsforsikringsselskaber kun udbyde fradragsberettigede pensionsordninger i Danmark, hvis de

1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og

2) har Finanstilsynets tilladelse (koncession) til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet.

Efter implementeringen i dansk ret af Rådets 3. livsforsikringsdirektiv kan filialer af udenlandske forsikringsselskaber beliggende i EU-lande og andre lande, der har gennemført 3. livsforsikringsdirektiv og 3. skadesforsikringsdirektiv udøve virksomhed her i landet gennem en filial uden koncession fra Finanstilsynet, hvis hjemlandets tilsynsmyndigheder afgiver en række oplysninger om forsikringsselskabet og filialen, jf. § 30 i lov om finansiel virksomhed. Filialen må udøve forsikringsvirksomhed her, hvilket betyder, at Finanstilsynet ikke kan stille yderligere krav til filialen. Der kan således ikke udstedes koncession til filialen.

Dette indebærer, at filialer af udenlandske forsikringsselskaber beliggende i EU-lande m.fl. ikke kunne udbyde fradragsberettigede pensionsordninger her i landet, idet de pågældende filialer ikke kunne opfylde betingelse 2 ovenfor. Filialer af udenlandske forsikringsselskaber beliggende uden for EU-landene m.fl. kunne derimod udbyde fradragsberettigede pensionsordninger på grundlag af en koncession fra Finanstilsynet.

Betingelse 2 ovenfor er derfor ændret, således at filialer af forsikringsselskaber med koncession i et EU-land eller et andet land, der har gennemført 3. livsforsikringsdirektiv og 3. skadesforsikringsdirektiv, fremover ligestilles med filialer af forsikringsselskaber beliggende i lande uden for den nævnte kreds i relation til mulighederne for at udbyde fradragsberettigede forsikringsordninger. Ændringen har virkning fra og med 1999-01-01.

Dagældende § 30 i lov om finansiel virksomhed følger i dag af §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed.

- (28) Ved L 2007 1534 er bestemmelsen udvidet som følge af EF-Domstolens dom i C-150/04 for at ligestille ordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber med hjemsted inden for EU/EØS, med ordninger, der er oprettet i danske livsforsikringsselskaber. Livsforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark kan fortsat drive virksomhed her i landet efter opnået tilladelse fra Finanstilsynet. Tilsvarende gælder faste driftsteder, der enten udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet efter tilladelse fra Finanstilsynet eller efter tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed.

Udvidelsen består i, at udenlandske livsforsikringsselskaber beliggende i EU/EØS fremover kan drive livsforsikringsvirksomhed og udbyde fradragsberettigede pensionsordninger her i landet uden at skulle etablere et fast driftssted, blot selskabet har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed i hjemlandet, og ordningen og selskabet kan godkendes efter §§ 15 C-15 D. Samtlige EØS-lande, dvs. Norge, Liechtenstein og Island, har indgået aftale med Fællesskabet på det finansielle område, herunder gennemført 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv. Livsforsikringsselskaber i disse lande vil herefter - ligesom livsforsikringsselskaberne i EU-landene - være underlagt et tilsyn svarende til det, som det danske Finanstilsyn foretager.

Livsforsikringsselskaber beliggende i lande uden for EU/EØS, som indgår aftale med Fællesskabet på det finansielle område, skal fortsat etablere et fast driftssted her i landet, hvis de ønsker at udbyde fradragsberettigede pensionsordninger i Danmark.

Efter den hidtil gældende bestemmelse var det en betingelse, at livsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, foretager en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer. Bestemmelsen var begrundet i hensynet til at opkræve skat efter pensionsafkastbeskatningsloven. Da pensionsafkastbeskatningen er omlagt fra beskatning af livsforsikringsselskaberne til de enkelte kunder, samtidig med, at beskatningen som udgangspunkt rettes mod det afkast, som den enkelte kunde får tilskrevet sin konto, er kravet om regnskabsmæssig udskillelse ophævet.

Ved L 2008 1339 er det præciseret, at § 4, stk. 1, nr. 3, ikke omfatter livsforsikringsselskaber, der har hjemsted i Danmark, idet disse selskaber allerede er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1. Endvidere er det udtrykkeligt indsat i § 4, stk. 1, nr. 3, at livsforsikringsselskabet skal have opnået told- og skatteforvaltnings godkendelse, jf. PBL § 15 C.

- (29) Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der mellem »hovedpersonen« og f.eks. hans arbejdsgiver er aftalt indskrænkninger i hans rådighed over forsikringen også ud over ansættelsestiden.

- (30) Reglen er en undtagelse fra kravet i § 2, stk. 1, om, at de løbende ydelser skal være livsbetingede. Da der derfor kan blive tale om udbetaling af ydelser, der ikke er af den i § 2, stk. 4, a-d, nævnte art, gives der i stk. 2 udvidet adgang til at indsætte begunstigede. Et stedbarn indsat af stedfaderen (-moderen) som begunstiget vedbliver at være begunstiget, selv om ægteskabet med den ene af barnets forældre ophører, jf. TfS 1993 461. Forsikringer skal afgiftsberigtiges jf. § 29, stk. 2, når retten til de løbende ydelser tilfalder eller overgår til en person, der ikke er indkomstskattepligtig af ydelserne efter § 20, stk. 1, nr. 1.

SKM 2012 154 SR Udformningen af dødsfaldsdækningen på pensionsordningerne Produkt 1 (livsvarig ydelse) og Produkt 2 (ratepension) er i overensstemmelse med § 5. Udbetalinger af dødsfaldsdækning vil være omfattet af § 20, for personkredsen omfattet af § 20, stk. 2. Hvis de efterladte ønsker dødsfaldsdækningen udbetalt som et engangsbeløb, vil der under visse betingelser ske afgiftsberigtigelse med 40 % af pensionens værdi. Det er uden betydning, om dødsfaldsdækningen udbetales før eller efter opnåelse af efterlønsalderen.

- (31) Ved L 1999 143 føjes samleverer til den nævnte personkreds, dog således at der kun kan indsættes én samlever. Samleverer defineres her som personer, der har fælles bopæl med pensionsoppareren ved indsættelsen. Der stilles krav om, at indsættelsen - modsat indsættelse af ægtefælle, fraskilt ægtefælle og børn - skal ske med navns nævnelse. Der er ikke noget krav om, at der er tale om et egentligt parforhold. Samleveren kan således være en nær slægtning til oppareren, f.eks. en søster eller en bror og formentlig også et barn over 24 år, hvis indsættelsen som begunstiget er sket ved navn, og bopælsbetingelsen er opfyldt.

Hvis der er indsat en person, der på indsættelsestidspunktet ikke opfyldte bopælskravet, anses pensionsordningen, hvad enten indsættelsen sker samtidig med eller senere end oprettelsen af pensionsordningen, ikke (længere) for omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I.

Hvis ordningen allerede var oprettet forud for indsættelsen, anses indsættelsen af en person, der ikke opfylder samlivskravet, for en disposition over ordningen i utide, der udløser afgiftspligt efter § 30, stk. 1. Derudover bortfalder med virkning fra indsættelsen bl.a. fradragsretten eller bortseelsesretten efter §§ 18 og 19, jf. § 37. Konstateres det først efterfølgende, at personen på indsættelsestidspunktet ikke opfyldte bopælskravet, kan der således blive tale om genoptagelse af pensionsopparerens tidligere skatteansættelser og/eller regulering af tilsvaret efter pensionsafkastbeskatningsloven. Derimod berører det ikke ordningens karakter af »afsnit I-ordning«, at pensionsaftalen eventuelt indeholder supplerende betingelser for pensionsinstitutts udbetaling til den begunstigede, og at disse betingelser konkret viser sig ikke at være opfyldt. Et nærliggende eksempel herpå kunne være en begunstigelse af en samlever med betingelse om, at samlivet også skal bestå ved dødsfaldet. Er samlivet ophørt mellem indsættelsen og dødsfaldet, tilfalder udbetalingen eventuelle subsidiært berettigede eller dødsboet. Samlivsophævelsen udløser

ikke afgift efter § 30, genoptagelse af pensionsopsparerens skatteansættelser el lign. Ved L 2004 457 er bestemmelsen udvidet, jf. noten til § 2, litra e.

Ved L 2007 516 er den hidtidige forsikringsaftalelovs § 105, stk. 5, videreført i forsikringsaftalelovens § 105 a, som fastlægger, hvad der skal forstås ved »nærmeste pårørende«. Som noget nyt er samlever omfattet af dette begreb, ligesom definitionen af samlever er udvidet, så den også omfatter den situation, hvor forsikringstager efterlader sig en ugift samlever og fællesbarn, men hvor samlivet på dødstidspunktet ikke har bestået i 2 år.

(32) Der kan altid tegnes ordninger, hvor den ophørende del af alderspensionen svarer til den folkepension og ATP, som pensionisten vil få ret til, når folkepensionsalderen nås. I praksis er det almindeligt, at der i udbetalingsforløbet for en alderspension er aftalt et »knæk« på det tidspunkt, hvor modtageren får ret til en anden pension, især folkepension. Ved folkepension forstås både grundbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg. Ved L 1999 288 blev aldersgrænsen for folkepension og ATP sat ned fra 67 år til 65 år for personer, der 1999-07-01 endnu ikke var fyldt 60 år. Ved L 2007 347 er bestemmelsen ændret, så den er knyttet til opnåelse af folkepensionsalderen efter lov om social pension.

(33) Ved L 2004 457 er der indsat et stk. 2 med et beløb svarende til det senest udmeldte tal fra Forsikring & Pension reguleret efter personskattelovens § 20.

Ved L 2009 412 er grundbeløbet ændret til 2010-niveau.

Beløbet udgør 164.700 kr. (2026-niveau). Skatteministeriet offentliggør regulerede satser og beløbsgrænser vedrørende pensionsbeskatningsloven på www.skm.dk.

(34) Der er tale om en særrregel, som skal gøre det muligt at oprette meget kortvarige pensionsordninger inden for rammerne af pensionsbeskatningslovens afsnit I i særlige situationer. Det drejer sig om tilfælde, hvor en persons pensionsmæssige forhold allerede er tilrettelagt med henblik på pensionering på et givet tidspunkt, men hvor personen afskediges forinden. Det er således muligt for personens tidligere arbejdsgiver i forbindelse med afskedigelsen at tegne en ophørende forsikring, der alene skal kompensere for manglende løn og lignende vederlag, indtil personen når den oprindeligt forudsatte pensionsalder og således kan påbegynde udbetalinger fra sine øvrige pensionsordninger.

Se om virkningstidspunkt note til § 2, nr. 4, litra a.

(35) Ved førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 2003-01-01, blev der indført en frivillig supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, jf. § 33 b i lov om social pension.

Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension udgør 4.212 kr. årligt i 2001-niveau. Førtidspensionisten betaler 1/3 af bidraget, mens staten betaler 2/3. Ordningen administreres af ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse efter pensionistens valg.

Den supplerende arbejdsmarkedspension har stor lighed med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP-ordningen. Ved indsættelsen af § 5 C ved L 2002 403 ligestilles den derfor hermed skattemæssigt. Som en følge heraf omfattes den supplerende arbejdsmarkedspension herefter af reglerne i pensionsbeskatningsloven om pensionsordninger med løbende udbetalinger. Det gælder, uanset om ordningen administreres af ATP, en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab.

Det forudsættes dog, at i de tilfælde, hvor førtidspensionisten vælger, at et andet pensionsinstitut end ATP skal administrere ordningen, skal der være tale om enten en pensionskasse omfattet af § 3, eller et forsikringsselskab omfattet af § 4.

I de tilfælde, hvor ordningen udbetales som et engangsbetrag, skal der betales en afgift på 40 pct., jf. § 29 B.

(36) Ansøgning skal indsendes til Skattestyrelsen, jf. § 25 i bkg 2012 1370. Skatteministeriet har udtalt, at godkendelse ikke vil blive givet til en fond, der alene omfatter en enkelt person, jf. **SKDmedd 1973** nr. 55. Ved ansøgning om godkendelse må det forventes, at der vil blive lagt vægt på, om vedtægterne i tilstrækkeligt omfang sikrer overholdelse af udbetalingsvilkår og pligterne til at foretage indberetninger og indeholde afgift. Vedtægternes

bestemmelser om midlernes anbringelse må være på linje med kravene til anbringelse af pensionsmidler i andre afdækkede pensionsordninger.

Ved L 2007 1534 er § 6, 1. led, udvidet til også at gælde for udenlandske pensionskasser, pensionsfonde eller lignende, som har til formål at udbetale pension som nævnt i lovens § 2, men som ikke opfylder betingelserne i § 3. Hidtil er § 6 stort set kun blevet anvendt til at godkende fonde, der er oprettet før pensionsbeskatningslovens ikrafttræden i 1972.

(37) For både pensionskasse- og forsikringsordninger gælder det, at hvis medlemmet (den forsikrede) er indtrådt i ordningen før 1972-01-01, og ordningen da opfyldte betingelserne i renteforsikringsloven § 1, stk. 1, litra c, samt opfylder betingelserne i lovens § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, behandles ordningen som en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Ved L 2018 1703 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af lov om firmapensionskasser, uden at der er tilsigtet nogen ændringer.

(38) Se note til § 4, stk. 1.

(39) Ved L 2007 1534 er bestemmelsen om tontineordninger § 7, stk. 1, 2. pkt., ophævet, da der ikke længere findes tontineordninger. En tontineordning kan betragtes som en oprindelig form for selvfinansiering på forsikringslignende grundlag. For hver deltager i den pågældende afdeling eller tontine under det pågældende pengeinstitut er der oprettet en særskilt konto, hvorfra der efter nærmere regler finder ratevise udbetalinger sted. Når en af deltagere dør, tilfalder indeståendet på den pågældende konto de øvrige deltagere.

(40) Rateforsikringer (tidligere kaldet annuitetsforsikringer) er beregningsteknisk kapitalforsikringer, men med aftale om, at kapitalen (forsikringssummen) udbetales i rater i et nærmere fastsat åremål.

(41) Rateforsikringer med kortere garantiperiode end 10 år kan eventuelt behandles som pensionsordning med løbende udbetalinger efter § 5, hvis de er kombineret med opsat livrente. Kan de ikke passes ind under denne bestemmelse, behandles de efter reglerne i afsnit II A.

(42) Se note til § 4, stk. 1.

(43) Ved L 2009 412 ophævedes reglerne i § 8, stk. 1, nr. 1, 2.-8. pkt., om, hvornår en rateforsikring senest skal være oprettet. Det betyder, at der ikke gælder et krav om, hvornår en rateforsikring senest skal være oprettet. Konsekvensen er, at det seneste oprettelsestidspunkt vil være bestemt af, at en ratepension skal udbetales over mindst 10 år, og at sidste rate skal have forfaldstidspunkt senest første policedag 30 år efter, at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 a med note.

(44) Til forskel fra § 4, stk. 2, åbner § 8, nr. 2, ikke mulighed for, at en ægtefælle kan være ejer af en rateforsikring tegnet på den anden ægtefælles liv. En rateforsikring i pensionsejemed kan heller ikke tegnes på korteste liv.

(45) L 2009 412 ophæver kravet om, at der skal gå mindst 5 år fra oprettelsen af polisen til, at første rateudbetaling kan finde sted (den såkaldte karensregel). Karensreglen blev ophævet som følge af indførelsen af loftet på 100.000 kr. (nedsat til 50.000 kr.) for årlige, fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter. Ophørsratepension for selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af § 15 A kan oprettes som en rateforsikring. Karensreglen, dvs. kravet om, at der skal gå mindst 5 år fra oprettelsen til første rateudbetaling, gælder fortsat for ratepension efter § 15 A, da 50.000 kr.s grænsen ikke omfatter ophørsratepension. Der kan således fortsat indskydes op til 2.507.900 kr. (2010-2013-niveau), dog maks. den skattepligtige fortjeneste på en ophørsratepension. Ved L 2017 1682 er den maksimale udbetalingsperiode for ratepension forhøjet fra 25 år til 30 år med virkning fra 2018-01-01. En ratepension skal efter § 8 (rateforsikring) og § 11 A (rateopsparing i et pengeinstitut) udbetales i rater over mindst 10 år. Efter forlængelsen af udbetalingsperioden kan ratepensionen dermed udbetales over mindst 10 år og længst i 30 år efter den pågældende pensionsopsparens pensionsudbetalingsalder.

For de personer, for hvem pensionsudbetalingsalderen ved L 2017 1682 er forhøjet med to år, kan en ratepension dermed løbe til 27 år efter folkepensionsalderen. Er folkepensionsalderen f. eks. 68 år, jf. lov om social pension § 1 a, er pensionsudbetalingsalderen efter § 1 a 65 år. En ratepension kan dermed længst udbetales fra det 65. år til det 95. år, dvs. i op til 27 år efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Forhøjelsen gælder alle ratepensioner, også ratepensioner, der efter overgangsreglerne kan udbetales fra 5 år før folkepensionsalderen, og ratepensioner, der kan udbetales, når pensionsopspareren fylder 60 år. Forhøjelsen beregnes også for disse ratepensioner ud fra pensionsudbetalingsalderen, som den er fastsat ved L 2017 1682. Det vil sige, at selv om en ratepension kan udbetales på et tidligere tidspunkt efter overgangsreglerne, regnes 30 års-perioden først fra den pågældende pensionsopsparers pensionsudbetalingsalder efter § 1 A. Se noten til § 1 A.

En person, der har en folkepensionsalder på 68 år, og som kan få ratepensionen udbetalt ved opnåelse af 60. års alderen, fordi den er oprettet før 2007-05-01, vil dermed kunne få ratepensionen udbetalt fra det 60. år til det 95. år, dvs. over 35 år.

Forhøjelsen gælder også ratepensioner, der er under udbetaling. Dermed vil rateforløbet på en ratepension under udbetaling kunne forlænges til 30 år efter den pågældende pensionsopsparers pensionsudbetalingsalder.

Personer med de ”fastfrosne” udbetalingsaldrer, jf. noten til § 1 A, kan forlænge udbetalingsperioden til 30 år efter den særlige, fastfrosne pensionsudbetalingsalder.

- (46) Der er tale om en konsekvens af, at der indsættes et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopspareren opretter i samme pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i.

Virkningen er, at nyoprettede pensionsordninger i visse tilfælde kan påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A.

- (47) Der er adgang til at oprette rateforsikringer som risikoforsikringer med skattemæssig status som rateforsikring i pensionsøjemed. En rateforsikring som risikoforsikring vil i modsætning til andre rateforsikringer kun komme til udbetaling, hvis den forsikrede bliver invalid eller dør før det aftalte tidspunkt for forsikringens udløb. Sker dette ikke, bortfalder forsikringen. Ved bestemmelsen udlignes forskellen mellem rateopsparing og rateforsikring ved at give adgang til at oprette en rateforsikring som risikoforsikring i tilknytning til rateopsparing. Når der oprettes en rateforsikring som risikoforsikring i tilknytning til rateopsparing, vil kontohaveren eller dennes pårørende ved kontohaverens invaliditet eller død før opsparingsperiodens udløb få udbetalt et forsikringsmæssigt ratebeløb som supplement til den reducerede rateopsparing. Herved sikres de pågældende en passende udbetaling, selv om rateopsparingen afbrydes. Kombinationen rateopsparing/rateforsikring som risikoforsikring giver mulighed for, at præmierne til forsikringen kan betales af opsparingen ved overførsel efter reglerne i § 41, stk. 1. Dette svarer til, hvad der gælder for opsparing i pensionsøjemed, som efter gældende regler kan kombineres med ophørende kapitalforsikring og invalidesum.

Adgangen til at oprette rateforsikring som risikoforsikring i pensionsøjemed gælder generelt. Der er således også en selvstændig adgang til at oprette disse ordninger med skattemæssig virkning som rateforsikring i pensionsøjemed. Dette svarer til retstilstanden efter den tidligere renteforsikringslov.

Rateforsikringer som risikoforsikring skal opfylde de almindelige betingelser for oprettelsestidspunkt, indbetaling, indsættelse af begunstigede mv.

Rateforsikringer som risikoforsikring må ikke give ret til udbetaling, såfremt den forsikrede bliver invalid eller dør senere end første policedag 20 år efter, at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Ved L 2004 457 blev den dagældende aldersgrænse for ratepension som ren risikoforsikring på 70 år forhøjet til 75 år. Ved L 2007 347 blev aldersgrænsen ændret til 15 år efter opnåelse af efterlønsalderen, og ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1a med note. Ved L 2017 1682 blev aldersgrænsen forhøjet fra 15 år til 20 år.

- (48) Ved L 2000 294 er indsat et nyt stk. 2 i § 8. Bestemmelsen giver mulighed for, at der kan tegnes en invalidesumsforsikring i tilknytning til en rateforsikring. Bestemmelsen gælder kun invalidesum, der udbetales i tidsrummet frem til det aftalte tidspunkt for udbetaling af første rate af ratepensionen i tilfælde af et erhvervsevnetab på 2/3 eller mere. Bestemmelsen er således parallel

med de tilsvarende regler for tegning af invalidesumsforsikring i tilknytning til kapitalpension, jf. § 10, stk. 2, og § 12, stk. 2.

- (49) Forsikringsselskaber har i henhold til lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III, tilladelse til at udbyde sådanne forsikringer. Det er forsikringer, som er tilknyttet investeringsfonds, og det gælder både som kapitalforsikring og renteforsikring.

Tilladelsen til at udbyde Klasse III-forsikringer er grundlaget for, at en række selskaber udbyder unit-linked ordninger. Unit-linked ordninger i forsikringsselskaber er forsikringsordninger, men er i øvrigt sammenlignelige med tilsvarende bankordninger.

I traditionel rateforsikring indregnes en grundlagsrente ved ydelsesberegningen, mens en bankbaseret rateordning kan indregne en amortisationsrente i henhold til § 11 A, stk. 2 og 3.

Hvis kunden ønsker, at en rateforsikring skal fortsætte som en unit-linked ordning efter pensioneringen, kan kravet om lige store rater i § 8, stk. 1, ikke opfyldes. Udbetalingerne vil nødvendigvis svinge fra år til år afhængigt af investeringsresultater.

Der er derfor ved L 2004 457 indført adgang til at vælge udbetalingsforsikringsbeløb »efter bankmetoden« i § 11 A, stk. 2 og 3, for unit-linked ordninger.

- (50) Ved L 2010 1561 er § 30 ændret, således at udbetalingsperioden for bl.a. en rateforsikring under udbetaling kan forlænges (men ikke forkortes).

De nye rater beregnes først med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse. Frem til dette tidspunkt fastholdes de hidtidige raters størrelse og terminer. Det betyder, at der ikke kan udbetales flere rater i ændringsåret, og at de nye rater først kan påbegyndes udbetalt fra 01-01 i det følgende år. Ved ændring af terminerne for de enkelte rateudbetalinger beregnes nye rater tilsvarende først med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse.

- (51) Se note til § 4, stk. 1.

- (52) Ved L 2012 922 er der indført en ny § 10 A for ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede kapitalforsikring (aldersforsikring). Affattelsen af overskriften er derfor tilpasset til den nye type pensionsordning.

- (53) Ved L 2012 922 blev adgangen til at indbetale på kapitalpension (kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed) afskaffet. I stedet blev der i § 10 A og § 12 A indført adgang til at indbetale til alderspension (aldersforsikring og aldersopsparing), som oprettes på samme vilkår som kapitalpension, men som er uden fradrags- eller bortseelsesret på indbetalingstidspunktet og uden beskatning af ordinære udbetalinger.

En kapitalforsikring kunne oprettes efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver eller som en privat tegnet ordning.

- (54) Ved L 2012 922 blev adgangen til at indbetale på kapitalpension (kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed) afskaffet. Der blev givet mulighed for at afgiftsberigtige kapitalpensionen og konvertere den til en alderspension efter § 10 A eller 12 A, men ikke alle kapitalpensioner er konverteret som nævnt.

Der er derfor fortsat regler om udbetaling af kapitalpension.

Ved L 2017 1682 er seneste frist for udbetaling af kapitalpension forhøjet fra 15 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen til 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 A med note.

- (55) Om mulighederne for at nedsætte aldersgrænsen, se § 1 A med noter.

- (56) Ved L 2009 412 blev aldersgrænsen for seneste udbetaling af kapitalforsikring mv. i § 25, stk. 1, nr. 7, forhøjet med 5 år.

Ved L 2017 1682 blev aldersgrænsen for seneste udbetaling af kapitalpension i § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, forhøjet fra 15 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen til 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.

Dette indebærer, at policen for en kapitalforsikring skal indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede senest ved første policedag 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Tilsvarende skal der til en opsparing i pensionsøjemed være knyttet en bestemmelse om udbetaling til kontohaveren senest 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Det vil sige for personer med en pensionsudbetalingsalder på 60 år ved det fyldte 80. år og for personer med en pensionsudbetalingsalder på 62 år ved det fyldte 82. år. Dermed er den periode, hvori kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed kan

udbetales, forlænget med yderligere 5 år fra 15 år til 20 år. Se om pensionsudbetalingsalderen § 1 a med note.

- (57) Ved L 2000 294 er det gjort muligt at aftale, at en kapitalpension skal udbetales på grund af diagnosticeret livstruende sygdom hos ejeren på samme måde, som det efter de hidtidige regler har været muligt at aftale, at kapitalpensionen skal udbetales, hvis ejeren bliver invalid. Aftale om udbetaling ved livstruende sygdom kan indgås både i forbindelse med kapitalforsikring, og med opsparing i pensionsøjemed, jf. § 12, nr. 6.

Det primære formål med lovændringen er at indføre hjemmel for, at kapitalpension kan afgiftsberigtiges med 40 pct., når den udbetales, fordi ejeren er blevet ramt af en livstruende sygdom.

Ved bkg 2012 1293 er det nærmere fastsat, hvilke sygdomme der kan anses som livstruende. Reglerne er omtalt i cirk 2000 153.

Hvorvidt en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed kan udbetales på grund af livstruende sygdom, afhænger af vilkårene i pensionsaftalen. Det kan i den forbindelse aftales, at pensionsordningen kan udbetales, hvis personen lider af én af de sygdomme, der er nævnt i bekendtgørelsen. Der gælder aftalefrihed, således at der ikke stilles krav om, at aftalen skal omfatte alle de i bekendtgørelsen nævnte sygdomstilfælde. Det kan således f.eks. aftales, at én eller flere af sygdommene ikke kan begrunde udbetaling, at udbetaling skal afhænge af omstændighederne, hvorunder pensionsopspareren har pådraget sig sygdommen, eller at der skal gælde skærpede krav til dokumentationen.

Aftalefriheden vil især have betydning for forsikringsselskabernes udformning af forsikringsbetingelser for kapitalforsikring.

Hvis en kapitalpensionsordning konkret ophæves eller eventuelt tilbagekøbes, fordi ejeren er blevet ramt af en livstruende sygdom, er det uden betydning for afgiftssatsen, om aftalen om kapitalpensionsordningen indeholder et vilkår om udbetaling af kapitalpensionen pga livstruende sygdom eller ej, og om den foreliggende situation i så fald falder ind under disse aftalevilkår eller ej, jf. noterne til § 25.

- (58) Der er adgang til at oprette en invalidesumsforsikring i tilknytning til en kapitalforsikring. Invalidesummen kan udbetales uafhængig af kapitalforsikringen og afgiftsberigtiges særskilt, jf. § 25, nr. 3, og § 26, stk. 1.

- (59) Bemyndigelsen er udnyttet ved bkg 2012 1293, jf. note til § 10, nr. 3, 2. pkt.

- (60) Ved L 2012 922 er reglen for aldersforsikring indsat som en ny § 10 A. Betingelserne for at oprette aldersforsikring er de samme som tidligere var gældende for oprettelse af kapitalforsikringer. Der er grundlæggende alene tale om en ændret beskatningsmåde, sådan at fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger bortfalder, mens udbetalingerne til sin tid til gengæld vil være skatte- og afgiftsfri. Da der i en meget lang årrække stadig vil være kapitalforsikringer, hvor indbetalingerne har været fradrags- eller bortseelsesberettigede, benævnes en ikke fradrags- eller bortseelsesberettiget kapitalforsikring »aldersforsikring« for at lette identifikationen af, om der er tale om en fradragsberettiget kapitalforsikring eller ej. Betingelserne for aldersforsikring svarer fuldt ud til de betingelser, der i § 10 er fastsat for den tidligere fradragsberettigede kapitalforsikring i pensionsøjemed. Forskellen mellem den fradragsberettigede kapitalforsikring og aldersforsikringen er dermed, at der ikke er fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne til aldersforsikring, og at udbetalingerne i aldersforsikringen ikke beskattes eller pålægges afgift, når betingelserne for udbetaling er opfyldt. Hertil kommer den forskel, at der ved L 2017 1682 er indført mulighed for, at aldersforsikringer kan vælges udbetalt i lige store livsbetingede løbende ydelser eller som rateudbetalinger. Se § 10 A, stk. 2 og stk. 3 med tilhørende note.

Afkastet beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven med 15,3 pct., ligesom tilfældet er for afkastet af de hidtil fradrags- eller bortseelsesberettigede kapitalforsikringer. Henvisningen til § 10 indebærer, at aldersforsikring, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, kan oprettes i livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet. Endvidere kan aldersforsikring oprettes i livsforsikringsselskaber, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske

Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed. Henvisningen til § 10 indebærer endvidere, at forsikringen skal være oprettet med forsikringstageren som forsikret og ejer af forsikringen, jf. § 10, stk. 1, nr. 2. Er policen oprettet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver med sidstnævnte som forsikringstager, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17. En aldersforsikring kan tegnes som en forsikring, hvor forsikringssummen kun kommer til udbetaling, hvis forsikrede lever på det aftalte udbetalingstidspunkt, eller som en ren dødsfaldsforsikring, dvs. at forsikringssummen kun kommer til udbetaling, hvis den forsikrede dør inden første policedag efter, at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 A. Henvisningen til § 10 indebærer også, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, at hvis aldersforsikringen ikke er tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om, at udbetaling til den forsikrede selv tidligst må ske på det tidspunkt, hvor den forsikrede har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 a, eller en lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet, og senest den første policedag 15 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen. Der kan dog tillige aftales udbetaling til den forsikrede i tilfælde af invaliditet eller livstruende sygdom indtruffet inden pensionsudbetalingsalderen. Henvisningen til § 10 indebærer endelig, jf. § 10, stk. 1, nr. 4, at § 5, stk. 2, gælder for indsættelse af begunstigede. Aldersforsikring kan efter § 10, stk. 2, kombineres med en invalidesum, der udbetales til den forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsvenen/arbejdsvnen med mindst 2/3. Der er ikke noget til hinder for at foretage indbetalinger til en aldersforsikring efter, at en anden aldersforsikring mv. er blevet helt eller delvist udbetalt.

- (61) Alderspensionen kan udbetales, når pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen, dvs. som hovedregel fra tre år før folkepensionsalderen, jf. noten til § 1 A. Fra dette tidspunkt kan pensionsopspareren, efter aftale med pensionsinstituttet, som hidtil få aldersopsparingen udbetalt som en engangsudbetaling, og efter aftale med pensionsinstituttet drypvis i form af deludbetalinger.

Ved L 2017 1682 er der indført adgang til, at alderspensionen i stedet kan vælges udbetalt som en pensionsordning med løbende udbetalinger, dvs. i lige store løbende ydelser, der bortfalder ved pensionsopsparerens død, eller ratevis som en ratepension. Udbetaling som livrente forudsætter, at der er tale om en alderspension i et livsforsikringsselskab, altså en aldersforsikring, idet penge- og kreditinstitutter ikke kan udbyde sådanne forsikringsbaserede pensionsprodukter, men alene aldersopsparing.

Der er fortsat en øvre aldersgrænse for udbetaling af alderspension, men denne aldersgrænse er ved L 2017 1682 forhøjet fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Denne forhøjelse af aldersgrænsen gælder også for kapitalpension, som er oprettet efter de hidtidige regler, og som ikke er konverteret til en alderspension, jf. noten til § 10, stk. 1.

Adgangen til at indbetale på en alderspension ophører tilsvarende 20 år efter, at den pågældende når pensionsudbetalingsalderen.

Hvis alderspensionen ønskes udbetalt som en livrente eller i rater som en ratepension efter § 8 (rateforsikring) og § 11 A (rateopsparing), skal udbetalingen påbegyndes senest 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Forskellen til en almindelig livrente eller ratepension er, at de løbende eller ratevise udbetalinger er skattefrie, jf. § 25 A, stk. 1, 2. pkt. Endvidere er det ikke en betingelse, at udbetalingerne løber over mindst 10 år.

Livrenten kan oprettes som en ophørende livrente eller som en livsvarig livrente med eller uden garanterede udbetalinger efter betingelserne i § 5 (præmien for garantien må ikke overstige 10 pct.). Alderspensionen kan dermed løbe livslangt.

Ved oprettelse af en ratepension skal sidste rate være udbetalt 30 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Med en pensionsudbetalingsalder på 65 år vil det sige, at sidste rate skal være udbetalt senest ved det 95. år. Forhøjelsen af seneste udbetalingsalder gælder for alle alderspensioner og kapitalpensioner, dvs. også pensionsordninger, der efter overgangsreglerne kan udbetales fra 5 år før folkepensionsalderen, og pensionsordninger, der

kan udbetales, når pensionsopsparerer fylder 60 år. Forhøjelsen beregnes også for disse alderspensioner og kapitalpensioner ud fra pensionsudbetalingsalderen. Det vil sige, at selv om en alderspension eller kapitalpension kan udbetales på et tidligere tidspunkt, regnes 20 års-perioden/ 30-årsperioden først fra den pågældende pensionsopsparerers pensionsudbetalingsalder.

Restværdien af alderspensionen kan efter påbegyndelse af en livsvarig eller ratevis udbetaling efter aftale med pensionsinstituttet når som helst udbetales helt eller delvist.

- (62) Om overførsel efter § 41 A henvises til noten til § 41 A, stk. 1.
- (63) Reglerne for aldersforsikringer gælder tilsvarende for de såkaldte supplerende engangssummer i pensionskasser, jf. § 10 A, stk. 7.
- (64) Rateopsparring i pensionsøjemed er en kapitalopsparingsordning i et pengeinstitut, hvor det er aftalt, at den opsparede sum udbetales i rater over et vist åremål, og hvor raterne ikke bortfalder ved kontohaverens død. Der er ved udformningen af reglerne for rateopsparring i pensionsøjemed taget udgangspunkt i de regler, der gælder for rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8.
- (65) I bkg 2012 1370 kap. 11 er der givet regler om godkendelse af rateopsparring i pensionsøjemed uden for pengeinstitutter (kapitalpensionsfonde).
- (66) Ved L 2009 1278 er kravet for rateopsparringsordninger om, at kontohaveren og pengeinstituttet skal fastsætte vilkår for indbetalingsperioden og størrelsen af det årlige indskud, ophævet.
- Ved L 2011 1378 blev det tidligere loft for indbetaling til ratepension nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. (2010-niveau). Satsen reguleres årligt og kan findes på skat.dk, for 2026 udgør beløbsgrænsen 68.700 kr. Fradragsfordelingsreglerne i § 18 og efterbeskatningsreglerne i § 18 A er ophævet for pensionsordninger, der er omfattet af loftet. Det betyder, at kontohaveren og pengeinstituttet ikke skattemæssigt behøver at indgå aftale om en indbetalingsperiode i privattegnede ordninger, idet kontohaveren årligt frit kan vælge, om der skal foretages indskud på ordningen og størrelsen heraf.
- (67) Indsat ved L 2021 2610. Der vil herefter kunne foretages indskud til en rateopsparring i det år, hvor udbetalingen påbegyndes, nemlig i tiden fra kalenderårets begyndelse og frem til første rateudbetaling. Sidste indbetaling vil således kunne ske til og med den dag, hvor første rateudbetaling sker. Med loven er der skabt ensartede vilkår mellem pengeinstitutter og pensionselskaber, idet det er muligt at foretage indbetaling til en rateforsikring i det kalenderår, hvor udbetalingen af den pågældende rateforsikring påbegyndes.
- (68) De opsparede midler kan anbringes i værdipapirer mv. efter samme regler som i § 12, stk. 1, nr. 1, jf. noten til denne bestemmelse.
- Bestemmelsen i § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., blev ændret ved L 2020 2223. Der var alene tale om en ændring af henvisninger, og ændringen havde således ikke materiel betydning.
- (69) Der er tale om en konsekvens af, at der er indsat et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopsparerer opretter i samme pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i. Virkningen er, at nyoprettede pensionsordninger i visse tilfælde kan påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A.
- (70) Om muligheden for nedsættelse af aldersgrænsen (opnåelse af pensionsudbetalingsalderen), se note til § 1 A.
- Ved L 2017 1682 er den maksimale udbetalingsperiode forlænget med 5 år fra 25 år til 30 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. noten til § 8, stk. 1.
- (71) Som udmøntning af den politiske ”Aftale om ret til seniorpension for nedslidte” er der indført en helt ny seniorpensionsordning, som er en helbreds-betinget tilbagetrækningsordning for nedslidte seniorer. Ved L 2019 1559 er seniorpensionister blevet ligestillet med førtidspensionister i § 11 A, stk. 1, nr. 4.
- (72) Har kontohaver indsat sine »nærmeste pårørende« som begunstigede, anses efter L 1996 293 § 5, stk. 5, den pågældendes ægtefælle som indsat eller, hvis sådan ikke efterlades, den pågældendes børn eller, hvis ej heller sådanne

efterlades, den pågældendes arvinger. Er kontohavers arvinger indsat som begunstigede, tager enhver af dem del i opsparringen efter det forhold, hvori den pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget efter kontohaveren, jf. § 5, stk. 4, i den nævnte lov. Reglerne i L 1996 293 svarer i det væsentlige til bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§ 102-110 og §§ 116-117 om indsættelse af begunstigede og om kreditorforfølgning.

Ved L 1999 143 er der givet mulighed for at indsætte en samlever som begunstiget, se note til § 5, stk. 2. Ved L 2004 457 er bestemmelsen udvidet med adgang til at indsætte en samlevers livsarvinger som begunstigede, jf. note til § 2, litra e.

- (73) Efter § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før udbetalingen af en rateopsparring indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil resultere i lige store årlige rater (annuitetsprincippet). Ved udbetalingsforløb forstås udbetaling efter et serieprincip (stigende ratebeløb i perioden) eller et annuitetsprincip (lige store ratebeløb ved uændret rente). Ved anvendelse af annuitetsprincippet i § 11 A, stk. 2, nr. 2, er udbetalingsforløbet et forløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater.

Ved L 2010 1561 er § 11 A, stk. 2, nr. 2, konsekvensændret som følge af reglerne i § 30, stk. 1, 3. pkt., og § 41, stk. 10, om forlængelse af udbetalingsperioden for ratepension under udbetaling og overførsel mellem ordninger under udbetaling.

Endvidere har ændringen gjort det muligt at skifte udbetalingsforløb fra serieprincip til annuitetsprincip eller omvendt. Ved sådanne ændringer skal der beregnes et udbetalingsforløb for den resterende udbetalingsperiode. Ved en forlængelse af ordningen og ved skift af udbetalingsforløb til annuitetsprincippet, herunder i forbindelse med en overførsel efter § 41, er udbetalingsforløbet et forløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved en uændret rente i den resterende udbetalingsperiode vil give lige store årlige rater.

- (74) Efter § 11 A, stk. 3, opgøres årsraten i § 11 A, stk. 2, nr. 2, ved hvert kalenderårs begyndelse. Den beregnes som en annuitet på grundlag af ordningens værdi på dette tidspunkt og en nærmere fastsat amortisationsrente.
- (75) Ved L 2015 1883 er § 11 A, stk. 3, ændret, så det er det senest udmeldte langsigtede afkast af obligationer og pantebreve, der anvendes som grundlag for beregningen af amortisationsrenten. Der anvendes dermed samme grundlag for beregning af amortisationsrenten som for beregningen af den maksimale afkastforudsætning for pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. § 2, stk. 2.
- Ved 2019 1577 er § 11 A, stk. 3, 2. pkt., ændret således, at den maksimale amortisationsrente, der kan anvendes ved beregningen af rater i en rateopsparring i pengeinstitutter, beregnes med udgangspunkt i renten svarende til det langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger fastsat af det sagkyndige råd, og procenttillægget er forøget fra 1,5 procentpoint til 2 procentpoint.
- Pengeinstitutterne kan dog som hidtil vælge at anvende en lavere amortisationsrente end den maksimale amortisationsrente.
- (76) Indsat ved L 2021 2610. Herefter skal den årlige rateudbetaling af en delvis udbetaling af en rateopsparring, hvor rateopsparringen er opdelt, foretages på baggrund af værdien ved kalenderårets begyndelse af den del af rateopsparringen, der er under udbetaling. Når der ved kalenderårets slutning skal beregnes nye rater for det kommende kalenderår, vil der tilsvarende blive taget udgangspunkt i værdien ved det nye kalenderårs begyndelse af den del af rateopsparringen, der er under udbetaling.
- (77) Ved L 2010 1561 er der indsat et nyt stk. 4 i § 11 A, se noten til § 8, stk. 4. Ændringen giver ligeledes mulighed for, at der for ratepension under udbetaling kan vælges et nyt udbetalingsforløb efter § 11 A, stk. 2. Ved valg af nyt udbetalingsforløb beregnes der nye rater med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse, ligesom det er tilfældet ved forlængelse af udbetalingsperioden eller ændring af udbetalingsterminerne.

(78) Ved L 2000 294 er der indsat et nyt stk. 4 (nu stk. 5), som giver mulighed for, at der kan tegnes en invalidesumsforsikring i tilknytning til en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. note til § 8, stk. 2.

(79) Overskriften er ændret ved L 2012 922 som følge af indførelsen af ikke-fradrags- eller bortseelsesberettiget alderspension mv. omfattet af afsnit I.

(80) Der henvises til noten til § 11 A, stk. 1, nr. 1.

(81) I bkg 2012 1370 kap. 11 er der givet regler om godkendelse af opsparing i pensionsøjemed uden for pengeinstitutter (kapitalpensionsfonde).

Reglen er ændret ved L 1999 143, se note til § 10, nr. 1, sidste pkt.

Ved L 2009 412 ophævedes i § 12, stk. 1, nr. 1, alderskravet for, hvornår en kapitalforsikring senest skal være oprettet. Efter § 12, stk. 1, nr. 1, skulle en kapitalopsparing være oprettet, inden kontohaveren når efterlønsalderen. Det fremgik af lovforarbejderne, at konsekvensen af ophævelsen af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensionsordninger er, at det seneste oprettelsestidspunkt vil være bestemt af, at udbetaling ikke kan ske senere end 15 år efter, at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Det betyder, at kapitalpensionsordningen skal oprettes inden det fyldte 75. år henholdsvis inden det fyldte 77. år (for personer omfattet af den højere pensionsudbetalingsalder efter Velfærdsaftalen fra 2006). En kapitalopsparing kan dermed i princippet oprettes dagen før, opspareren fylder 75 år. Det seneste tidspunkt for udbetaling er efterfølgende, ved L 2017 1682, ændret til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 A. Se § 12, stk. 1, nr. 3

Efter § 12, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., kunne opsparingen dog påbegyndes, efter at kontohaveren nåede efterlønsalderen (nu pensionsudbetalingsalderen), hvis den pågældende havde en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og der endnu ikke var indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for denne ordning. Bestemmelsen er ophævet ved L 2009 412 som konsekvens af ophævelsen af aldersgrænsen for, hvornår en kapitalpensionsordning senest skal være oprettet.

(82) Beløbsgrænsen udgør 63.200 kr. (2026-niveau). Den regulerede beløbsgrænse kan findes på skm.dk under satser og beløbsgrænser i lovgivningen.

(83) § 12, stk. 1, nr. 1, regulerer hvilke aktiver, godkendte udenlandske rateopsparingsordninger og kapitalopsparingsordninger kan anbringes i. Det er bl.a. fastsat, at ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet inden for EU eller EØS, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalandelene i det pågældende selskab.

For så vidt angår reglerne for anbringelse af rate- og kapitalopsparingsordninger oprettet i danske kreditinstitutter (der er fastsat i bkg 2021 2640 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter) gælder en tilsvarende ejergrænse. Efter bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelse) medregnes kapitalandele, som kontohaveren ejer uden for rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter (frie midler), ved opgørelsen af ejergrænsen på 25 pct., dels medregnes kapitalandele, der tilhører den nære familie kreds som nævnt i ABL § 4 ved opgørelsen af ejergrænsen.

Ved L 2010 1561 er afgrænsningen af 25 pct.s ejergrænsen harmoniseret, så 25 pct.s ejergrænsen i godkendte udenlandske kreditinstitutter afgrænses på samme måde i PBL § 12, stk. 1, nr. 1, som i danske kreditinstitutter efter bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelse).

Harmoniseringen indebærer for det første, at aktier og anparter, som kontohaveren i det udenlandske kreditinstitut ejer uden for pensionsordningen, medregnes ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. Det vil sige, at ejerandelen opgøres uafhængigt af, hvordan den samlede ejerandel i selskabet er sammensat på aktier og anparter i og uden for det særskilte pensionsdepot.

For det andet indebærer henvisningen til ABL § 4, at ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel medregnes aktier og anparter, der tilhører opsparerens ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. Aktier og anparter tilhørende en tidligere ægtefælle medregnes dog ikke.

Ejerandele, som kontohaveren har ejet, eller ejerandele, som den nære personkreds, jf. ABL § 4, har ejet, medregnes heller ikke. Afgørende for, om en

pensionsordning kan anbringes i aktier m.v., er, at kontohaveren sammen med den nære personkreds aktuelt har en ejerandel på under 25 pct.

Ændret ved L 2024 1691, som medfører, at grænsen for, hvor meget der som minimum skal investeres i hvert af de noterede selskaber, sænkes til 50.000 kr.

(84) Ændret ved L 2024 1691 med henblik på at skabe friere rammer for investering af privatadministrerede pensioner, så det inden for reglerne for skattebegunstigede pensionsordninger bliver muligt for flere pensionsopsparende at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier m.v. Herefter må værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgøre 25 pct. af kundens samlede opsparing for opsparing op til 2 mio. kr. For opsparing over 2 mio. kr. vil der ikke være begrænsning på værdien af de unoterede kapitalandele.

(85) Bestemmelserne i § 12, stk. 1, nr. 1, 9. og 10. pkt., er indsat ved L 2020 2223. Bestemmelserne indebærer, at midler i godkendte danske og udenlandske aldersopsparinger ikke kan investeres i unoterede aktier m.v.

(86) Indsat ved L 2021 2610.

(87) Som følge af, at anbringelsesreglerne ved L 1992 233 er overført til lov om banker og sparekasser mv., nu lov om finansiel virksomhed, er bemyndigelsesbestemmelsen i § 12, stk. 1, nr. 1, erstattet med en henvisning til §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Dog er bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om kapitalpensionsfondes anbringelse i fast ejendom og pantebreve opretholdt. Det skyldes, at kapitalpensionsfonde ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed. De særlige regler om kapitalpensionsfondes adgang til placering i fast ejendom og pantebreve er opretholdt uændret.

Ved L 2007 1543 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af, at der gives adgang til skattebegunstigelse af udenlandske pensionsordninger. Kravet om, at de opsparede pensionsmidler skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed, gælder således fremover alene for pengeinstitutter og kreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, dvs. pengeinstitutter med hjemsted her i landet og faste driftsteder her i landet af udenlandske kreditinstitutter.

Finanstilsynet har med hjemmel i § 50 og § 51 i lov om finansiel virksomhed fastsat nærmere regler om hvilke værdipapirer mv., som bl.a. rate- og kapitalpensioner kan anbringes i, jf. bkg 2021 2640. Det følger heraf bl.a., at midlerne kan anbringes kontant, i forskellige typer af obligationer, aktier mv. og andele i investeringsforeninger. For så vidt angår placering i noterede kapitalandele, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må højst 20 pct. placeres hos en enkelt emittent. For så vidt angår unoterede kapitalandele må kontohaveren eksempelvis ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne mv. i det unoterede selskab. Endvidere må værdien af unoterede aktier mv. højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen, der ligger under 2 mio. kr. Af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., kan højst 50 pct. placeres i unoterede aktier mv., og af den del, der ligger over 4 mio. kr., udgør andelen højst 75 pct.

Af hensyn til at sikre, at opsparingen tjener et pensionsformål og dermed som led i fastlæggelsen af, hvad der er en fradragsberettiget pensionsordning, stilles der imidlertid visse krav i § 12, stk. 1, nr. 1, til placering af midlerne i rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter.

Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier mv., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Fast ejendom omfatter både afskrivningsberettiget og ikke-afskrivningsberettiget fast ejendom. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier mv. må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20, i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent.

Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier mv., der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne i det pågældende selskab mv. Anbrin-

gelse kan således ikke ske i selskaber uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Der skal minimum investeres 100.000 kr. i hvert enkelt selskab. Værdien af aktier mv., der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må på investeringstidspunktet højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret kontant, i puljer og i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr. Af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., kan højst 50 pct. placeres i aktier mv., der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og af den del, der ligger over 4 mio. kr., kan højst 75 pct. placeres i sådanne aktier. De samme krav fremgår af Finanstilsynets regler for danske pengeinstitutter, idet EP/Rdir 2004/39 af 2004-04-21 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) endnu ikke er indarbejdet i bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelse). I den gældende puljebekendtgørelse anvendes udtrykket »unoterede kapitalandele«. For opsparring foretaget i udenlandske kreditinstitutter, der ikke omfattes af lov om finansiell virksomhed, gælder i øvrigt, at der kan gælde anbringelsesregler i det pågældende instituts hjemland for opsparingen. Efter § 15 C vil det være et vilkår for SKATs godkendelse af pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS, at opsparingen anbringes efter § 12, stk. 1, nr. 1.

(88) Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der med arbejdsgiveren ved oprettelsen aftales indskrænkninger i arbejdstagerens rådighed over kontoen også efter det 60. år/opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, men inden det fyldte 80. år/20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingssalderen.

(89) I § 12, stk. 1, nr. 3, fastsættes rammerne for opsparingens tidligste og seneste udbetalingstidspunkt. Udgangspunktet er, at udbetalingen tidligst kan ske ved kontohaverens opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 A. Der kan dog aftales et tidligere tidspunkt som følge af kontohaverens død, eller hvis kontohaveren opnår ret til højeste eller mellemste førtidspension efter lov om social pension eller livstruende sygdom. Adgangen til »normal« udbetaling ved livstruende sygdom blev indført ved L 2000 294, jf. note til § 10, stk. 1, nr. 3. På grund af ændringerne i reglerne for førtidspension er § 12, stk. 1, nr. 3, ændret ved L 2002 271 i overensstemmelse med ændringerne i § 11 A, stk. 1, nr. 5 (nu nr. 4), 3. pkt., jf. noten hertil.

Ved L 2017 1682 er det seneste tidspunkt for udbetaling af kapitalpension forhøjet fra 15 år til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, jf. noten til § 10, stk. 1.

Aldersgrænsen for tidligste udbetaling er tidligere ændret ved L 2007 347 og L 2009 412, se noten til § 1 a.

(90) Der er tale om en konsekvens af, at der er indsat et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopsparerer opretter i samme pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i.

Virkningen er, at nyoprettede pensionsordninger i visse tilfælde kan påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A.

(91) Som udmøntning af den politiske »Aftale om ret til seniorpension for nedslidte« er der indført en helt ny seniorpensionsordning, som er en helbreds-betinget tilbagetrækningsordning for nedslidte seniorer. Ved L 2019 1559 er seniorpensionister blevet ligestillet med førtidspensionister i § 12, stk. 1, nr. 3.

(92) Se note til § 11 A, stk. 1, nr. 5.

(93)

(94) Se § 10, stk. 2, med note.

(95) Se § 10, stk. 3, med note.

(96) Reglen for ikke fradrags- eller bortseelsesberettiget aldersopsparring er indsat ved L 2012 922 som en ny § 12 A. Se § 10 A med note.

Ved L 2017 1682 er der indført mere fleksible regler for udbetaling af alderspension, jf. noten til § 10 A, stk. 3.

(97) Se om overførsel noten til § 41 A, stk. 1.

(98) Se note til § 11 A, stk. 1, nr. 1.

(99) Bidragene må, for at kunne anses som løbende, være aftalt at skulle ydes periodevis og være fastsat enten i beløb eller som procent af lønnen el lign.

(100) Lønmodtagernes Dyrtdsfond blev oprettet 1980-04-01 med det formål at forvalte og udbetale de »indefrosne dyrtdsportioner«, som blev indbetalt til ATP i perioden 1977-09-01 til 1979-08-31 for lønmodtagere, der var beskæftiget i denne periode.

PBL § 14 A fastsætter de afgiftssatser, der skal finde anvendelse på udbetalinger og konverteringer fra LD. Bestemmelsen er nyaffattet ved L 2014 1531.

Indestændet kan kræves udbetalt, når lønmodtageren er fyldt 60 år eller har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension. Ved udbetaling efter det fyldte 60. år, men før det fyldte 65. år (67. år for personer, der inden 1999-07-01 er fyldt 60 år) var det indtil 2004-04-01 en betingelse for udbetalingen, at lønmodtagerens eventuelle private kapitalpensioner var hævet. Ved L 2004 190 er denne betingelse ophævet. Indestændet i LD kan således hæves, selv om den pågældende har midler på en privatoprettet kapitalpension. Der kan fortsat foretages indbetalinger på en alderspension efter PBL §§ 10 A eller 12 A, selv om indestændet i LD er udbetalt. Udbetalinger fra LD beskattes som en konsekvens af, at der har været bortset fra indbetalingerne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Beskatningen udgør 25 pct. af de oprindelige indefrosne lønstigninger med tillæg af renter frem til 1979-12-31. Renter tilskrevet efter 1979 beskattes med 40 pct. Se dog noterne til § 14 A, stk. 2-10.

(101) Efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond kan en kontohaver kræve udbetaling af de indbetalte beløb med tillæg af, hvad der er tilskrevet kontohaverens konto i medfør af § 6 g i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond. Udbetaling af kontoen kan ske, når kontohaveren er fyldt 60 år, ved tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension, og i en række andre tilfælde, der er opregnet i LD-loven. Hvis en eller flere af betingelserne for udbetaling af LD-kontoen er opfyldt 2015-03-31 (betingelsen/-erne kan være opfyldt på et tidligere tidspunkt), pålægges udbetalinger, der sker efter anmodning indgivet til LD i perioden 2015-04-01 til 2015-12-31, en reduceret afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der tilskrives kontoen efter 1979-12-31, i stedet for den gældende afgiftssats på 40 pct. Den øvrige del af udbetalingen, dvs. indbetalinger og tillæg frem til udgangen af 1979, pålægges en reduceret afgiftssats på 22,5 pct. i stedet for 25 pct. Det vil sige, at rabatten på begge afgiftssatser er på 2,5 procentpoint. Afgørende for, hvilke afgiftssatser der skal anvendes, er tidspunktet for kontohaverens anmodning om udbetaling af kontoen og ikke tidspunktet for udbetaling fra LD. Personer, der er fyldt 60 år 2015-03-31, eller som på denne dato opfylder betingelserne for udbetaling af kontoen, må vente til 2015-04-01 eller senere med at anmode om at få kontoen udbetalt, hvis kontoen skal udbetales til de reducerede afgiftssatser. For anmodninger om udbetaling, der indgives til LD til og med 2015-03-31, gælder afgiftssatserne på 40 pct. og 25 pct. LD vil tydeligt informere kontohaverne om, at hvis de indgiver anmodninger i den nævnte periode, vil udbetalingen ikke kunne ske til den reducerede afgift. Kun for anmodninger, der modtages efter 2015-03-31, vil udbetalingen ske med de reducerede afgiftssatser i 2015 forudsat, at betingelserne for afgiftsrabat i øvrigt er opfyldt.

(102) Hvis en af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, opfyldes 2015-04-01 eller senere, skal der af det udbetalte beløb betales en afgift på 37,5 pct. af den del, som er tilskrevet kontoen i LD efter 1979-12-31. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. Det er en betingelse for at anvende de reducerede afgiftssatser, at kontohaveren har anmodet LD om udbetaling senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Anmoder en kontohaver i LD derimod om udbetaling senere end ét år efter, at den pågældende betingelse for udbetaling er opfyldt, pålægges udbetalingen en afgift på 40 pct. henholdsvis 25 pct. efter PBL § 14 A, stk. 1. En ny 1-årsfrist påbegyndes, såfremt den pågældende kontohaver opnår ret til udbetaling af LD-opsparingen efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond. Hvis en kontohaver under 60 år eksempelvis tilkendes førtidspension 2015-06-01, kan LD-kontoen udbetales til de reducerede satser til og med 2016-05-31,

og igen fra det tidspunkt, hvor den pågældende person eksempelvis fylder 60 år og ét år frem, og i øvrigt uanset om den pågældende fylder 60 år før eller efter 2016-05-31. Tilsvarende gælder, at hvis en kontohaver i LD opfylder en eller flere af betingelserne for udbetaling 2015-03-31, og dermed er omfattet af § 14 A, stk. 2, påbegyndes en 1-årsfrist for en udbetaling efter § 14 A, stk. 3, såfremt den pågældende kontohaver senere opnår ret til udbetaling af LD-opsparingen efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Der er desuden indsat en særregel for udbetaling af LD-kontoen til reducerede afgiftssatser ved livstruende sygdom. Når en kontohaver opfylder betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond om konstatering af livstruende sygdom i overensstemmelse med PBL § 25, stk. 2, anvendes de reducerede afgiftssatser, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker. Det indebærer, at der ikke gælder en 1-årsfrist fra indtræden af en livstruende sygdom for anmodninger om udbetaling.

(103) § 14 A, stk. 4, fastsætter afgiftssatserne ved udbetaling til et dødsbo efter en afdød kontohaver med en konto i LD. Det er fastsat i § 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at ved kontohaverens død udbetales kontoens indestående til boet. Ved udbetaling til et bo ved kontohaverens død betales der afgift med de reducerede satser, såfremt udbetaling kunne være sket til kontohaveren til de reducerede satser på 37,5 pct. og 22,5 pct. dagen før dødsfaldet. Imidlertid kan dødsfaldet indtræde, inden kontohaveren fylder 60 år, og dermed, inden kontohaveren har haft mulighed for at vælge udbetaling eller opretholdelse af kontoen som en LD-aldersopsparing med de reducerede satser. Ved udbetaling til boet efter dødsfald anvendes de reducerede satser derfor, hvis kontohaveren ikke var fyldt 60 år, eller kontohaveren på anden måde dagen før dødsfaldet var berettiget til udbetaling med de reducerede satser. I øvrige tilfælde betales der afgift af udbetalingen til boet på 40 pct. og 25 pct., medmindre kontoen er opretholdt som en LD-aldersopsparing, hvorfra udbetaling sker afgiftsfrit.

(104) Efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der er indsat ved L 2014 1531, kan kontohaveren i de tilfælde, hvor der kan ske udbetaling af LD-kontoen til de reducerede afgiftssatser efter § 14 A, stk. 2 og 3, vælge, at LD-kontoen opretholdes mod betaling af afgift. Det sker således en fremrykning af betalingen af PBL-afgiften, og kontoen benævnes herefter LD-aldersopsparing. Afgiften ved en sådan opretholdelse beregnes med de reducerede afgiftssatser i § 14 A, stk. 2 og 3. Opretholdelse af LD-kontoen behandles som en udbetaling efter § 38. Efter § 38 skal LD således betale afgiften inden 3 hverdage (bankdage) efter, at LD har omlagt LD-kontoen til en LD-aldersopsparing. Det er kun i de situationer, hvor udbetaling af LD-kontoen kunne være sket til de reducerede afgiftssatser, at kontohaveren kan vælge, at afgiften betales uden udbetaling af kontoen. En LD-aldersopsparing kan dermed kun oprettes, hvis kontohaveren er berettiget til udbetaling til reducerede afgiftssatser. Det betyder, at når der, bortset fra ved indtræden af livstruende sygdom, er gået mere end ét år efter, at betingelserne for udbetaling til de reducerede afgiftssatser er opfyldt, kan kontohaveren ikke længere vælge at betale afgift til de reducerede afgiftssatser og opretholde kontoen i LD. Boet efter en afdød kontohaver i LD kan ikke vælge at opretholde kontoen i LD mod betaling af afgift, idet kontoen alene vil kunne udbetales til boet efter afdøde. Når der er betalt afgift af LD-kontoen, skal den senere udbetaling af LD-aldersopsparingen ikke pålægges afgift, og den skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst. Afkastet af kontoen skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst, idet LD er skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven af både afkastet af konverterede LD-opsparinger (LD-aldersopsparinger) og af afkastet af LD-kontoen.

(105) Det er fastsat i § 32, stk. 1, at den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter kapitel 3 kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradragsret for her i landet eller i udlandet, skal der ikke betales afgift af. §§ 36-39 er en række fælles regler om afgiften i pensionsbeskatningsloven. § 45 fastsætter, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ses bort fra tilskrivning af bonus og renter mv., mens

§ 46 fastsætter, at reglerne i kapitel 2 og 3 om indkomstskat eller afgift af udbetalinger tilsvarende omfatter beløb, der hidrører fra bonus og renter m.v. Når først en LD-opsparing er omlagt til en LD-aldersopsparing, opstår der imidlertid ikke afgiftssituationer senere. § 32, stk. 1, og §§ 36-39 og 46 er dermed ikke relevante for LD-aldersopsparing. Det er derfor efter § 14 A, stk. 6, 2. pkt., alene § 45, der anvendes på LD-aldersopsparing.

(106) Ved L 2004 190 er der i § 7 a i LD-loven indført adgang til at overføre indestående på LD-kontoen til en kapitalpension. Ved den senere udbetaling af kapitalpensionen bevares retten til 25 pct. beskatning af den gamle del af ordningen uanset overførslen. Det er ved L 2014 1531 fastsat i PBL § 14 A, stk. 7, at ved beregning af afgift efter § 25 for en kapitalpension, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i LD, anvendes § 14 A, stk. 1, dvs. afgiftssatserne som nævnt i bestemmelsen, på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb. Reglen har betydning som følge af reglerne om, at en kapitalpension i 2013, 2014 og 2015 kan blive rettidigt udbetalt eller overført, herunder konverteret, med en afgiftsabat på 2,7 procentpoint, jf. § 13, stk. 5 og 6, i L 2012 1354 med senere ændringer, se ikrafttrædelsesnoter efter loven. Afgiftsrabatten gælder dog ikke for beløb, der er overført fra LD 2012-08-14 eller senere. I dette tilfælde beregnes afgiften af denne del af udbetalingen uden afgiftsabat på 2,7 procentpoint, jf. § 13, stk. 5 og 6, i L 2012 1354.

(107) Hvis en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, af en kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed og kapitalforsikring i pensionsøjemed), hvortil der i 2015 overføres beløb fra en konto i LD, er opfyldt 2015-03-31, anvendes de reducerede afgiftssatser i § 14 A, stk. 2 for udbetaling og konvertering af LD-opsparing også på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra det overførte beløb. Uden denne regel ville en flytning af LD-opsparingen til en kapitalpension have den konsekvens, at en LD-kontohaver, der 2015-03-31 opfyldte betingelserne for at opnå afgiftsabat ved udbetaling eller konvertering af LD-opsparingen, ville gå glip af denne rabat på grund af overførslen til en kapitalpension. Reglen svarer til § 14 A, stk. 2, idet den regulerer LD-opsparing, der 2015-03-31 kunne være udbetalt efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Udbetaling af kapitalpension efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, dvs. i forbindelse med opnåelse af pensionsudbetalingsalderen (som hovedregel 60 år), varigt nedsat erhvervsevne/funktionsevne eller livstruende sygdom, svarer i vidt omfang til betingelserne for udbetaling af LD-opsparing. Der er dog ikke fuldt sammenfald mellem betingelserne for udbetaling af kapitalpension og LD-opsparing, idet kapitalpension ikke kan udbetales ved flytning til udlandet, Færøerne eller Grønland, eller ved tilkendelse af pension fra en godkendt pensionsordning, tjenestemandspension eller tjenestemandslignende pension. I de nævnte tilfælde kan LD-kontoen imidlertid udbetales. Såfremt den pågældende LD-kontohaver ønsker at opnå afgiftsabat i den nævnte situation, kan den alene opnå i forbindelse med udbetaling eller konvertering i LD-regi, idet mulighederne for udbetaling af kapitalpension ikke er udvidet.

Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en sådan kapitalpensionsordning, der indeholder beløb, der hidrører fra en overført LD-konto, til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller en aldersopsparing omfattet af § 12 A, anvendes de nedsatte afgiftssatser på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra den overførte LD-konto, hvis den pågældende opfylder en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, og som sker fra 2015-04-01 til og med 2015-12-31. Hvis den pågældende ikke opfylder disse betingelser, er det de almindelige satser på 40 pct. og 25 pct., der anvendes på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra den overførte LD-konto.

(108) Ved opfyldelse af en af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, 2015-04-01 eller senere af en kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed og kapitalforsikring i pensionsøjemed), hvortil der i 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i LD, anvendes de reducerede afgiftssatser i § 14 A, stk. 3, 1. og 2. pkt., for udbetaling og konvertering af LD-opsparing på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra det overførte beløb, når udbetalingen sker senest ét år efter, at betingelsen for udbetaling er opfyldt. Det foreslås desuden, at en ny 1-årsfrist for udbetaling påbegyndes, hvis den på-

gældende opsparer opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, jf. den tilsvarende regel i § 14 A, stk. 3, 3. pkt. Hvis den pågældende ikke opfylder betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, anvendes de almindelige satser på 40 pct. og 25 pct. på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra den overførte LD-konto.

Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, dvs. indtræden af en livstruende sygdom, anvendes de reducerede afgiftssatser i § 14 A, stk. 3, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en kapitalpensionsordning, der indeholder beløb, der hidrører fra en overført LD-konto, til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller en aldersopsparing omfattet af § 12 A, anvendes de nedsatte afgiftssatser på den del af kapitalpensionen, der hidrører fra den overførte LD-konto, hvis den pågældende opfylder en af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, og overførslen, herunder konverteringen, sker senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. § 14 A, stk. 9, svarer til § 14 A, stk. 3, idet den regulerer LD-opsparing, der 2015-04-01 eller senere opfylder betingelserne for at kunne blive udbetalt efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond, idet der som anført ovenfor i noterne til § 14 A, stk. 8, ikke er fuldt sammenfald mellem betingelserne for udbetaling af kapitalpension og LD-opsparing.

- (109) Ved udbetaling efter ejerens død af en kapitalpension, hvortil der 2015-01-01 eller senere er overført beløb fra en konto i LD, betales afgift af denne del af kapitalpensionen med afgiftsrabatten på 2,5 procentpoint, såfremt ejeren ikke var fyldt 60 år, eller udbetalingen til ejeren dagen før dødsfaldet kunne ske med afgiftsabat, jf. § 14 A, stk. 8 og 9. Reglen svarer til reglen for beregning af afgift ved en LD-kontohavers død, jf. § 14 A, stk. 4. Ved udbetaling til et bo ved ejerens død betales der altså afgift med de reducerede satser, hvis ejeren ikke var fyldt 60 år, eller udbetaling kunne være sket til ejeren til de reducerede satser på 37,5 pct. og 22,5 pct. dagen før dødsfaldet. I øvrige tilfælde betales der afgift af udbetalingen til boet på 40 pct. og 25 pct.

- (110) § 14 b indføjet ved L 2018 58. Stk. 1, 1.pkt., nyaffattet ved L 2021 465, der tillige indføjede stk. 2, 2.pkt.

Ved overgangen til den ny ferieordning 2020-09-01 skal den enkelte arbejdsgiver opgøre det skyldige beløb for hver enkelt af arbejdsgiverens ansatte for perioden fra 2019-09-01 til 2020-08-31, jf. lov om forvaltning om administration af tilgodehavende feriemidler § 2. Der skal ske opgørelse af de skyldige beløb for både ansatte med løn under ferie og ansatte med feriegodtgørelse.

For lønmodtagere med ret til ferie med løn og lønmodtagere med feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser følger det af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6, at arbejdsgiveren skal indbetale de tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, medmindre arbejdsgiveren ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden. Beskatningen af lønmodtagerens tilgodehavende feriemidler med tillæg af reguleringer sker herefter, når det til sin tid udbetales til lønmodtageren fra fonden. Der skal desuden betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingen, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 6.

For lønmodtagere med feriegodtgørelse hos FerieKonto og i en feriekasse indbetaler FerieKonto og feriekasserne de tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Feriemidlerne er allerede på dette tidspunkt beskattet, hvorfor udbetaling af disse midler ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal heller ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingen, idet der allerede er betalt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med arbejdsgiverens indbetaling til FerieKonto eller feriekasse.

Samlet set er der således tale om, at lønmodtagere med ret til ferie med løn samt lønmodtagere med feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser beskattes af deres tilgodehavende feriemidler, når de forlader arbejdsmarkedet m.v., mens lønmodtagere med feriegodtgørelse hos FerieKonto og i en feriekasse som hidtil beskattes på optjeningsstidspunktet, men til gengæld får

tilgodehavende feriemidler udbetalt skattefrit, når de forlader arbejdsmarkedet m.v.

- (111) 1./pkt. nyaffattet ved L 2021 465. Ændringen skal tydeliggøre, at tilgodehavende feriemidler, der hidrører fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser, er skattepligtige, uanset at der ikke nødvendigvis endnu har været bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til fonden, på det tidspunkt fonden udbetaler midlerne til lønmodtageren.

Det gælder også i tilfælde, hvor LG, på et tidspunkt efter at fonden har udbetalt tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren, foretager indbetaling til fonden af 62 pct. af de tilgodehavende feriemidler. Tilfælde, hvor fonden ikke har udbetalt tilgodehavende feriemidler til lønmodtageren, før LG indbetaler til fonden, behandles efter § 14 B, stk. 2.

Der er ikke ændret ved, at lønmodtageren først beskattes af ordinære udbetalinger af tilgodehavende feriemidler på udbetalingstidspunktet, svarende til at lønmodtageren før dette tidspunkt ikke er blevet beskattet af de tilgodehavende feriemidler, jf. forudsætningerne i Ferielovsudvalgets betænkning nr. 1568/2017 om, at ferietilgodehavender, der hidrører fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser først beskattes, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Lønmodtagere med ret til ferie med løn, som er fratrådt i optjeningsperioden fra og med 2019-09-01 til og med 2020-08-31, har fået beregnet feriegodtgørelse ved fratrædelsen, som har været skattepligtig på fratrædelsestidspunktet. Sådanne lønmodtagere er omfattet af § 14 B, stk. 1, 2. pkt., hvorefter ordinære udbetalinger af tilgodehavende feriemidler, der ikke er omfattet af § 14 B, stk. 1, 1. pkt., er skattefrie.

Det nyaffattede § 14 B, stk. 1, 1. pkt., tager desuden højde for, at der ved udbetaling til lønmodtagere sker udbetaling af de tilgodehavende feriemidler med det, der svarer til den enkelte lønmodtagers forholdsmæssige andel af fondens resultat på udbetalingstidspunktet.

- (112) Stk. 2 angår tilfælde, hvor en arbejdsgiver har valgt at beholde feriemidlerne i virksomheden, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6, og arbejdsgiveren går konkurs m.v. Her indbetaler Lønmodtagernes Garantifond lønmodtagernes krav til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. LG-lovens § 8 b Der er her tale om en indbetaling af nettomidler, idet LG ikke dækker den udestående indkomstskat.

Krav på tilgodehavende feriemidler, som LG indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter LG-lovens § 8 b medregnes ikke i lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Derimod pålægges arbejdsgiveren i dette tilfælde en afgift på 38 pct. Afgiften skal sikre ensartet behandling af alle lønmodtagere i sådanne tilfælde, samt at det indbetalte beløb ikke påvirker personens grundlag for beregning af offentlige ydelser i det pågældende år. LG dækker et nettobeløb opgjort som 62 pct. af kravet mod arbejdsgiveren, jf. LG-lovens § 8 a, stk. 2. Afgiften på 38 pct. indberettes til Skattestyrelsen af LG, som samtidig anmelder Skattestyrelsens afgiftskrav i arbejdsgivers eventuelle konkursbo. Afgiftsbeløbet overgår således til at være et afgiftskrav mod arbejdsgiveren eller dennes bo, som opkræves efter opkrævningslovens almindelige regler, idet pensionsbeskatningslovens § 38, der regulerer opkrævningen af afgifter efter pensionsbeskatningsloven, ikke finder anvendelse på den nye afgift.

- (113) 2./pkt. indføjet ved L 2021 465.

Det beløb, som LG indbetaler til fonden, medregnes efter 1. pkt. ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Når de tilgodehavende feriemidler - som altså hidrører fra indbetalingen fra LG - sidenhen udbetales til lønmodtageren, dvs. når denne forlader arbejdsmarkedet, er udbetalingen skattefri for lønmodtageren, jf. forudsætningerne i Ferielovsudvalgets betænkning nr. 1568/2017.

2./pkt. skal tydeliggøre, at lønmodtageren hverken er skattepligtig af indbetalingen fra LG til fonden, eller af udbetalingen til lønmodtageren af feriemidler, der hidrører fra indbetalingen fra LG til fonden.

Er der derimod tale om, at indbetalingen fra LG til fonden sker på et tidspunkt efter, at lønmodtageren har fået de tilgodehavende feriemidler, der hidrører

fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser, udbetalt, ændrer LG's indbetaling til fonden ikke på, at udbetalingen til lønmodtageren er skattepligtig, jf. stk. 1.

- (114) Adgangen til at oprette indekskontrakter er ophævet med virkning fra 1971-11-25, jf. L 1971 551.

For så vidt en konto eller en forsikring er oprettet som indeksordning, behandles den primært efter pensionsbeskatningsloven § 15, uanset om den samtidig måtte være led i en anden form for pensionsordning. For indeksordning med opsparingskonto følger dette allerede af indekslovens krav om særskilt konto, og for forsikringer gælder det, at forsikringerne efter de almindelige forsikringsbetingelser omfattes af § 7 eller § 9. Hvis der kun er knyttet indekskontrakter til en del af en sådan forsikring, betragtes denne del og kun denne del som en indeksordning i relation til reglerne om afgift.

- (115) Ved L 2000 1282 er der indført en særlig adgang for personer, der har drevet selvstændig virksomhed, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med, at virksomheden sælges eller lukkes. Tilsvarende kan en ægtefælle, der har deltaget i virksomhedens drift, oprette en pensionsordning. Personen skal være over 55 år og have drevet virksomhed i mindst 10 år.

Denne persongruppe kan anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelsen af virksomheden til privat at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger uden fradragsfordeling efter § 18 og ratepensionsordninger over fradragsgrænsen i § 16, stk. 2. Den skattepligtige fortjeneste, der kan danne grundlag for ophørspension, kan både hidrøre fra anlægsaktiver og omsætningsaktiver, jf. SKM 2005 248. Den tidligere selvstændigt erhvervsdrivende kan i alt højst indskyde 3.285.400 kr. (2025-niveau) på denne særlige pensionsordning. Tilsvarende gælder en eventuel ægtefælle. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Der er mulighed for at få fuldt fradrag for indbetalinger inden for beløbsrammerne allerede i afståelsesåret eller afståelsesårene ved en trinvis afståelse. Efter § 15 A, stk. 5, 2. pkt., er det muligt at aftale, at sidste rate skal udbetales mere end 30 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.

Ordningen er forbeholdt personer, der har drevet reel erhvervsvirksomhed, dvs. at virksomheden f.eks. ikke må have bestået i blot at eje aktier i et selskab, hvis aktiviteter er passiv pengeanbringelse. Se artikler i TfS 2003 1016:

Henri Ambjørn Knudsen "Pensionsbeskatningslovens § 15 A - pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende". TfS 2004 179: **Michael Serup** "Ophørspension - gennemgang af regler og praksis efter pensionsbeskatningslovens § 15 A", SR-Skat 2002, s. 65 og SR-Skat 2003, s. 139 **Hanne Søgaard Hansen** "Nyt om pensionsbeskatningen" samt SpO 2002, s. 349 "Ophørspension", **Arne Møllin Ottosen**.

- (116) Efter § 54 er det kun personer, der er fuldt skattepligtige her i landet, som har fradragsret for forsikringspræmier mv. Desuden kan begrænset skattepligtige grænsegængere få fradrag efter kildeskattelovens § 5 B, stk. 1, nr. 3. Den særlige pensionsopsparing vil derfor kun være af interesse for disse skattepligtige. Der er ikke sammenhæng imellem en pensionsordning efter § 15 A og personens øvrige pensionsopsparing. En tidligere selvstændigt erhvervsdrivende kan således gøre brug af § 15 A og i samme indkomstår foretage anden fradragsberettiget pensionsopsparing i samme omfang som i øvrige indkomstår.

Skatteflugtsreglerne i §§ 19 A-19 E gælder ikke for den særlige pensionsopsparing efter § 15 A, da disse bestemmelser kun omfatter arbejdsgiverordninger.

- (117) Der stilles ikke krav om, at det skal have drejet sig om samme virksomhed i hele 10-årsperioden. Kravet om en periode på mindst 10 år er opfyldt også i tilfælde af, at den pågældende f.eks. først har drevet selvstændig erhvervmæssig virksomhed i form af en personligt ejet virksomhed i 6 år og derpå har været hovedaktionær i 4 år.

Begrebet "selvstændig erhvervmæssig virksomhed" skal forstås på samme måde som det tilsvarende udtryk i bl.a. investeringsfondsloven og virksomhedsskatteloven, se cirk 1994 129 om personskatteloven, pkt. 3.1.1.

Ved L 2005 423 er anvendelsesområdet udvidet således, at personen alene skal have drevet virksomhed i 10 år inden for de seneste 15 år. Der behøver ikke at være tale om en sammenhængende periode på 10 år. Personen kan

f.eks. inden for de seneste 15 år have drevet virksomhed i to omgange på henholdsvis 4 og 6 år med op til 5 års afbrydelse.

- (118) § 15 A, stk. 2, 2. og 3. pkt., tager sigte på den situation, hvor den ægtefælle, der har ejt og drevet virksomheden, er død, og den efterlevende ægtefælle, som ikke tidligere eller kun i kortere tid har deltaget væsentligt i driften, overtager virksomheden med succession, samt den tilsvarende situation, hvor afdøde har været hovedaktionær, og den efterlevende ægtefælle overtager aktiebesiddelsen med succession. Succession (dvs. indtræden i afdødes eller dødsboets skattemæssige stilling) kan enten forekomme, hvor den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo eller er eneste arving, jf. dødsboskattelovens §§ 58 og 59, eller hvor dødsboet er skattepligtigt og virksomheden eller aktierne udloddes til den efterlevende ægtefælle, jf. dødsboskattelovens §§ 36 og 43.

En efterlevende ægtefælle, der er succederet med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelsen, kan succedere med hensyn til den periode, hvor den afdøde har drevet selvstændig erhvervmæssig virksomhed eller været hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervmæssig virksomhed. Den længstlevende ægtefælle overtager så at sige den periode, som den afdøde har "optjent" med hensyn til at opfylde 10-års-kravet. I tilfælde, hvor boet er skiftet, og virksomheden eller aktierne udloddet til den længstlevende ægtefælle, kan denne tillige medregne den periode, hvori boet har drevet virksomheden eller været hovedaktionær.

- (119) Jf. § 15 A, stk. 3 og 4, er den særlige pensionsopsparing forbeholdt personer, der har drevet reel erhvervsvirksomhed. Erhvervsvirksomheden må således ikke have været virksomhed, hvis aktivitet i overvejende grad er passiv pengeanbringelse f.eks. i form af ejerskab af kontanter, værdipapirer el.lign. og/eller udlejning af fast ejendom. Ej heller må virksomheden have bestået i deltagelse i anpartsvirksomhed.

Ved L 2017 683 blev denne såkaldte "pengetankregel" justeret, så al passiv kapitalanbringelse og ikke kun de særligt opregnede er udelukket fra den særlige pensionsopsparing efter § 15 A.

Bortforpagtning af ejendomme, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses ikke for passiv pengeanbringelse. Henvisningen til ejendomsvurderingsloven er justeret ved L 2017 688.

Anpartsvirksomhed er afgrænset på samme måde som efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 11. Det vil sige, at anpartsvirksomhed i denne henseende forstås som selvstændig erhvervsvirksomhed (bortset fra udlejning af fast ejendom, afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe) med mere end 10 ejere, samt udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antallet af ejere, i begge tilfælde med det forbehold, at begrænsningen dog ikke gælder, hvis den pågældende person har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Ved afgørelsen af, om arbejdsindsatsen er væsentlig, vil der blive anlagt en praksis svarende til den, der hidtil er blevet anvendt ved afgørelsen af, om investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud kan anvendes til forlods afskrivning. Som en vejledende norm for en væsentlig arbejdsindsats kræves der en personlig arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt.

Der henvises til cirk 1984 166 til investeringsfondsloven, punkt 33.

Holdingselskaber vil som udgangspunkt opfylde kravet om besiddelse i overvejende grad i den nævnte bestemmelse, idet et sådant selskabs aktivitet oftest udelukkende er at besidde aktier i et datterselskab, hvorfor det ikke kan anses for et reelt erhvervsaktivt selskab. Bedømmelsen inddrager imidlertid aktiviteten i datterselskabet, hvor selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af datterselskabets aktie- eller anpartskapital. Det betyder, at værdien og afkastet af aktier i et datterselskab, hvor selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen, ikke medregnes ved bedømmelsen. I stedet medregnes indtægter og aktiver i datterselskabet efter ejerandelen ved bedømmelsen.

- (120) Bestemmelsen er ændret ved L 2025 369 som følge af den ved samme lov skete ændring af den såkaldte pengetankregel i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, der indebar, at aktiv udlejningsvirksomhed med fast ejendom er undtaget fra hovedreglen om, at udlejning af fast ejendom udgør passiv kapitalanbringelse. En fast ejendom, der er genstand for aktiv udlejningsvirksomhed og de indtægter, der oppebæres ved denne virksomhed,

skal herefter ikke medregnes til den del af den ophørte virksomheds aktiver og indtægter, der anses for at vedrøre passiv kapitalanbringelse.

(121) Ved L 2002 394 er begrebet "indtægter" præciseret.

(122) Vurderingen af, hvorvidt en persons erhvervmæssige virksomhed i overvejende grad har bestået i de ovennævnte passive aktiviteter, er objektiveret. Reglen indebærer, at kravet vil være opfyldt, hvis mindst 50 pct. af indtægterne eller de samlede aktiver vedrører passiv pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. Stammer 50 pct. af indtægterne fra, eller udgøres 50 pct. af de samlede aktiver af passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom set under ét, er kravet om "i overvejende grad" opfyldt. Aktiviteten i aktie- og anpartsselskaber, hvori virksomheden direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen, inddrages også i bedømmelsen.

Ved L 2002 394 blev den objektive grænse på 25 pct. ved afgørelsen af, om selskabet skal anses for at vedrøre passiv pengeanbringelse m.v., forhøjet til 50 pct. Samtidig erstattedes udtrykket "i væsentligt omfang" med "i overvejende grad" for at tilpasse udtrykket til forhøjelsen af den objektive grænse. Ved L 2006 1580 blev grænsen yderligere forhøjet til 75 pct. med virkning for hel eller delvise afståelser af virksomheder fra 2007-01-01 og senere.

Ændringen betød, at hvis under 75 pct. af de samlede aktiver og indtægter vedrørte finansielle aktiver og udlejning af fast ejendom i den pågældende erhvervsvirksomhed, kunne den særlige pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. anvendes, når betingelserne i øvrigt var opfyldt. Ved L 2011 1380 er grænsen nedsat fra 75 pct. til 50 pct.

Om et givet år inden for de seneste 15 år indgår i perioden på 10 år som et år, hvor der ikke har været tale om sådan overvejende passiv kapitalanbringelse eller pengekantvirksomhed, afgøres på basis af et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsårs omsætning og af handelsværdien af virksomhedens eller hovedaktionærselskabets aktiver de seneste 3 regnskabsår. Gennemsnittet må efter de dagældende regler ikke overstige 75 pct. Yderligere blev der stillet krav om, at handelsværdien af virksomhedens eller hovedaktionærselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. ikke på overdragelsestidspunktet måtte udgøre 75 pct. eller mere af handelsværdien af virksomhedens eller hovedaktionærselskabets samlede aktiver.

For at undgå, at sænkningen af satsen fra 75 pct. til 50 pct. reelt får virkning 15 år tilbage i tiden, får nedsættelsen af satsen til 50 pct. først virkning for de regnskabsår, hvor den pågældende har mulighed for at indrette sig på den nye, lavere procentsats. Et regnskabsår, der eksempelvis er begyndt 2010-07-01, vil den pågældende ikke kunne gøre om, og da et sådant regnskabsår vil indgå i gennemsnitsberegningen flere år fremover, skal den nye, lavere sats først anvendes, når der i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder 2013-01-01 eller senere, dvs. regnskabsår, hvor det vil være tidsmæssigt muligt at foretage de nødvendige justeringer af aktivsammensætningen m.v.

Med hensyn til kravet om, at handelsværdien af virksomhedens eller hovedaktionærselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. ikke på overdragelsestidspunktet udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af virksomhedens eller hovedaktionærselskabets samlede aktiver, får den nedsatte sats først virkning for overdragelser, der sker 2014-01-01 eller senere. Dermed sikres den selvstændige i relation til oprettelsen af en ophørspension en rimelig frist til at bringe en aktivandel, som i tillid til de hidtidige regler måske ligger tæt på 75 pct., ned under 50 pct., mens de selvstændige, der har planlagt at oprette en ophørspension i 2012 eller 2013, kan anvende den gamle sats på 75 pct.

Ved L 2012 398 blev fristen for at oprette ophørspension med anvendelse af den gamle sats på 75 pct. forlænget med et år, således at satsen på 50 pct. først anvendes fra 2014-01-01. Tilsvarende anvendes den lavere sats på 50 pct. først i gennemsnitsberegningen fra 2013-01-01.

(123) Indsat ved L 2025 369 og indebærer, at aktiv udlejningsvirksomhed med fast ejendom undtages fra hovedreglen om, at udlejning af fast ejendom udgør passiv kapitalanbringelse. En fast ejendom, der er genstand for aktiv udlejningsvirksomhed og de indtægter, der oppebæres ved denne virksomhed, skal herefter ikke medregnes til den del af den ophørte virksomheds aktiver og indtægter, der anses for at vedrøre passiv kapitalanbringelse.

Personer, der har realiseret en skattepligtig fortjeneste ved at afstå en virksomhed med aktiv udlejning af fast ejendom, vil således kunne indbetale et beløb svarende til fortjenesten på en pensionsordning med fradragsret efter § 15 A, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

(124) Stk. 4, sidste pkt., omhandler fast ejendom, der ejes af henholdsvis virksomheden eller af et selskab, hvori virksomheden direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, og hvor henholdsvis selskabet og virksomheden er lejer. Der kan også være tale om, at den faste ejendom ejes af et selskab som nævnt ovenfor og lejes af et andet sådant selskab. Den lejede ejendom anvendes helt eller delvis i lejers drift.

Bestemmelsen indebærer, at en lejeindtægt fra en sådan ejendom ikke skal medregnes ved væsentlighedsbedømmelsen, hverken til den aktive eller til den passive del af virksomheden. Det bestemmes også, at den del af en fast ejendom, der på denne måde ejes og lejes af virksomheden/det deraf ejede selskab eller af to sådanne selskaber, ikke indgår som en udlejningsejendom i væsentlighedsbedømmelsen. Det betyder, at værdien af denne del af en sådan ejendom skal medregnes til den aktive del af en virksomhed. Kravet er, at ejendommen anvendes som domicilejendom, til produktion eller lignende, hvorimod ejendomme, der videreudlejes til tredjemand, ikke omfattes af disse undtagelser. Anvendes ejendommen delvis af lejer i driften, mens en del udlejes til tredjemand, omfattes den del af ejendommen, som lejer anvender i driften, af bestemmelserne, mens den resterende del falder udenfor.

Formålet er at opnå en samlet bedømmelse af aktiviteten set under ét.

(125) Der skal være tale om en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepensionsordning.

Det er muligt at oprette mere end én pensionsordning, og i tilfælde af trinvis afståelse af virksomheden er det muligt at fordele indbetalingerne over flere indkomstår. Det samlede indskud må ikke overstige beløbsgrænsen. En trinvis afståelse af virksomheden kan f.eks. ske ved, at der optages en medinteressent i et interessentskab.

Hvis der oprettes en pensionsordning med løbende udbetalinger, skal denne opfylde de almindelige krav til pensionsordninger med løbende udbetalinger i § 2, nr. 4. Hvis der oprettes en rateforsikring eller en rateopsparingsordning i pensionsøjemed, skal pensionsordningen opfylde de almindelige betingelser i henholdsvis § 8 om rateforsikring og § 11 A om rateopsparing i pensionsøjemed. Det er dog muligt at aftale et senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første plicedag 30 år efter opnåelsen af pensionsudbetalingsalderen, respektive 30 år efter det kalenderår, hvori kontohaveren opnår pensionsudbetalingsalderen.

(126) Ved L 2009 412 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af, at seneste alder for oprettelse af ratepension efter de almindelige regler er ophævet. Det er derfor ikke nødvendigt med en særregel i § 15 A om, at seneste alder for oprettelse af ratepension ikke gælder for ophørspension.

(127) Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i alt højst indbetale 3.285.400 kr. (2025-niveau). Beløbet kan fordeles på mere end én pensionsordning. Det samlede maksimum kan ikke overskrides.

Det samlede indbetalingsbeløb må ikke overstige den skattepligtige fortjeneste, ejeren har opnået ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne. Har virksomheden været drevet i selskabsform, kan der indskydes et beløb svarende til den skattepligtige aktieavance, ejeren opnår ved salg af aktierne. Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab. Også i den situation, hvor virksomhedsejeren anvender virksomhedsordningen, skal der foretages en sådan opgørelse af den samlede skattepligtige fortjeneste, og det er et beløb svarende hertil, der kan indskydes på ordningen.

Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal være afhændet som en "going concern". Opnås der en skattepligtig fortjeneste ved en lukning af virksomheden, kan denne fortjeneste også indskydes på pensionsordningen. Det er således uden betydning, hvordan fortjenesten ved afståelsen af virksomheden er fremkommet, ligesom et likvidationsprovenu, der er fremkommet ved den

endelige opløsning af et selskab, også kan danne grundlag for pensionsindbetalinger.

Ifølge TfS 2002 318 LR skal fortjenesten opgøres før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Det fremgår af afgørelsen, at personer kun skal medregnes 90 pct. af forskellen mellem salgssummen og saldoværdien af driftsmidler (ændret til 100 % fra og med indkomståret 2010, idet afskrivningslovens § 9, stk. 4, er ophævet ved L 2009 525). Den øvrige del af afgørelsen er tilsidesat ved SKM 2005 248, jf. noten til § 15 A, stk. 1. Ved L 2009 412 er grundbeløbet ændret til kr. 2.507.900 (2010-niveau).

Bkg 2012 1370 § 10 indeholder de nærmere administrative regler om ordningen.

- (128) Beløbet skal indbetales inden for en 10 års periode, der begynder med det år, hvori virksomheden eller en andel af denne er afstået. En fuld neutralisering af den avancebeskatning, der skal finde sted på grund af virksomhedsophøret, fordrer, at indbetalingen finder sted i afståelsesaaret eller jf. § 18, stk. 1, 8. pkt., senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår. Indbetaling i de efterfølgende indkomstår i 10-årsperioden kan ikke på samme måde neutralisere avancebeskatningen, men giver personer, der har indgået aftale om afdragsvis betaling af afståelsessummen, og som ikke har frie midler til at foretage hele pensionsindbetalingen på én gang, mulighed for at oprette disse pensionsordninger.

Bestemmelsen indebærer, at der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger til en pensionsordning ud over maksimumsbeløbet dertil.

- (129) Se bkg 2012 1370 § 10.

- (130) Ved L 2004 317 er § 15 B indsat med det formål at give sportsudøvere mulighed for at etablere en ratepension, hvorfra der kan ske udbetaling for det fyldte 60. år.

Bestemmelsen indebærer, at et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, omfattet af § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, omfattet af § 11 A, hvorfra rateudbetalingerne kan påbegyndes før udløbet af det indkomstår, hvor den forsikrede henholdsvis kontohaveren fylder 40 år.

Ved L 2005 423 er bestemmelsen ændret, således at rateudbetalingerne ikke skal påbegyndes før det fyldte 40. år, men blot kan påbegyndes inden udløbet af det indkomstår, hvor den skattepligtige fylder 40 år. Endvidere er det præciseret, at udbetalingerne skal medregnes i indkomsten. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2004, dvs. fra virkningstidspunktet for § 15 B.

Ved L 2005 1181 er stk. 3 ændret, således at der ses bort fra arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den maksimale indbetaling til en ratepensionsordning for sportsudøvere. Herved ligestilles arbejdsgiverordninger med privat oprettede ordninger, hvor arbejdsmarkedsbidrag afregnes før indbetaling. Arbejdsmarkedsbidraget af arbejdsgiverordninger trækkes derimod af pensionsinstituttet. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2004, dvs. fra virkningstidspunktet for § 15 B.

Idet der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelighed opfattes som sport, kan »indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse,« beskrives som indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges fysiske udfoldelse eller aktivitet, bestemt af et væsentligt konkurrenceelement, hvor den skattepligtiges færdigheder har betydning for resultatet af udfoldelserne eller aktiviteterne. I SKM2017.285.SR blev det vurderet, at en professionel e-sportsudøver udøvede tilstrækkelig udfoldelse til, at betingelsen om fysisk udfoldelse var opfyldt og at bestemmelsens øvrige betingelser om væsentligt konkurrenceelement og færdigheder i det konkrete tilfælde måtte anses for opfyldt, hvorfor den indkomst, der hidrørte fra professionel e-sportsudøvelse, kunne indskydes på en pensionsordning efter reglerne i § 15 B.

»Indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse«, kan være indkomst, der er erhvervet i direkte tilknytning til den skattepligtiges sportsudøvelse eller i tilknytning til den skattepligtiges deltagelse i en konkret sportsbegivenhed, herunder f.eks. løn i henhold til en ansættelseskontrakt med en sportsklub, præmier, den skattepligtige vinder, samt bonus, der opnås i forbindelse med, at den skattepligtige vinder eller er med til at vinde en

turnering eller et stævne. Det er dog ikke en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem sportsudøvelsen og indkomsterhvervelsen. Det er således tilstrækkeligt, at sportsudøveren har erhvervet indkomsten i sin egenskab af at være sportsudøver. Således er f.eks. også sponsorindtægter omfattet af begrebet »indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse«.

Det er ikke en betingelse, at det beløb, der indskydes, svarer til et skattepligtigt overskud, som hidrører fra sportsudøvelse. Hvis den skattepligtiges udgifter ved sportsudøvelsen i et indkomstår overstiger indtægterne fra sportsudøvelsen, vil den pågældende kunne indskyde et beløb svarende til indtægterne.

Ved L 2009 412 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af, at 5-års-»karensreglen« for ratepension oprettet efter de almindelige regler er ophævet. Ændringen er uden materielt indhold.

- (131) De sædvanlige regler for ratepension i § 8 og § 11 A gælder for ordningen fra og med det indkomstår, hvor påtegningen slettes. Det gælder både for ordninger, hvorfra der ikke er sket udbetaling før udløbet af det indkomstår, hvori sportsudøveren fyldte 40 år, og for ordninger, hvorfra der er sket udbetaling før det nævnte indkomstår.

Ved L 2005 423 er det indkomstår, hvor påtegningen om § 15 B-ordning skal slettes, ændret fra indkomståret, hvor den pågældende fylder 40 år, til indkomståret, hvor den pågældende fylder 41 år. Det er sket som en konsekvens af, at rateudbetalingerne nu først skal udbetales inden årsskiftet i det år, hvor sportsudøveren fylder 40 år.

Ved L 2009 412 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af ophævelsen af fradragsfordelingsreglerne for ratepensionsordninger m.v. Skattebegunstigede pensionsordninger for sportsudøvere kan alene oprettes som ratepensionsordninger. Når ordningen ophører med at være en pensionsordning for sportsudøvere, bliver den til en almindelig ratepensionsordning.

- (132) Ved L 2009 412 er grundbeløbet ændret til 1.708.500 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20 og udgør 2.238.200 kr. (2025-niveau).

Ved L 2005 1181 er tilføjet et nyt 2. pkt. for at ligestille arbejdsgiverordninger med privat oprettede ordninger i relation til arbejdsmarkedsbidraget, jf. noten til § 15 B, stk. 1. Ved L 2009 521 er bestemmelsen justeret sprogligt uden indholdsmæssige konsekvenser.

- (133) Forsikringssummen fra en rateforsikring omfattet af § 15 B skal udbetales over højst 10 år og ikke som for almindelige rateforsikringer over mindst 10 år. Den årlige udbetaling kan maksimalt udgøre 447.700 kr. (2025-niveau). I øvrigt gælder de almindelige regler for udbetalinger i § 8. Den maksimale udbetalingsperiode sammenholdt med den maksimale årlige udbetaling sætter en øvre grænse for, hvor meget der kan udbetales fra ordningen. Ordningen kan således stadig have en værdi, selv om et udbetalingsforløb, der er påbegyndt før udløbet af det indkomstår, hvor forsikrede fyldte 40 år, er sket med maksimal udbetaling. Udbetaling af en eventuelt resterende værdi skal også ske efter reglerne i § 8.

- (134) Ratepension i pengeinstitutter omfattet af § 15 B skal udbetales over højst 10 år og ikke som for almindelige ratepensioner over mindst 10 år. Den årlige udbetaling kan maksimalt udgøre 447.700 kr. (2025-niveau). Udbetalingsreglerne i § 11 A, stk. 2, tager sigte på, at hele ordningen skal udbetales. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre på grund af de bindinger, der er på en § 15 B-ordning. Det er derfor bestemt, at hvis rateudbetalingerne skal påbegyndes før udløbet af det indkomstår, hvor kontohaveren fyldte 40 år, skal udbetalingsforløbet fastlægges efter de almindelige regler for rateopsparingsordninger i § 11 A, stk. 2 og 3, men således at kontohaveren forinden vælger, hvor stor en del af ordningens værdi, der skal danne grundlag for udbetalinger. For ordningens resterende værdi indeholder bestemmelsen nærmere regler. Der kan indskydes midler på ordningen, men ikke så længe det udbetalingsforløb, der er påbegyndt før udløbet af det indkomstår, hvor kontohaveren fyldte 40 år, ikke er afsluttet.

Når et udbetalingsforløb, der er påbegyndt før udløbet af det indkomstår, hvor kontohaveren fyldte 40 år, er afsluttet, kan der indskydes midler på ordningen, som ikke hidrører fra sportsudøvelse. Dette kan tidligst ske første gang i indkomståret efter indkomståret for sidste rateudbetaling.

Ved L 2010 625 blev § 15 B, stk. 5, 8. og 9. pkt., ophævet som en konsekvens af, at fradragsfordelings- og efterbeskatningsreglerne for ratepension blev ophævet ved forårspakke 2.0.

(135) Ved L 2009 412 er der indsat et nyt § 15 B, stk. 6. Der er tale om en teknisk ændring, idet den hidtil gældende § 18, stk. 8, er overført til § 15 B, stk. 6. Flytningen af bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at fradragsfordelingsreglerne i § 18, stk. 4, for rateordninger er ophævet.

(136) Ved L 2020 1521 er lovens § 15 C, stk. 1, nr. 6, nyaffattet. Med ændringen er listen af ændringer af bistandsdirektivet udvidet. Derudover er ordet "fordning" ændret til "forordning". Formålet med denne ændring er at rette op på en sproglig fejl i lovteksten.

(137) Ved EF-dom C-150/04 af 2007-01-30 blev Danmark dømt for at have handlet i strid med EU-Traktaten ved at indrømme skattefrihed for pensionsindbetalinger til pensionsinstitutter i Danmark, mens der ikke er indrømmet skattefrihed for tilsvarende indbetalinger til udenlandske pensionsinstitutter. L 2007 1534 ligestiller som følge heraf pensionsordninger oprettet i forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter i lande inden for EU/EØS skattemæssigt med danske pensionsordninger, således at sådanne udenlandske pensionsordninger også kan være skattebegunstigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattebegunstigelsen er ikke udstrakt til at omfatte lande uden for EU/EØS. Bestemmelserne er præciseret ved L 2008 1339. Pensionsinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode Skattestyrelsen om at godkende pensionsinstituttet til at udbyde skattebegunstigede pensionsordninger omfattet af kap. 1, dvs. skattebegunstigede pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepension og kapitalpension.

Pensionsinstituttet har et retskrav på godkendelse, når nedennævnte betingelser er opfyldt.

1. Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i kapitel 1.

Eksempelvis skal en pensionsordning med løbende udbetalinger gå ud på at sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, og ydelserne skal have karakter af alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år og tidligst begynder ved pensionsudbetalingsalderen, invalidepension, ægtefælle-, samlever- eller børnepension, jf. § 2, med de modifikationer, der følger af eksempelvis § 5 om garanterede udbetalinger. Endvidere skal eksempelvis også begunstigelsesreglerne være opfyldt.

2. Pensionsordningen skal være tariffmæssigt opbygget.

Tariffmæssige ordninger er traditionelt opbygget således, at der for hvert enkelt medlem er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag. Værdien af pensionstilsagnet beregnes ved, at alle ind- og udbetalinger diskonteres tilbage til det tidspunkt, da medlemmet blev optaget, med brug af en forudsat forrentning (grundlagsrenten) og under hensyntagen til sandsynligheden for, at medlemmet (eventuelt medlemmets ægtefælle og børn) lever på udbetalingstidspunktet samt til omkostningerne ved ordningens administration. Denne opbygning af tariffmæssige ordninger vil man ofte betegne på den måde, at de er opbygget ud fra et ækvivalensprincip.

I ikke-tariffmæssige ordninger er pensionsbidragene derimod vilkårligt fastsatte, og der er for hvert enkelt medlem ikke en entydig sammenhæng mellem (ordinære) pensionsbidrag og den senere udbetalte pension.

Afgørende er således, om der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag. Pensionsordninger i pengeinstitutter og lignende er opsparingsordninger, hvor ydelserne er afhængige af indbetalinger, omkostninger og af afkastet af den opsparede kapital. Disse ordninger vil dermed som udgangspunkt kunne godkendes.

3. Pensionsinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber mv. i kapitel 1 og indvillige i at påtage sig de forpligtelser mv., der stilles til pensionsinstitutter mv., der udbyder skattebegunstigede pensionsordninger.

Det er således et krav, at hvis der eksempelvis er tale om en pensionsordning med løbende udbetalinger i en udenlandsk pensionskasse, skal pensionskassen

opfylde betingelserne i § 3. Tilsvarende skal et udenlandsk livsforsikringsselskab opfylde betingelserne i § 4. Desuden skal pensionsinstituttet indvillige i at påtage sig de samme administrative forpligtelser mv., der pålægges pensionsinstitutter, der udbyder skattebegunstigede pensionsordninger her fra landet. Selskaberne skal således f.eks. årligt dels sende oplysninger om ordningen, herunder om indbetalinger, udbetalinger og afkast samt eventuelle ændringer i ordningen med henblik på godkendelse, dels indeholde og indbetale pensionsafkastskatten samt skatten/afgiften, der hviler på eventuelle udbetalinger. Pensionsinstitutterne hæfter inden for rammerne af opsparingen tillige (solidarisk med personen) for eventuelle skattekrav.

4. Det er en betingelse for godkendelse, at der findes en informationsudvekslingsaftale mellem Danmark og det land, hvori pensionsordningen er oprettet. Dette kan enten være bistandsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som indeholder en bestemmelse om udveksling af oplysninger. Danmark har aftaler om udveksling af oplysninger med alle EU- og EØS-lande, bortset fra Liechtenstein. Den manglende aftale i forhold til Liechtenstein medfører, at en pensionsordning oprettet dér ikke vil kunne godkendes som fradrags- eller bortseelsesberettiget.

5. Pensionsinstituttets godkendelse fra Skattestyrelsen må ikke være tilbagekaldt efter stk. 3. Hvis en person således ansøger om godkendelse, og det pågældende forsikringsselskab mv. er omfattet af en virksom tilbagekaldelse, kan ansøgningen afvises uden videre sagsbehandling.

Godkendes pensionsinstituttet, vil pensionsordningen på tidspunktet for oprettelsen være godkendt for personen, såfremt pensionsinstituttet indhenter en erklæring fra pensionsopspareren om, at han/hun indvilliger i

a) at blive beskattet efter pensionsbeskatningsloven af udbetalinger fra pensionsordningen, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalinger, hvis forsikringsselskabet mv. havde haft hjemsted her i landet, og b) pensionsinstituttet påtager sig de administrative forpligtelser.

Erklæring om udbetalinger omfatter både løbende, ratevise- og sumudbetalinger.

I situation a) skal personen således indvillige i fortsat at betale skat eller afgift til Danmark af sine pensionsudbetalinger efter fraflytning og opgivelse af fuld dansk skattepligt, når personen flytter til et land, hvor Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det pågældende land kunne have beskattet pensionsudbetalingerne som kildeland, hvis pensionsordningen var oprettet i et pensionsinstitut her i landet.

Situationen omfatter således fraflytning til lande, hvor der efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten er kildestatsbeskatning af pensionsudbetalinger. Det gælder en lang række overenskomster, f.eks. med Cypern og Tyskland. Personen, der opretter en skattebegünstiget pensionsordning i et pensionsinstitut i Tyskland og flytter til Tyskland som pensionist, skal således indvillige i at betale skat eller afgift af pensionsudbetalingerne til Danmark. Dette følger ikke af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de to lande, idet der er sammenfald mellem kildeland og bopælsland, men af erklæringen.

Sker fraflytning derimod til et land, hvor bopælslandet har beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Danmark, skal personen ikke betale skat til Danmark af pensionsudbetalingerne. I de tilfælde, hvor en pensionsudbetaling er afgiftsbelagt (f.eks. udbetalinger fra kapitalpension), skal der betales afgift til Danmark, idet afgifter normalt ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Der skal således betales afgift, også selv om bopælslandet efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten til pensionsudbetalinger. Der er kun få dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor bopælslandet har beskatningsretten. Det drejer sig f.eks. om Schweiz og Luxembourg.

Personen skal indvillige i at betale skat eller afgift til Danmark ved fortsat bopæl her i landet som pensionist, selv om pensionsordningen er oprettet i et (EU- eller EØS-) land, hvor kildestaten har beskatningsretten. Som eksempel kan nævnes den situation, at personen opretter en pensionsordning i et pensionsinstitut i Cypern. Cypern har efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten beskatningsretten, men pga. erklæringen vil personen også blive beskattet i Danmark, som fortsat er bopælsland.

Når Danmark beskatter på grundlag af erklæringen, gives der i visse tilfælde nedslag (credit) for betalte skatter i udlandet, jf. § 15 C, stk. 5.

Personer, som har oprettet en pensionsordning i et pensionsinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS, der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode Skattestyrelsen om godkendelse af pensionsordningen som skattebegünstiget efter lovens kapitel 1, når betingelserne til pensionsordningen og pensionsinstitutionen er opfyldt, og personen har afgivet erklæring om beskatning ved udbetaling og om accept af pensionsinstitutets administrative forpligtelser.

Bkg 2012 1193 indeholder de administrative regler for godkendelse af udenlandske pensionsordninger og -institutioner inden for EU/EØS. Ansøgning skal indgives på en blanket udarbejdet af Skattestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra det udenlandske pensionsinstitut om, at det har en gyldig tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed mv. i sit hjemland og erklæring om, at det påtager sig de nærmere opregnede administrative forpligtelser. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om hver enkelt art af pensionsordninger (pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepension, kapitalpension), som pensionsinstitutet ønsker godkendt.

Når et udenlandsk pensionsinstitut er »standard«-godkendt, og godkendelsen ikke er tilbagekaldt pga. manglende opfyldelse af de administrative pligter, kan personer uden videre oprette skattebegünstigede pensionsordninger i det pågældende institut, når blot institutionen indsender erklæring fra personen om accept af betaling af skat og afgift samt af pensionsinstitutets administrative forpligtelser.

- (138)** Det er en betingelse for godkendelse af en pensionsordning oprettet i et udenlandsk livsforsikringssselskab m.v., at Skatteforvaltningen via udveksling af oplysninger med det land, livsforsikringssselskabet m.v. er hjemmehørende i, vil kunne verificere dokumentationen fra livsforsikringssselskabet m.v. for overholdelse af de forpligtelser m.v., som livsforsikringssselskabet skal overholde for, at godkendelsen kan gives.

Bestemmelsen er ændret flere gange gennem årene, bl.a. med opremsning af samtlige ændringer af bistandsdirektivet. Se her L 2015 1884, L 2016 1554, L 2017 1555, L 2019 1573 og L 2020 1521, hvor bestemmelsen i § 15 C, stk. 1, nr. 6 blev nyaffattet. Ved L 902 2022 er opremsningen af disse ændringer til direktivet udgået og erstattet med en henvisning til bistandsdirektivet med senere ændringer. Der er alene tale om en ændring af teknisk karakter, og der sker ikke en ændring af retstilstanden.

- (139)** Som udgangspunkt gælder for udenlandske livsforsikringssselskaber m.v., der godkendes af SKAT efter § 15 C til at udbyde danske pensionsordninger, hjemlandets anbringelsesregler, jf. SKM 2010 686 SR. Der kan i det pågældende andet EU/EØS-land være fastsat regler for, hvilke aktiver de pågældende pensionsordninger kan anbringes i. De danske regler om anbringelse af pensionsmidler i livsforsikringssselskaber m.v., jf. lov om finansiel virksomhed, omfatter ikke de udenlandske, godkendte livsforsikringssselskaber m.v.

Ved L 2010 1561 er de betingelser, der i § 15 C er fastsat for godkendelse af pensionsordninger i et andet EU/EØS-land som fradrags- eller bortseelsesberettigede, suppleret med en yderligere betingelse i § 15 C, stk. 3, for, hvilke aktiver sådanne ordninger kan anbringes i.

Betingelsen går for det første ud på, at pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer, kapitalforsikringer i pensionsøjemed og ordninger, der svarer hertil, ikke kan anbringes i fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet.

Ved brugsrettighed forstås retten for forsikringstageren til at benytte den faste ejendom til eksempelvis permanent bolig eller til feriemål i hele eller en del af året. Ved en rabat forstås, at den faste ejendom kan benyttes mod betaling af et lavere beløb end det beløb, som en tredjemand skal betale for den samme benyttelse. Ved en dispositionsret forstås eksempelvis, at forsikringstageren kan bestemme, hvem der kan anvende den faste ejendom, til hvilket formål og til hvilken pris benyttelsen kan eller skal ske. Endvidere kan en dispositionsret gå ud på, at forsikringstageren kan bestemme, at den faste ejendom skal renoveres, hvad der skal renoveres, hvem der skal stå for

renoveringen og til hvilken pris. Endelig kan en dispositionsret gå ud på, at forsikringstageren kan bestemme, at den faste ejendom skal afstås, hvem afståelsen skal ske til, og til hvilken pris afståelsen skal ske.

Med udtrykket »ordninger, der svarer til« sigtes der til, at godkendte udenlandske pensionsordninger ikke er identiske med danske pensionsordninger. En udenlandsk pensionsordning skal for at kunne godkendes som fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget ordning bl.a. opfylde betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Kan Skattestyrelsen godkende den udenlandske pensionsordning, tildeler Skattestyrelsen pensionsordningen den betegnelse, som pensionsordningen skattemæssigt skal behandles efter. Betingelsen i § 15 C, stk. 3, går for det andet ud på, at de nævnte pensionsordninger heller ikke kan anbringes i aktier og anpartar i selskaber, hvori forsikringstageren ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i selskabet. Aktier m.v., som er erhvervet for midler på pensionsordningen, skal således anses for at være ejet af pensionsoppareren. Ejergrænsen gælder for alle aktier m.v., det vil sige hvad enten aktierne handles på et reguleret marked, multilateral handelsfacilitet eller andetsteds. Det bestemmes, at ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes, udover de aktier m.v., som pensionsordningen har erhvervet for midler på pensionsordningen, også aktier m.v., som forsikringstageren ejer uden for pensionsordningen (i frit depot). Det vil sige, at der ved opgørelsen af ejerandelen medregnes alle aktier m.v., uanset hvordan den samlede ejerandel i selskabet er sammensat på aktier m.v. ejet direkte og via pensionsordningen.

Ved afgørelsen af, om forsikringstageren ejer 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, medregnes aktier m.v., der samtidig tilhører forsikringstagerens ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. Aktier m.v. tilhørende en tidligere ægtefælle medregnes dog ikke. Ved afgørelsen af, om ejergrænsen på 25 pct. er opfyldt, medregnes kun aktuelle ejerandele hos forsikringstageren og den nære familiekreds.

Der er ikke for de udenlandske livsforsikringssselskaber m.v. indført placeringsregler svarende til dem, der i § 12, stk. 1, nr. 1, 6.-8. pkt., er fastsat for anbringelse af rate- og kapitalpensionsordninger i aktier m.v. Reglerne vedrører anbringelse i aktier m.v., der ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

De nævnte ordninger kan for det tredje heller ikke anbringes i aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende i selskabet. En sådan brugsret kan bestå i, at et selskab eksempelvis driver et golfbaneanlæg, et motionscenter eller et feriecenter, og at man som aktionær i selskabet vederlagsfrit kan benytte golfbaneanlægget, motionscentret eller feriecentrets faciliteter, eventuelt kun i en vis periode. Rabatten kan bestå i, at man som aktionær kan benytte golfbaneanlægget etc. til en lavere pris end den pris, som en person, der ikke er aktionær, skal betale for samme ydelse. Betingelsen indebærer også, at de nævnte pensionsordninger ikke kan anbringes i anpartar i anpartsselskaber.

For det fjerde kan de nævnte pensionsordninger ikke anbringes i andele i en personligt ejet virksomhed tilhørende pensionsoppareren. Det er uden betydning, om pensionsoppareren kun ejer en del af den personligt drevne virksomhed, ligesom det er uden betydning, om pensionsoppareren opnår brugsrettigheder eller rabatter i virksomheden.

Konsekvensen af den nye betingelse er, at hvis en pensionsordning i et andet EU/EØS-land i følge de vilkår, som pensionsinstitutet eksempelvis i udbudsmateriale el. lign. har fastsat for pensionsopsparring, kan placeres i de nævnte aktiver, kan en pensionsopparer eller et livsforsikringssselskab i et andet EU/EØS land ikke opnå Skattestyrelsens godkendelse af ordningen som en ordning, der giver adgang til fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger på ordningen. En pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller kapitalforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet i et dansk pensionsinstitut, kan heller ikke overføres skatte- og afgiftsfrit til en pensionsordning i et andet EU/EØS-land, der kan anbringes i de nævnte aktiver.

For så vidt angår rateopsparingsordninger og kapitalopsparingsordninger i udenlandske kreditinstitutter gælder anbringelsesreglerne i § 11 A, stk. 1, nr.

2, og § 12, stk. 1, nr. 1, som vilkår for Skattestyrelsens godkendelse, jf. noten til sidstnævnte bestemmelse.

Ved L 2012 922 er »aldersforsikringer« tilføjet i lovteksten som en konsekvens af, at der fra 2013 er indført adgang til at oprette alderspension omfattet af kapitel I uden fradrags- og bortseelsesret.

- (140) For godkendte pensionsordninger oprettet i udenlandske selskaber ved grænsoverskridende aktivitet, skal udbetalinger, som Danmark som udgangspunkt beskatter i henhold til den afgivne erklæring, ikke beskattes, når der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for den modsvarende (krone for krone) indbetaling her i landet. For disse ordninger er der skattefrihed for udbetalingerne, selv om de modsvarende indbetalinger har været skattebegunstigede i udlandet.

Der er indsat nærmere regler i kapitel 2 i bkg 2012 1193 om den skattefrie del af udbetalingerne.

- (141) For udenlandske pensionsordninger, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, skal der ske en omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af indbetalinger og indeholdelse af indkomstskat og afgift af udbetalinger efter pensionsbeskatningsloven. Ved L 2009 1278 er det præciseret, at omregningen sker til Nationalbankens middeltkurs ved udgangen af indkomståret eller på ophævelsestidspunktet.

- (142) I medfør af § 15 C, stk. 7, og § 15 D, stk. 6, er der udstedt bkg 2012 1193 om godkendelse af udenlandske pensionsordninger og pensionsinstitutter og regler om den skattefrie del af udbetalinger.

- (143) Ved L 2007 1534 er der indført en godkendelsesordning for udenlandske (EU/EØS) pensionsordninger, der tilhører indstationerede arbejdstagere. Personer, der kommer her til landet, og som har en udenlandsk pensionsordning, kan hos Skattestyrelsen få godkendt, at indbetalinger på sådanne udenlandske ordninger kan give fradragsret eller bortseelsesret, selv om den pågældende ordning ikke fuldt ud opfylder betingelserne i kapitel I om skattebegunstigede ordninger. Godkendes ordningen, vil indbetalingerne på den være fradrags- eller bortseelsesberettigede, ligesom der vil være adgang til skattefri overførsel til tilsvarende skattebegunstigede ordninger. Bestemmelsen omfatter personer, der i forbindelse med tilflytning til Danmark har pensionsordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter i andre lande inden for EU/EØS end Danmark, og som ved tilflytningen bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark.

Godkendelse kræver, at pensionsopsparerer opfylder en række krav:

1. Pensionsordningen skal på oprettelsestidspunktet have kvalificeret til nedslag i personens skattepligtige indkomst.

Det er uden betydning, hvor omfattende skattebegunstigelsen har været, ligesom det ikke er en betingelse, at personen faktisk har kunnet udnytte skattebegunstigelsen. Det diskvalificerer ikke, hvis pensionsordningen ikke har berettiget til skattnedslag i hele perioden, blot den har berettiget til skattnedslag ved oprettelsen. Det er heller ikke en betingelse, at pensionsordningen er oprettet i den pågældendes tidligere hjemland.

2. Personen skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bidraget til pensionsordningen i mindst 1 år. Dette krav kan også opfyldes ved, at arbejdsgiveren har bidraget til ordningen som nævnt.

3. Personen må ikke inden for de seneste tre år forud for tilflytningen have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af lønindkomst eller erhvervsmæssig indkomst.

4. Pensionsordningen skal overordnet svare til en ordning, der opfylder betingelserne i kapitel I om skattebegunstigede pensionsordninger. Det vil sige ordninger med løbende udbetalinger, ratepensioner eller kapitalpensioner.

Ved godkendelse skal der foretages en konkret vurdering af, om karakteristika og betingelser for de nævnte typer pensionsordninger i tilstrækkelig grad er opfyldt. For eksempel må det forventes, at Skattestyrelsen vil stille krav om, at midlerne er tilstrækkeligt adskilt fra private midler, således at personen ikke kan råde privat over dem i opsparingsperioden. Endvidere må det forventes, at godkendelse vil forudsætte en aftalt pensionsalder på mindst 55 år, hvis der ikke som følge af et særligt erhverv i udlandet er accepteret en lavere pensionsalder dér. Når en pensionsordning er godkendt på lempeligere

vilkår, skal udbetalinger i overensstemmelse med ordningens vilkår anerkendes skattemæssigt. Det betyder, at det ikke er en ophævelse i tide, hvis udbetalingerne f.eks. begynder ved personens 55. år i overensstemmelse med bestemmelserne i pensionsordningen. Eventuelle udenlandske regler om, at der kan indsættes andre begunstigede end dem, som efter danske regler kan begunstiges, kan også accepteres. En anden samfundsstruktur kan således begrunde et behov for at indsætte andre, f.eks. forældre eller søskende.

5. Der skal findes en informationsudvekslingsaftale mellem Danmark og det land, hvori pensionsordningen er oprettet. Dette udelukker alene pensionsordninger oprettet i et pensionsinstitut i Liechtenstein.

Pensionsordningen skal være oprettet, mens personen ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, men efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten var hjemmehørende i udlandet, herunder Grønland eller Færøerne.

Den »lignende« pensionsordning kan godkendes som en skattebegunstiget kapitel 1-ordning for en periode på maksimalt 60 måneder efter indtræden af fuld dansk skattepligt, henholdsvis hjemsted her. Efter udløbet af de 60 måneder omfattes pensionsordningen automatisk af § 53 A. Det betyder, at der herefter ikke længere er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen, ligesom den årlige tilvækst skal beskattes som kapitalindkomst. Indbetalinger til ordningen i 60-måneders-perioden er fradrags- eller bortseelsesberettigede, i det omfang de ville kvalificere til nedslag i personens skattepligtige indkomst i udlandet på oprettelsestidspunktet. Fradragsfordelingsreglerne i § 18 og efterbeskatnings- og fraflytningsreglerne i § 18 A og §§ 19 A-19 E anvendes ikke for pensionsordninger, der er godkendt som en »lignende« pensionsordning.

Der er ingen beskatning af tilvækst (afkast) af en »lignende« pensionsordning i 60-måneders-perioden. Der er således hverken PAL-skat efter pensionsafkastbeskatningsloven eller beskatning som kapitalindkomst. Efter de 60 måneder sker tilvækstbeskatning efter § 53 A, stk. 3, såfremt den indstationerede medarbejder stadig er undergivet fuld dansk skattepligt med hjemsted her. Er den fulde skattepligt ophørt eller hjemstedet flyttet til udlandet, er der heller ingen tilvækstbeskatning efter 60-måneders-perioden.

Bkg 2012 1193 indeholder de administrative regler for godkendelse af »lignende« pensionsordninger. Ansøgning skal indgives på en blanket udarbejdet af Skattestyrelsen. Personen skal dokumentere, at de stillede betingelser er opfyldt. Kan Skattestyrelsen godkende pensionsordningen, vil Skattestyrelsen tildele den betegnelsen »pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepension eller kapitalpension«, alt efter hvilken af de nævnte pensionsordninger, den udenlandske ordning ligner mest.

§ 15 D indeholder ikke særlige regler for udbetaling af pensionsordninger for vandrede arbejdstagere. I 60-måneders-perioden må det derfor være de almindelige regler i § 20 (ordninger med løbende udbetalinger og ratepension) og §§ 25-29 C (sumudbetalinger), der skal anvendes. Efter 60-måneders-perioden er udbetalinger omfattet af § 53 A, stk. 5, jf. noten til denne bestemmelse.

Sker udbetaling fra en »lignende« ordning først efter fraflytning og opgivelse af fuld dansk skattepligt, er der ikke skat til Danmark af udbetalingerne, selv om der er givet bortseelses- eller fradragsret for indbetalingerne. Der skal således ikke ved godkendelse af en »lignende« pensionsordning afgives erklæring om betaling af skat til Danmark, som det er tilfældet ved godkendelse efter § 15 C.

- (144) Bestemmelsen i § 15 D, stk. 4, pkt., er blevet konsekvensrettet to gange, som følge af indsættelse af flere punkummer i § 18, stk. 1. Det skete ved L 2020 2197 og L 2021 2610. Ingen af ændringerne havde materiel betydning.

- (145) Ved L 2009 412 er § 15 D, stk. 6, som blev indsat ved L 2008 1339, på ny ophævet. Det hidtidige stk. 7 er herefter blevet stk. 6. Efter bestemmelsen kunne andre begrænset skattepligtige end grænsegængere opnå godkendelse af en udenlandsk pensionsordning. Det indebar, at den begrænset skattepligtige kunne opnå bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til en udenlandsk godkendt pensionsordning. Efter EU-retten er fuldt og begrænset skattepligtige ikke i en sammenlignelig situation. Danmark er kun forpligtet til at give begrænset skattepligtige fradrag for personlige og familiemæssige fradrag, hvis hovedparten af den begrænset skattepligtiges lønindkomst

kommer fra Danmark. Denne forpligtelse opfylder Danmark ved de såkaldte grænssegængerregler. Bestemmelsen indrømmede imidlertid en bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger i videre omfang, end Danmark er forpligtet til. Derfor er bestemmelsen ophævet. Der er ikke godkendt udenlandske pensionsordninger efter den pågældende bestemmelse.

(146) I medfør af § 15 C, stk. 7, og § 15 D, stk. 6, er der udstedt bkg 2012 1193 om godkendelse af udenlandske pensionsordninger og pensionsinstitutter og regler om den skattefrie del af udbetalinger.

(147) Ved L 2023 1564 er der indsat et § 17 B i pensionsbeskatningsloven, der modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for pensionsordninger, som pensionsopsparerer opretter i samme pensionsinstitut, som vedkommende har sine eksisterende pensionsordninger i.

Virkningen er, at nyoprettede pensionsordninger i visse tilfælde kan påbegyndes udbetalt tidligere, end hvad pensionsudbetalingsalderen ellers tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a.

(148) Ved L 2012 922 er § 16, stk. 1, nyaffattet. Den nye affattelse af bestemmelsen indeholder to afgørende ændringer.

For det første fastholdes i 3. pkt. fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed samt til supplerende engangsydelser alene til udgangen af indkomståret 2012, mens fradrags- og bortseelsesretten bortfalder fra og med indkomståret 2013. Dermed bortfalder fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og til supplerende engangsydelser fra pensionskasser fra og med indkomståret 2013, mens fradrags- og bortseelsesretten for de nævnte indbetalinger er uændret til og med indkomståret 2012. Fradrags- og bortseelsesretten for skattepligtige personer med bagudforskudt indkomstår bortfalder dog først fra og med indkomståret 2014.

For det andet fastsættes der i 1. pkt. en grænse for indbetalinger på kapitalopsparing uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), kapitalforsikring uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring) og supplerende engangsydelse uden fradrags- og bortseelsesret (supplerende engangssum). Beløbsgrænsen udgjorde for 2017 29.600 kr.

Beløbsgrænsen for indbetaling til alderspension er ved L 2017 1682 gjort aldersbetinget, således at grænsen udgør 51.100 kr. (2018-niveau) i den sidste del af arbejdslivet. I den første del af arbejdslivet er beløbsgrænsen nedsat til 5.100 kr. (2018-niveau).

Fra og med det femte indkomstår for det indkomstår, hvor pensionsopsparerer når folkepensionsalderen, kan pensionsopsparerer indbetale 51.100 kr. (2018-niveau) årligt på alderspension. Beløbsgrænsen gælder også indbetalinger, der foretages efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Se om betingelserne for at anvende den høje beløbsgrænse § 25 A, stk. 6 – 7 med noter.

Udbetalinger fra alderspension medfører ikke en indkomstaftapning af folkepensionen eller andre offentlige ydelser.

Den høje beløbsgrænse på 51.100 kr. indføres, således at beløbsgrænsen udgør 46.000 kr. (2018-niveau) i 2018. Grænsen stiger gradvist frem til 2023, hvorefter der årligt kan indbetales 51.100 kr. (2018-niveau) på alderspension af beskattede midler.

Pensionsinstituttet skal påse, at der i det pågældende pensionsinstitut årligt ikke indbetales et større beløb end grundbeløbet. Det er altså muligt for en person samlet at indskyde mere end beløbsgrænsen, men det kan ikke ske i et enkelt institut. Formålet med at pålægge pensionsinstitutterne pligt til at påse overholdelsen af beløbsgrænsen er at reducere omfanget af indbetalinger over grundbeløbet mest muligt. Et pensionsinstitut kan dog alene påse, at der ikke sker overskridelse af beløbsgrænsen i eget pensionsinstitut, herunder lokalafdelinger m.v., men ikke i andre pensionsinstitutter.

L 2017 1682 indeholder i § 8, stk. 10, en overgangsregel, hvorefter § 57 ikke finder anvendelse, hvis der i 2018 eller 2019 indbetales et årligt beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 5.100 kr., hvis pensionsaftalen lyder på et højere beløb efter de tidligere gældende regler, se noten til § 57. Beløb, der overføres, herunder konverteres efter § 41 A, medregnes ikke under beløbsgrænserne,

idet sådan overførsel m.v. ikke behandles som ind- og udbetaling. § 41 A omfatter dels overførsel af en aldersopsparing og aldersforsikring til en anden aldersopsparing m.v., dels overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 10 og opsparing i pensionsøjemed omfattet af § 12 til en aldersforsikring henholdsvis aldersopsparing. § 41 A omfatter endelig overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum. Har en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en aldersforsikring m.v. for ejeren, nedsættes det årlige grundbeløb med disse indbetalinger. Arbejdsgiverindbetalinger går dermed forud for private indbetalinger. Det svarer til den hidtil gældende regler i § 18, stk. 2, for indbetalinger til kapital- og ratepension.

Ved L 2007 347 er det præciseret, at heller ikke beløb hidrørende fra en overført efterløns- eller fleksydelsesordning medregnes ved opgørelsen af maksimumsgrænsen.

(149) Ved L 2022 1389 blev beløbsgrænsen forhøjet fra »4.600 kr.« til: »7.150 kr.« i (2010-niveau). En beløbsgrænse på 7.150 kr. i 2010-niveau svarer til 8.800 kr. i 2023-niveau.

(150) Ved L 2022 1389 blev »femte indkomstår« ændret til »syvende indkomstår«. Det betyder, at der fra og med det syvende indkomstår for det indkomstår, hvor pensionsopsparerer når folkepensionsalderen, årligt kan indbetales op til 56.900 kr. (2023-niveau).

Det bemærkes, at der i 2023 ikke er personer, der har 7 år til folkepensionsalderen, jf. indekseringsmekanismen for fastsættelse af folkepensionsalderen, så udvidelsen kommer i indkomståret 2023 alene til at omfatte personer, der fylder 61 år i kalenderåret 2023, dvs. personer, der er født i 1962. Disse personers folkepensionsalder er 67 år, hvorfor der i indkomståret 2023 vil være 6 år til denne. Har de pågældende personer modtaget diskvalificerende pensionsudbetalinger, vil de dog alene kunne indbetale op til 8.800 kr. til aldersopsparing i indkomståret 2023.

Personer, der i kalenderåret 2023 fylder 60 år, kan i indkomståret 2023 ikke indbetale det høje beløb, idet der i dette år er 8 år til deres folkepensionsalder på 68 år. I indkomståret 2024 kan de indbetale det høje beløb, fordi de i dette år vil have 7 år til deres folkepensionsalder.

Personer, der i kalenderåret 2023 fylder 62 år, kan allerede efter gældende ret i indkomståret 2023 indbetale op til 56.900 kr. på aldersopsparing, idet der i dette år er 5 år til deres folkepensionsalder på 67 år.

(151) Ved L 2019 1577 er det præciseret i § 16, stk. 1, 6. pkt., således at det tydeligt fremgår, at prioriteringsreglen (at indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger går forud for indbetalinger til private aldersopsparinger) både gælder indbetalinger omfattet af loftet på 5.300 kr. (2020-niveau) og indbetalinger omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 50.200 kr. (2020-niveau).

(152) Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 7. og 8. pkt. blev indsat ved L 2020 2197. Bestemmelserne indebærer, at forfaldne bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende engangssum, der betales senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, jf. 7. pkt., mens forfaldne bidrag eller præmier, der betales senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, først har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet, jf. 8. pkt.

Det betyder, at præmier og bidrag, der forfalder i eksempelvis 2021, men først indbetales i februar 2022, skal medregnes ved opgørelsen af loftet for indbetaling til aldersopsparing i 2021. Sker indbetalingen først i eksempelvis maj 2022, skal præmierne m.v. medregnes ved opgørelsen af loftet for indbetaling til aldersopsparing i 2022.

Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 7. og 8. pkt., skal bl.a. ses i lyset af § 19, stk. 1, 3. pkt., hvorefter bortseelsesretten for indbetalinger til rateforsikringer og pensionsordninger med løbende udbetalinger også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 7. og 8. pkt., skal endvidere ses i lyset af § 18, stk. 1, hvorefter der gælder de samme periodiseringsregler for fradragsretten for indbetalinger til private rateforsikringer og pensionsord-

ninger med løbende udbetalinger, som der gælder for bortseelsesretten for indbetalinger til de nævnte pensionsordninger.

Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 7. og 8. pkt., indebærer, at periodiseringsreglerne for indbetalinger til aldersforsikringer og supplerende engangssummer grundlæggende følger samme principper som periodiseringsreglerne for fradrags- eller bortseelsesberettigede præmier og bidrag til rateforsikringer og pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Bestemmelserne i § 16, stk. 1, 7. og 8. pkt., har samme effekt for personer med forskudt indkomstår som for personer, hvor indkomståret svarer til kalenderåret. Forfaldne præmier, der betales senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien er forfaldet, vil have skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet og vil dermed vedrøre det indkomstår, hvori forfaldstidspunktet er placeret. Forfaldne præmier, der betales senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien er forfaldet, vil have skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet og vil dermed vedrøre det indkomstår, hvori indbetalingen sker.

Efter gældende praksis har indbetalinger til aldersopsparinger i pengeinstitutter skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet, ligesom tilfældet var for kapitalopsparinger i pengeinstitutter.

(153) Indsat ved L 2021 2610 med virkning fra 2022-01-01. Det betyder, at bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende engangssum har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet i det omfang, at de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Falder den 1. april på en banklukkedag, forlænges fristen imidlertid til den førstkommande bankdag efter den 1. april. Sker indbetalingen senere, har indbetalingen skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet.

(154) Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 9. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at indbetalinger til aldersopsparing har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet.

Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 9. pkt., skal ses i sammenhæng med § 22 E, hvorefter pensionsbetalinger senest 30 dage efter indbetalingen kan tilbagebetales til indbetaleren uden krav om godkendelse fra Skatteforvaltningen, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom det tilbagebetalte beløb ikke skal behandles som en indbetaling. Da indbetalinger til aldersopsparinger – som en refleks af den skattemæssige periodisering af fradragsberettigede indbetalinger – har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, når der er tale om indbetalinger til private aldersopsparinger i forsikringsselskaber og pensionskasser, og for private aldersopsparinger i pengeinstitutter på indbetalingstidspunktet, betyder det, at en tilbagebetaling efter § 22 E efter nytår af en pensionsindbetaling, der er foretaget før nytår, ikke umiddelbart kan indbetales på en aldersopsparing med skattemæssig virkning for det forgangne år.

(155) Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 10. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at hvis en præmie, et bidrag eller en indbetaling til aldersopsparing, der hidrører fra en tilbagebetaling efter tilbagebetalingsreglen i § 22 E, indbetales inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, har bidraget, præmien eller indbetalingen skattemæssig virkning på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.

Det betyder, at pensionsindbetalinger til aldersopsparinger, der sker efter nytår, og som hidrører fra pensionsindbetalinger, der er foretaget før nytår og sidenhen er tilbagebetalt efter tilbagebetalingsreglen i § 22 E, vil have skattemæssig virkning, som om indbetalingerne var sket før nytår. Det er en betingelse, at indbetalingen på den korrekte ordning, dvs. den nævnte aldersopsparing, foretages senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling. Udover denne betingelse, som følger direkte af § 16, stk. 1, 10. pkt., vil det efter gældende ret være en betingelse, at den ordning, der indbetales på efter nytår, eksisterede eller var aftalt oprettet inden nytår. Det bemærkes, at indbetalingen på den korrekte pensionsordning i den beskrevne situation vil blive anset for rettidig i det omfang, at den er bogført på den modtagende pensionsordning senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling.

Når fristen for indbetaling på den korrekte pensionsordning svarer til fristen for tilbagebetaling, vil der være en tidsmæssig sammenhæng mellem indbe-

taling, tilbagebetaling og ny indbetaling, som understøtter, at første årsopgørelse kan blive korrekt. Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 10. pkt., sikrer, at pensionsopspareren stilles på samme måde, som hvis korrektionsindbetalingen til aldersopsparingen var sket på tidspunktet for den oprindelige indbetaling. For så vidt angår præmier og bidrag til aldersforsikringer og supplerende engangssummer, bemærkes det, at i det omfang, at det tilbagebetalte beløb efterfølgende indbetales til en pensionsordning til dækning af en præmie eller et bidrag til en aldersforsikring eller supplerende engangssum, der er forfaldent til betaling før nytår, vil indbetalingen have skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet efter § 16, stk. 1, 7. pkt., såfremt indbetalingen sker senest den 1. april i året efter det kalenderår, hvor præmien m.v. er forfaldet, idet det i 10. pkt. med en henvisning til 7. pkt. fastsættes, at der i sådanne tilfælde vil være en frist til at foretage indbetaling senest den 1. april, og altså ikke kun til senest 30 dage efter den oprindelige indbetaling. I sådanne tilfælde vil der altså være længere tid til at foretage korrektionsindbetaling med skattemæssig virkning for det forgangne år end 30 dage efter den oprindelige indbetaling.

(156) Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 11. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at arbejdsgiverbidrag og -præmier til forudlønnede arbejdstageres alders forsikringer og supplerende engangssummer, der sammen med lønnen for januar måned forfalder til betaling for arbejdsgiveren ultimo december, har skattemæssig virkning i januar. Det betyder, at periodiseringen af lønnen og pensionsbidraget eller -præmien vil følges ad. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke ændrer på, at pensionsbidraget civilretligt er forfaldent til betaling i decem ber. Det er alene den skattemæssige periodisering, som bestemmelsen vedrører.

(157) Ved L 2009 412 er der i et nyt § 16, stk. 2, indført et loft på 100.000 kr. over, hvor meget der kan indbetales til en rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente med fradrags- eller bortseelsesret. Dette loft er nedsat til 50.000 ved L 2011 1378. Beløbsgrænsen udgør 54.700 kr. (2018-niveau).

Til ophørende livrenter medregnes livrenter omfattet af § 2, nr. 4, litra b, dvs. ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Til ophørende livrenter medregnes også ophørende livrenter med garanterede ydelser, dvs. ophørende livrenter, der omfattes af § 5, og som således behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger. Hele præmien for en sådan ordning, dvs. også præmien for garantien, er omfattet af loftet. § 5 omfatter også livsvarige livrenter med garanterede ydelser, men disse livrenter er ikke omfattet af loftet, da de ikke er ophørende.

Til ophørende livrenter medregnes også forsikringer og pensionsordninger omfattet af § 5 A og § 5 B. Det drejer sig i § 5 A om ordninger, der er sammensat af en del, der har en varighed på mindst 10 år, og en anden del, der har en varighed på under 10 år, hvor den første del udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension fra det faktiske pensioneringstidspunkt frem til folkepensionsalderen. Kompensationsbeløbet kan maksimalt udgøre 119.900 kr. (2010-niveau). Beløbet udgør 128.300 kr. (2017-niveau). § 5 B gælder ydelser, der udbetales i en periode på mindre end 10 år, når indbetalingerne er foretaget af en tidligere arbejdsgiver, og udbetalingerne udelukkende udgør kompensation for løn fra faktisk fratræden frem til det aftalte fratrædelsestidspunkt. Loftet på 50.000 kr. for indbetalinger til rateordninger gælder derimod ikke for ophørspensionsordninger omfattet af § 15 A og pensionsordninger for sportsudøvere omfattet af § 15 B.

Det årlige loft over, hvor meget der kan indbetales, er fastsat til i alt 50.000 kr. (2012-2013-niveau). Beløbet udgør 54.700 kr. (2018-niveau). Loftet reguleres årligt efter reguleringstallet i § 20 i personskatteloven.

Ved L 2010 625 er indeksordninger som nævnt i § 15 undtaget fra loftet på 50.000 kr. for årlige, fradragsberettigede indbetalinger på ratepension og ophørende livrenter. I praksis har undtagelsen alene betydning for indeksordninger oprettet som en rateforsikring eller en ophørende livrente i et livsforsikringsselskab. Det skyldes, at indeksordninger oprettet i et pengeinstitut ikke har kunnet oprettes som en rateopsparing, som denne er defineret i

pensionsbeskatningsloven. Konsekvensen er, at en person kan indbetale pensionsbidrag på en indeksordning oprettet som en rateforsikring eller oplysende livrente i et livsforsikringselskab, uden at pensionsbidraget skal medregnes i løftet på 50.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger.

- (158) Bestemmelsen tilsigter udtømmende at gøre op med, hvilke forbehold en arbejdsgiver kan tage over for sine bidrag til en arbejdstagers pensionsordning. Der er således ikke adgang til at aftale nedslag i pensionen under hensyn til eventuelle andre pensionsydelse til arbejdstageren, hvis konsekvensen heraf er, at det overskydende pensionsbeløb skal tilfalde arbejdsgiveren.

Dette er ikke til hinder for, at der i en pensionskasses vedtægt fastsættes »samordningsfradrag«, således at en eventuel stigning i de offentlige pensionsydelse kan bevirke et større overskud i pensionskassen og dermed kan føre til nedsættelse af arbejdsgiverens bidrag til afdækning af fremtidige arbejdstageres pensionsordninger.

Ved L 2004 457 blev bestemmelsen udvidet, så praksis som nævnt i Ligningsvejledningen, jf. **SKDmedd 1972** nr. 97, blev indskrevet i loven.

Beløb, der tilfalder en arbejdsgiver i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-6, skal efter § 24 medregnes ved opgørelsen af arbejdsgiverens skattepligtige indkomst, når indbetalingerne til ordningen er fradraget ved indkomstopgørelsen. Efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 2, og samme lovs § 16 G er beløb, der tilfalder en arbejdsgiver ved en pensionsordnings opløsning eller bortfald, indkomstskaattepligtige. Der skal efter § 33 ikke svares afgift af beløb, som udbetales til en arbejdsgiver i henhold til et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-7. Udbetaling af midler fra en pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger, som besluttet i medfør af § 14 i lov om firmapensionskasser, er dog afgiftspligtige efter § 29, stk. 1, 4. og 5. pkt.

- (159) Ved L 2007 398 er reglen udvidet med nyt nr. 7 og 8. Arbejdsgiver kan herefter tage forbehold om, at overskud fra en firmapensionskasse kan udbetales til arbejdsgiveren efter § 14 i lov om firmapensionskasser, uden at det har betydning for den skattemæssige behandling af ordningen. Det gælder, hvad enten udbetalingsmuligheden er hjemlet i pensionskassens vedtægter, eller generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer træffer beslutning om udbetaling af midler til arbejdsgiveren, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, i ovennævnte lov.

L 2007 398 præciserede endvidere, at i det omfang, der kan ske udbetaling af overskydende midler til arbejdsgiveren i forbindelse med en overførsel af pensionstilsgagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser, har det heller ingen betydning for den skattemæssige behandling af ordningen. Dette var en lovfæstelse af hidtidig praksis.

- (160) Ved L 2018 1703 er nr. 8 ændret som en konsekvens af lov om firmapensionskasser, uden at der er tilsigtet nogen ændringer.

- (161) I bkg 2005 679 (nuværende bkg 2021 2640) blev der indsat regler, der gjorde det muligt at placere midler i særskilte depoter i pengeinstitutter i noterede aktier eller anpartar. Ved L 2005 423 blev der som følge af den udvidede adgang til at investere de nævnte pensionsmidler i noterede kapitalandele indsat en ny § 17 A i loven. Køber kontohaver sådanne kapitalandele ud af pensionsdepotet for sine frie midler, skal kontohaver give pengeinstituttet oplysning om værdien af kapitalandelene til brug for eventuel beskatning efter loven. Hvis der ikke er midler i pensionsdepotet ud over de noterede kapitalandele, kan krav på skat i givet fald inddrives hos kontohaver efter de almindelige regler om udpantning for skyldige skatter, jf. § 38 og kildeskattelovens § 68.

Pengeinstituttet skal oplyse skattemyndighederne om skatte- eller afgiftskravets størrelse på baggrund af bl.a. de oplysninger om værdien af aktierne eller anpartar, som kontohaveren skal oplyse instituttet om.

Når aktien eller anparten udtages af det særskilte depot og købes for frie midler, behandles efterfølgende avance eller tab på aktien eller anparten efter aktieavancebeskatningslovens regler. Værdien af aktien eller anparten vil tillige danne grundlag for beskatningen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 32.

Ved L 2005 1181 er reglen udvidet med andele i kommanditaktieselskaber og kommanditselskaber m.v., der udtages fra et særskilt depot for frie midler.

Det indebærer, at hvis en kontohaver på et tidspunkt vælger at købe en andel i kommanditselskabet m.v. for sine frie midler, skal kontohaveren give pengeinstituttet oplysning om værdien af andelen til brug for eventuel beskatning af andelen efter denne lov. Oplysningen skal gives til det pengeinstitut, hvori pensionsordningen er oprettet.

Ved L 2009 462 er begreberne tilpasset som følge af, at der fremover sondres mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

- (162) Indeholder aftalegrundlaget, f.eks. en fælles police (kombineret pensionsordning), flere forskellige forsikringsprodukter, der hver især opfylder kravene til en bestemt pensionsform, skal hvert enkelt forsikringsprodukt behandles som én selvstændig pensionsordning i pensionsbeskatningslovens forstand. Det følger af § 17 B, 1. pkt., at uanset pensionsopparerens pensionsudbetalingsalder, jf. § 1 A, har en nyoprettet pensionsordning samme aldersgrænse for udbetaling som den af pensionsopparerens eksisterende pensionsordninger i samme pensionsinstitut, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling, jf. dog 2. pkt.

§ 17 B medfører således, at uanset pensionsopparerens pensionsudbetalingsalder, har eksempelvis en aldersopsparing, der oprettes i tilknytning til en pensionsordning med løbende udbetalinger med lavere aldersgrænse for udbetaling, samme aldersgrænse for udbetaling som denne.

§ 17 B, 2. pkt., betyder dog, at en ny pensionsordning, der vil indgå som en selvstændig ordning under en eksisterende pensionsordning med en eller flere selvstændige ordninger (kombineret pensionsordning), opnår samme aldersgrænse for udbetaling som denne eller disse, uagtet at pensionsoppareren har andre pensionsordninger i samme pensionsinstitut med en lavere aldersgrænse for udbetaling end ordningerne under den eller de nævnte pensionsordninger under den eksisterende ordning.

Med andre ord vil en pensionsordning, der vil indgå i en kombineret pensionsordning med en eller flere eksisterende pensionsordninger, alene opnå samme aldersgrænse for udbetaling, som den eller de eksisterende ordninger har i den kombinerede pensionsordning.

Indgår den nye ordning i en kombineret pensionsordning med flere eksisterende pensionsordninger, der undtagelsesvist måtte have forskellige aldersgrænser for udbetaling, vil den nye ordning opnå samme aldersgrænse for udbetaling som den af de eksisterende ordninger i den kombinerede ordninger, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling.

Det vil være en betingelse for, at den nyoprettede pensionsordning kan få en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsopparerens pensionsudbetalingsalder, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, at pensionsoppareren ejer en pensionsordning i samme pensionsinstitut. Det indebærer, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at pensionsoppareren modtager udbetalinger fra en ægtefælle-/samlever- eller børnepension i samme pensionsinstitut.

- (163) § 18 indeholder reglerne for fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indbetalinger til privatoprettede pensionsordninger.

Smh. § 19, hvorefter alle indbetalinger, der faktisk foretages af arbejdsgiveren til hans arbejdstagers pensionsordning, der omfattes af lovens kapitel 1, ikke skal medregnes til arbejdstagerens skattepligtige indkomst (dvs. der er bortseelsesret for arbejdsgivers indbetalinger).

Smh. endvidere med § 54, hvorefter fradragsretten, der tilkommer ejeren af forsikringen mv., kun gælder for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet. Kildeskattelovens afsnit I A indeholder dog nogle regler for begrænset skattepligtige grænsegængere, som gør det muligt for dem at fradrage for private indbetalinger til pension på linje med fuldt skattepligtige personer. Der er tale om grænsegængere, som er bosat i udlandet, men som tjener hovedparten af deres indkomst i Danmark.

En arbejdstagers eget indskud i en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateopsparing eller en rateforsikring i pensionsøjemed, der er tegnet som led i ansættelsesforholdet, er omfattet af reglerne.

Ved tegning kan præmien først fradrages, når forsikringselskabet har accepteret, at forsikringen kan tegnes på normale vilkår, jf. TfS 1992 208 H (indskud og præmie for rateforsikringen kunne ikke fradrages i den skattepligtige indkomst for 1984, da beløbene ikke kunne anses for forfaldne allerede i

1984, idet Statsanstalten først i januar 1985 antog forsikringen og afsendte policen i februar 1985). Det er dog i stedet muligt at oprette en livsbetinget livsforsikring i december måned med overførsel til en kapitalforsikring i det nye år, jf. TfS 1994 614, hvor den livsbetingede livsforsikring blev antaget af forsikringsselskabet 1988-12-29, og lægeattest vedr. kapitalforsikringen blev udfærdiget januar 1989.

En indbetaling på 150.000 kr. til en ratepension for en lønmodtager var omfattet af § 18 og ikke af bortseelsesretten i § 19. Indbetalingen, der blev foretaget af arbejdsgiveren, blev finansieret ved tilbagebetaling af tidligere udbetalt løn. Arbejdsgiveren havde ikke reguleret lønnen og for meget indbetalt A-skat, jf. Landsskatterettens kendelse i TfS 1996 558.

Ved L 2012 922 er der (som udgangspunkt) med virkning fra 2013 indført adgang til at indbetale på aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum. Indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer, kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den ændrede § 18, stk. 1, 1. pkt., afskærer derfor fradragsretten for præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Afskaffelsen af fradragsretten i § 18, stk. 1, 1. pkt., indebærer, at præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring og til finansiering af supplerende engangssummer følgelig ikke kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst i personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 3.

(164) Bestemmelsen sikrer, at fradragsretten som hovedregel gives i det indkomstår, hvori indbetalingen foretages. Dette er for så vidt angår pensionsordninger oprettet i forsikringsselskaber en afvigelse i forhold til hovedreglen i § 18, stk. 1, 1. pkt., hvorefter fradragsretten gives i det indkomstår, hvor præmien forfalder. Afvigelsen skyldes, at forsikringstagerne her frit kan fordele indbetalingerne over en 10 års periode.

(165) Bestemmelserne i § 18, stk. 1, 3. og 4. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, fradrages på forfaldstidspunktet, jf. 3. pkt., mens forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, først fradrages på indbetalingstidspunktet, 4. pkt.

Det betyder, at præmier og bidrag, der forfalder i eksempelvis 2021, men først indbetales i februar 2022, er fradragsberettigede på forfaldstidspunktet. Sker indbetalingen først i eksempelvis maj 2022, skal præmierne m.v. fradrages på indbetalingstidspunktet.

Det bemærkes, at hvis der er tale om, at en pensionsopsparer har aftalt en indbetalingsperiode med faste bidrag eller præmier til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, og indbetalingerne bliver nedsat eller ophører for indbetalingsaftalens udløb, skal der fortsat ske omberegning og efterbeskatning af de for meget foretagne fradrag efter § 18 A.

Bestemmelserne i § 18, stk. 1, 3. og 4. pkt., har samme effekt for personer med forskudt indkomstår som for personer, hvor indkomståret svarer til kalenderåret. Forfaldne præmier, der bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien er forfaldet, vil være fradragsberettigede på forfaldstidspunktet og vil dermed vedrøre det indkomstår, hvori forfaldstidspunktet er placeret. Forfaldne præmier, der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien er forfaldet, vil være fradragsberettigede på indbetalingstidspunktet og vil dermed vedrøre det indkomstår, hvori indbetalingen sker.

Bestemmelserne i § 18, stk. 1, 3. og 4. pkt., skal bl.a. ses i lyset af § 19, stk. 1, 3. pkt., hvorefter bortseelsesretten også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Med bestemmelserne i § 18, stk. 1, 3. og 4. pkt., følger periodiseringsreglerne for fradragsberettigede præmier og bidrag til private pensionsordninger og periodiseringsreglerne for bortseelsesberettigede præmier grundlæggende samme principper.

(166) Indsat ved L 2021 2610 med virkning fra 2022-01-01.

(167) Bestemmelsen i § 18, stk. 1, 5. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at hvis et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter tilbagebetalingsreglen i § 22 E, indbetales inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, fradrages bidraget m.v. på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.

Det betyder, at pensionsindbetalinger, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er foretaget før nytår og sidenhen er tilbagebetalt efter tilbagebetalingsreglen, er fradragsberettigede, som om indbetalingerne var sket før nytår. Det er en betingelse, at indbetalingen på den korrekte ordning foretages senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling. Udover denne betingelse, som følger direkte af bestemmelsen, er det efter gældende ret en betingelse, at den ordning, der indbetales på efter nytår, eksisterede eller var aftalt oprettet inden nytår. Det bemærkes, at indbetalingen på den korrekte pensionsordning i den beskrevne situation vil blive anset for rettidig, i det omfang den er bogført på den modtagende pensionsordning senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling.

Når fristen for indbetaling på den korrekte pensionsordning svarer til fristen for tilbagebetaling, vil der være en tidsmæssig sammenhæng mellem indbetaling, tilbagebetaling og ny indbetaling, som understøtter, at første årsopgørelse kan blive korrekt.

Sker korrektionsindbetalingen, altså indbetalingen efter nytår, på en pensionsordning i det samme institut, hvortil det oprindelige bidrag m.v. var sket, vil pensionsinstituttet kunne foretage en korrekt indberetning af indbetalingen i forbindelse med den ordinære indberetning til Skatteforvaltningen den 20. januar af det forgangne års indbetalinger.

Sker korrektionsindbetalingen i et andet pensionsinstitut, vil dette pensionsinstitut foretage indberetning af bidraget m.v. som værende sket på tidspunktet for den oprindelige indbetaling. Pensionskunden vil kunne rette henvendelse til pensionsinstituttet herom, således at pensionsinstituttet kan foretage denne indberetning.

Bestemmelsen i § 18, stk. 1, 5. pkt., sikrer, at pensionsopsparerens stilles som om, at korrektionsindbetalingen var sket på tidspunktet for den oprindelige indbetaling.

Det bemærkes, at i det omfang, at det tilbagebetalte beløb efterfølgende indbetales til en pensionsordning til dækning af en præmie eller et bidrag, der er forfaldent til betaling før nytår, vil der være fradrag på forfaldstidspunktet efter § 18, stk. 1, 3. pkt., såfremt indbetalingen sker senest den 1. april i året efter det kalenderår, hvor præmien m.v. er forfaldet, idet det i § 18, stk. 1, 5. pkt., med en henvisning til 3. pkt. fastsættes, at der i sådanne tilfælde vil være en frist til at foretage indbetaling senest den 1. april, og altså ikke kun til senest 30 dage efter den oprindelige indbetaling. I sådanne tilfælde vil der altså være længere tid til at foretage korrektionsindbetaling med fradragsmæssig virkning for det forgangne år end 30 dage efter den oprindelige indbetaling.

(168) Indbetalinger til en § 15 B-ordning, som er en rateopsparing i pensionsøjemed, fradrages i det indkomstår, hvori indbetalingerne er foretaget. Dette svarer til periodiseringen af fradrag for indbetalinger til en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 11 A.

(169) Bestemmelsen hjemler for det første en generel afvigelse fra reglen om, at fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger gives i det indkomstår, hvor indbetalingen er forfalden, henholdsvis har fundet sted. Fradragsretten skal således henføres til det eller de indkomstår, hvori virksomheden er afstået, også hvis indbetalingen først foretages i det umiddelbart efterfølgende indkomstår, dog forudsat, at indbetaling sker senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår. Bestemmelsen muliggør, at regnskabsførelsen vedrørende ophørsåret kan være tilendebragt og den skattepligtige fortjeneste opgjort, før indbetalingen til pensionsordningen foretages.

Hvis en virksomhed f.eks. afstås i 2001, skal indbetalingen på pensionsordningen ske senest 2002-07-01, hvis der skal opnås fradrag for indbetalingen i afståelsesåret, dvs. 2001. Sker indbetalingen senere end 2002-07-01, er der først fradrag i indbetalingsåret, dvs. 2002. Sker der en trinvis afståelse, således

at en andel af virksomheden afstås i 2001 og resten i 2003, skal indbetalingerne på pensionsordningen senest ske henholdsvis 2002-07-01 og 2004-07-01, hvis der skal opnås fradrag for indskuddene i afståelsessårene, dvs. henholdsvis år 2001 og 2003.

Fradragnet kan dels ikke overstige det regulerede grundbeløb, der i 2010 er på 2.507.900 kr., dels kan det ikke overstige den skattepligtige fortjeneste, som ejeren har opnået ved afståelsen af virksomheden.

Ved L 2002 313 er der sket en ændring af fristen i § 18, stk. 1, for indbetalinger til pensionsordninger omfattet af § 15 A for personer med (bagud) forskudt indkomstår, således at den i stedet bliver den 1. juli i kalenderåret efter det kalenderår, som det indkomstår, hvori afståelsen er sket, træder i stedet for. Dette svarer til princippet i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6, vedrørende ansættelsesfrister. Fristen vil samtidig i praksis falde sammen med selvangivelsesfristen for de pågældende personer. Personer med fremad forskudt indkomstår og personer med kalenderåret som indkomstår berøres ikke, idet deres indbetalingstidspunkt i forvejen falder sammen med selvangivelsestidspunktet.

Hvor f.eks. indkomståret 2002 udløber 2002-05-31, vil fristen for indbetaling herefter blive 2003-07-01.

(170) Bestemmelsen i § 18, stk. 1, 9. pkt., blev ændret ved L 2020 2197. Der var tale om en ændring af henvisningen, så der henvises til § 18, stk. 1, 8. pkt., og der var således alene tale om en konsekvensændring uden materiel betydning.

(171) Stk. 2 angiver, at private indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter i alt højst kan fradrages med de beløbsgrænser, der gælder i § 16, stk. 2. Det vil sige 50.000 kr. (2010-niveau) for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter. Arbejdsgiverindbetalinger, der går forud for private indbetalinger, skal medregnes ved opgørelsen af beløbsgrænserne.

Ved L 2009 412 er bestemmelsen ændret som følge af indførelsen af en 100.000 kr.'s-grænse for ratepension. Denne grænse er nedsat til 50.000 kr. ved L 2011 1378. Det er fastsat i § 21, at beløbsgrænsen på 50.000 kr. gælder samlet for pensionsordninger, der oprettes i og uden for ansættelsesforhold. En arbejdstager kan således ved siden af en arbejdsgiveradministreret ratepensionsordning m.v. oprette en privattegnet ratepensionsordning m.v., hvor forskelsbeløbet (mellem 50.000 kr. og den del, der indbetales via den arbejdsgiveradministrerede ordning) kan indbetales. Dette loft har derfor samme virkning som loftet for kapitalforsikring i pensionøjemed og opsparing i pensionøjemed. Det vil sige, at indbetalinger ud over beløbsgrænsen på 50.000 kr. ikke giver fradrags- eller bortseelsesret. Den overskydende del af bidragene kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for en ægtefælle eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår.

Hvis der er plads inden for loftet på 50.000 kr. (2010-niveau), kan opspareren på en privattegnet ordning indbetale forskellen mellem de bidrag, som arbejdsgiveren, bortset fra arbejdsmarkedsbidrag, indbetaler på den arbejdsgiveradministrerede ordning, og det årlige loft. Opsparerer kan ikke vælge at indbetale differencen på selve arbejdsgiverordningen, da den skattemæssige behandling af indskuddene er forskellig på de to ordninger, idet der er bortseelsesret for arbejdsgiverbidrag og fradrag i den personlige indkomst for private bidrag. Dette er dog ikke til hinder for, at opsparerer, for eksempel efter fratræden, selv kan fortsætte indbetalingerne til den tidligere arbejdsgiverordning. Der er heller ikke noget til hinder for, at en privattegnet ophørende livrente, rateforsikring eller rateopsparing i pensionøjemed senere kan indruges som led i en pensionsordning med en arbejdsgiver. Når der er oprettet en ophørende livrente, rateforsikring eller rateopsparing i pensionøjemed som led i en arbejdsgiverordning, går bortseelsesretten for indbetalingerne til arbejdsgiverordningen forud for indbetalingerne til den privattegnede ordning. Fradragsretten for indbetalinger til den privattegnede ordning begrænses således til et beløb svarende til forskellen mellem 50.000 kr. (2010-niveau) og indbetalingerne til arbejdsgiverordningen bortset fra arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis opsparerer i et indkomstår anvender et beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr. (2010-niveau), er der ikke fradragsret for det overskydende

beløb i indkomståret. I disse situationer har opsparerer tre forskellige muligheder.

For det første kan det overskydende beløb tilbagebetales. For det andet kan det overskydende beløb overføres til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1. For det tredje kan det overskydende beløb blive stående på ordningen. Virkningen af at lade det overskydende beløb stå på ordningen er, at det ikke kan fradrages eller ses bort fra ved indkomstopgørelsen. Modsat beskattes beløb, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, heller ikke ved udbetalingen efter et krone-til-krone-princip. Det vil sige, at det oprindelige indskud ikke beskattes på udbetalingstidspunktet, medens det nominelle afkast indkomstbeskattes på udbetalingstidspunktet. Det er en forudsætning for tilbagebetaling eller overførsel til en anden ordning, at pensionsaftalen giver mulighed herfor. Den skattemæssige behandling er således ikke en selvstændig hjemmel for tilbagebetaling eller overførsel for opsparerer. Overførsel til en anden pensionsordning kan enten ske til en eksisterende ordning eller en nyoprettet ordning. Der er ikke tale om overførsel i den forstand, som dette begreb er anvendt i § 41. Fradragnet opnås i det indkomstår, hvor præmien er forfalden, for så vidt angår ophørende livrenter og rateforsikring i pensionsøjemed. For rateopsparing i pensionøjemed opnås fradragnet i indbetalingsåret.

Pensionsinstitutterne skal foretage særskilt indberetning til Skattestyrelsen om indbetalinger til ophørende livrenter. Det skyldes, at det kun er Skattestyrelsen, der kan opgøre, om en pensionsopsparer foretager årlige indbetalinger til en rateordning og en ophørende livrente, der samlet overstiger loftet på 50.000 kr. (2010-niveau), idet en pensionsopsparer kan have flere rateordninger eller ophørende livrenteordninger.

Ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1 A med note.

(172) Ved L 2009 412 er fradragsfordelingsreglerne for ratepensionsordninger og ophørende livrenter i stk. 3 og 4 ophævet, således at fradragsfordelingsreglerne kun gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter. Ophævelsen af fradragsfordelingsreglerne for ratepensionsordninger og ophørende livrenter skal ses i sammenhæng med indførelsen af loftet på 100.000 kr. (fra og med 2012 nedsat til 50.000 kr. i 2010-niveau, se § 16, stk. 2, med note).

(173) Fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger skal fordeles over 10 år, hvis præmie- eller bidragsperioden er på mindre end 10 år. Indbetalingsperioden blev tidligere opgjort for hver ordning for sig, medmindre der skete en egentlig overførsel efter § 41 af en ophørende ordning til en ny ordning.

Reglerne er lempet ved L 2004 457, så det f.eks. er muligt at standse indbetalingerne til en pensionsordning i et pensionsinstitut og oprette en ny pensionsordning i samme eller et nyt pensionsinstitut. Det er dog afgørende, at indbetalingerne til den nye ordning (det nye pensionsinstitut) fortsætter »på tilsvarende vilkår« som indbetalingerne til den gamle ordning (det første pensionsinstitut). Det er kun indbetalingernes størrelse, der skal svare til den gamle ordning. De to pensionsordninger behøver ikke være af samme type. Reglerne gælder ikke for kapitalpension, da denne pensionstype ikke er omfattet af fradragsfordelingsreglerne.

Hvis indbetalingsperioden blev forlænget ud over det oprindeligt aftalte, skulle forlængelsen tidligere behandles som en ny pensionsordning. Denne nye pensionsordning blev omfattet af fradragsfordeling, hvis den indbetalingsperiode (dvs. forlængelsen) var mindre end 10 år.

Ved L 2004 457 er der indført adgang til at forlænge en pensionsopsparing, hvor der oprindeligt er aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år, med en yderligere indbetalingsperiode på mindre end 10 år, uden at der skal ske fradragsfordeling.

Ved L 2009 412 er fradragsfordelingsreglerne for ratepensionsordninger og ophørende livrenter i stk. 3 og 4 ophævet, således at fradragsfordelingsreglerne kun gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter. Ophævelsen af fradragsfordelingsreglerne for ratepensionsordninger og ophørende livrenter skal ses i sammenhæng med ind-

førelsen af loftet på 100.000 kr. (fra og med 2012 nedsat til 50.000 kr. i 2010-niveau, se § 16, stk. 2, med note).

(174) Ved L 2009 412 er grundbeløbet ændret til 46.000 kr. (2010-niveau). Beløbet udgør 63.200 kr. (2026-niveau).

(175) Ved L 2004 1386 er kvoter og betalingsrettigheder tilføjet med virkning fra og med 2005-01-01.

(176) Se bkg 2012 1370, kap. 5.

(177) I stedet vil det resterende afskrivningsbeløb fragå ved afgiftsberegningsen, jf. § 35.

(178) Ved L 2008 1339 er § 41, stk. 1, nr. 10, flyttet til et nyt § 18, stk. 9 (nu § 18, stk. 8), hvor bestemmelsen ud fra lovens systematik er bedre placeret. § 41 fastslår, at en overførsel af en pensionsordning til en anden pensionsordning i en række tilfælde ikke behandles som en indbetaling. Det betyder, at der ikke er fradragsret for indbetalingen i forbindelse med overførslen til en anden bestående eller en nyoprettet ordning. Derved sikres, at der ikke opnås fradrag for den samme indbetaling to gange, dels på det tidspunkt, hvor der i sin tid blev givet fradrag for indbetalingen på den ordning, der overføres, dels på det tidspunkt, hvor den oprindelige ordning overføres til den anden bestående eller nyoprettede ordning.

Ved overførsel af en udenlandsk pensionsordning (som ikke er omfattet af kapitel 1, jf. §§ 15 C og 15 D) omfatter overførselsreglerne i § 41 som udgangspunkt ikke denne ordning. Det betyder, at en person, der kommer til Danmark med en udenlandsk pensionsordning, på hvilken der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne efter det pågældende lands skatteregler, umiddelbart ville kunne få fradrag for indbetalingen efter § 18 i forbindelse med overførslen af den udenlandske ordning. Dermed ville personen få fradrag for den samme indbetaling to gange, dels i udlandet, dels her i landet ved overførslen. I det omfang overførslen efter udenlandske regler måtte være skattefri, ville det ikke være hensigtsmæssigt. Det er derfor fastsat i § 18, stk. 8, at hvis udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person, dvs. at ordningen ikke er beskattet i forbindelse med overførslen, behandles overførslen ikke som en indbetaling. Det betyder, at der ikke er fradragsret for indbetalingen i forbindelse med overførslen. Udlandet omfatter her også tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. § 41, stk. 1, nr. 10, der nu er ophævet som følge af overflytningen til § 18, stk. 9 (nu § 18, stk. 8), blev indsat ved L 2007 1534.

(179) Ved omberegning af fradrag kan opfyldningsfradraget efter § 18, stk. 5, anvendes, jf. TfS 1987 480. Om efterbeskatningsreglerne henvises til TfS 1988 237 og TfS 1989 499. Omskrivning til fripolice kombineret med nytægning i et andet forsikringsselskab kan ikke sidestilles med overførsel af ordningen efter lovens § 41. Der skal således efterbeskattes, hvis omskrivning til fripolice sker inden 10 år efter tegningen af forsikringen, jf. Skatteministeriets afgørelse i TfS 1990 60. Uanset at § 18 A først havde virkning fra og med 1987, fandt lovbestemmelsen anvendelse på en rateforsikring tegnet i 1986, der på grund af manglende betalingsevne overgik til fripolice i 1989, jf. TfS 1993 197.

I TfS 2001 723 var en engangsbetaling på 60.000 kr. i 2001 på en rateopsparing i pensionsojemed ikke ophørt med indbetalingerne med deraf følgende konsekvenser i form af efterbeskatning efter § 18 A. Det indbetalte restbeløb på 60.000 kr. skulle fradragsmæssigt fordeles over 2 år svarende til den oprindelige restindbetalingsperiode, således at den oprindelige periodes profil blev overholdt. Udbetalingstidspunktet kunne ikke fremrykkes i henhold til det oprindeligt aftalte.

Ved L 2009 412 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af ophævelsen af fradragsfordelingsreglerne for rateordninger og ophørende livrenter, jf. noter til § 18, stk. 3-5.

(180) Bestemmelsen betyder, at der ikke skal ske omregning og efterbeskatning ved invaliditet eller død, når den forsikrede efter forsikringsordningens policebestemmelser er berettiget til præmiefritagelse, opsat udbetaling eller påbegyndelse af udbetalingerne.

(181) Bestemmelsen er indsat ved L 1996 306 for at sikre, at en fraskilt eller frasepareret ægtefælle, der bliver invalid eller dør, ikke efterbeskattes, hvis

indbetalingerne ikke fortsættes som hidtil. Det afgørende for, om vedkommende kan betragtes som invalid, er kravene til invaliditet for, at den pågældende form for pensionsordning kan udbetales.

(182) Reglen skyldes, at den tidligere ordning kunne medføre, at selv små udsving i indbetalingerne til ordningerne medførte efterbeskatning af pensionsindehaveren.

(183) 4. pkt. er indsat ved L 1996 306. Se note til § 30, stk. 2-5.

(184) Ved L 1995 431 er indeholdelsesprocenten nedsat fra 70 til 60 pct. fra og med indkomståret 1998. Procenten har indtil skatteomlægningen fra 1994 været afstemt med den højeste marginalskatteprocent (68). I 1999 er den højeste marginalskatteprocent imidlertid 59. Ved L 2004 457 er fristen for indbetaling afkortet.

Indeholdelsesprocenten er ikke nedsat som følge af nedsættelsen af den højeste marginalskatteprocent fra 59 til 51,5 ved skattereformen fra og med indkomståret 2010.

(185) Se bkg 2012 1370, kap. 6.

(186) Hvis indbetalingen til en af kapitel 1 omfattet ordning foretages af en anden end ejeren eller en arbejdsgiver mv., gælder § 56, stk. 1.

En arbejdstager kunne bortse fra et éngangsindskud på 50.000 kr., som arbejdsgiveren efter aftale skulle foretage, jf. TfS 1988 17. En hovedaktionærs samlede vederlag inkl. indskud på ratepension havde ikke oversteget en rimelig aflønning for skatteydernes indsats i selskabet. Der var derfor ikke grundlag for at statuere maskeret udlodning. Der kunne ses bort fra de pensionsindbetalinger, som selskabet havde foretaget, ved hovedaktionærens indkomstopgørelse, jf. Landsskatterettens kendelser i TfS 1989 479 og TfS 1994 188.

2. pkt. er udvidet ved L 1996 306, så en arbejdstager ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst ikke skal medregne, dvs. har bortseelsesret for, beløb, som en tidligere arbejdsgiver indbetaler for arbejdstageren til en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel I. En tidligere arbejdsgiver kan således indbetale med bortseelsesret for lønmodtageren på dennes pensionsordning med løbende udbetalinger, rate- eller kapitalpension.

Bestemmelsen omfatter alle former for indbetalinger på en arbejdstagers pensionsordning fra en tidligere arbejdsgiver, herunder indbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

Arbejdsgiveren skal foretage indbetalingen, for at arbejdstageren kan benytte bortseelsesretten, jf. TfS 1989 180. Det er dog muligt at benytte bortseelsesretten ved kapitalindskud i slutningen af året, selv om indskuddet finansieres ved lønmodtagerens tilbagebetaling af løn, men det kræver en tilsvarende regulering af den for meget indbetalte A-skat inden årets udgang, jf. TfS 1996 558, TfS 1998 544 og TfS 2002 237. Det er dog kun muligt at regulere lønnen som nævnt for det år, hvor pensionsaftalen er indgået, jf. punkt 69 i cirk 1986 24 (ophævet ved cirk 1999 38 om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Ligningsvejledningen).

Ifølge stk. 2 er der bortseelsesret for indbetalinger til ATP, som foretages af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder, arbejdsløshedskasserne eller Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet) for personer omfattet af § 2 a eller § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det drejer sig bl.a. om modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, konthjælp, revalideringsydelse eller førtidspension. I stedet for specifikt at nævne de myndigheder m.v., der foretager indbetalinger til ATP for de nævnte personer, er der ved L 2004 457 foretaget en redaktionel ændring, så bestemmelsen generelt omfatter alle ATP-bidrag, der foretages for de pågældende.

(187) § 19 indeholder reglerne for bortseelsesretten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den ansatte for de indbetalinger, som den ansattes arbejdsgiver foretager til en pensionsordning.

Ved L 2010 625 er der indsat en ny regel i § 19, som går ud på, at når der er betalt afgift af en kapitalforsikring eller en opsparing ved udbetaling til ejeren efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, eller ved en lavere pensionsalder godkendt af Skatterådet, jf. § 25, stk. 1, nr. 1, medregnes beløb, som arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetaler til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsojemed, ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. Det gælder dog kun indbetalinger i de indkomstår, der følger

efter det indkomstår, hvori der er betalt afgift af den eller de første kapitalpensioner. Der henvises til noten til § 18, stk. 2. En tilsvarende værnsregel blev indsat ved L 2004 457, som blev ophævet ved L 2009 412.

Ved L 2011 1365 er »eftærlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1a med note.

De indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager til aldersopsparing, aldersforsikring og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til engangssummer, er der ikke bortseelsesret for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den ansatte. Ved L 2012 922 er § 19, stk. 1, 4. pkt., derfor ændret, så den afskærer bortseelsesretten for præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af den del af vederlaget til den ansatte, som arbejdsgiveren indbetaler til pensionsinstituttet til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer fra pensionskasser. Arbejdsgiveren skal dermed også indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratualer omfattet af ligningslovens § 7 U, der indbetales til aldersopsparing, aldersforsikring og finansiering af supplerende engangssummer fra pensionskasser. Det er kun den skattepligtige del af indkomst omfattet af ligningslovens § 7 U, der pålægges arbejdsmarkedsbidrag. Angående indbetalinger til kombinerede pensionsordninger, dvs. ordninger, der både indeholder bortseelsesberettigede bidrag og ikke bortseelsesberettigede bidrag, henvises til § 56, stk. 3 og 5, og noterne hertil.

(188) Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 3. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at bortseelsesretten også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Det betyder, at indbetalingstidspunktet fastholdes som udgangspunkt for periodiseringen af bortseelsesretten for præmier og bidrag til pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, men at bortseelsesretten udstrækkes til de i kalenderåret forfaldne beløb, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende indkomstår.

Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 3. pkt., har samme effekt for personer med forskudt indkomstår som for personer, hvor indkomståret svarer til kalenderåret. Forfaldne præmier, der bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien er forfaldet, er bortseelsesberettigede på forfaldstidspunktet og vedrører dermed det indkomstår, hvori forfaldstidspunktet er placeret. Forfaldne præmier, der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien forfaldet, er bortseelsesberettigede på indbetalingstidspunktet og vedrører dermed det indkomstår, hvori indbetalingen sker.

Sker der indbetaling af de forfaldne beløb den 2. april eller senere, er der bortseelsesret for indbetalingen på indbetalingstidspunktet. Således indgår indbetalingen i beregningen af beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag m.v. for det indeværende år.

Hvis det forfaldne bidrag m.v. er blevet tilbageholdt i lønnen af arbejdsgiveren, men slet ikke indbetales til pensionsordningen, skal den ansatte først betale skat af det tilbageholdte beløb, når beløbet bliver udbetalt, dog senest seks måneder efter, at den ansatte har erhvervet endelig ret til beløbet. Det følger af § 20 i bkg 2021 2104 om kildeskat.

(189) Indsat ved L 2021 2610. Herefter er bidrag og præmier til privattegnede pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser fradragsberettigede på forfaldstidspunktet i det omfang, at de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår, men hvis den 1. april falder på en banklukkedag forlænges fristen til den førstkomende bankdag efter den 1. april. Indbetales bidraget eller præmien senere, er indbetalingen fradragsberettiget på indbetalingstidspunktet.

(190) Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 4. pkt., blev indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at hvis et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter tilbagebetalingsreglen i § 22 E, indbetales inden fristen for tilbagebetalingen efter tilbagebetalingsreglen i § 22 E, er bidraget m.v. bortseelsesberettiget på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.

Det betyder, at pensionsindbetalinger, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er foretaget før nytår og sidenhen er tilbagebetalt efter tilbagebetalingsreglen, er bortseelsesberettigede, som om indbetalingerne var sket før nytår. Det er en betingelse, at indbetalingen på den korrekte ordning foretages senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling. Udover denne betingelse, som følger direkte af bestemmelsen, er det efter hidtil gældende ret en betingelse, at den ordning, der indbetales på efter nytår, eksisterede eller var aftalt oprettet inden nytår. Det bemærkes, at indbetalingen på den korrekte pensionsordning i den beskrevne situation anses for rettidig, i det omfang den er bogført på den modtagende pensionsordning senest 30 dage efter indbetalingen på den ordning, hvorfra der er sket tilbagebetaling.

Når fristen for indbetaling på den korrekte pensionsordning svarer til fristen for tilbagebetaling, er der en tidsmæssig sammenhæng mellem indbetaling, tilbagebetaling og ny indbetaling, som understøtter, at første årsopgørelse kan blive korrekt.

Det bemærkes, at bestemmelsen i § 19, stk. 1, 4. pkt., primært har betydning for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i pengeinstitutter, idet indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, der hidrører fra tilbagebetalinger efter tilbagebetalingsreglen, typisk er omfattet af § 19, stk. 1, 3. pkt., hvorefter der er bortseelsesret også for de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der betales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Men hvor en indbetaling ikke dækker et bidrag m.v. til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der er forfaldet til betaling før nytår, er indbetalingen ikke omfattet af § 19, stk. 1, 3. pkt., som regulerer forfaldne pensionsindbetalinger, der ikke indbetales på forfaldstidspunktet, men være omfattet af § 19, stk. 1, 4. pkt., såfremt indbetalingen sker inden for fristen på 30 dage.

Sker korrektionsindbetalingen, altså indbetalingen efter nytår, på en pensionsordning i det samme institut, hvortil det oprindelige bidrag m.v. var sket, kan pensionsinstituttet foretage en korrekt indberetning af indbetalingen i forbindelse med den ordinære indberetning til Skatteforvaltningen den 20. januar af det forgangne års indbetalinger.

Sker korrektionsindbetalingen i et andet pensionsinstitut, foretager dette pensionsinstitut indberetning af bidraget m.v. som værende sket i det forgangne år. Pensionskunden eller arbejdsgiveren kan rette henvendelse til pensionsinstituttet herom, således at pensionsinstituttet kan foretage korrekt indberetning.

Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 4. pkt., sikrer, at pensionsopsparerens stilles som om, at korrektionsindbetalingen var sket på tidspunktet for den oprindelige indbetaling.

Såfremt et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, indbetales inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., er det bortseelsesberettiget på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra.

(191) Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 5. pkt., blev indsat ved L 2020 2197. Med L 2021 2610 er det præciseret, at periodiseringen af lønnen og pensionsbidraget eller -præmien for forudlønnede følges ad, uanset om arbejdsgiverens indbetaling sker sammen med decemberlønnen eller med forsinkelse senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Foretages indbetalingen efter den 1. april, er der bortseelsesret på indbetalingstidspunktet.

(192) Bestemmelsen i § 19, stk. 1, 8. pkt., blev ændret ved L 2020 2197. Der var alene tale om en konsekvensændring af henvisningen, så der henvises til § 18, stk. 1, 12. pkt. Ændringen havde ingen materiel betydning.

(193) Ved L 2000 170 er der indsat et nyt stk. 2 i § 19, hvorefter der indføres bortseelsesret for obligatoriske ATP-bidrag, der indbetales af andre end arbejdsgivere til personer omfattet af ATP-lovens § 2a, f.eks. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og revalideringsydelse. Samtidig er der indført bortseelsesret for frivillige ATP-bidrag efter ATP-lovens § 2b. Efter ATP-lovens § 2b kan der frivilligt indbetales ATP-bidrag af en personkreds, der blandt andet omfatter modtagere af førtidspension og delpension.

Også for denne persongruppe gælder, at det er de pensionsudbetalende myndigheder, der tilbageholder og indbetaler ATP-bidrag.

(194) 2. pkt. er indsat ved L 2002 1066 med ikrafttræden 2003-01-01.

(195) Ved L 2000 170 er der indsat et nyt stk. 3 i § 19, der angår pensionsordninger til medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere. Der er herved indført bortseelsesret for bidrag, som en udsendt medarbejders arbejdsgiver indbetaler til pensionsordninger for den udsendte medarbejders medfølgende ægtefælle eller samlever. Indbetalingerne medregnes således ikke til den skattepligtige indkomst, hverken hos medarbejderen eller hos den medfølgende ægtefælle eller samlever. Bortseelsesretten omfatter kun udsendelsesperioden, som skal være af mindst en måneds varighed.

Bortseelsesretten omfatter alle typer af pensionsordninger, der kan oprettes som skattebegunstigede efter afsnit I, dvs. pensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepension og kapitalpension. Der stilles ikke krav om, at der skal være tale om en nyoprettet ordning.

L 2000 170 er omtalt i cirk 2000 69.

Ved L 2012 922 er § 19, stk. 3, 1. pkt., ændret således, at bortseelsesretten afskæres for den medfølgende ægtefælles/samlevers skattepligtige indkomst for de indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, som arbejdsgiveren til den udsendte ægtefælle indbetaler til en af de nævnte ordninger henholdsvis supplerende engangssummer. Det er en konsekvens af, at fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser er afskaffet (som udgangspunkt) med udgangen af indkomståret 2012.

(196) Bestemmelsen i § 19, stk. 3, 3. pkt., er indsat ved L 2020 2197 og indebærer, at § 19, stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger, som en arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning for en medarbejders ægtefælle eller samlever, når medarbejderen er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Bortseelsesretten for sådanne indbetalinger kommer således også til at gælde de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Det betyder, at indbetalingstidspunktet fastholdes som udgangspunkt for periodiseringen af bortseelsesretten for præmier og bidrag til pensionsordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, men at bortseelsesretten udstrækkes til de i kalenderåret forfaldne beløb, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende indkomstår.

(197) Ved førtidspensionsreformen blev der indført en frivillig supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, jf. § 33 b i lov om social pension.

Da den supplerende arbejdsmarkedspension har stor lighed med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP-ordningen, behandles den supplerende arbejdsmarkedspension herefter skattemæssigt tilsvarende. Som følge heraf er der ved L 2002 403 indført bortseelsesret for indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension. Det vil sige, at der ved opgørelsen af en persons skattepligtige indkomst ikke medregnes indbetalinger, som en kommune foretager til den supplerende arbejdsmarkedspension. Reglen har både betydning for personer, der tilkendes førtidspension efter de hidtidige regler, og personer, der tilkendes førtidspension efter de regler, der gælder fra 2003-01-01.

Bortseelsesretten gælder, uanset om førtidspensionisten vælger, at ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse skal administrere ordningen. Det forudsættes dog, at i de tilfælde, hvor førtidspensionisten vælger, at et andet pensionsinstitut end ATP skal administrere ordningen, skal der være tale om enten en pensionskasse omfattet af § 3 eller et forsikringsselskab omfattet af § 4.

(198) 2. pkt. indføjet ved L 2019 339.

(199) Stk. 6 (indføjet ved L 2018 58) indebærer, at en arbejdsgivers indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler ikke medregnes i lønmodtagerens skattepligtige indkomst, men i denne henseende behandles på samme måde som arbejdsgiverindbetalinger til ansattes pensionsordninger. Dette har sammenhæng med, at tilgodehavendet med tillæg af årlige reguleringer i stedet beskattes, når det til sin tid udbetales til lønmodtageren fra

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. § 14 B, stk. 1, 1. pkt.

(200) Indsat ved L 2025 1757.

(201) Det betyder, at der er bortseelsesret for de beløb, der efter §§ 119 f eller 125 c i lov om valg til Folketinget og de beløb, der efter § 6 d i lov om vederlag og pension m.v. for ministre indbetales til en af pensionsbeskatningslovens kapitel 1- omfattet ordning for henholdsvis folketingsmedlemmet, folketingsformanden og ministeren. Indbetalingen til pensionsordningen skal således ikke medregnes ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst. Indbetalinger til aldersopsparing er dog ikke bortseelsesberettigede, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 8. pkt.

I det hele taget skal pensionsordningen behandles som andre pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Eksempelvis kan pensionsordningen udbetales ved pensionsudbetalingsalderen, som er tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, jf. 1 a i lov om social pension. Efter pensionsbeskatningslovens § 42 A kan ordningen efter omstændighederne dog udbetales allerede, når pensionsopsparerens fylder 60 år, eller 5 år før folkepensionsalderen.

Når beløb, der efter §§ 119 f eller 125 c i lov om valg til Folketinget eller § 6 d i lov om vederlag og pension m.v. for ministre indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for personen, anses som indbetalt af en arbejdsgiver, er indbetalingerne omfattet af arbejdsmarkedsbidragspligt, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Efter ligningslovens § 9 J indgår bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger i beregningsgrundlaget for det almindelige beskæftigelsesfradrag, beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere og det ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer.

Efter ligningslovens § 9 L beregnes der et ekstra ligningsmæssigt fradrag af indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner. Fradraget beregnes som en procentdel af indbetalingerne, dog højst af et beløb på 83.800 kr. (2025-niveau). Procentdelen afhænger af, hvor mange år, der er til det indkomstår, hvor pensionsopsparerens når folkepensionsalderen. Er der 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, udgør procentdelen 32. Er der mere end 15 år til folkepensionsalderen, udgør procentdelen 12. Afkastet af pensionsordningerne er pensionsafkastskattepligtigt efter pensionsafkastskatteloven.

(202) Det betyder, at ikke kun skal indbetalingerne anses som værende foretaget af en arbejdsgiver, jf. 1. pkt., men ordningen skal i det hele taget behandles som en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

(203) For pensionsordninger, der er oprettet i ansættelsesforhold, efterbeskattes indbetalinger af en ekstraordinær størrelse, når indbetalingerne er foretaget i de seneste 5 år forud for fraflytningen til udlandet. For hovedaktionærer gælder dog en 10 års regel, jf. § 19 D. Efterbeskatningen sker hos den ansatte. Pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepension er omfattet af reglerne. Indbetalinger til kapitalpension og indeksordninger er derimod ikke omfattet. Private indbetalinger til pensionsordninger følger reglerne i pensionsbeskatningslovens § 18 og efterbeskatningsreglerne i § 18 A. Der henvises til kap. 7 i cirk 1987 237. Endvidere henvises til »Skattepligt og skatteflugt«. **Jens Drejer, Hanne Søgaard Hansen og Gitte Skouby** Skattekartoteket 1987.

En arbejdsgivers indbetaling af den skattefrie del af en fratrædelsesgodtgørelse til en ansats pensionsordning omfattet af afsnit I er omfattet af efterbeskatningsreglerne ved fraflytning, jf. TFS 1998 677.

(204) Bestemmelsen fastsætter de nærmere regler for arbejdsgiverindbetalinger til ordninger med procentindbetalinger eller med bestemte indbetalinger. Reglen omfatter kun tarifmæssigt opbyggede ordninger, dvs. ordninger med faste finansieringsbidrag beregnet ud fra den enkelte arbejdstagers forhold. Det er kun, hvis der er sket stigninger i pensionsindbetalingerne i forhold til de pensionsindbetalinger, der fandt sted ved udgangen af året 5 år forud for skattepligtsophøret, at (en del af) indbetalingen skal efterbeskattes.

TFS 2002 518 Det er differencebeløbet beregnet af bruttolønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag, der skal lægges til grund for efterbe-

skatningen. I det endelige efterbeskatningsbeløb fragår arbejdsmarkedsbidraget med 8 pct., før der beregnes procenttillæg.

- (205) Ved L 2000 170 er det fastsat, at pensionsindbetalingerne efter § 19 B skal sammenlægges med pensionsindbetalinger efter § 19 C, når det skal afgøres, om indbetalingerne overstiger 20 pct. af den samlede lønindtægt. Ændringen har til formål at hindre, at de berørte personer opnår en utilsigtet fordel ved både at oprette en ordning omfattet af § 19 B og en tilsagnsordning omfattet af § 19 C med samme arbejdsgiver.

Ændringen har virkning, når skattepligten ophører efter ændringslovens ikrafttræden, dvs. efter 2000-03-17.

- (206) Bestemmelsen fastsætter de nærmere regler for efterbeskatning af tilsagnsordninger. Der er tale om ordninger, hvor det er aftalt, at en arbejdstagers årlige pensionsydelse skal udgøre et bestemt beløb eller en bestemt procentdel af slutlønnen. Det er således størrelsen af pensionsudbetalingen og ikke pensionsindbetalingen, der ligger fast.

Tilsagnsordninger kan være oprettet i et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse. Bestemmelsen gælder for alle tilsagnsordninger, uanset om de er tariffmæssigt opbygget, jf. note til § 19 B, og uanset om arbejdsgiverindbetalingerne eventuelt udgør en procentdel af lønnen.

Den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilslagnet beregnes ud fra pensionskassens eller forsikringsselskabets grundlagsrente. Ud over grundlagsrenten indgår dødelighedskriteriet. Kapitaliseringsfaktoren vil afhænge af pensionsaftalen og den forsikredes konkrete forhold.

- (207) Bkg 2023 1016 om skatteindberetning m.v.

- (208) Ved L 1996 1219 er henvisningen ændret til aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, som en konsekvens af, at hovedaktionærbegrebet er afskaffet i personskattelovens § 19 a, stk. 3, som følge af at bestemmelsen er ophævet. Ved L 2005 1414 er henvisningen ændret til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, som en konsekvens af den nye aktieavancebeskatningslov.

- (209) Dispensation kan gives, hvis den skattepligtige ikke opnår nogen fordel af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis der sker varig fraflytning, men Danmark fortsat har beskatningsretten til løbende eller ratevise pensionsudbetalinger.

- (210) Ved L 2005 1181 er der indsat et nyt stk. 2, således at en foretaget efterbeskatning efter §§ 19 B-19 C herunder efterbeskatning af hovedaktionærer, jf. § 19 D - ved fraflytning kan modregnes i en eventuel dansk indkomstbeskatning eller afgiftsberigtigelse af de kommende pensionsudbetalinger. Er den skattepligtige indkomst ved fraflytning blevet forhøjet efter §§ 19 B og 19 C, mens udbetalingerne fra den pågældende pensionsordning senere bliver undergivet dansk beskatning, kan de foretagne forhøjelser fradrages i den del af indkomstårets indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger, der hidrører fra pensionsordningen. Overstiger forhøjelserne de skatte- eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i det pågældende indkomstår, kan den overskydende del af forhøjelserne fradrages i skattepligtig indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i de følgende indkomstår i det omfang, udbetalingerne fortsat er undergivet dansk beskatning. Forhøjelserne kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang de ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i et tidligere indkomstår. Med ændringen opnås, at pensionsordninger, der rammes af efterbeskatning i forbindelse med fraflytning, ikke beskattes to gange, således at symmetrien i pensionsbeskatningen opretholdes også i forbindelse med fraflytning fra Danmark.

- (211) Indkomstskattepligten efter § 20 påhviler efter § 55 ejeren, så længe den pågældende er i live og derefter den, der iht. bestemmelserne i policen er berettiget til udbetalingerne.

TfS 2002 57 L. En af en arbejdsgiver betalt erstatning for manglende indbetaling til pension skulle beskattes på samme måde som det, erstatningen trådte i stedet for. Erstatningssum iht. gruppelevsforsikring ville herefter være skattefri, medens den del, der blev anset for at træde i stedet for løbende ægtefællepension, blev anset som skattepligtig, selv om den blev udbetalt som et engangsbeløb.

SKM 2012 91 SR Overførsel fra egenkapitalen samt resultatdisponering i form af bonus til de individuelle særlige bonushensættelser skal skattemæssigt

behandles som bonus på pensionsordningen i relation til reglerne i såvel pensionsbeskatningslovens kapitel 4 som pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2. Udbetalinger fra de individuelle særlige bonushensættelser skal skattemæssigt behandles som udbetalinger fra den oprindelige ordning i relation til § 20, stk. 1, nr. 1, og § 29.

- (212) Efter de hidtidige regler har udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger været undergivet fuld indkomstskat eller afgift, uanset om pensionsopsparener har kunnet udnytte skattebegunstigelsen i form af bortseelses- eller fradragsret. Ved L 2007 1534 er dette ændret, så der alene skal betales skat af den del af udbetalingen, som der har været bortseelses- eller fradragsret for.

For pensionsordninger oprettet i danske selskaber (herunder datterselskaber og filialer af udenlandske selskaber) er der efter stk. 4 skatte- eller afgiftsfrihed for den del af udbetalingerne fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller ratepension, som ikke har været skattebegunstiget i Danmark eller i udlandet. Det er op til pensionsopspareneren at godtgøre, at der hverken har været skattebegunstigelse her eller i udlandet. Enhver, dvs. også en delvis bortseelses- eller fradragsret, diskvalificerer skattefrihed for udbetalingerne. Udlandet omfatter her også lande uden for EU/EØS.

Der er tale om et krone til krone princip, hvorefter pensionsopspareneren får skattefrihed for samme beløb, som der ikke er opnået bortseelses- eller fradragsret for. Tilvæksten (afkastet) er således stadig undergivet skat ved udbetaling. Indbetalinger, der har været skattebegunstigede, men som ikke har haft skatteeffekt for den pågældende opsparer, kan ikke begrunde skattefrie udbetalinger. Manglende skatteudnyttelse kan f.eks. skyldes, at indkomsten ikke overstiger personfradraget, eller at den er omfattet af lempelse efter ligningslovens § 33 A. Tilsvarende begrunder det ikke skattefrihed for udbetalingerne, hvis der ikke er opnået fuld fradragsværdi af indbetalingerne. Er der derimod tale om, at en beløbsgrænse for fradrag er overskredet, er der skattefrihed for udbetalinger, der modsvares af indbetalinger over beløbsgrænsen.

Ved L 2010 1561 er § 20, stk. 4, affattet på ny, således at bestemmelsen får det indhold, der var hensigten. Meningen med bestemmelsen var, at den del af udbetalinger, der svarede til indbetalinger, som der ikke havde været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for enten her i landet eller i udlandet, ikke skulle medregnes til den skattepligtige indkomst, selv om den person, som udbetalingen skete til, ikke selv havde haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Ændringen indebærer, at den personkreds, der er nævnt i § 55, som udbetalingen sker til, skal godtgøre, at der for ejeren eller kontohaveren ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne enten her i landet eller i udlandet som betingelse for indkomstskattefrihed.

Den personkreds, der fremgår af § 55, og som er relevant i relation til udbetalinger i § 20, er ejeren, den pensionsberettigede, den person, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død, eller den person, der i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo ved separation eller skilsmisse, er berettiget til udbetalinger.

Når der sker udbetaling til en person som nævnt i § 55, 1. pkt., skal personen godtgøre, at den afdøde ejer af eller kontohaver for ordningen (ægtefælle, samlever eller forælder) ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne som betingelse for, at udbetalingen er skattefri. Det samme er tilfældet, når der sker udbetaling til en fraskilt eller frasepareret ægtefælle i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo, idet den fraskilte eller fraseparerede ægtefælle da skal godtgøre, at den tidligere ægtefælle ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne på pensionsordningen. Også de udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som arbejdsgiveren foretager på pensionsordningen, og som den ansatte ikke har haft bortseelsesret for, skal den pågældende ikke medregne til den skattepligtige indkomst. Ændringen har virkning fra 2008-01-01, hvor den oprindelige bestemmelse om skattefrie udbetalinger fik virkning.

- (213) Bkg 2012 1193 indeholder de nærmere regler om den skattefrie del af udbetalinger.

(214) Ved L 2008 1339 er indsat et nyt § 20, stk. 6, for at præcisere, at Danmark giver credit for udenlandske skatter i situationer, hvor udlandet beskatter efter en erklæring svarende til den, der er nævnt i § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a. Oprettet en person en pensionsordning i et pensionsinstitut i et land, hvormed Danmark har indgået en dobbeltbeskatningssaftale om kildelandsbeskatning og får ordningen godkendt efter § 15 C, og siden ved pensionsalderens opnåelse bliver i Danmark, vil det pågældende udland kunne beskatte udbetalingerne som kildeland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Danmark beskatter også udbetalingerne, blot i medfør af pensionsopsparerens erklæring. Danmark giver dog creditlempelse for den udenlandske skat efter ligningslovens § 33, stk. 1.

Der svares således skat til Danmark med lempelse for betalt kildeskat til kildelandet. Flytter personen ved pensioneringen til det land, hvor pensionsordningen er oprettet, vil dette land kunne beskatte pensionsudbetalingerne både som kildeland og som bopælsland, mens Danmark vil kunne beskatte udbetalingerne i overensstemmelse med personens erklæring. Der gives ikke nedslag i den danske skat for det andet lands beskatning. Derimod forudsætter de danske regler, at det andet land som bopælsland for pensionisten anvender interne lempelsesregler på den danske beskatning.

Det nye stk. 6 sikrer, at Danmark også giver nedslag for udenlandske skatter i den omvendte situation. I denne situation - dvs. hvor ordningen af en udenlandsk bosiddende person er oprettet i Danmark, som pensionisten flytter til før sin pensionering, og hvor der er givet fradrag i det hidtidige bopælsland - lempes Danmark for dette lands indkomstskat, som måtte være hjemlet i en erklæring fra pensionisten til det pågældende lands skattemyndigheder. Det gælder dels indkomstskattepligtige udbetalinger, der omfattes af § 20, dvs. udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af kapitel 1, dels indkomstskattepligtige udbetalinger omfattet af § 53 A, stk. 5, dvs. pensionsudbetalinger, der medregnes til den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været fradragsret for her i landet eller i udlandet.

(215) Som konsekvens af ophævelsen af børnepasningsloven er § 20 A ophævet ved L 2013 1500. Efter § 20 A kunne en pensionsopsparer få udbetalt sin kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed helt eller delvist, når han eller hun holdt orlov til børnepasning efter lov om børnepasningsorlov. Da lov om børnepasningsorlov er ophævet 2011-06-01, jf. § 4, stk. 2, i L 2002 14, er det ikke længere muligt helt eller delvist at få udbetalt kapitalpensioner, hvis pensionsopsparereren holder børnepasningsorlov.

(216) Fra og med indkomståret 2013 er beløbsgrænsen for indbetalinger på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser 0 kr., jf. § 16, stk. 1. Det betyder, at der fra og med indkomståret 2013 ikke længere er bortseelsesret for en arbejdsgivers indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret kapitalpension eller supplerende engangsydelse for pensionsopsparereren, og heller ikke fradragsret for indbetalinger til en privattegnet kapitalpension eller supplerende engangsydelse.

Skattebegunstigelsen for bidrag til kapitalpensionsordninger og supplerende engangsydelser kan ikke overstige den personlige indkomst. For privattegnet kapitalpension kan fradraget således højest udgøre det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. Fradrag for andre ordninger, f.eks. en rateordning, reducerer den personlige indkomst, og først derefter kan der tages stilling til, om der er plads til fradrag for indbetaling til en kapitalpensionsordning. For arbejdsgiverordninger skal arbejdsgiverens indbetalinger til kapitalpension medregnes i indkomsten, hvis arbejdstagerens personlige indkomst er negativ, dog maks. svarende til det negative beløb. Herved udlignes det fradrag, som arbejdstageren indirekte har fået gennem bortseelsesretten. Ovenstående regel har næppe nogen praktisk betydning så længe beløbsgrænsen i § 16, stk. 1, er fastsat til 0 kr. for kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og til supplerende engangsydelse fra og med indkomståret 2013.

Ved L 2009 412 er § 21 nyaffattet som følge af indførelsen af et loft på 100.000 kr. (nedsat til 50.000 kr.) for ratepension og ophørende livrenter. Ved en fejl udgik reglen om, at arbejdsgiverens indbetalinger ikke må gøre den personlige indkomst negativ. Reglen er derfor genindsat ved L 2012 398.

Hvis fradraget for bidrag til kapitalpensionsordning eller supplerende engangsydelse ikke har kunnet udnyttes, fordi indbetalingen overstiger den personlige indkomst, har man ret til tilbagebetaling efter § 21 A, stk. 1. Ved L 2004 457 er bestemmelsen udvidet, så beløbet i stedet for at blive udbetalt kan overføres til en rateordning eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger for så vidt angår samme år.

Ved overførslen gives der fradragsret for indbetalingen med virkning for det indkomstår, hvor der skete indbetaling på kapitalpensionen m.v. Overførsel kan både ske til bestående rateordninger og pensionsordninger med løbende udbetalinger, og til nyoprettede ordninger. Ved overførsel til ratepension eller ophørende livrenter omfattes indbetalingen af loftet på 50.000 kr og ved overførsel til livsvarige ordninger med løbende udbetalinger omfattes indbetalingen af de almindelige regler for fradragsfordeling, jf. § 18. Hele indbetalingen er omfattet af reglerne i afsnit I for så vidt angår indkomstskattefrihed for afkast samt reglerne om afgift, men arbejdstageren har kun ret til at bortse fra de indbetalte beløb, jf. § 19, inden for de i § 16 fastsatte grænser.

(217) Beløbsgrænsen på 50.000 kr. (2010-niveau) gælder samlet for pensionsordninger, der oprettes i og uden for ansættelsesforhold. Der henvises til noterne til § 18, stk. 2-4.

(218) § 21, stk. 3, er indsat ved L 2000 170 som § 21, stk. 1, 4. pkt., jf. noten til § 19, stk. 3. Beløb, som er indbetalt til en pensionsordning for medfølgende ægtefælle/samlever, medregnes ved opgørelsen af, om beløbsgrænsen i § 16, stk. 1, for den ledsagende person er overskredet.

(219) § 21 A giver mulighed for, at beløb, der er indbetalt til kapitalpension, ratepension og ophørende livrenter ud over de gældende beløbsgrænser for fradrags- eller bortseelsesret, kan tilbagebetales eller overføres til en anden pensionsordning, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.

§ 21 A, stk. 1, omhandler beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som ikke kan fradrages efter § 18, eller der ikke er bortseelsesret for efter § 19. Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til kapitalpension, idet der dog gælder enkelte overgangsregler, jf. L 2012 922 § 13. De nævnte ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede beløb kan tilbagebetales til opsparereren uden afgift eller overføres til en ratepension eller en ordning med løbende udbetalinger (ophørende eller livsvarig livrente). Ved L 2012 922 er det fastsat, at de nævnte indbetalinger til opsparing i pensionsøjemed og kapitalforsikring i pensionsøjemed ikke skal kunne overføres til aldersforsikring efter § 10 A, aldersopsparing efter § 12 A og supplerende engangssum efter § 29 A. Ved L 2012 1354 er der givet mulighed for, at beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, kan tilbagebetales til pensionsopsparereren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, uden at tilbagebetalingen eller overførslen betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Hidtil har det været en forudsætning for, at pensionsinstituttet efter § 21 A afgiftsfrit kunne tilbagebetale eller overføre indbetalinger til en kapitalpension, der ikke var fradrags- eller bortseelsesret for, fordi beløbsgrænsen for indskud på kapitalpension var overskredet, at der forelå en årsopgørelse for pensionsopsparereren for det indkomstår, hvori der var sket indbetalinger over beløbsgrænsen, eller der på anden måde var dokumentation for, at indbetalingen var uden fradrags- eller bortseelsesret.

Afskaffelsen af fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension fra og med indkomståret 2013 indebærer, at pensionsinstitutterne som absolut hovedregel ikke kan være i tvivl om, at enhver indbetaling i indkomståret 2013 eller senere til en kapitalpension uanset størrelsen som udgangspunkt er uden fradrags- eller bortseelsesret. Det betyder, at pensionsinstituttet altid, jf. dog nedenfor, vil kunne tilbagebetale indbetalingen til pensionsopsparereren eller overføre indbetalingen til en fradragsberettiget pensionsordning uden at skulle indeholde afgift af det tilbagebetalte eller overførte beløb og uden at have anledning til at undersøge, om tilbagebetalingen eller overførslen kan ske uden at skulle indeholde afgift af det tilbagebetalte eller overførte beløb.

Pensionsinstituttet skal dog forinden tilbagebetaling af en indbetaling eller overførsel til en anden pensionsordning sikre sig, at den pågældende indbe-

taling ikke er omfattet af fradrags- eller bortseelsesret efter overgangsregler i L 2012 922. Pensionskunden vil i givet fald kunne oplyse pensionsinstituttet herom.

Ved L 2013 1500 er det fastsat, at tilbagebetaling af indbetaling på en arbejdsgiveradministreret kapitalpension i indbetalingsåret skal ske til den arbejdsgiver mv., jf. § 19, som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen, og som derefter vil kunne udbetale indbetalingen til pensionsopspareren som løn. Med »mv.« sigtes til, at indbetalingen også kan være foretaget af en udsendt ægtefælles arbejdsgiver eller de sociale myndigheder. Både en tilbagebetaling og en overførsel forudsætter accept fra den arbejdsgiver, der har foretaget indbetalingen, da arbejdsgiveren er aftalepart i pensionsaftalen. Det er ikke altid muligt at foretage en tilbagebetaling, idet dette afhænger af overenskomsten eller pensionsaftalen.

Pensionsinstituttets tilbagebetaling til arbejdsgiveren skal ske inklusive det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag, jf. kildeskattelovens § 49 D om indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 4. Dermed vil arbejdsgiveren ud over indeholdelsen af A-skat kunne foretage den korrekte indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen.

Har arbejdsgiveren undtagelsesvist indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af en kapitalpensionsindbetaling til pensionsinstituttet, sikrer kravet om tilbagebetaling inklusive det af pensionsinstituttet indeholdte arbejdsmarkedsbidrag til arbejdsgiveren, at arbejdsmarkedsbidrag og A-skat kan opgøres på korrekt grundlag.

I § 21 A, stk. 1, 5. pkt., henvises til 1. og 4. pkt. Muligheden for tilbagebetaling eller overførsel af beløb efter § 21 A, stk. 1, i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, gælder dermed ikke den særlige situation, der er nævnt i § 18, stk. 2, 3. og 4. pkt., hvorefter fradrag for bidrag m.v. til kapitalpension m.v. ikke kan overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene.

(220) Bestemmelsen i § 21 A, stk. 1, 1. pkt., er ændret ved L 2020 2197. Der var alene tale om en konsekvensændring af en henvisning, og ændringen var således uden materiel betydning.

(221) Ved L 2000 170 blev der med virkning fra og med 2000 gennemført en præcisering og en ændring af § 21 A for så vidt angår personer, der ikke har personlig indkomst, der beskattes i Danmark. Det fremgik herefter klart, at bestemmelsen også gælder, når der ikke er optjent personlig indkomst, der er skattepligtig til Danmark. Endvidere blev bestemmelsen udvidet til også at gælde, hvis der er optjent personlig indkomst, der er skattepligtig til Danmark, men som beskattes i udlandet ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Reglen sikrer, at hvis beløb, der er indbetalt til en kapitalpension, overstiger ejerens personlige indkomst, kan der ske tilbagebetaling eller overførsel til en anden pensionsordning i tilfælde, hvor der ikke er optjent personlig indkomst, der er skattepligtig til Danmark, og i tilfælde, hvor der er optjent personlig indkomst, der er skattepligtig til Danmark, men som beskattes i udlandet ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved L 2009 1278 er reglen genindsat, idet den var udgået ved en fejl ved L 2009 412.

Ved overførsel af beløb fra en fradragsberettiget kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring skal der betales en afgift på 40 pct. af hele det overførte beløb, dvs. også den del, der modsvarer indbetalinger, som der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for. Pensionsopspareren vil dog efter § 21 A, stk. 1, kunne få beløb, der modsvarer indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, udbetalt afgiftsfrit (eller overført til en anden fradragsberettiget pensionsordning). Derefter kan pensionsopspareren overføre eller konvertere resten af kapitalpensionen til en aldersopsparing eller aldersforsikring mod betaling af en afgift på 40 pct. af det overførte beløb.

Ved L 2013 1500 er der i § 21 A, stk. 1, indsat et nyt 7. pkt., så det eksplicit fremgår, at tilbagebetaling også kan ske i tilfælde, hvor beløbet er overført, herunder konverteret til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, inden anmodning om tilbagebetaling bliver indgivet.

Er en ikke-fradragsberettiget indbetaling til en kapitalpension som en del af kapitalpensionsordningen overført, herunder konverteret til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, før anmodningen om tilbagebetaling er indgivet, kan afgiften af denne del af kapitalpensionen søges tilbage fra Skattestyrelsen, jf. § 21 A, stk. 4, forudsat at der i øvrigt sker tilbagebetaling af det til afgiften svarende overførte/konverterede beløb fra aldersforsikringen eller aldersopsparingen, jf. § 21 A, stk. 1. Det er det ikke-fradrags- eller bortseelsesberettigede beløb fratrukket afgiften af dette beløb ved overførslen eller konverteringen til aldersforsikring eller aldersopsparing, der skal tilbagebetales fra aldersforsikringen eller aldersopsparingen. Det svarer til, at hvis det ikke-fradrags- eller bortseelsesberettigede beløb var blevet tilbagebetalt fra kapitalpensionen før overførslen eller konverteringen, ville der ikke have været betalt afgift af det ved overførslen/konverteringen.

Eksempel:

En pensionsopsparer har indbetalt 66.000 kr. på en nyoprettet kapitalpension i 2012. Beløbsgrænsen for indbetaling til kapitalpension udgjorde i 2012 46.000 kr. Der er således ikke fradragsret for de 20.000 kr. af indbetalingen. Pensionsopspareren beslutter at konvertere kapitalpensionen til en aldersforsikring i 2014. Hvis opspareren husker at få de 20.000 kr. tilbagebetalt inden konverteringen, beregnes der en afgift på 37,3 pct. af de resterende 46.000 kr. på kapitalpensionen, eller 17.158 kr. På aldersforsikringen indestår herefter 28.842 kr.

Undlader pensionsopspareren derimod at søge de 20.000 kr. tilbagebetalt inden konverteringen, beregnes der en afgift på 37,3 pct. af alle 66.000 kr. på kapitalpensionen, eller 24.618 kr. På aldersforsikringen indestår herefter 41.382 kr. Pensionsopspareren anmoder SKAT om tilbagebetaling af afgiften af de 20.000 kr., eller 7.460 kr., forudsat at de 20.000 kr. fratrukket afgiften, dvs. 12.540 kr. tilbagebetales fra aldersforsikringen. På aldersforsikringen indestår 28.842 kr., og pensionsopspareren har fået tilbagebetalt samtlige 20.000 kr., som der ikke var fradragsret for.

Hvis aldersforsikringen eller aldersopsparingen er blevet ophævet inden tilbagebetalingen, kan afgiften søges tilbage hos SKAT. Det svarer til den situation, hvor en kapitalpension er blevet ophævet inden anmodning om tilbagebetaling.

Desuden er det ved L 2013 1500 tydeliggjort i § 21 A, stk. 1, 8. pkt., at tilbagebetalingen fra aldersforsikringen er afgiftsfri, idet det fremgår, at § 28, stk. 2, om betaling af afgift på 20 pct. ved førtidige udbetalinger ikke anvendes ved tilbagebetaling fra en aldersforsikring eller aldersopsparing efter § 21 A, stk. 1.

(222) § 21 A, stk. 2, omhandler beløb, der er indbetalt til en rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, og som der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for, da beløbsgrænsen i § 16, stk. 2, på 50.000 kr. (2013-niveau) er overskredet. Bestemmelsen er indsat ved L 2009 412. Således kan beløb, der er indbetalt til en ratepension eller en ophørende livrente, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., eller der ikke kan opnås bortseelsesret for, jf. § 21, stk. 2, tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, dvs. en livsvarig ordning med løbende udbetalinger, uden at dette skal betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Ved L 2012 922 er det fastsat, at de nævnte indbetalinger til ratepension og ophørende livrente ikke skal kunne overføres til aldersforsikring efter § 10 A, aldersopsparing efter § 12 A og supplerende engangssum efter § 29 A.

Ved overførslen til den livsvarige pensionsordning med løbende udbetalinger opnås, at den ellers ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede indbetaling bliver fradrags- eller bortseelsesberettiget. Som et alternativ til overførsel kan den ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede indbetaling tilbagebetales.

Ved L 2013 1500 er § 21 A, stk. 2, ændret, således at indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for, fordi beløbsgrænsen på 50.000 kr. (2013-niveau) er overskredet, på pensionsopsparerens anmodning kan tilbagebetales til pensionsopspareren eller overføres til en anden fradragsberettiget pensionsordning uden betaling af

afgift allerede i det indkomstår, hvori indbetalingen er sket. Overførslen eller tilbagebetalingen forudsætter, at pensionsaftalen giver mulighed herfor.

Overførslen eller udbetalingen sker på pensionsinstituttets og i sidste ende pensionsopsparerens eget ansvar. Hvis det viser sig, at beløbsgrænsen på 50.000 kr. ikke er overskredet, og at indbetalingen altså alligevel er fradrags- eller bortseelsesberettiget, vil overførslen eller udbetalingen være uden hjemmel i overførsels- og udbetalingsreglen i § 21 A.

Hvis beløbet er blevet udbetalt uden at være omfattet af § 21 A, skal der beregnes 60 pct. i afgift af udbetalingen efter § 29, idet der vil være tale om en førtidig udbetaling. Efter § 38, stk. 1, påhviler afgiftspligten kunden, men pensionsinstituttet er efter § 38, stk. 4, umiddelbart ansvarlig over for statskassen for betaling af manglende afgift. Kun hvor pensionsinstituttet efterfølgende kan godtgøre, at det ikke har udvist forsømmelighed, vil ansvaret bortfalde.

Er der tale om en indbetaling på en privat ratepension, der på pensionsinstituttets ansvar med hjemmel i § 21 A, stk. 2, kan tilbagebetales, vil dette således kunne ske allerede i indbetalingsåret. Pensionsinstituttet vil både skulle foretage indberetning til Skattestyrelsen af den oprindelige indbetaling og af tilbagebetalingen. Pensionsinstituttet kan ikke nøjes med at lave en nettoindberetning af det indbetalte beløb på ratepensionen korrigeret for det tilbagebetalte beløb. Alternativt vil der kunne ske overførsel til en privat livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger også allerede i indbetalingsåret. Pensionsinstituttet skal foretage indberetning til Skattestyrelsen både af den oprindelige indbetaling og af overførslen.

Det er ikke muligt at foretage overførsel af private indskud til en arbejdsgiveradministreret livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger. Da pensionsbeskatningsloven ikke indeholder hjemmel til at give bortseelsesret for private pensionsindskud, betyder det, at pensionsopsparerer ikke får fradrag for beløb, der måtte blive overført som nævnt.

Er der tale om en indbetaling på en arbejdsgiveradministreret ratepension mv., der efter pensionsinstituttets vurdering vil kunne tilbagebetales med hjemmel i § 21 A, stk. 2, kan tilbagebetaling ligeledes ske allerede i indbetalingsåret. Både en tilbagebetaling og en overførsel efter § 21 A forudsætter accept fra den arbejdsgiver, der har foretaget indbetalingen, da arbejdsgiveren er aftalepart i pensionsaftalen.

Tilbagebetaling skal i givet fald ske til den arbejdsgiver mv., som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen, og som derefter kan udbetale indbetalingen til pensionsopsparerer som løn. Dermed er det sikret, at der beregnes og indeholdes skat af den løn, som pensionsindbetalingen har været udtryk for, men som i første omgang er blevet indbetalt til pensionsinstituttet uden indeholdelse af A-skat.

Pensionsinstituttets tilbagebetaling til arbejdsgiveren skal ske inklusive det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag, jf. kildeskatteovens § 49 D om indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag. Dermed kan arbejdsgiveren udover indeholdelsen af A-skat foretage den korrekte indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen. Tilsvarende omfatter arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for pensionsindbetalinger fra arbejdsgivere ikke beløb, der er tilbagebetalt til arbejdsgiveren mv., jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 4, om beregningen af arbejdsmarkedsbidrag af pensionsindbetalinger fra arbejdsgivere. Alternativt kan der ske overførsel til en arbejdsgiveradministreret livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger også allerede i indbetalingsåret. Pensionsinstituttet skal både foretage indberetning til Skattestyrelsen af den oprindelige indbetaling og af overførslen.

Det er ikke muligt at foretage overførsel til en privat livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger, da dette ville betyde, at pensionsopsparerer ville opnå både bortseelsesret og fradragsret for den samme indbetaling, fordi der ikke vil være indeholdt A-skat af den oprindelige indbetaling fra arbejdsgiveren, og da der ikke tages højde herfor i forbindelse med overførslen efter § 21 A til en anden fradragsberettiget pensionsordning.

Ved tilbagebetaling i året efter indbetalingsåret vil tilbagebetaling ske direkte til pensionsopsparerer, jf. § 21 A, stk. 2, 4. pkt., modsætningsvis (i fald det er muligt efter overenskomsten eller pensionsaftalen). Det fører til, at korrekt beregning og opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat skal

håndteres i forbindelse med årsopgørelsen for den ansatte. Er der ikke opkrævet arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af arbejdsgiverens indbetaling til pensionsinstituttet, hvilket vil være det praktiske udgangspunkt, vil pensionsinstituttet have beregnet og indeholdt arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, medens indkomstskatten af det indbetalte beløb efter fradrag af det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vil blive medregnet ved opgørelsen af pensionsopsparerens skattepligtige personlige indkomst i forbindelse med årsopgørelsen for indbetalingsåret, og den manglende skat af indbetalingen bliver derved beregnet og opkrævet.

Ved overførsel internt i et pensionsinstitut vil arbejdsmarkedsbidraget være indeholdt korrekt af pensionsinstituttet, uanset at det overføres. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut er det fastsat i kildeskatteovens § 49 D om indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, at pligten til at beregne og indeholde bidraget fastholdes hos det pensionsselskab, som oprindeligt har modtaget pensionsindbetalingen. Det er dermed nettobeløbet efter arbejdsmarkedsbidrag, der overføres til det modtagende pensionsinstitut. Det afgivende pensionsinstitut skal i denne situation give besked til det modtagende pensionsinstitut om, at der er tale om en overførsel efter § 21 A, stk. 2, hvoraf der allerede er beregnet og indeholdt arbejdsmarkedsbidrag.

Pensionsinstituttet skal inden en tilbagebetaling eller overførsel til et andet pensionsinstitut af en indbetaling på en arbejdsgiveradministreret ratepension være opmærksom på at få dokumentation for, at pensionsopsparerer ikke har foretaget private indskud på ratepensioner mv. i samme indbetalingsår, idet det først og fremmest er indbetalinger til private ratepensioner mv., der skal overføres eller tilbagebetales efter § 21 A, hvis beløbsgrænsen på 50.000 kr. er overskredet, jf. § 18, stk. 2, 3. pkt. Der kan altså kun ske overførsel eller tilbagebetaling fra en arbejdsgiveradministreret ratepension mv., hvis årets samlede indbetalinger på sådanne ordninger overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr.

Pensionsinstituttet skal derfor ikke alene sikre sig, at beløbsgrænsen er overskredet, men også at der ikke også er private ratepensionsindbetalinger, der fortrinsvis skal tilbagebetales eller overføres.

(223) § 21 A, stk. 3, indeholder en regel om, at der i den situation, hvor der er foretaget indbetalinger, der overstiger beløbsgrænserne, ved en ophævelse af ordningen kan tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen m.v. med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr. § 21 A, stk. 4, regulerer proceduren for tilbagebetaling og overførsel af de overskydende, ikke-fradragsberettigede indskud på de pågældende pensionsordninger.

(224) Bkg 2012 1370, kap. 7, indeholder de nærmere administrative regler. Den grundlæggende systematik i § 21 A er, at der gives mulighed for at opnå fradrag for en pensionsindbetaling på en fradragsberettiget pensionsordning, hvor der af forskellige årsager ikke er fradragsret for indbetalingen, ved at overføre beløbet til en anden fradragsberettiget ordning.

(225) Indsat ved L 2000 1282, jf. noterne til § 15 A.

(226) Se bkg 2012 1370, § 10, stk. 4.

I tilfælde af, at den person, der har oprettet pensionsordningen, ifølge reglerne i § 15 A, stk. 6, har indbetalt et for stort beløb på ordningen og ønsker det overskydende beløb tilbagebetalt efter § 22, stk. 1, skal anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut. Størrelsen af det overskydende beløb skal forud for anmodningen være godkendt af Skattestyrelsen. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen af det overskydende beløb sikre sig, at godkendelsen foreligger.

(227) Bestemmelsen er indsat ved L 2004 317. Hvis der på en ordning omfattet af § 15 B - ved en fejl - indbetales et beløb, der overstiger de tilladte grænser eller indkomstårets indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, er der ikke fradrag, henholdsvis bortseelsesret for det for meget indbetalte beløb. Det for meget indbetalte beløb kan derfor tilbagebetales, uden at der indtræder afgiftspligt. Ejeren af ordningen kan i stedet vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I stedet for indskuddet på §

15 B - ordningen kan sportsudøveren med fradragsret indskyde på en almindelig ratepension, en pension med løbende udbetalinger, eller en kapitalpension, såfremt de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Bestemmelsen i § 22 A, stk. 1, 1. pkt., blev ændret ved L 2020 2197. Der var alene tale om en konsekvensændring af en henvisning, og ændringen var således uden materiel betydning.

(228) Se bkg 2023 1016 om skatteindberetning mv., § 13, stk. 2, nr. 9, vedrørende indberetningspligt for beløb, som er tilbagebetalt eller overført efter stk. 1.

(229) Bestemmelsen er indsat ved L 2004 451 om visse forbrugeraftaler. Tilbagebetalinger til en person, der udnytter sin fortrydelsesret efter reglerne i forbrugeraftaleloven og forsikringsaftaleloven, afgiftsbelægges ikke efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven. Tilsvarende er der ikke fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller præmierne til pensionsordningen, heller ikke i de situationer, hvor personen efter fortrydelsesreglerne pålægges at betale for den del af ydelsen, der eventuelt allerede måtte være leveret i henhold til aftalen, jf. § 22, stk. 1, og § 31, nr. 1 (§ 34 k, stk. 2, i forsikringsaftaleloven) i L 2004 451.

I den typiske situation, hvor indbetalingen og den efterfølgende tilbagebetaling i anledning af anvendelsen af fortrydelsesretten sker i det samme indkomstår, vil den pågældende person således ikke få afgiftsbelagt tilbagebetalingen, ligesom indbetalingen ikke vil have betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

I de tilfælde, fortrydelsesretten udnyttes i et andet indkomstår end fradragsåret, skal personens skattepligtige indkomst i fradragsåret tilsvarende korrigeres for den pensionsindbetaling, som den pågældende har fortrudt. Det vil resultere i en restskat for dette år, da den pågældende skal stilles, som om pensionsaftalen ikke var indgået. Den likviditetsfordel, som den pågældende har haft ved at kunne fradrage den fortrudte pensionsindbetaling, neutraliseres af et eventuelt restskattetillegg, som fastsættes efter de almindelige regler for beregning af restskat.

Er der inden fortrydelsesrettens udøvelse udbetalt et beløb fra pensionsordningen, skal dette beløb tilbageleveres til pensionsinstitutet, jf. § 34 k, stk. 4, i forsikringsaftaleloven og § 22, stk. 4, i forbrugeraftaleloven. Denne udbetaling - som altså skal tilbagebetales - er ikke skattepligtig for forbrugeren, da den ikke udbetales i overensstemmelse med pensionsaftalen, som den pågældende jo er trådt tilbage fra.

(230) Ved L 2013 1460 er henvisningen i § 22 B, stk. 1, til forbrugeraftaleloven konsekvensændret. Ændringen træder i kraft 2014-06-13.

(231) Hver måned indbetaler landets arbejdsgivere pensionsbidrag for over 2 mio. ansatte. I denne proces sker der af og til fejl. Nogle gange indbetaler den enkelte arbejdsgiver for meget, og andre gange indbetales der for lidt. Nogle gange opdages fejlene med det samme, og andre gange går der nogen tid.

Som udgangspunkt kræver praksis, at der er konkret hjemmel for en korrektion. Udgangspunktet er derfor, at foretagne indbetalinger skal anses for indbetalt med det rigtige beløb på den rigtige pensionsordning. Er der indbetalt for meget, kan udbetaling derfor kun ske til ejeren af ordningen mod betaling af pensionsafgift (strafafgift) eller i form af en overførsel til en anden pensionsordning med samme ejer, hvor der er "plads" til indbetalingen under eventuelle beløbsgrænser.

Skattestyrelsen tillader dog efter praksis korrektion af fejlagtige indbetalinger i tilfælde, hvor der er sket en åbenbar fejl-disposition. Det er en administrativt tung proces både for pensionsudbyderne og for Skattestyrelsen.

Hvis der er indbetalt for lidt, eller indbetaling slet ikke sker, kompenserer arbejdsgiveren herfor ved at efterindbetale på ordningen, når fejlen opdages. Det giver ikke nævneværdige administrative udfordringer. Indbetaler den enkelte arbejdsgiver derimod for meget, eller endda foretager indbetalinger, der slet ikke skulle være sket, skal fejlen efterfølgende rettes. Fejl, der er små nok til at kunne rummes i medarbejderens førstkomende pensionsindbetaling, kan allerede i dag uden videre rettes. I dette tilfælde indbetales blot tilsvarende mindre i den følgende måned.

Kan fejlen ikke rettes på denne måde, kan der være behov for, at arbejdsgiver kan få det for meget indbetalte beløb udbetalt fra medarbejderens pensions-depot.

Ved L 2017 1682 er § 22 C indsat, hvorefter en arbejdsgivers fejlagtige pensionsindbetalinger uden tilladelse fra Skattestyrelsen kan udbetales fra ordningen til brug for modregning i arbejdsgiverens senere pensionsindbetalinger til de øvrige ansattes pensionsordninger i samme pensionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.

Det er en betingelse, at de indbetalte bidrag og præmier er sket ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen. Pensionsinstitutet skal derfor vurdere, om fejl rettes på korrekt grundlag. Udbetaler pensionsinstitutet i strid med betingelserne, er udbetalingen afgiftspligtig (normalt efter reglerne om ophævelse "i utide"), og pensionsinstitutet hæfter for betalingen af afgiften over for staten.

Arbejdsgiveren kan ikke i medfør af den nye regel få tilbagebetalt for meget betalt pensionsbidrag i øvrigt. En egentlig tilbagebetaling, dvs. tilbagebetaling af indbetalinger, der ikke er fejlagtige i forhold til aftalegrundlaget, kan fortsat kun ske efter tilladelse fra Skattestyrelsen.

PBL § 22 C har virkning for korrektioner, der foretages 2018-01-01 eller senere.

(232) § 22 D er indsat ved L 2018 1463 og er senest nyaffattet ved L 2021 2610.

Se L 2021 2610 § 6 for virknings- og ikrafttrædelsestidspunkter vedr. sidstnævnte ændring.

Bestemmelsen i § 22 D, stk. 1, er en regel om overførsel mellem arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Bestemmelsen medfører, at beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende ydelser, ratepension, aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, senest den 19. januar i det følgende kalenderår kan overføres helt eller delvist til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepension, aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Der skal således ikke betales afgift af det overførte beløb efter reglerne i §§ 28-29. Det bemærkes, at den 19. januar er dagen før pensionsinstitutternes indberetningsfrist den 20. januar for pensionsindbetalinger, der er sket i det forgangne kalenderår.

Med L 2021 2610 er det ikke længere kun muligt at foretage overførsel til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning hos samme pensionsudbyder. Således vil en flytning af en pensionsindbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning også kunne ske til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Der kan dog fortsat kun ske overførsel til en pensionsordning for samme person. Med loven skete endvidere den ændring, at ikke alene beløb, der er indbetalt i kalenderåret, men også beløb, der er forfaldne, men ikke indbetalte i kalenderåret, kan overføres senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår.

Det er ikke en betingelse, at den pensionsordning, der sker overførsel til, allerede eksisterede på tidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling. Den pensionsordning, der sker overførsel til, kan således godt oprettes i forbindelse med overførslen, idet den i givet fald skattemæssigt anses for oprettet på tidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling.

Pensionsinstitutet kan som hidtil vælge at overføre det indbetalte beløb med eller uden afkast og omkostninger m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførelsestidspunktet. Der vil således kunne overføres et større beløb, end hvad der er indbetalt, hvilket eksempelvis kan være aktuelt, hvis der er optjent positivt pensionsafkast af indbetalingen frem til overførslen. Der er på den anden side ikke noget til hinder for, at afkastet bibeholdes på den afgivende pensionsordning.

Har der været afholdt omkostninger, eller har der været negativt afkast af pensionsindbetalingen, kan det være aktuelt at overføre et mindre beløb end den oprindelige indbetaling som en konsekvens af de afholdte omkostninger eller det negative afkast, der kan henføres til pensionsindbetalingen.

(233) Denne del af bestemmelsen indebærer, at en indbetaling til aldersopsparing, som flyttes til en ratepension eller livrente m.v., er bortseelsesberettiget

efter § 19 på tidspunktet for indbetalingen til aldersopsparingen, og uanset at flytning først sker i perioden fra og med den 1. januar til og med den 19. januar i det følgende kalenderår.

Det betyder endvidere, at bortseelsesretten for en indbetaling til ratepension eller livrente m.v., som flyttes til en aldersopsparing, bortfalder, idet indbetalingen i stedet medregnes ved opgørelsen af pensionsopparerens skattepligtige indkomst på tidspunktet for indbetalingen til ratepensionen eller livrenten m.v., og uanset at flytning først sker i perioden fra og med den 1. januar til og med den 19. januar i det følgende kalenderår.

Det medfører også, at i det omfang, at der sker overførsel fra en livrente m.v. eller aldersopsparing til en ratepension, vil det beløb, der er indbetalt på livrenten m.v. eller aldersopsparingen, indgå ved opgørelsen af, om loftet for indbetaling til ratepension på 68.700 kr. (2026-niveau) er overskredet. Sker der overførsel fra en ratepension eller livrente m.v. til en aldersopsparing, vil det beløb, der er indbetalt på ratepensionen eller livrenten m.v., indgå ved opgørelsen af, om loftet for indbetaling til aldersopsparing på 9.900 kr. og 64.200 kr. (2026-niveau) er overskredet.

Det betyder endvidere, at uanset om pensionsinstituttet overfører beløbet med eller uden det afkast m.v. af indbetalingen, der er påløbet fra indbetalings- til overførselstidspunktet, jf. § 22 D, stk. 3, se noten nedenfor under stk. 3, er det det oprindelige indbetalte beløb, der vil skulle anvendes ved opgørelsen af, om de forskellige indbetalingslofter er overskredet.

Ændret ved L 2021 2610, hvorefter det af bestemmelsen fremgår, at indbetalingen på den modtagende pensionsordning skal anses for sket på tidspunktet for bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning. Det indebærer for det første, at beløb, der indbetales som led i en overførsel efter § 22 D, stk. 1, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket i kalenderåret, har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling. Det indebærer desuden, at også beløb, der efter kalenderåret indbetales som led i en § 22 D-overførsel, og som hidrører fra i kalenderåret forfaldne bortseelsesberettigede indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer, eller ikke-bortseelsesberettigede indbetalinger på aldersforsikringer og supplerende engangssummer i forsikringsselskaber og pensionskasser, der først indbetales efter kalenderåret, men senest den 19. januar i det følgende kalenderår, har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling, dvs. i kalenderåret.

- (234) Bestemmelsen i § 22 D, stk. 2, er en regel om overførsel mellem private pensionsordninger og medfører, at beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, ratepension, aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, til og med den 19. januar i det følgende kalenderår kan overføres helt eller delvist til en anden privat pensionsordning med løbende ydelser, ratepension, aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Der skal således ikke betales afgift af det overførte beløb efter reglerne i §§ 28 og 29. Det bemærkes, at den 19. januar er dagen før pensionsinstitutternes indberetningsfrist den 20. januar for pensionsindbetalinger, der er sket i det forgangne kalenderår.

Bestemmelsen er ændret ved L 2021 2610, hvilket *for det første* indebærer, at det ikke længere kun er muligt at foretage overførsel til en privat pensionsordning hos samme pensionsudbyder. En flytning kan således også ske til en privat pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Det er ikke en betingelse, at den pensionsordning, der sker overførsel til, eksisterede på tidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling. Den pensionsordning, der sker overførsel til, kan således godt oprettes i forbindelse med overførslen, idet den i givet fald anses for oprettet på tidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling. Ændringen indebærer *for det andet*, at det nu tydeligt fremgår af bestemmelsen, at der ikke er fradragsret m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning, når der sker overførsel efter stk. 2. Denne del af den foreslåede ændring har ingen materiel betydning. Ændringen indebærer endelig *for det tredje*, at ikke kun beløb, der er indbetalt i kalenderåret, men også indbetalinger på ordninger i forsikringsselskaber og pensionskasser, der er forfaldne,

men ikke indbetalte i kalenderåret, kan overføres senest den 19. januar i det efterfølgende kalenderår.

- (235) Denne del af bestemmelsen indebærer, at en indbetaling til aldersopsparing, som flyttes til en ratepension eller livrente m.v., er fradragsberettiget efter pensionsbeskatningslovens § 18 på tidspunktet for indbetalingen til aldersopsparingen, uanset at flytning først sker i perioden fra og med den 1. januar til og med den 19. januar i det følgende kalenderår.

Det betyder endvidere, at fradragsretten for en indbetaling til ratepension eller livrente m.v., som flyttes til en aldersopsparing, bortfalder, idet indbetalingen i stedet medregnes til pensionsopparerens skattepligtige indkomst på tidspunktet for indbetalingen til ratepensionen eller livrenten m.v., og uanset at flytning først sker i perioden fra og med den 1. januar til og med den 19. januar i det følgende kalenderår.

Det betyder også, at i det omfang, der sker overførsel fra en livrente eller aldersopsparing til en ratepension, vil det beløb, der er indbetalt på livrenten eller aldersopsparingen, indgå ved opgørelsen af, om loftet for indbetaling til ratepension på 68.700 kr. (2026-niveau) er overskredet. Sker der overførsel fra en ratepension eller livrente m.v. til en aldersopsparing, vil det beløb, der er indbetalt på ratepensionen eller livrenten m.v., indgå ved opgørelsen af, om loftet for indbetaling til aldersopsparing på 9.900 kr. og 64.200 kr. (2026-niveau) er overskredet. Sker der overførsel fra en ratepension eller aldersopsparing til en livrente m.v., vil det beløb, der er indbetalt på ratepensionen eller aldersopsparing, være omfattet af fradragsfordelingsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3 og 5.

Det betyder endvidere, at uanset om pensionsinstituttet overfører beløbet med eller uden det afkast m.v. af indbetalingen, der er påløbet fra indbetalings- til overførselstidspunktet, jf. § 22 D, stk. 3, jf. noten til stk. 3 nedenfor, er det det oprindelige indbetalte beløb, der vil skulle anvendes ved opgørelsen af, om de forskellige indbetalingslofter er overskredet.

Senest ændret ved L 2021 2610, hvorefter det nu fremgår, at indbetalingen på den modtagende pensionsordning skal anses for sket på tidspunktet for fradragsretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning.

Det betyder for det første, at beløb, der indbetales som led i en overførsel efter stk. 2, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket i kalenderåret, har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling. Det betyder for det andet, at også beløb, der efter kalenderåret indbetales som led i en § 22 D-overførsel, og som hidrører fra i kalenderåret forfaldne fradragsberettigede indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer og ikke-fradragsberettigede indbetalinger på aldersforsikringer og supplerende engangssummer i forsikringsselskaber og pensionskasser, der først indbetales efter kalenderåret, men senest den 19. januar i det følgende kalenderår, har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet for den oprindelige pensionsindbetaling, dvs. i kalenderåret.

- (236) § 22 D, stk. 3, præciserer, at det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet som nævnt i § 22 D, stk. 1, og stk. 2, med eller uden afkast og omkostninger m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet.

Dermed vil det være op til det enkelte pensionsinstitut, om det beløb, der overføres efter § 22 D, foretages med eller uden afkast og omkostninger m.v. fra indbetalingstidspunktet til tidspunktet for overførsel. Overførsel inkl. afkast m.v. forudsætter, at pensionsinstituttet laver en forholdsmæssig fordeling af afkastet m.v. mellem på den ene side afkastet m.v. af indkomstårets indbetaling(er) og på den anden side afkastet m.v. af værdien af aldersopsparingen for indkomstårets indbetaling(er).

Pensionsinstituttet skal altid, uanset om det foretager overførsel med eller uden afkast m.v., når det foretager indberetning til Skatteforvaltningen af pensionsindbetalinger i det forgangne år, indberette det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, jf. § 22 D, stk. 1, 2. pkt., og § 22 D, stk. 2, 2. pkt., hvorefter den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning.

At den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende

pensionsordning, vil desuden betyde, at også selv om der sker overførsel inkl. afkast fra en aldersopsparing til en ratepension, vil det ikke være det overførte beløb, der indgår i opgørelsen af, om loftet for indbetaling til ratepension på 68.700 kr. (2026-niveau) er overskredet, men alene det beløb, der oprindeligt er indbetalt til aldersopsparingen. Hvis der alene er foretaget en deloverførsel, vil effekten af overførselsadgangen være, at den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i deloverførslen, anses for sket med delbeløbet uden afkast, uanset om deloverførslen sker med eller uden afkast.

Endelig bemærkes, at hvis der sker overførsel inkl. afkast, vil der skulle beregnes pensionsafkastskat på den modtagende ordning af det afkast, der følger med overførslen.

(237) Indsat ved L 2021 2610.

(238) Det modtagende institut vil dermed være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det korrekte beløb, jf. at pensionsinstitutet skal indberette indbetalingen på den modtagende ordning som værende sket med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning.

(239) Det modtagende institut vil herefter være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det relevante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen, jf. at pensionsinstitutet skal indberette indbetalingen på den modtagende ordning som værende sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalingen til den afgivende pensionsordning.

(240) Det modtagende institut vil således være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det relevante skattemæssige virkningstidspunkt, jf. at pensionsinstitutet skal indberette indbetalingen på den modtagende ordning som værende sket på det skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til den afgivende aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum.

(241) Stk. 5 er indsat ved L 2021 2610. Det i 2. pkt. anførte indebærer, at bortseelsesretten for en indbetaling til ratepension eller livrente m.v., som flyttes til en pensionsordning omfattet af § 53 A, bortfalder, idet indbetalingen i stedet medregnes ved opgørelsen af pensionsopparerens skattepligtige indkomst på tidspunktet for bortseelsesretten for indbetalingen til ratepension eller livrente m.v., og uanset at flytning først sker i perioden fra og med den 1. januar til og med den 1. april i det følgende kalenderår. Pensionsindbetalingen vil efter overførslen ikke blive medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens § 9 J eller ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag efter ligningslovens § 9 L. Ved overførsel fra en ratepension vil det overførte beløb desuden ikke længere indgå i opgørelsen af loftet for indbetaling på ratepension.

Da hverken indbetalinger til aldersopsparinger eller pensionsordninger omfattet af § 53 A er bortseelsesberettigede, vil en overførsel af en indbetaling fra en aldersopsparing til en pensionsordning omfattet af § 53 A ikke have konsekvenser for opgørelsen af pensionsopparerens skattepligtige indkomst. Ved overførsel fra aldersopsparingen vil det overførte beløb ikke længere indgå i opgørelsen af lofterne for indbetaling på aldersopsparing.

At bestemmelsen kun gælder overførsler internt i det enkelte pensionsinstitut skal ses i lyset af forskellen i beskattningen af afkastet på henholdsvis skattebegünstigede pensionsordninger og på pensionsordninger omfattet af § 53 A. Afkastet af skattebegünstigede pensionsordninger er således pensionsafkastskattepligtigt, mens afkastet af pensionsordninger omfattet af § 53 A er skattepligtigt som kapitalindkomst.

(242) Det arbejdsmarkedsbidrag, som pensionsinstitutet har indeholdt af indbetalingen til den bortseelsesberettigede pensionsordning, skal således trækkes tilbage med henblik på at blive indsat på § 53 A-ordningen. Arbejdsgiveren vil som følge af overførslen skulle korrigere allerede foretagne indberetninger af pensionsindbetalingen i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har indberettet pensionsindbetalingen som en bortseelsesberettiget indbetaling, således at indbetalingen i stedet indberettes som en indbetaling til en § 53 A-ordning på tidspunktet for den oprindelige indbetaling.

(243) Pensionsoppareren vil dermed i videst muligt omfang blive stillet som om, at indbetalingen var sket på pensionsordningen omfattet af § 53 A fra begyndelsen. Afkastet af de to pensionstyper beskattes forskelligt, idet afkastet

af skattebegünstigede pensionsordninger er pensionsafkastskattepligtigt, mens afkastet af pensionsordninger omfattet af § 53 A beskattes som kapitalindkomst. Såfremt der var mulighed for, at afkastet kunne bibeholdes på den afgivende pensionsordning, ville pensionsoppareren ikke være stillet som om, at indbetalingen var sket på den rigtige pensionsordning fra begyndelsen.

(244) Bestemmelsen i § 22 E er indsat ved L 2020 2197.

Bestemmelsen fastsætter bl.a., at beløb, der er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, senest 30 dage efter indbetalingen helt eller delvist kan tilbagebetales til indbetaleren, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom det tilbagebetalte beløb ikke behandles som en indbetaling. Tilbagebetalingen kan dog senest ske den 19. januar i det følgende kalenderår. Der kan således ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end hvad der er indbetalt.

Tidsgrænsen på 30 dage betyder, at en pensionsindbetaling, der eksempelvis er sket den 1. juli 2021, kan tilbagebetales til og med den 31. juli 2021.

Uanset tidsgrænsen på 30 dage vil tilbagebetaling dog ikke kunne ske senere end den 19. januar i det følgende kalenderår. Den 19. januar er dagen før pensionsinstitutternes indberetningsfrist den 20. januar for pensionsindbetalinger, der er sket i det forgangne kalenderår. Den forkortede frist betyder, at pensionsinstitutterne kan foretage ordinær indberetning på et retvisende grundlag.

Den absolutte tidsgrænse den 19. januar har alene betydning for indbetalinger, der er sket fra og med den 21. december til og med den 31. december i det forgangne år. En indbetaling, der sker eksempelvis den 3. januar 2021, kan således tilbagebetales til og med den 2. februar 2021.

Er tidsgrænserne overholdt, betyder det for det første, at pensionsindbetalingen kan tilbageføres til indbetaleren, uden at der skal betales afgift af tilbagebetalingen efter § 28, stk. 2, eller § 29, stk. 1.

Det betyder for det andet, at pensionsindbetalingen ikke behandles som en indbetaling efter pensionsbeskatningsloven. Er der tale om en indbetaling til en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, vil pensionsindbetalingen dermed ikke være fradrags- eller bortseelsesberettiget og vil dermed heller ikke blive medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens § 9 J, ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag efter ligningslovens § 9 L eller ved opgørelsen af loftet for indbetaling til ratepension, jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, såfremt der er tale om indbetaling til denne pensionstype. Er der tale om en tilbagebetaling af en indbetaling til en aldersopsparing, medregnes indbetalingen ikke ved opgørelsen af lofterne for indbetaling til aldersopsparing, jf. pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt.

En tilbagebetaling vil ligesom for andre tilbagebetalinger i medfør af pensionsbeskatningslovens tilbagebetalingsregler og ligesom for tilbagebetalinger, der sker efter tilladelse fra Skatteforvaltningen, ikke blive anset for diskvalificerende pensionsudbetalinger efter § 25 A, stk. 6. Tilbagebetaling vil således ikke forhindre den pågældende pensionsopparer i at foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 64.200 kr. (2026-niveau).

Tilbagebetales der et større beløb end indbetalingen, vil det overskydende beløb være afgiftspligtigt. Af en sådan overskydende tilbagebetaling fra en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger vil der skulle betales en afgift på 60 pct. efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1. En overskydende tilbagebetaling fra en aldersopsparing vil være afgiftspligtig med 20 pct. efter § 28, stk. 2, mens en overskydende tilbagebetaling fra en aldersopsparing efter pensionsudbetalingsalderen er afgiftsfri, jf. § 25 A, stk. 1.

Det vil kunne komme på tale at tilbagebetale et større beløb end indbetalingen, hvis der er optjent pensionsafkast af indbetalingen frem til tilbagebetalingen, men dette afkast vil ikke kunne udbetales som en afgiftsfri del af tilbagebetalingen. Det er dog ikke en betingelse for afgiftsfri tilbagebetaling, at afkastet udbetales som led i tilbagebetalingen, idet der ikke skattemæssigt vil være noget til hinder for, at afkastet bibeholdes på pensionsordningen. Det bemær-

kes i den forbindelse, at afkastet vil skulle medregnes i grundlaget for beregning af pensionsafkastskat, uanset om afkastet udbetales som en afgiftspligtig del af tilbagebetalingen eller bibeholdes på pensionsordningen.

Tilbagebetales der et mindre beløb end indbetalingen, vil den resterende del af indbetalingen blive anset som en ordinær indbetaling til pensionsordningen med de dertil knyttede almindelige skattemæssige konsekvenser. Er der eksempelvis foretaget en indbetaling til en ratepension på 10.000 kr., men kun 9.000 kr. tilbagebetales, skal pensionsinstituttet som led i den ordinære årlige indberetning af pensionsindbetalinger til Skatteforvaltningen medregne 1.000 kr. i den samlede indberetning. Dette gælder uanset, om den delvise tilbagebetaling er udtryk for, at der kun skulle have været indbetalt 1.000 kr. til ratepensionen, eller den delvise tilbagebetaling er en konsekvens af eksempelvis afholdte omkostninger eller negativt investeringsafkast af indbetalingen frem til tilbagebetalingen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er noget skattemæssigt til hinder for at tilbagebetale 10.000 kr. uanset afholdte omkostninger eller negativt investeringsafkast, hvis ordningens værdi kan rumme det.

Tilbagebetalingen sker til den, der har foretaget den oprindelige pensionsindbetaling. Det sikrer, at indbetaleren efterfølgende har optimale muligheder for at disponere, som det enten var meningen, eller som det er mest hensigtsmæssigt, når den oprindelige pensionsindbetaling ikke beroede på en fejl. Det er ifølge forarbejderne til bestemmelsen forventningen, at tilbagebetaling typisk vil ske til samme konto, som indbetalingen kom fra, men der er efter bestemmelsen i § 22 E ikke noget til hinder for, at tilbagebetalingen sker til en anden konto, blot tilbagebetalingen sker til den samme person, der har foretaget indbetalingen. Det gælder både private pensionsindbetalinger og arbejdsgiveres indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Når en indbetaling således tilbagebetales til arbejdsgiveren, vil arbejdsgiveren kunne sikre den efterfølgende korrekte skattemæssige behandling af det retturnerede beløb. Er der eksempelvis tale om, at en arbejdsgiver har foretaget en indbetaling til en arbejdstagers pensionsordning, som rettelig skulle have været udbetalt som almindelig løn, vil tilbagebetaling til arbejdsgiveren sætte den pågældende i stand til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag og kildeskat m.v. i forbindelse med lønudbetalingen.

Når der sker tilbagebetaling, vil det kunne være relevant at indbetale dette beløb på en pensionsordning. Tilbagebetalinger, der sker i løbet af året, vil efter gældende ret kunne indbetales på en pensionsordning med skattemæssig virkning for samme år, som den oprindelige indbetaling er sket.

Er der tale om en tilbagebetaling i januar af en indbetaling, der er sket i måneden før, dvs. december, vil en privat pensionsindbetaling i januar hidrøre fra tilbagebetalingen være fradragsberettiget på tidspunktet for indbetalingen til den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra, dvs. i december i det forgangne år, jf. § 18, stk. 1. Dermed vil tilbagebetalinger, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, være fradragsberettigede, som om indbetalingerne var sket før nytår.

Foretages der i stedet indbetaling af det tilbagebetalte beløb til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, fordi det tilbagebetalte beløb var forfaldent dér i december i det forgangne år, vil pensionsindbetalingen være bortseelsesberettiget i december, uanset at indbetalingen sker i januar. Det følger således af § 19, stk. 1, at bortseelsesretten også gælder de i kalenderåret forfaldne bidrag og præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Foretages der indbetaling af det tilbagebetalte beløb til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, hvor det tilbagebetalte beløb ikke var forfaldent i december i det forgangne år, vil også denne pensionsindbetaling være bortseelsesberettiget i december, uanset at indbetalingen sker i januar. Det samme gælder indbetaling af det tilbagebetalte beløb til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et pengeinstitut. Af § 19, stk. 1, følger det således også, at tilbagebetalinger, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil være bortseelsesberettigede, som om indbetalingerne var sket før nytår.

Det bemærkes, at tilbagebetalingsreglen ikke omfatter situationer, hvor en indbetaling blot er registreret forkert.

Hvis eksempelvis et pensionsinstitut foretager en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41, i hvilket tilfælde overførslen ikke skal behandles som en ud- og indbetaling, men ikke desto mindre fejlregistrerer indbetalingen som en fradragsberettiget indbetaling, vil tilbagebetaling efter § 22 E ikke være relevant. Indbetalingen er foretaget på den korrekte ordning, og fejlen skal rettes af pensionsinstituttet, således at indbetalingen registreres som en overførsel efter § 41.

Et andet eksempel er en arbejdsgiver, der på lønsedlen for december angiver, at der er foretaget en indbetaling til den ansattes pensionsordning, men hvor beløbet først bogføres på pensionskontoen efter årsskiftet. Heller ikke her vil tilbagebetaling efter § 22 E være relevant. Efter gældende ret anses indbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et pengeinstitut for at være sket i december, hvis indbetaleren, dvs. arbejdsgiveren mister rådighed over beløbet i december. Er der tale om en indbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i en pensionskasse eller et forsikringsselskab, vil der være bortseelsesret i det forgangne år for de i det forgangne år forfaldne beløb, blot de er betalt senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår.

Følgende eksempler på hyppigt forekommende fejltypen vil kunne håndteres efter § 22 E, idet det bemærkes, at eksemplerne ikke er udtømmende.

Det bemærkes, at eksemplerne ikke er udtryk for, at de beskrevne situationer alene kan håndteres efter tilbagebetalingsreglen, idet situationerne i flere tilfælde også kan håndteres efter andre af pensionsbeskatningslovens regler for flytning. Når sådanne alternative muligheder er særligt relevante, er de anført i eksemplerne.

Det bemærkes desuden, at når det i mange eksempler anføres, at det indbetalte beløb kan tilbagebetales, vil der også kunne foretages en delvis tilbagebetaling, idet en delvis tilbagebetaling i sagens natur dog ikke vil være relevant, hvis den oprindelige indbetaling er sket til en modtager, der ikke er berettiget til indbetalingen.

Tastefejl m.v. I en række tilfælde opstår fejl i form af simple tastefejl, herunder misforståelser i forholdet mellem kunde og pensionsinstitut.

Eksempel 1 Et pensionsinstitut indtaster et for højt beløb på en overførsel til en privat pensionsordning. Det for meget indbetalte beløb kan tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen. Der er heller ikke noget til hinder for, at hele det indbetalte beløb tilbagebetales.

Eksempel 2 Et pensionsinstitut laver samme overførsel til en pensionsordning to gange. Det ene – eller begge – overførte beløb kan tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen.

Eksempel 3 Både pensionsinstituttet og pensionskunden laver identiske overførsler til en pensionsordning. Det ene – eller begge – overførte beløb kan tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen.

Eksempel 4 En arbejdsgiver indbetaler et større beløb til en ansats pensionsordning end aftalt. Det for meget indbetalte beløb kan tilbagebetales til arbejdsgiveren inden senest 30 dage efter indbetalingen. Skulle det tilbagebetalte beløb have været udbetalt som løn, kan arbejdsgiveren herefter udbetale det tilbagebetalte beløb som løn og indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat m.v. Pensionsudbyderen bør, når der er flere personer involveret, være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Har arbejdsgiveren i stedet indbetalt et mindre beløb til en ansats pensionsordning end aftalt, kan arbejdsgiverens fejl berigtiges med en supplerende indbetaling. Dette er ikke omfattet af § 19, stk. 1. Er der tale om en supplerende indbetaling i januar måned vedrørende et forfaldent, men ikke betalt bidrag eller præmie for december måned, vil den supplerende indbetaling være bortseelsesberettiget i december, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt.

Forkert konto eller policenummer I andre tilfælde opstår fejl, når pensionskunden, pensionsinstituttet eller tredjemand kommer til at anvende et forkert kontonummer eller policenummer som modtager for en indbetaling.

Eksempel 5 Et pengeinstitut foretager indbetaling fra en kundes private konto til kundens arbejdsgiveradministrerede ratepension i stedet for til kundens private ratepension. Beløbet kan tilbagebetales fra den arbejdsgiveradministrerede ratepension til kundens private konto. Herfra vil det kunne indbetales til kundens private ratepension efter aftale med kunden.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil indbetalingen på den private ratepension være fradragsberettiget, som om indbetalingen var sket før nytår, hvis indbetalingen sker senest den 19. januar, jf. § 18, stk. 1, 2. pkt.

Eksempel 6 Et pengeinstitut eller kunden selv forveksler kundens kontonumre og overfører beløb til kundens pensionsordning i stedet for til kundens almindelige private konto. Beløbet kan tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen.

Eksempel 7 En kunde forveksler en anden kundes kontonumre og overfører beløb til denne kundes pensionsordning i stedet for den anden kundes almindelige private konto. Beløbet kan tilbagebetales til den indbetalende kunde senest 30 dage efter indbetalingen. Pensionsudbyderen bør, når der er flere personer involveret, være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Eksempel 8 En arbejdsgiver indbetaler på en ansats private pensionsordning i stedet for på den ansattes arbejdsgiverordning. Beløbet kan tilbagebetales til arbejdsgiveren senest 30 dage efter indbetalingen, således at arbejdsgiveren efterfølgende kan foretage indbetaling til den ansattes arbejdsgiverordning. Pensionsudbyderen bør, når der er flere personer involveret, være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker i januar, og som hidrører fra en indbetaling, der er sket i december, vil en korrektionsindbetaling på arbejdsgiverordningen senest den 19. januar være bortseelsesberettiget i december, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., hvis der er tale om en indbetaling på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et pengeinstitut. Er der i stedet tale om en korrektionsindbetaling på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, vil korrektionsindbetalingen være bortseelsesberettiget i december, hvis korrektionsindbetalingen sker senest den 1. april i det nye år, jf. § 19, stk. 1, 4. pkt.

Eksempel 9 En arbejdsgiver har ansatte på forskellige overenskomster, hvor der indbetales til forskellige pensionskasser og forsikringsselskaber. En pensionsordning for en nyansat medarbejder oprettes ved en fejl i det forkerte pensionsinstitut, og der foretages indbetaling til pensionsordningen. Beløbet kan tilbagebetales til arbejdsgiveren senest 30 dage efter indbetalingen, således at arbejdsgiveren efterfølgende kan foretage indbetaling til det korrekte pensionsinstitut. Det pensionsinstitut, der tilbagebetaler indbetalingen til arbejdsgiveren, bør, da der er flere personer involveret, være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker i januar, og som hidrører fra en indbetaling, der er sket i december, vil en indbetaling på den korrekte pensionsordning i januar og frem til og med den 1. april være bortseelsesberettiget i december, jf. § 19, stk. 1, 4. pkt.

Eksempel 10 En selvstændigt erhvervsdrivendes private pensionsordning oprettes ved en fejl som en arbejdsgiveradministreret ordning. Indbetalte beløb kan tilbagebetales senest 30 dage efter indbetalingen, hvorefter de kan indbetales til en privat ordning.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil korrektionsindbetalingen på den private ratepension være fradragsberettiget, som om den var sket før nytår, hvis korrektionsindbetalingen sker senest den 19. januar, jf. § 18, stk. 1, 5. pkt.

I øvrigt vil der efter § 41 kunne foretages en direkte overførsel til det korrekte pensionsinstitut, uden at det anses som en ind- og udbetaling. En sådan overførsel vil kunne foretages også efter 30 dage. Der er således ingen tidsgrænse for overførsel efter § 41.

Forkert modtager I en tredje type tilfælde opstår fejl på den måde, at en indbetaling ender på en forkert persons pensionsordning.

Eksempel 11 En kunde forveksler kontonumre og overfører beløb til en tredjemands pensionsordning, som skulle have været overført til kundens almindelige private konto. Beløbet kan tilbagebetales til kunden senest 30 dage efter indbetalingen. Da der er flere personer involveret, bør pensionsudbyderen være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Eksempel 12 Pensionsudbyderen forveksler to ægtefællers private pensionsordninger og posterer en pensionsindbetaling på den forkerte ordning. Beløbet kan tilbagebetales til den ægtefælle, der har indbetalt beløbet senest 30 dage efter indbetalingen. Da der er flere personer involveret, bør pensionsudbyderen være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion, herunder at tilbagebetalingen er sket med accept fra den ægtefælle, hvis pensionsordning den oprindelige pensionsindbetaling er sket til.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil indbetalingen på den private ratepension være fradragsberettiget, som om indbetalingen var sket før nytår, hvis indbetalingen sker senest den 19. januar, jf. § 18, stk. 1, 5. pkt.

Eksempel 13 En arbejdsgiver forveksler to ansattes pensionsordninger og indbetaler på den forkerte medarbejders pensionsordning. Beløbet kan tilbagebetales til arbejdsgiveren senest 30 dage efter indbetalingen, således at arbejdsgiveren efterfølgende kan foretage indbetaling til den korrekte pensionsordning. Da der er flere personer involveret, bør pensionsudbyderen være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker i januar, og som hidrører fra en indbetaling, der er sket i december, vil en korrektionsindbetaling på arbejdsgiverordningen senest den 19. januar være bortseelsesberettiget i december, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., hvis der er tale om en indbetaling på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et pengeinstitut. Er der i stedet tale om en korrektionsindbetaling på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning i et forsikringsselskab eller en pensionskasse, vil korrektionsindbetalingen være bortseelsesberettiget i december, hvis korrektionsindbetalingen sker senest den 1. april i det nye år, jf. § 19, stk. 1, 4. pkt.

Andre situationer Også i andre situationer end hvor der er tale om tastefejl, forkert konto m.v. eller forkert modtager vil den foreslåede tilbagebetalingsregel kunne være relevant.

Eksempel 14 En arbejdsgiver får ikke standset pensionsindbetalinger til en fratrådt medarbejder. Beløbet kan tilbagebetales til arbejdsgiveren senest 30 dage efter indbetalingen. Da der er flere personer involveret, bør pensionsudbyderen være særligt opmærksom på dokumentation af fejlen og den efterfølgende korrektion.

Eksempel 15 En kunde opretter en rateforsikring med aftale om automatisk overløb til livrente, når årets samlede indbetalinger til ratepension overstiger 20.000 kr. Pensionsinstituttet får imidlertid ikke oprettet overløbsaftalen rigtigt, og indbetalinger over de 20.000 kr. bliver derfor ikke indbetalt på livrenten.

Overskydende indbetalinger kan efter § 22 E tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen med henblik på en efterfølgende indbetaling af beløbet på livrenten.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil korrektionsindbetalingen på den private livrente være fradragsberettiget, som om den var sket før nytår, hvis korrektionsindbetalingen sker senest den 19. januar, jf. § 18, stk. 1, 5. pkt. Der vil dog alternativt – og mere oplagt – kunne foretages en direkte overførsel fra ratepensionen til livrenten efter § 22 D, idet alle årets indbetalinger frit kan overføres mellem de forskellige pensionstyper til og med den 19. januar i det følgende kalenderår.

I øvrigt vil der efter § 41 kunne foretages en overførsel fra ratepensionen til livrenten, uden at det anses som en ind- og udbetaling. En sådan overførsel vil kunne foretages også efter 30 dage, idet den ikke er knyttet til den fejlagtige indbetaling på ratepensionen. Overførslen vil kunne kompensere for fejlen ved at overføre et beløb svarende til den fejlagtige indbetaling. Den fejlagtige indbetaling til ratepensionen vil dog fortsat skulle medregnes ved opgørelsen af loftet for indbetaling til ratepension, jf. § 16, stk. 2.

Hvis der i eksemplet i stedet er tale om en aftale om automatisk overløb til livrente, hvor det overskydende beløb ved en fejl fortsat indbetales på ratepension, vil der kunne ske overførsel eller udbetaling af det overskydende beløb efter § 21 A.

Eksempel 16 En kunde opretter en rateopsparing i et pengeinstitut med aftale om automatisk overløb til livrente i et samarbejdende forsikringssselskab, når årets samlede indbetalinger til ratepension overstiger 20.000 kr. Pengeinstituttet får imidlertid ikke oprettet overløbsaftalen rigtigt, og indbetalinger over de 20.000 kr. bliver derfor ikke overført til det samarbejdende forsikringssselskab.

Overskydende indbetalinger kan efter § 22 E tilbagebetales til pensionskunden senest 30 dage efter indbetalingen med henblik på en efterfølgende indbetaling af beløbet på livrenten.

Er der tale om en tilbagebetaling, der sker efter nytår, og som hidrører fra indbetalinger, der er sket før nytår, vil korrektionsindbetalingen på den private ratepension være fradragsberettiget, som om den var sket før nytår, hvis korrektionsindbetalingen sker senest den 19. januar, jf. § 18, stk. 1, 5. pkt.

Der vil i dette tilfælde ikke være mulighed for en direkte overførsel fra ratepensionen til livrenten efter § 22 D, idet § 22 D alene gælder for flytninger internt i det enkelte pensionsinstitut. Også i dette eksempel vil der dog kunne foretages overførsel efter § 41 fra ratepensionen til livrenten, uden at det anses som en ind- og udbetaling.

(245) Indsat ved L 2021 2610 som et supplement til allerede lovbestemte tilbagebetalingsmuligheder. En korrektion, der ikke opfylder betingelserne i nærværende bestemmelse, kræver tilladelse fra Skatteforvaltningen efter gældende praksis for korrektion af åbenlyse fejl. Se eksempler i de specielle bemærkninger i lovforslagets § 1, nr. 2, jf. L 2021 2610 for anvendelse af reglen.

(246) Er der tale om en tilbagebetaling af en indbetaling til en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, vil den oprindelige pensionsindbetaling dermed ikke være fradrags- eller bortseelsesberettiget og vil dermed heller ikke blive medregnet ved opgørelsen af beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens § 9 J, ved opgørelsen af ekstra pensionsfradrag efter ligningslovens § 9 L eller ved opgørelsen af loftet for indbetaling til ratepension, uanset om der er tale om indbetaling til denne pensionstype. Er der tale om tilbagebetaling af en indbetaling til en aldersopsparing, medregnes indbetalingen ikke ved opgørelsen af loftet for indbetaling til aldersopsparing.

Det er en betingelse, at det indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling, jf. stk. 6. Tilbagebetalinger af indbetalinger til ikke-fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring kan allerede efter gældende ret tilbagebetales afgiftsfrit. Som det fremgår af bestemmelsen vil en fejlagtig indbetaling kunne tilbagebetales senest tre år efter indbetalingstidspunktet. Korrektion af ældre fejl i form af tilbagebetaling kræver fortsat godkendelse fra Skatteforvaltningen. Ligesom det er tilfældet ved tilbagebetaling med tilladelse fra Skatteforvaltningen betyder tilbagebetaling efter nærværende regel, at skatteansættelsen for de relevante år genoptages, herunder med det resultat, at der vil kunne opstå overskydende skat eller restskat for pensionsoppareren.

Fristen på tre år anses for overholdt, hvis blot tilbagebetalingen sker inden for fristen, uanset om den korresponderende rettelserindberetning af den fejlagtige indbetaling sker efter fristens udløb. Tilbagebetaling skal ske til den, der oprindeligt har foretaget indbetalingen. Er der tale om en fejlagtig indbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, kan tilbagebetalingen således kun ske til arbejdsgiveren, ikke til lønmodtageren selv. Tilbagebetaling til arbejdsgiver sker inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing, som pensionsinstitutterne har mulighed for at indeholde af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 6. At tilbagebetaling kun kan ske til den, der oprindeligt har foretaget indbetalingen, understøtter, at såfremt det tilbagebetalte beløb burde have været udbetalt som løn, vil arbejdsgiveren herefter kunne udbetale det tilbagebetalte beløb som løn og indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat heraf.

(247) Tilbagebetales et større beløb end den fejlagtige indbetaling, eksempelvis fordi der er optjent positivt pensionsafkast af indbetalingen frem til tilbagebetalingen, er det overskydende beløb afgiftspligtigt. Det er ikke en betingelse for afgiftsfri tilbagebetaling, at afkastet udbetales som led i tilbagebetalingen,

idet der ikke skattemæssigt vil være noget til hinder for, at afkastet bibeholdes på pensionsordningen. Uanset om afkastet udbetales som en afgiftspligtig del af tilbagebetalingen eller ej, skal det medregnes i grundlaget for beregning af pensionsafkastskat.

Har der omvendt været afholdt omkostninger eller har der været negativt afkast af pensionsindbetalingen frem til tilbagebetalingen, vil det være aktuelt at tilbagebetale et mindre beløb end den fejlagtige indbetaling – som en konsekvens af de afholdte omkostninger eller det negative afkast, der kan henføres til pensionsindbetalingen. Der er her ikke noget til hinder for at tilbagebetale den fulde fejlagtige indbetaling uanset afholdte omkostninger eller negativt investeringsafkast af indbetalingen.

Ved tilbagebetaling af en fejlagtig arbejdsgiverindbetaling til en pensionsordning vil tilbagebetalingen skulle ske inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, idet det er arbejdsgiverens indbetaling – som på indbetalingstidspunktet indeholder endnu ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag – der tilbagebetales. Det betyder, at allerede indeholdt og indbetalt arbejdsmarkedsbidrag trækkes tilbage af pensionsinstituttet og sammen med den »egentlige« pensionsindbetaling tilbagebetales til arbejdsgiver. Tilsvarende gælder eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing, som pensionsinstitutterne har mulighed for at indeholde af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparing, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 6. En sådan indeholdt og indbetalt kildeskat vil kunne trækkes tilbage af pensionsinstituttet og sammen med den »egentlige« pensionsindbetaling tilbagebetales til arbejdsgiver.

Uanset om der på grund af negativt afkast eller afholdte omkostninger tilbagebetales et mindre beløb, end hvad der oprindeligt er indbetalt, et beløb svarende til det oprindeligt indbetalte beløb eller et større beløb end det oprindeligt indbetalte beløb, hvor det overskydende beløb vil være afgiftspligtigt, vil det være det oprindeligt indeholdte arbejdsmarkedsbidrag af fejlindbetalingen, der vil skulle tilbagebetales til arbejdsgiveren.

(248) Er der således for den enkelte pensionsopparer i det enkelte pensionsinstitut i kalenderåret foretaget fejlagtige pensionsindbetalinger, der tilsammen overstiger grundbeløbet tillagt eventuelt indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, vil en tilbagebetaling af de fejlagtige pensionsindbetalinger fortsat kræve tilladelse fra Skatteforvaltningen efter gældende praksis for korrektion af åbenlyse fejl. Det er hele korrektionen, der i denne situation kræver godkendelse. Pensionsinstituttet kan således ikke nøjes med at bede om tilladelse til korrektion af den del af de fejlagtige indbetalinger, der overstiger grundbeløbet. Overstiger den fejlagtige pensionsindbetaling ikke grundbeløbet, vil den derimod kunne korrigeres efter bestemmelsen, uanset om der samlet er indbetalt mere end grundbeløbet til pensionsopparerens pensionsordninger i det enkelte pensionsinstitut i det pågældende kalenderår. Hvis der er indbetalt fejlagtige beløb under beløbsgrænsen i flere pensionsinstitutter, vil der kunne ske tilbagebetaling af de fejlagtige indbetalinger, uanset at de samlede fejlindbetalinger overstiger grundbeløbet. Hvis der eksempelvis fejlagtigt er indbetalt 60.000 kr. i pensionsinstitut A og 70.000 kr. i pensionsinstitut B, for pensionsoppareren i samme kalenderår, vil der kunne ske tilbagebetaling af begge indbetalinger, uanset at de sammenlagt udgør 130.000 kr.

Hvis fejlindbetalingerne strækker sig over flere år, vil de af de enkelte kalenderårs fejlindbetalinger, der ikke overstiger beløbsgrænsen for de respektive kalenderår, kunne tilbagebetales uden godkendelse. De af de enkelte kalenderårs fejlindbetalinger, der overstiger beløbsgrænsen for de respektive kalenderår, vil kun kunne tilbagebetales efter tilladelse fra Skatteforvaltningen efter den gældende praksis for korrektion af åbenlyse fejl.

(249) Det betyder, at tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejlindbetalingen eller fejlindbetalingerne er sket, vil kunne ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger ikke overstiger grundbeløbet i 1. pkt. på tilbagebetalingstidspunktet. Måtte beløbsgrænsen således inden kalenderårets udløb efterfølgende blive overskredet, inkl. de allerede korrigerede fejlindbetalinger, vil det ikke betyde, at den allerede foretagne korrektion skal tilbageføres. Men de fejlagtige indbetalinger, der – i sjældne tilfælde – måtte ske mellem den allerede foretagne korrektion og kalenderårets udløb, vil alene kunne ske efter godkendelse fra Skatteforvaltningen.

(250) Det er en betingelse, at det indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling, jf. stk. 6.

Med bestemmelsen kan der ikke kun ske overførsel af fejlagtige indbetalinger til egentlige pensionsordninger, men også af fejlagtige indbetalinger til ikke-fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring. Dette er særligt relevant for de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, hvor en del af de løbende indbetalinger anvendes til ikke-fradragsberettigede forsikringer i form af forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring. Korrektion kan ske fuldt ud af den samlede arbejdsgiverindbetaling, uanset hvordan den er blevet fordelt på de forskellige pensions- og forsikringstyper internt i det enkelte pensionsinstitut.

Der kan godt overføres et større beløb, end hvad der er indbetalt, hvilket kan være aktuelt, hvis der er optjent positivt pensionsafkast af indbetalingen frem til overførslen. Der er på den anden side ikke noget til hinder for, at afkastet bibeholdes på den afgivende pensionsordning. Har der omvendt været afholdt omkostninger, eller har der været et negativt afkast af pensionsindbetalingen frem til tilbagebetalingen, vil det kunne være aktuelt at overføre et mindre beløb end den fejlagtige indbetaling – som en konsekvens af de afholdte omkostninger eller det negative afkast, der kan henføres til pensionsindbetalingen. Her er der ikke noget skattemæssigt til hinder for at overføre den fulde fejlagtige indbetaling uanset afholdte omkostninger eller negativt investeringsafkast af indbetalingen.

Ved overførsel til et andet pensionsinstitut af en fejlagtig arbejdsgiverindbetaling til en pensionsordning vil overførslen skulle ske inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag, idet det er arbejdsgiverens indbetaling – som på indbetalingstidspunktet indeholder endnu ikke indeholdt arbejdsmarkedsbidrag – der overføres. Det betyder, at allerede indeholdt og indbetalt arbejdsmarkedsbidrag trækkes tilbage og som en del af den »egentlige« pensionsindbetaling overføres til det modtagende pensionsinstitut. Uanset om indbetalingen overføres med eller uden afkast m.v., vil det være det oprindeligt indeholdte arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, der overføres til det modtagende pensionsinstitut. Tilsvarende gælder eventuel kildeskat på 40 pct. af arbejdsgiverindbetalinger til aldersopsparring. En sådan indeholdt og indbetalt kildeskat vil kunne trækkes tilbage af det afgivende pensionsinstitut og sammen med den »egentlige« pensionsindbetaling overføres til det modtagende pensionsinstitut. Det modtagende pensionsinstitut vil herefter skulle indeholde arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, som om indbetalingen var sket direkte fra arbejdsgiveren, det vil sige af det beløb, der blev indbetalt til det afgivende pensionsinstitut. Det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag vil svare til det arbejdsmarkedsbidrag, som det afgivende pensionsinstitut overfører til det modtagende pensionsinstitut.

Er der tale om overførsel af en arbejdsgiverindbetaling til en aldersopsparring, hvor eventuel kildeskat på 40 pct. er trukket tilbage og overført til det modtagende pensionsinstitut, vil dette pensionsinstitut kunne indeholde 40 pct.-kildeskatten, som om indbetalingen var kommet direkte fra arbejdsgiveren, det vil sige af det beløb, der blev indbetalt til det afgivende pensionsinstitut. Den indeholdte kildeskat vil svare til den kildeskat, som det afgivende pensionsinstitut overfører til det modtagende pensionsinstitut.

(251) Pensionsopsparerens vil dermed skattemæssigt blive stillet som om, at korrektionsindbetalingen var sket på tidspunktet for den oprindelige indbetaling og med det beløb, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning. Det er i den sammenhæng ikke en betingelse, at den pensionsordning, der sker overførsel til, eksisterede på tidspunktet for den fejlagtige pensionsindbetaling. Den pensionsordning, der sker overførsel til, kan således godt oprettes i forbindelse med overførslen, idet den i givet fald skattemæssigt set anses for oprettet på tidspunktet for den fejlagtige pensionsindbetaling.

(252) Dermed vil det modtagende institut være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det korrekte beløb, jf. stk. 4, hvorefter den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, vil skulle anses for sket med det beløb, der fejlagtigt blev indbetalt på den afgivende pensionsordning m.v.

(253) Det modtagende institut vil dermed være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det relevante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til den modtagende ordning, jf. stk. 4, hvorefter den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, vil skulle anses for sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalingen til den afgivende pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring eller rateopsparing.

(254) Det anførte indebærer, at det modtagende institut vil være i stand til at foretage indberetning til Skatteforvaltningen med det relevante skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til den modtagende ordning, jf. stk. 4, hvorefter den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, vil skulle anses for sket på det skattemæssige virkningstidspunkt for indbetalingen til den afgivende aldersopsparring eller ikkefradragsberettigede forsikring.

(255) Der skal således enten være tale om en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen, herunder relevante overenskomster, firmaaftaler eller private pensionsaftaler, eller om en fejl i forhold til en konkret aftale om indbetaling. Ligesom det er tilfældet for overførsel med Skatteforvaltningens godkendelse, vil der som udgangspunkt ikke kunne ske overførsel i tilfælde, hvor fejlen beror på pensionsopsparerens misforståelse af reglerne. Se specielle bemærkninger til lovforslaget § 1, nr. 20, jf. L 2021 2610, hvor der er angivet en række eksempler på fejltyper, der vil kunne korrigeres efter bestemmelsen.

(256) Det enkelte pensionsinstitut er efter gældende regler i skatteindberetningsloven og bkg 2023 1016 om skatteindberetning m.v. forpligtet til at foretage korrekt indberetning af pensionsindbetalinger, hvilket betyder, at er en indbetaling blevet tilbagebetalt eller overført efter nærværende bestemmelse, skal en allerede foretagen indberetning af pensionsindbetalingen rettes, ligesom den korrekte indbetaling skal indberettes.

(257) Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med statsskattelovens § 6a. Har en arbejdsgiver forpligtet sig til at betale et pensionsbidrag inden udgangen af et indkomstår, kan bidraget fradrages i det pågældende indkomstår, uanset at betalingstidspunktet måtte ligge efter indkomstårets udgang. For hovedaktionærer kan en pensionsindbetaling blive anset som maskeret udbytte, hvis indbetalingen overstiger, hvad der ville være blevet indbetalt for en uafhængig tredjemand, jf. TFS 2001 826 ØLD. Se om maskeret udbytte ved indbetaling til pension SR-Skat 2004, s. 281 **Hanne Søgaard Hansen**.

(258) Ved L 2000 170 er bestemmelsen ændret som følge af adgangen til pensionsordninger for medfølgende ægtefæller og samlevende, jf. noten til § 19, stk. 3.

(259) Se note til § 19, stk. 1, 2. pkt.

(260) Ændret ved L 2023 1564. I pensionsbeskatningslovens § 24 er »tilbagebetaling efter« ændret til »afgiftsfri tilbagebetaling efter § 22 E eller«.

Dermed sikres det, at det alene er den del af det tilbagebetalte beløb, der er afgiftsfri, der er skattepligtig for arbejdsgiveren, hvad end det sker i forbindelse med en tilbagebetaling efter § 22 E eller efter § 22 F.

Samlet set betyder det, at afgiftsfri tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter §§ 22 E og 22 F vil være skattepligtige for arbejdsgiveren, mens den del af tilbagebetalte beløb, der måtte overstige, hvad der er indbetalt, vil være afgiftsfri for arbejdsgiveren efter henholdsvis §§ 22 E og 22 F, modsætningsvist. Når afgiftspligten indtræder, vil det fortsat være det/den pågældende forsikringsselskab, pensionskasse eller bank m.v., som skal tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at forsikringsselskabet m.v. har udbetalt det afgiftspligtige beløb, jf. pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 1, 3. pkt.

(261) Ændret ved L 2021 2610. Beløb, der betales til en arbejdsgiver i forbindelse med en tilbagebetaling af fejlagtige pensionsindbetalinger efter § 22 F, stk. 1, vil således være skattepligtige for arbejdsgiveren, når arbejdsgiveren har frdraget sine indbetalinger til ordningen. Skattepligten omfatter ikke kun tilbagebetalingen af det fejlagtigt indbetalte beløb, men også eventuelt afkast af det fejlagtigt indbetalte beløb, som pensionsinstituttet måtte vælge at betale til arbejdsgiveren i forbindelse med tilbagebetalingen efter § 22 F. Arbejdsgiverens ret til fradrag følger allerede af de almindelige regler om

fradrag for driftsomkostninger i statsskattelovens § 6, litra a, men følger også eksplicit af § 23, hvorefter beløb, som en arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning for en ansat eller en udsendt ansats ægtefælle eller samlever, sidestilles med beløb, der er udbetalt til den ansatte selv. Indbetalingen sidestilles altså med en lønomkostning, der ellers normalt fradrages efter statsskattelovens § 6, litra a.

(262) Ved L 2012 922 er overskriften til pensionsbeskatningslovens kapitel 3 tilpasset således, at den også rummer aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer.

(263) § 25, nr. 1-9 (jf. § 27 for så vidt angår ordninger oprettet før 1972-01-01), indeholder en udtømmende opregning af de tilfælde, i hvilke der betales normalafgift af kapitalforsikring og opsparing i pensionsejemed.

Ved udbetaling af en kapitalpension i overensstemmelse med vilkårene skal der efter § 25, stk. 1, betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb. Afgiften for en del af kapitalpensionsordningen er efter § 26 A og § 27 dog lavere, hvis ordningen er oprettet før 1980-01-01. Afgiften er efter en række overgangsregler 25 pct. og i enkelte tilfælde er udbetalingen helt afgiftsfri.

Ved overførsel, herunder konvertering i 2013, 2014 og 2015 efter § 25, stk. 1, nr. 9, som er indsat ved L 2012 922 med senere ændringer, til en aldersopsparing m.v. anvendes de afgiftssatser, der er fastsat i overgangsreglerne i § 26 A og § 27 som anført nedenfor. For kapitalpensionsordninger oprettet i perioden 1972-01-01 - 1979-12-31 skal der efter § 26 A beregnes en afgift på 25 pct. af indbetalingerne på ordningen i perioden 1972-01-01 - 1979-12-31 og af værditilvæksten heraf til og med 1979-12-31. For kapitalpensionsordninger oprettet i perioden 1958-01-01 - 1971-12-31 skal der ikke beregnes afgift af den tilvækst, der stammer fra pensionsopsparerens (arbejdstagerens) egne indbetalinger før 1972-01-01. Der beregnes en afgift på 25 pct. af indbetalingerne på ordningen i perioden 1972-01-01 - 1979-12-31 og af værditilvæksten heraf til og med 1979-12-31. Der skal dog ikke beregnes afgift af den del af udbetalingen, der stammer fra pensionsopsparerens (arbejdstagerens) egne indbetalinger før 1972-01-01.

For kapitalpensionsordninger oprettet før 1958-01-01 sker der en opgørelse af ordningens værdi pr. 1979-12-31, og denne del kan ved pensionsalderens indtræden udbetales afgiftsfrit. Er indbetalingerne til en sådan ordning forøget efter 1972-01-01, dvs. at de årlige indbetalinger overstiger det største beløb, der er indbetalt i et af årene 1969, 1970 og 1971, så skal der dog betales afgift på 25 pct. af den del af udbetalingen, der stammer fra de forøgede indbetalinger. Det vil sige, at der betales 25 pct. i afgift af både indbetalingerne og værditilvæksten heraf.

§ 25, nr. 1 og 2, knytter afgiftspligtens indtræden til tidspunktet for udbetalingen. Herved må formentlig forstås det tidspunkt, pr. hvilket udbetalingens størrelse opgøres, dog tidligst det tidspunkt, hvor pensionsinstituttet får underretning om, at opgørelse skal foretages, og senest selve udbetalingsdagen. 40 pct.-afgiften er ikke omfattet af dobbeltbeskatningsaftalerne, jf. TfS 1995 15. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift træffes af Skattestyrelsen.

Ved L 2007 347 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af forhøjelsen af aldersgrænserne, jf. noter til § 8.

Ved L 2009 412 blev den tidligere aldersgrænse i § 25, stk. 1, nr. 1, hvorefter kapitalpension skulle hæves inden 10 år efter, at efterlønsalderen er nået, forhøjet til inden 15 år efter, at efterlønsalderen er nået. Det betyder, at den periode, hvori en kapitalforsikring eller kapitalopsparing skal udbetales, er forlænget med 5 år fra 10 til 15 år. Det indebærer samtidig, at der i yderligere 5 år kan foretages indbetalinger på ordningen, idet der kan indbetales på en kapitalpensionsordning, indtil der indtræder afgiftspligt for ordningen. Ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1 A med note.

Ved L 2017 1682 blev aldersgrænsen yderligere forhøjet med 5 år til 20 år efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået.

Betingelsen om »første policedag herefter« fremgik af den tidligere bestemmelse, men udgik utilsigtet ved L 2007 347. Betingelsen er ved L 2009 412 atter indsat i bestemmelsen.

(264) Som udmøntning af den politiske »Aftale om ret til seniorpension for nedslidte« er der indført en helt ny seniorpensionsordning, som er en helbreds-betinget tilbagetrækningsordning for nedslidte seniorer. Ved L 2019 1559 er seniorpensionister blevet ligestillet med førtidspensionister i § 25, stk. 1, nr. 2.

(265) § 25, stk. 1, nr. 2, der angår udbetaling af kapitalpension i forbindelse med invaliditet/varigt nedsat arbejdsevne, er ændret væsentligt ved L 2000 294. Se cirk 2000 153.

Der skelnes imellem kapitalpensionsordninger oprettet før invaliditetens indtræden og kapitalpensionsordninger oprettet efter invaliditetens indtræden. Bestemmelsen indebærer, at kapitalpensionsordninger oprettet efter invaliditetens indtræden ikke kan hæves mod 40 pct.s-afgift på grundlag af invaliditeten. Sådanne ordninger kan herefter kun hæves, hvis én af de øvrige betingelser i § 25, stk. 1, er opfyldt, eller hvis der opstår ny invaliditet eller en forværring af tilstanden, der medfører, at arbejdsevnen bliver yderligere nedsat.

For kapitalpensionsordninger oprettet før invaliditetens indtræden er der - som hidtil - ikke noget krav om, at ophævelsen skal ske inden for en vis periode efter invaliditetens indtræden. Den hidtidige praksis med hensyn til ophævelse »efter« invaliditet er ikke længere gældende. Det er således ikke længere afgørende for afgiftssatsen, om der er indbetalt til kapitalpensionsordningen efter invaliditetens indtræden. Ordningen kan herefter afgiftsberigtiges med 40 pct. på et hvilket som helst tidspunkt mellem invaliditetens indtræden og opnåelse af efterlønsalderen, uanset om der er indbetalt i denne periode. Se § 26, stk. 3, med note.

Muligheden for at afgiftsberigtige kapitalpension med 40 pct. på grund af invaliditet/varig nedsættelse af arbejdsevnen er ikke alene forbeholdt personer, hvis invaliditet er indtrådt efter, at de har oprettet deres kapitalpensionsordning. Denne mulighed er også tilgængelig for personer, hvis invaliditet er indtrådt, før de oprettede kapitalpensionsordningen, herunder personer med medfødt invaliditet, hvis de pågældende ikke fik førtidspension da de oprettede kapitalpensionen, men alene fik invaliditetsydelse i henhold til lov om social pension. Den persongruppe, der tilgodeses herved, vil i praksis være erhvervsaktive personer, herunder personer i fleksjob, med en kvalificeret varig nedsættelse af arbejdsevnen. I TfS 2001 567 har Told- og Skattestyrelsen udtalt, at det forhold, at ejeren var fyldt 60 år (ved L 2007 347 erstattet af efterlønsalderen), ikke udelukkede muligheden for delophævelse efter § 25, stk. 1, nr. 2.

Ved L 2002 271 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af, at der fra 2003-01-01 tilkendes førtidspension i henhold til ét ydelsesniveau. Efter ændringen vil reglerne for personer, der tilkendes førtidspension efter de regler, der gælder efter 2003-01-01, svare til de hidtidige regler for modtagere af mellemste eller højeste førtidspension. Reglerne for den sidstnævnte gruppe føres uændret videre.

De hidtidige regler er opretholdt for personer, der modtager højeste eller mellemste førtidspension efter de før 2003-01-01 gældende regler i lov om social pension. Dette omfatter efter ikrafttrædelsesbestemmelserne til førtidspensionsreformen både personer, der er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension før 2003-01-01 og personer, for hvem der er påbegyndt sag om invaliditetsydelse eller førtidspension før 2003-01-01, og som tilkendes højeste eller mellemste førtidspension efter denne dato.

Ændringen indebærer, at personer, som har oprettet en opsparing i pensionsøjemed før den varige nedsættelse af arbejdsevnen, ved udbetaling fra opsparingen kun vil blive pålagt afgift på 40 pct., hvis

- personen er berettiget til at få førtidspension efter § 16 i lov om social pension, eller
- personen er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension inden 1. januar 2003, eller
- der inden 2003-01-01 er påbegyndt sag om invaliditetsydelse eller førtidspension, og vedkommende tilkendes højeste eller mellemste førtidspension efter denne dato.

(266) Se § 10, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 3, med noter.

(267) Ved L 2000 294 er § 25, stk. 1, nr. 5, omformuleret i forhold til det tidl gældende nr. 4.

Det indebærer en ændring af opgørelsestidspunktet for beregningsgrundlaget for den 40 pct.-afgift, som skal betales af kapitalpension ved ejerens død.

Opgørelsestidspunktet er derefter - ligesom opgørelsestidspunktet for en eventuel boafgift af ordningen - det tidspunkt, hvor pensionsordningen udbetales, eller, hvis der er tale om urealiserede værdipapirer, udleveres, til den eller de berettigede.

(268) Ved L 2012 922 er der i § 41 A, stk. 2, indført mulighed for fra 2013 at overføre, herunder konvertere fradragsberettigede kapitalpensioner til en aldersopsparring eller aldersforsikring mod betaling af en afgift på som udgangspunkt 40 pct. Tilsvarende vil der være mulighed for at overføre, herunder konvertere en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum mod betaling af en afgift på 40 pct. (37,3 pct. i 2013). For så vidt angår kapitalpensioner i pengeinstitutter, beregnes afgiften af det beløb, som på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. Det medfører, at afgiften beregnes på baggrund af værdien på overførsels- eller konverteringstidspunktet af evt. overførte værdipapirdepoter og andele i puljeordninger i pengeinstitutter. Det beløb, der indgår på aldersopsparringen eller aldersforsikringen, er dermed det beløb, der kunne udbetales til den pensionsberettigede efter fradrag af en afgift på 40 pct. og efter § 26 A en lavere afgift af opsparring foretaget før 1980. Overførslen eller konverteringen indebærer en fremrykning af betaling af afgiften fra det tidspunkt, hvor udbetalingen ville ske i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, til det tidspunkt, hvor overførslen sker. Den del af indeståendet på en fradragsberettiget kapitalpension, som der eventuelt ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, pålægges ved overførslen eller konverteringen også en afgift på 40 pct. eller lavere afgift efter § 26 A. Adgangen til at overføre eller konvertere fradragsberettiget kapitalpension gælder for alle pensionsopparere uanset alder og dermed også for pensionsopparere, der har nået pensionsudbetalingsalderen eller lavere pensionsalder fastsat af Skatterådet. Ved L 2012 1354 er afgiftsgrundlaget nærmere defineret i § 25, stk. 3-5.

Det overførte eller konverterede beløb til aldersopsparring eller aldersforsikring kan anses som et særligt indskud på aldersopsparringen m.v., der ikke skal medregnes under beløbsgrænserne i § 16, stk. 1. Det overførte beløb behandles herefter som en fuldt integreret del af indeståendet på aldersopsparringen m.v. Det indebærer, at indeståendet på aldersopsparringen m.v. efter § 25 A kan udbetales skatte- og afgiftsfrit, når udbetaling sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i § 10 A, jf. § 10, og i § 12 A, jf. § 12. Afkastet af de midler, der er overført fra fradragsberettiget kapitalpension, beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven med 15,3 pct. Afgiftsfriheden ved udbetalingen gælder dermed også for den del af indeståendet, der oprindelig stammer fra en fradragsberettiget kapitalpension, og som efter fradrag af en afgift på 40 pct. er overført til aldersopsparringen m.v., samt afkastet heraf.

Hvis der disponeres over indeståendet på aldersopsparringen m.v., så aldersopsparringen m.v. ikke længere opfylder betingelserne for at være en aldersopsparring m.v., eller der sker udbetalinger fra ordningen i utide, betales der efter § 28, stk. 2 en afgift på 20 pct. Det gælder også for den del af indeståendet, der stammer fra en fradragsberettiget kapitalpension, og som efter fradrag af en afgift på 40 pct. er overført/konverteret til aldersopsparringen m.v., samt afkastet heraf. Det betyder, at dispositioner og udbetalinger i utide, der stammer fra den tidligere fradragsberettigede kapitalpension, pålægges en samlet afgift på 52 pct. i det tilfælde, hvor den fradragsberettigede kapitalpension er overført/konverteret til aldersforsikring m.v. mod betaling af en afgift på 40 pct.

(269) Se § 10, stk. 3, med note.

(270) Ved L 2012 1354 er § 25, stk. 3, indsat. Det fastsættes heri, at afgiftsgrundlaget ved overførsel, herunder konvertering, af en kapitalpension skal opgøres som det beløb, der overføres eller konverteres, særlige bonushensættelser knyttet til kapitalpensionen samt en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til kapitalpensionen. Ved særlige bonushensættelser knyttet til kapitalpensionen forstås individuelle særlige bonushensættelser og fordelte

kollektive særlige bonushensættelser, jf. bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. bkg 2016 1358. Individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive særlige bonushensættelser er knyttet til forsikringerne mv. individuelt eller kollektivt på en sådan måde, at den enkelte forsikrings andel med tilhørende afkast til enhver tid kan beregnes. For individuelle særlige bonushensættelser skal der føres en konto for hver enkelt forsikringstager, der har bidraget hertil. De fordelte kollektive særlige bonushensættelser opbygges af kundemidler, det vil sige fra det realiserede resultat. Den enkelte forsikrings andel af de fordelte kollektive særlige bonushensættelser skal til enhver tid kunne beregnes. Uanset om de særlige bonushensættelser knyttet til kapitalpensionen indgår i det beløb, der overføres eller ej, vil de være afgiftspligtige. Det gælder både individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive bonushensættelser. Er der tale om ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, vil en forholdsmæssig andel af disse indgå i den afgiftspligtige del af de ufordelte midler knyttet til kapitalpensionen, jf. nedenfor. Også kapitalpensionens forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til kapitalpensionen er således afgiftspligtige. Ved ufordelte midler i et livsforsikringsselskab eller tværgående pensionskasse forstås hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, jf. bkg 2015 937. I denne bekendtgørelse defineres hensættelser til kollektivt bonuspotentiale og akkumuleret værdiregulering. Ved ufordelte kollektive særlige bonushensættelser forstås beløb, der er uigenkaldeligt udloddet fra egenkapitalen til fordel for de forsikrede, jf. bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, jf. bkg 2016 1358. For disse ufordelte kollektive særlige bonushensættelser er det muligt for livsforsikringsselskabet mv. selv at fastsætte nærmere regler for fordelingen af disse midler til forsikringstagerne, herunder at de tildeles forsikringstagerne fremadrettet og ikke straks. Ved ufordelte midler i en firmapensionskasse forstås hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser. I bkg 2013 239 defineres hensættelser til kollektivt bonuspotentiale. Livsforsikringsselskaber, kreditinstitutter og pensionskasser, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, kan ikke forventes at anvende den samme terminologi som danske livsforsikringsselskaber mv. hvad angår afgrænsningen af ufordelte midler. Ved ufordelte midler for disse pensionsudbydere forstås alle former for hensættelser mv. til fordel for de pensionsberettigede, som ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres. Det samme gælder for udenlandske livsforsikringsselskaber mv., der udbyder kapitalpensioner mv., og som er godkendt efter § 15 C til at udbyde pensionsordninger her i landet. De nævnte udenlandske livsforsikringsselskaber mv. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte forsikringer.

Der er som nævnt en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til kapitalpensionen, der skal afgiftsbelægges.

I det omfang en kapitalpension mv. i henhold til pensionsaftalen mv. på ingen måde har ret til eller andele i de ufordelte midler, har afgiftsbestemmelsen dog ingen betydning for disse kapitalpensioner mv. Det er eksempelvis typisk tilfældet for kapitalopsparring i pengeinstitutter og for rene såkaldt unit-linked pensionsordninger, hvor pensionsoppareren får tilskrevet hele det faktiske investeringsafkast, såvel positivt som negativt, og hvor der ikke er nogen former for garanti tilknyttet. I det omfang pensionsoppareren forinden konverteringen til aldersforsikring mv., har afskrevet sig enhver ret til eller andel i ufordelte midler, f.eks. ved forinden at have omtegnet kapitalforsikringen fra et gennemsnitsrenteprodukt til en ren unit-linked ordning uden tilknyttede ufordelte midler, vil reglerne ikke få nogen betydning for kapitalforsikringen. I det omfang en kapitalpension mv. har bare den mindste ret til eller andel i de ufordelte midler, er kapitalpensionen mv. imidlertid omfattet af reglerne om afgift af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler, uanset hvor lidt eller hvor meget den enkelte kapitalpensions mv. ret eller andel kan opgøres til i henhold til aftalen mv.

Ved L 2018 1703 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af lov om firmapensionskasser, uden at der er tilsigtet nogen ændringer.

(271) Se SKM2014.239.SR (stadfæstet af Landsskatteretten den 15. september 2016 i j. nr. 14-3085019) og SKM2014.19.SR

(272) Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 4, skal pensionsinstitutterne ikke foretage en endelig opgørelse af pensionsafkastbeskatningsgrundlaget, når en kapitalpension m.v. overføres, herunder konverteres, til en aldersopsparring m.v. efter § 41 A, stk. 2. Der kan derfor henstå skyldig pensionsafkastskat på en kapitalpension på tidspunktet for overførsel m.v. Der er derfor i § 25, stk. 3, og § 29 A, stk. 3, indsat en valgfri regel om, at den skyldige pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 4, 4 a og 5 i konverteringsåret på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, kan fradrages i afgiftsgrundlaget. Der kan ved overførsel m.v. i begyndelsen af indkomståret være tale om skyldig pensionsafkastskat fra det foregående indkomstår, som endnu ikke er afregnet og trukket fra pensionsordningen.

Der kan ved overførsel, herunder konvertering, senere i indkomståret være tale om skyldig pensionsafkastskat, der kan henføres til indkomstårets positive skattepligtige afkast frem til tidspunktet for overførslen m.v. Pensionsinstitutterne skal på tidspunktet for overførsel m.v. til alderspension m.v. foretage en endelig beregning af pensionsafkastskatten, og såfremt der er en skyldig pensionsafkastskat på kapitalpensionen, kan denne skyldige skat fradrages i afgiftsgrundlaget. Der er tale om en PAL-beregning, der udelukkende og alene skal bruges ved afgiftsberegningen efter § 25, stk. 3, og § 29 A, stk. 3. Pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 4, anvendes fortsat, hvorfor der fortsat ikke skal afregnes pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, til en aldersopsparring m.v. Det er en valgfri regel.

Baggrunden herfor er, at den skyldige pensionsafkastskat i nogle tilfælde antages at være lille i forhold til det overførte beløb. Der kan derfor være en risiko for, at de administrative omkostninger ved at finde og isolere den skyldige pensionsafkastskat ved afgiftsberegningen overstiger den afgiftsbesparelse, som den enkelte pensionsopsparer vil få. Det er alene det indeholdelsespligtige pensionsinstitut, der træffer valg om, hvorvidt det vil foretage beregning af skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, til alderspension m.v. og fradrage denne skyldige pensionsafkastskat i afgiftsgrundlaget, idet det alene er pensionsinstitutterne, der kan vurdere de administrative omkostninger, der er forbundet hermed.

For forsikringer med ret til rentebonus (gennemsnitsrenteprodukter) i pensionskasser og livsforsikringsselskaber skal livsforsikringsselskabet m.v. indeholde skatten inden tilførsel af midler til depotet m.v. Der indgår for disse produkter derfor som udgangspunkt ingen skyldig pensionsafkastskat i det overførte beløb ved overførslen, herunder konverteringen, til en alderspension mv. Bestemmelsen har således som udgangspunkt ingen praktisk betydning for disse produkter.

Eksempel 1

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på 10.000 kr., der resulterer i en positiv skyldig pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.530 kr.

Overført beløb den 1. juli 2013 = 100.000 kr.

Afgiftspligtigt beløb = 100.000 kr. - 1.530 kr. = 98.470 kr.

Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = 36.729 kr.

Eksempel 2

Overførsel sker den 1. juli 2013, og der er i første halvdel af indkomståret 2013 optjent et positivt formueafkast på 10.000 kr., der resulterer i en positiv pensionsafkastskat på konverteringstidspunktet på 1.530 kr. Der er fra indkomståret 2012 en negativ pensionsafkastskat på 1.000 kr., hvilket resulterer i, at der netto er en skyldig pensionsafkastskat på tidspunktet for overførsel, herunder konvertering, på 530 kr.

Overført beløb den 1. juli 2013 = 100.000 kr.

Afgiftspligtigt beløb = 100.000 kr. - 530 kr. = 99.470 kr.

Afgift (37,3 pct.) af overført beløb = 37.102 kr.

(273) Ved L 2012 1354 er § 25, stk. 4, indsat. Det fastsættes heri, at pensionsudbyderen skal anvende en fordelingsnøgle, der gælder for alle overførsler og konverteringer, hvilket sikrer ensartethed og forudsigelighed. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler skal beregnes som den overførte eller konverterede kapitalpensions mv. depot målt i forhold til de samlede depoter for alle forsikringer mv. i livsforsikringsselskabet mv., der har tilknyttet andele af ufordelte midler, idet der dog er en særlig beregningsmetode for så vidt angår kapitalpensionens andel af kollektivt bonuspotentiale og den akkumulerede værdiregulering i livsforsikringsselskabet mv., jf. nedenfor. Ovenstående fordelingsnøgle anvendes derfor for ufordelte kollektive særlige bonushensættelser i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, kollektivt bonuspotentiale i firmapensionskasser, ufordelte midler i livsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og for livsforsikringsselskaber mv., der udbyder ordninger omfattet af § 15 C. Depotet opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2. Ideelt set vil det mest korrekte tidspunkt for opgørelsen af de ufordelte midler være tidspunktet umiddelbart før overførslen, herunder ved konverteringen til alderspension mv. For at undgå, at den enkelte pensionsudbyder umiddelbart før hver eneste overførsel, herunder konvertering, skal opgøre de ufordelte midler, kan pensionsudbyderen vælge at anvende de ufordelte midler opgjort primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, eller senere eller et hvilket som helst tidspunkt frem til selve overførslen, herunder konverteringen. Pensionsudbyderen har dermed mulighed for løbende gennem året alene at skulle holde styr på de ufordelte midler måned for måned. Ovenstående mulighed for opgørelse af ufordelte midler måned for måned anvendes også for kollektivt bonuspotentiale i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, jf. nærmere herom nedenfor. For den del af de ufordelte midler, der består af akkumuleret værdiregulering, foretages opgørelsen af den forholdsmæssige andel efter en anden metode, hvor den nævnte månedsregel ikke anvendes, jf. nærmere herom nedenfor.

Det er depotdelene hørende til kapitalforsikringen mv. før betaling af pensionsafgift, der indgår i fordelingsnøglen. En kapitalforsikring er ofte en del af en forsikring, der består af andre dækninger såsom livsvarig alderspension mv. Fordelingsnøglen vil i disse tilfælde tage udgangspunkt i de samlede ufordelte midler i livsforsikringsselskabet og de depotdele af forsikringen, der hører til kapitalforsikringen.

Eksempel

Samlet værdi af ufordelte kollektive særlige bonushensættelser i livsforsikringsselskabet mv. 2013-06-30 = 1.000 kr.

Depotværdi, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, for kapitalpension mv., der konverteres 2013-06-30 = 100 kr.

Samlet depotværdi, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, for samtlige forsikringer mv. i livsforsikringsselskabet, der har tilknyttet andele af ufordelte midler, 2013-06-30 = 20.000 kr.

Afgiftspligtig andel af ufordelte kollektive særlige bonushensættelser beregnes som $1.000 \cdot 100/20.000 = 5$ kr. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler bestående af kollektivt bonuspotentiale i et livsforsikringsselskab eller tværgående pensionskasse beregnes efter en lidt anden metode end ovennævnte metode. Ved opgørelsen af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale skal livsforsikringsselskabet mv. opdele sin forsikringsbestand i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet. I henhold til bkg 2024 1403 om kontributionsprincippet skal et livsforsikringsselskab mv. opdele sin forsikringsbestand/pensionsopsparerne i grupper for hvert af elementerne rente, risiko og omkostninger. Ufordelte midler hørende til en kontributionsgruppe inkluderer også kollektivt bonuspotentiale. En forsikring mv. kan kun være med i én rentegruppe, der skal opdeles efter den oprindelige tegningsgrundlagsrente eller vægtede grundlagsrente. Men en forsikring

mv. kan desuden være med i én eller flere risiko- og omkostningsgrupper. Opdelingen i grupper skal anmeldes til Finanstilsynet. Ved opgørelsen af afgiften på den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale skal livsforsikringsselskabet mv. opdele bestanden i de samme kontributionsgrupper, som anmeldes til Finanstilsynet i henhold til kontributionsbekendtgørelsen. Livsforsikringsselskaber mv. kan i henhold til kontributionsbekendtgørelsen vælge ikke at anvende kontributionsbekendtgørelsens regler, såfremt det er aftalt, at det realiserede resultat beregnes og fordeles efter en anden nærmere angiven metode. Disse livsforsikringsselskaber mv. skal også ved opgørelsen af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale opdele forsikringsbestanden/pensionsopsparerne i én eller flere kontributionsgrupper, eksempelvis hvor rente-, risiko og omkostningselementerne er slået sammen. I disse tilfælde skal kontributionsgrupperne opdeles i overensstemmelse med den aftalte og nærmere angivne metode, som begrundes, at livsforsikringsselskabet kan fravige kontributionsbekendtgørelsens regler, og opdelingen i kontributionsgrupper skal være i overensstemmelse med det tekniske grundlag, som livsforsikringsselskabet mv. anmelder til Finanstilsynet i medfør af § 20 i lov om finansiel virksomhed. Et livsforsikringsselskabs mv. samlede kollektive bonuspotentiale skal være fordelt i én eller flere kontributionsgrupper. Der er således ikke kollektivt bonuspotentiale, der kan stå uden for kontributionsgrupperne. Den afgiftspligtige forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer i den enkelte kontributionsgruppe. Det er depotdelene hørende til kapitalforsikringen mv. før betaling af pensionsafgift, der indgår i fordelingsnøglen. En kapitalforsikring er ofte en del af en forsikring, der består af andre dækninger såsom livsvarig alderspension mv. Fordelingsnøglen vil i disse tilfælde tage udgangspunkt i det samlede kollektive bonuspotentiale i den enkelte kontributionsgruppe og de depotdele af forsikringen, der hører til kapitalforsikringen. I de tilfælde, hvor en kapitalpension mv. indgår i flere kontributionsgrupper, skal beregningen af den afgiftspligtige andel af kollektivt bonuspotentiale beregnes for alle de kontributionsgrupper (såvel rente-, omkostnings- og risikogrupper), som den overførte eller konverterede kapitalpension mv. indgår i.

Eksempel

Samlet værdi af kollektivt bonuspotentiale i kontributionsgruppe nr. 1 2013-06-01 = 1.000 kr.

Depotværdi, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, for kapitalpension m.v., der konverteres 2013-06-01 = 100 kr.

Samlet depotværdi, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, for samtlige forsikringer mv. i kontributionsgruppe nr. 1 2013-0-01 = 20.000 kr. Afgiftspligtig andel af kollektivt bonuspotentiale beregnes som = $1.000 \cdot \frac{100}{20.000} = 5$ kr.

- (274)** Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler bestående af akkumuleret værdiregulering og afgiften heraf beregnes efter § 25, stk. 5, efter en anden metode end den nævnte depotbaserede metode. Ved opgørelsen af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering skal livsforsikringsselskabet mv. opdele sin forsikringsbestand i én eller flere rentegrupper, som anmeldt til Finanstilsynet. I henhold til bekendtgørelse om kontributionsprincippet, jf. bkg 2024 1403, skal et livsforsikringsselskab mv. opdele sin forsikringsbestand/pensionsopsparerne i grupper for hvert af elementerne rente, risiko og omkostninger. Ufordelte midler hørende til en rentegruppe inkluderer også akkumuleret værdiregulering. En forsikring mv. kan kun være med i én rentegruppe, der skal opdeles efter den oprindelige tegningsgrundlagsrente eller vægtede grundlagsrente. Opdelingen i grupper skal anmeldes til Finanstilsynet. Ved opgørelsen af afgiften på den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering skal livsforsikringsselskabet mv. opdele bestanden i de samme rentegrupper, som anmeldes til Finanstilsynet i henhold til kontributionsbekendtgørelsen. Livsforsikringsselskaber mv. kan i henhold til kontributionsbekendtgørelsen vælge ikke at anvende kontributionsbekendtgørelsens regler, såfremt det er aftalt, at det realiserede resultat beregnes og fordeles efter en anden nærmere angiven metode. Disse livsforsikringsselska-

ber mv. skal også ved opgørelsen af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdele forsikringsbestanden/pensionsopsparerne i én eller flere rentegrupper. I disse tilfælde skal rentegrupperne opdeles i henhold til den aftalte og nærmere angivne metode, som begrundes, at livsforsikringsselskabet kan fravige kontributionsbekendtgørelsens regler, og opdelingen i rentegrupper skal være i overensstemmelse med det tekniske grundlag, som livsforsikringsselskabet mv. anmelder til Finanstilsynet i medfør af § 20 i lov om finansiel virksomhed. Et livsforsikringsselskabs mv. samlede akkumulerede værdiregulering skal være fordelt i én eller flere rentegrupper. Der er således ikke akkumuleret værdiregulering, der kan stå uden for rentegrupperne. Formålet med at opdele forsikringsbestanden i de anmeldte rentegrupper ved beregningen af den forholdsmæssige andel af den akkumulerede værdiregulering er at gøre det administrativt lettere for livsforsikringsselskaber mv. Ideelt set burde der egentlig foretages en individuel beregning for hver pensionsopsparer, der vælger at konvertere sin kapitalforsikring til en aldersforsikring mv., men dette krav er frafaldet af administrative hensyn. Med opgørelsen af den forholdsmæssige andel af den akkumulerede værdiregulering tages udgangspunkt i den ændring af livsforsikringsselskabets mv. akkumulerede værdiregulering, der er resultatet af afregningen af afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres. Opgørelsen foretages for hver rentegruppe. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering knyttet til ordningen udgør således et beløb svarende til forskellen mellem livsforsikringsselskabets mv. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, og livsforsikringsselskabets mv. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe. Faldet i den akkumulerede værdiregulering svarer teknisk set til afgiften af den forholdsmæssige andel af den akkumulerede værdiregulering på kapitalforsikringen mv., der overføres eller konverteres. Resultatet af denne beregningsmetode er selve afgiften og ikke et afgiftsgrundlag. Det er udelukkende ændringen i den akkumulerede værdiregulering som følge af afgiftsberigtigelsen af den konverterede kapitalforsikring mv., der indgår ved denne beregning. Der skal ved beregningen bortses fra samtlige andre faktorer, der kan have indflydelse på udviklingen i den akkumulerede værdiregulering i et livsforsikringsselskab mv.

Eksempel

Akkumuleret værdiregulering tilhørende rentegruppe 1 umiddelbart før afgiftsberigtigelse af det overførte eller konverterede beløb = 10.000 kr.

Beregnet akkumuleret værdiregulering tilhørende rentegruppe 1 umiddelbart efter afgiftsberigtigelse af det overførte eller konverterede beløb (hvor udelukkende afgiftsberigtigelsens effekt på den akkumulerede værdiregulering indgår) = 8.000 kr.

Afgift = 2.000 kr.

Afgiften af den forholdsmæssige andel af den akkumulerede værdiregulering kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem livsforsikringsselskabets mv. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets mv. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den samme rentegruppe, såfremt afgiften af det overførte/konverterede beløb ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedelev. Med rentedelev forstås, at en pensionsordning kan være tegnet på forskellige grundlagsrenter (blandt grundlagsrente). Hver enkelt grundlagsrente i pensionsordningen udgør i disse tilfælde en enkelt rentedel. For kapitalforsikring på blandt grundlagsrente ville afgiftsreglen, for så vidt angår akkumuleret værdiregulering, ikke være effektiv, i det omfang rentedelen med den lave grundlagsrente - efter livsforsikringsselskabets metode for opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering før og efter afgiftsafregningen af det overførte/konverterede beløb - fortrinsvis blev reduceret med den afregnede afgift. I denne situation ville afgiften af kapitalpensionens andel af den akkumulerede værdiregulering ikke komme til at stå mål med den senere afgiftsfri udlodning af bonusmidler mv. til den skatte- og afgiftsfri aldersforsikring, og lovens målsætning om at afgiftsbelægge kapitalpensionens

andel af de ufordelte midler ville dermed ikke blive opfyldt. Såfremt livsforsikringsselskabet mv. ikke anvender den forholdsmæssige beregning, jf. ovenfor, skal livsforsikringsselskabet med typeeksempler kunne sandsynliggøre, at det af livsforsikringsselskabets m.v. anvendte beregningsprincip ikke medfører en lavere afgift end ved en forholdsmæssig beregning. Et eventuelt dokumentationskrav fra Skattestyrelsen kan således opfyldes ved hjælp af typeeksempler. Det er således ikke nødvendigt for livsforsikringsselskaberne mv. at fore et decideret skyggeregnskab for at opfylde et eventuelt dokumentationskrav fra Skattestyrelsen.

Er afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering i den enkelte rentegruppe mindre end 0 kr., hvilket vil sige, at der er en negativ afgift, fastsættes afgiften for denne rentegruppe til 0 kr. Det medfører, at den negative afgift på akkumuleret værdiregulering ikke kan modregnes i en anden rentegrubbes positive afgift på akkumuleret værdiregulering. Det medfører også, at en eventuel negativ afgift på den enkelte rentegrubbes akkumulerede værdiregulering ikke kan modregnes i den afgift, der eventuelt skal betales af en forholdsmæssig andel af kollektivt bonuspotentiale og ufordelte kollektive særlige bonushensættelser. Det medfører endelig, at en eventuel negativ afgift i den enkelte rentegruppe på akkumuleret værdiregulering ikke kan fremføres til modregning i positiv afgift i et senere år. Afgiften af det overførte eller konverterede beløb samt af de individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive bonushensættelser påhviler pensionskunden. Afgiften af individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive bonushensættelser tages fra og nedbringer de individuelle bonushensættelser henholdsvis de fordelte kollektive bonushensættelser. Afgiften af den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til kapitalpensionen påhviler pensionsudbyderen.

(275) Ved L 2012 922 er der indsat en ny bestemmelse i § 25 A, stk. 1, hvori der fastsættes regler for den skattemæssige behandling af rettidige udbetalinger af aldersopsparring og aldersforsikring. Rettidige udbetalinger er afgiftsfrie og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udbetalinger m.v. fra aldersopsparring og aldersforsikring i de situationer, der svarer til de udbetalingssituationer m.v., der er nævnt i § 25, stk. 1, nr. 1-8 (udbetalinger m.v. af fradragsberettiget kapitalpension til 40 pct.), pålægges ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er ikke noget til hinder for at foretage indbetalinger til en aldersforsikring m.v., efter at en anden aldersforsikring m.v. er blevet helt eller delvist udbetalt.

Ved L 2017 1682 er skattefriheden for udbetaling af alderspension udvidet til også at omfatte udbetaling af alderspension som ratepension eller med løbende udbetalinger. Det har sammenhæng med, at der ved loven blev indført mulighed for at få alderspension udbetalt i rater eller som løbende udbetalinger. Se noten til § 10 A, stk. 3.

(276) Bestemmelsen i § 25 A, stk. 1, 3. pkt., blev indsat ved L 2020 2223. Bestemmelsen indebærer, at udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022 er afgiftsfri.

(277) Indsat ved L 2021 2610. Afgiftsfriheden gælder både udlodninger fra danske aldersopsparinger og fra godkendte udenlandske aldersopsparinger. Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et pensionsdepot ske til handelsværdien. Handler mellem frie depoter og pensionsdepoter adskiller sig således ikke fra andre handler. Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for den pågældende kontohaver kunne efterprøve, om den værdi, som udlodningen er foretaget til, er udtryk for handelsværdien på udlodningstidspunktet. Det gælder både ved opgørelsen af pensionsafkastskatten for 2022 og ved en senere opgørelse af gevinst, når de udloddede andele afstås. Ved opgørelsen af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – på udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

(278) Pensionsbeskatningsloven indeholder et generelt princip om symmetri i beskattningen. I det omfang, der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger, hvad enten indbetalingerne har været fradragsberettigede her i landet eller i udlandet, skal der ske beskattning af udbetalingerne. § 25 A,

stk. 2, rummer i overensstemmelse med dette princip en regel om, at udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, tilsvarende situationer en afgift på 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret. En udbetaling er således ikke afgiftsfri, før der er betalt afgift af alle indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

(279) § 25 A, stk. 3, svarer til § 26, stk. 2, der regulerer den afgiftsmæssige behandling af kapitalpensionsudbetalinger, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen. Det betyder, at afgiftsfri udbetaling, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor udbetalingen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen opnås, kun kan finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, dvs. med 20 pct., medmindre der er tale om en situation, der svarer til de udbetalingsituationer m.v., der er nævnt i § 25, stk. 1, nr. 2-8.

(280) § 25 A, stk. 4, svarer til § 26, stk. 3, der regulerer den afgiftsmæssige behandling af kapitalpensionsudbetalinger i forbindelse med varigt nedsat erhvervsevne m.v. Det betyder, at afgiftsfri udbetaling i forbindelse med varigt nedsat erhvervsevne, varigt nedsat funktionsevne eller i forbindelse med ejerens livstruende sygdom, jf. § 25, stk. 1, nr. 2-4, kun kan finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, dvs. med 20 pct., medmindre der er tale om en situation, der svarer til de udbetalingssituationer m.v., der er nævnt i § 25, stk. 1, nr. 2-4.

(281) § 25 A, stk. 5, vedrører den situation, hvor det samlede indbetalte beløb overstiger beløbsgrænserne for årlig indbetaling i § 16, stk. 1. Overstiger den årlige indbetaling den relevante beløbsgrænse i § 16, stk. 1, skal der betales 20 pct. i afgift af det overskydende beløb.

Bestemmelsen skal forhindre, at der spekuleres i at indbetale et større beløb på ordningen end beløbsgrænserne som nævnt i § 16, stk. 1. Afkastet af det for meget indbetalte beløb beskattes alene med pensionsafkastskat på 15,3 pct. i stedet for den højere afkastskat af fri opsparring på op til 42 pct. Afgiftsatsen er fastsat, så det ikke er fordelagtigt at overskride beløbsgrænserne. For 2017 var der én beløbsgrænse, der udgjorde 29.600 kr., men fra og med 2018 gælder der to aldersbetingede beløbsgrænser, jf. noten til § 16, stk. 1. § 25 A, stk. 5, er derfor justeret ved L 2017 1682, så 20 pct. afgiften beregnes med udgangspunkt i den af de to beløbsgrænser (den høje på 51.100 kr. (2018-niveau) og den lave på 5.100 kr. (2018-niveau), der gælder for den pågældende pensionsopsparer.

En pensionskunde, der bliver afgiftspligtig af sin indbetaling, kan dog efter aftale med pensionsinstituttet overføre det indbetalte beløb til en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger. I så fald nedsættes 20 pct. afgiften til 4 pct. og indbetalingen bliver fradragsberettiget. Se § 25 A, stk. 8.

(282) Ved L 2017 1682 er der indført en ny afgift på 40 pct. af indbetalinger til alderspension, der overstiger den lave beløbsgrænse på 5.100 kr. (2018-niveau). Afgiften på 40 pct. gælder kun indbetalinger, der sker i de indkomstår, hvor indbetalingsgrænsen udgør 51.100 kr. (2018-niveau), dvs. fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopsparerens når folkepensionsalderen, jf. PBL § 16, stk. 1.

En pensionsopsparer, hvis indbetalinger til alderspension er underlagt den lave indbetalingsgrænse på 5.100 kr. (2018-niveau), fordi den pågældende har mere end 5 år til folkepensionsalderen, skal derfor alene betale en afgift på 20 pct. af indbetalinger, der overstiger denne (lave) grænse, jf. § 25 A, stk. 5, uanset om den pågældende måtte have påbegyndt udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, en ratepension eller en indeksordning eller har disponeret over de nævnte pensionsordninger i strid med pensionsformålet.

Omvendt skal en pensionsopsparer, der bliver omfattet af afgiften på 40 pct., ikke betale yderligere 20 pct. i afgift af den del af indbetalingen, der måtte overstige 51.100 kr. (2018-niveau), jf. § 25 A, stk. 5. Indbetaler en pensionsopsparer eksempelvis 60.000 kr. på alderspension det femte indkomstår før

det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, og har den pågældende påbegyndt udbetaling af en ratepension, beregnes der afgift på 40 pct. af 54.900 kr. (60.000 kr. minus 5.100 kr.). Bemærk, at beløbsgrænsen reguleres årligt efter personskattelovens § 20, og at de nævnte 5.100 kr. i eksemplet er 2018-niveau.

Afgiften på 40 pct. påhviler pensionsopspareren og opkræves via årsopgørelsen for det indkomstår, hvor overskridelsen er sket. Det svarer til reglerne for opkrævning af 20 pct.-afgiften. Pensionsinstituttet bliver dermed ikke involveret i opkrævning af afgiften på indbetalinger til alderspension. § 38 gælder derfor ikke for afgift på alderspension.

(283) Stk. 6 og 7 har virkning for afgiftspligtige udbetalinger af eller dispositioner over pensionsordninger, der sker 2018-04-01 eller senere og for udbetalinger af ratepensioner, pensionsordninger med løbende udbetalinger og indeksordninger, der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes 2018-04-01 eller senere, jf. L20171682 § 8, stk. 9.

(284) Stk. 7 opregner nærmere angivne tilfælde, hvor udbetalingen af pensionsordningen beror på omstændigheder, som ikke kan tilskrives et ønske om at reducere pensionsudbetalingerne i de år, hvor der er indkomstaftapning af offentlige pensioner, hvorefter der ikke skal beregnes afgift på 40 pct. af efterfølgende indbetalinger til alderspension. Det gælder bl.a. udbetaling af invalidepension m.v., udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension, udbetaling, der sker til efterladte, udbetalinger af tjenestemandspension i en række tilfælde og automatiske udbetalinger af små hvilende pensionsordninger (klatpensioner)

(285) Ændret ved L 2021 2610. Det er ikke en betingelse, at ydelserne på livrenten eller ratepensionen har samme størrelse som invalidepensionen, ligesom det ikke er en betingelse, at livrenten eller ratepensionen er oprettet i samme institut som det pensionsinstitut, der udbetaler invalidepensionen. Dette kan bl.a. få relevans vil bl.a. i situationer, hvor invalidepensionen – som alene kan være oprettet i en pensionskasse eller et forsikringsselskab – »afsløses« af udbetalinger fra en rateopsparing i et pengeinstitut.

(286) Som udmøntning af den politiske »Aftale om ret til seniorpension for nedslidte« er der indført en helt ny seniorpensionsordning, som er en helbreds-betinget tilbagetrækningsordning for nedslidte seniorer. Ved L 2019 1559 er seniorpensionister blevet ligestillet med førtidspensionister i § 25 A, stk. 7, nr. 3.

(287) Bestemmelsen i § 25 A, stk. 7, nr. 8, blev nyaffattet ved L 2020 2197.

Med nyaffattelsen blev det for det første præciseret, at undtagelsen om automatisk udbetaling af tjenestemandspension ved den pligtige afgangsalder, jf. § 25 A, stk. 7, nr. 8, også gælder automatiske udbetalinger fra pensioner, der er optjent som følge af anden ansættelse end tjenestemandsansættelse i det offentlige og automatiske udbetalinger af pension fra pensionsordninger, der modtager statsstøtte.

For det andet blev det ved nyaffattelsen præciseret, at undtagelsen om automatisk udbetaling ikke kun gælder automatisk udbetaling ved den pligtige afgangsalder, men også automatisk udbetaling af tjenestemandspension ved folkepensionsalderen eller det tidspunkt, hvor det i det relevante lovgrundlag for udbetalingen af pensionen er bestemt, at personen har krav på pensionen. Pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, er pension fra det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste. Pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, er pension fra statsgaranterede pensionskasser, hvor staten garanterer for dækning af pensionskassens evt. underskud, samt statslige pensionsordninger, der typisk er omdannet fra statsgaranterede pensionskasser til statslige pensionsordninger ved, at staten har overtaget hele pensionsforpligtelsen samtidig med en overtagelse af pensionskassens formue.

(288) Bestemmelsen i § 25 A, stk. 7, nr. 9, blev ændret ved L 2020 2197. Formålet med ændringen var at præcisere, at undtagelsen omfatter pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, der udbetales af helbreds-mæssige årsager eller ved uansøgt afsked.

Pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, er pension fra det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller

kommunernes tjeneste. Pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, er pension fra statsgaranterede pensionskasser m.v.

(289) Det drejer sig om situationer, hvor en kommune som en betingelse for fortsat tildeling af kontanthjælp kræver, at en borger først hæver livrenter og ratepensioner, som kan genkøbes.

(290) § 25 A, stk. 7, nr. 14, indebærer, at udbetaling af børnepension generelt ikke anses som en diskvalificerende pensionsudbetaling, uanset om udbetalingen sker i forbindelse med forælders død eller ej. Det betyder, at en pensionsopsparer, hvis barn modtager børnepension som følge af pensionsopsparers invaliditet - uanset udbetalingen af børnepension - fortsat vil kunne foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 50.200 kr. (2020-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb. Undtagelsen vil derimod som hovedregel ikke være relevant for pensionsopspareren i det tilfælde, hvor børnepensionen påbegyndes udbetalt i forbindelse med pensionsopsparers alderspensionering, idet udbetalingen af pensionsydelse til pensionsopspareren selv, jf. alderspensioneringen, vil blive anset som diskvalificerende pensionsudbetalinger. Undtagelsen vil dog være relevant for en pensionsopsparer, som modtager pensionsudbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet, idet sådanne udbetalinger ikke anses som diskvalificerende pensionsudbetalinger, jf. § 25 A, stk. 7, nr. 12.

(291) § 25 A, stk. 7, nr. 15, indebærer, at udbetaling af en supplerende engangsydelse eller en supplerende engangssum ikke anses for en diskvalificerende pensionsudbetaling. Det betyder, at en pensionsopsparer, der får udbetalt en supplerende engangsydelse eller en supplerende engangssum fortsat vil kunne foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 50.200 kr. (2020-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb.

(292) § 25 A, stk. 7, nr. 16, indebærer, at en engangsudbetaling af eller disposition over en hel pensionsordning på mindre end 1.000 kr., ikke vil blive anset som en diskvalificerende pensionsudbetaling, selv om den er frivillig og derfor ikke vil være omfattet af den gældende undtagelse for automatiske udbetalinger af små hvilende pensionsordninger (klatpensioner), som det enkelte pensionsinstitut vil kunne foretage uden kundens samtykke, i det omfang det fremgår af aftalegrundlaget for pensionsordningen, jf. § 25 A, stk. 7, nr. 10. Ved en hel pensionsordning forstås i denne situation en hel pensionskonto med tilhørende depot i et pengeinstitut eller en hel police i et forsikringsselskab.

(293) § 25 A, stk. 7, nr. 17, indebærer, at ratevise eller løbende udbetalinger, der ikke overstiger 500 kr. årligt, af en hel pensionsordning, ikke vil blive anset som en diskvalificerende pensionsudbetaling. Om udbetalingerne overstiger 500 kr. årligt, opgøres på det tidspunkt, hvor udbetalingerne påbegyndes. Det er en betingelse for undtagelsen, at den anvendte afkastforudsætning, som ligger til grund for beregningen af den løbende udbetaling, jf. § 2, stk. 2, henholdsvis den anvendte amortisationsrente, jf. § 11 A, stk. 3, som ligger til grund for beregningen af den årlige rate, når der er valgt udbetaling efter annuitetsprincippet, jf. § 11 A, stk. 2, nr. 2, ikke kan være mindre end 0 pct. Bagatelgrænsen skal dog finde anvendelse, selv om der er anvendt en negativ afkastforudsætning eller amortisationsrente, hvis de årlige udbetalinger ikke ville have oversteget 500 kr. under anvendelse af en afkastforudsætning eller amortisationsrente på 0 pct.

(294) Indsat ved L 2021 2610. Udbetalinger af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister anses herefter ikke som diskvalificerende pensionsudbetalinger, uanset om de udbetales af ATP eller af et forsikringsselskab eller en pensionskasse. En pensionsopsparer, der modtager supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister fra en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab, vil dermed fortsat kunne foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 54.200 kr. (2022-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb.

(295) Indsat ved L 2021 2610. En pensionsopsparer, der får udbetalt en sådan bonus, kan herefter fortsat foretage indbetalinger til aldersopsparing omfattet

af det aldersbetingede, forhøjede loft på 54.200 kr. (2022-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb.

I forbindelse med en lønmodtagers fratrædelse tilbyder pensionselskaberne ofte den fratrådte lønmodtager henstand på lønmodtagerens firmapensionsordning i en vis periode. Henstanden betyder, at pensionsordningen bliver præmiefri, og at de tilknyttede risikodækninger, f.eks. dødsfaldsdækning og invalidepension m.v. foreløbigt opretholdes mod en præmiebetaling, der tages fra den opsparede værdi på pensionsordningen. Henstandsperioden betragtes som en omstillingsperiode, hvor lønmodtageren i en vis periode fortsat er omfattet af risikodækningerne, indtil lønmodtageren ansættes i et nyt arbejde og i den forbindelse indtræder i en ny pensionsordning, indtil lønmodtageren beslutter sig for fortsat at foretage indbetalinger til pensionsordningen af private midler, eller indtil lønmodtageren vælger at stoppe indbetalingerne til pensionsordningen. Præmiebetalingen for risikodækninger i form af dødsfaldsdækning eller invalidepension, som er oprettet som enten en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger, dvs. som fradrags- eller bortseelsesberettigede forsikringer, kan i henstandsperioden uden skattemæssige konsekvenser, dvs. afgiftsfrit, afholdes i form af en deloverførsel fra den opsparede værdi på pensionsordningen efter § 41, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er der derimod tale om risikodækninger, hvor præmiebetalingerne ikke er fradrags- eller bortseelsesberettigede, dvs. ikke fradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, kan præmiebetalingen ikke afholdes i form af en afgiftsfri deloverførsel efter § 41. I stedet foretages præmiebetalingen ved, at et beløb hæves fra ratepensionen eller livrenten m.v. mod betaling af pensionsafgift på 60 pct. Herefter anvendes nettobeløbet til betaling for de nævnte risikoforsikringer.

(296) Indsat ved L 2021 2610.

(297) Indsat ved L 2025 730. Herefter vil udbetalinger til fyldestgørelse af krav, for hvilke der er foretaget kreditorfølgning i medfør af § 512, stk. 4, i retsplejeloven, § 10, stk. 2, i lov om firmapensionskasser, forsikringsaftalelovens § 116, stk. 3, eller § 11, stk. 2, i lov om visse civile retlige forhold m.v. ved pensionsopsparring i pengeinstitutter, ikke skulle anses som en diskvalificerende udbetaling. Skyldneren vil uanset en sådan udbetaling dermed fortsat kunne foretage indbetalinger til aldersopsparring omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft på 61.200 kr. (2025-niveau), uden at der skal betales en afgift på 40 pct. af det indbetalte beløb.

(298) § 25 A, stk. 8 og 9, åbner adgang til overføre for meget indbetalte beløb til en fradrags- eller bortseelsesberettiget ordning, således at det for meget indbetalte beløb kan overføres til en fradrags- eller bortseelsesberettiget pensionsordning i løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen. Det beløb, der skal overføres, opgøres som det beløb, der ligger over den relevante beløbsgrænse i § 16, stk. 1. Der skal betales en afgift på 4 pct. af det overførte beløb. Afgiften har til formål at neutralisere, at afkastet af det for meget indbetalte beløb bliver stående på pensionsordningen til PAL-beskatning, samtidig med at det for meget indbetalte beløb overføres til en fradragsberettiget ordning. Det står pensionsopsparerer frit at beslutte, om der skal ske overførsel af et for meget indbetalt beløb og i givet fald hvor meget af det for meget indbetalte beløb, der skal overføres. Det betyder, at pensionsopsparerer i stedet for at betale 20 pct./40 pct. af det for meget indbetalte beløb, der herefter kan blive stående på ordningen, kan nøjes med kun at betale 4 pct. af det beløb, der overføres til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget ordning. Endvidere betales der af forskellen mellem det for meget indbetalte beløb og det overførte beløb en afgift på 20 pct./40 pct., jf. § 25 A, stk. 5 og 6.

Eksempel:

Der er indbetalt 10.000 kr. over beløbsgrænsen på 27.600 kr. (2010-niveau), hvilket udløser en afgift på 20 pct. svarende til 2.000 kr.

A. Pensionsopsparerer overfører 10.000 kr. til en fradragsberettiget ordning, hvorved afgiften reduceres til 400 kr. og der opnås fradrag for 10.000 kr.

B. Pensionsopsparerer overfører 0 kr., og afgiften reduceres derfor ikke.

C. Pensionsopsparerer overfører 6.000 kr. til en fradragsberettiget ordning, hvorved afgiften reduceres til 1.040 kr. (20 pct. af 4.000 kr. + 4 pct. af 6.000 kr.). Der opnås fradrag for 6.000 kr.

Afgiften opkræves ligesom 20-procents-afgiften efter § 25 A, stk. 5, via årsopgørelsen, jf. kildeskattelovens §§ 60-62.

Overførslen har skattemæssig virkning for det indkomstår, hvori der er sket indbetaling over beløbsgrænsen, og ikke det indkomstår, hvori overførslen sker. Det svarer til § 21 A, der bl.a. regulerer indbetalinger til ratepension, der overstiger loftet for ratepensionsindbetalinger. Overføres et for meget indbetalt beløb til en fradragsberettiget m.v. ordning, har det som konsekvens, at der skal udsendes en årsopgørelse til pensionsopsparerer, hvor 20-procents-afgiften reguleres, således at der opkræves en afgift på 4 pct. af det overførte beløb og 20-procents-afgiften fastholdes for forskellen mellem det for meget indbetalte beløb og det overførte beløb.

(299) Bestemmelsen er indsat ved L 2017 1682. Se noten til § 25 A, stk. 8.

Eksempel:

En pensionsopsparerer indbetaler i 2019 40.100 kr. på en alderspension efter at der er påbegyndt udbetaling af en ratepension. Det udløser umiddelbart en afgift på 40 pct. af 35.000 kr. (40.100 kr. minus 5.100 kr., idet der altid kan indbetales 5.100 kr. (2018-niveau) på alderspension uanset påbegyndte pensionsudbetalinger), dvs. en afgift på 14.000 kr. Pensionsopsparerer vælger i 2020 at overføre det for meget indbetalte beløb på 35.000 kr. til en livrente. Dermed nedsættes afgiften på 40 pct. af de 35.000 kr. til en afgift på 4 pct., dvs. en afgift på 1.400 kr. Overførslen til livrenten har skattemæssig virkning for 2019. Pensionsopsparerer kan alternativt vælge at overføre et mindre beløb end 35.000 kr. Hvis den pågældende i eksemplet i stedet overfører 20.000 kr. til livrenten, beregnes afgiften således:

Pensionsopsparerer overfører 20.000 kr. til en ratepension. Dermed nedsættes afgiften på 40 pct. af de 20.000 kr. til 800 kr. Afgiften på 40 pct. fastholdes for den resterende del af det for meget indbetalte beløb på 35.000 kr., dvs. 6.000 kr. (40 pct. af 15.000 kr.). Der betales således en samlet afgift på 6.800 kr. Der opnås fradrag for 20.000 kr. i 2019.

Afgiften på 4 pct. opkræves ligesom 40-procents-afgiften efter § 25 A, stk. 6, via årsopgørelsen. Overførslen af et beløb til en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger har som konsekvens, at der skal udsendes en årsopgørelse til pensionsopsparerer, hvor 40-procents-afgiften reguleres, således at der opkræves en afgift på 4 pct. af det overførte beløb, og 40-procents-afgiften fastholdes for den resterende del af indbetalingen på alderspensionen fratrullet 5.100 kr. (2018-niveau).

(300) Ved L 2019 155 er § 25 B indsat som en ny bestemmelse, hvorefter der gives mulighed for, at Skatteforvaltningen og pensionsinstitutterne via en it-løsning kan udveksle oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger. § 25 B, stk. 1, indebærer, at det enkelte pensionsinstitut fra og med den 1. juli i året før det indkomstår, hvor instituttets kunder vil kunne foretage indbetalinger omfattet af det aldersbetingede, forhøjede loft for indbetaling til aldersopsparring på 50.200 kr. (2020-niveau), vil kunne videregive cpr-numre på de pågældende kunder til Skatteforvaltningen med henblik på, at Skatteforvaltningen identificerer de kunder, som har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparring, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

Pensionsinstitutterne vil efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skulle give oplysning til kunderne, når der sker videregivelse af deres cpr-numre til Skatteforvaltningen med henblik på Skatteforvaltningens identifikation af kunder, som har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparring, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning.

(301) § 25 B, stk. 2, indebærer, at Skatteforvaltningen ud fra de indsendte cpr-numre identificerer de kunder, som fra og med det tiende indkomstår før det indkomstår, hvor kunden når folkepensionsalderen, har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparring, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning.

(302) § 25 B, stk. 3, indebærer, at Skatteforvaltningen videregiver oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet, der er identificeret, jf. stk. 2. Efter bestemmelsen er det kun det institut, der har fremsendt cpr-numrene til brug for identifikationen, der vil få en tilbagemelding om identifikationen på de konkrete kunder i pensionsinstituttet. Oplysningerne må således ikke videregives til andre pensionsinstitutter. Skatteforvaltningen kan ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke diskvalificerende udbetalinger eller dispositioner der er tale om. Pensionsinstituttet vil således ikke få oplysning om, hvor meget den pågældende kunde har fået udbetalt, eller hvilken type pension, herunder ratepension, livrente og tjenestemandspension, der har været tale om. Pensionsinstitutterne vil udelukkende modtage et be- eller afkræftende svar på, om en person, der er kunde i det pågældende pensionsinstitut, har modtaget en diskvalificerende pensionsudbetaling, og i bekræftende fald med angivelse af tidspunktet for diskvalifikationen. Er der sket flere indberetninger af diskvalificerende pensionsudbetalinger, f.eks. fordi den pågældende har modtaget diskvalificerende pensionsudbetalinger fra flere pensionsinstitutter, oplyses alene tidspunktet for den første diskvalifikation. Diskvalifikationstidspunktet er relevant, fordi det først er i de indkomstår, der følger efter det år, hvor diskvalifikationen er sket, at der skal betales afgift på 40 pct. af den del af det indbetalte beløb, der overstiger den lave indbetalingsgrænse for aldersopsparing på 5.300 kr. (2020-niveau).

(303) 25 B, stk. 4, indebærer, at pensionsinstitutterne ikke må anvende oplysninger fra udsøgningen til andre formål end rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om den skattemæssige konsekvens af indbetaling til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum. På baggrund af oplysningerne vil pensionsinstituttet enten med kunden konkret kunne aftale, om der skal indbetales på aldersopsparing eller en fradragsberettiget pension (ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger), eller med udgangspunkt i det bestående pensionsaftalegrundlag kunne fordele pensionsindbetalinger mellem ratepension, livrente og aldersopsparing. Rådgivning skal forstås i bred forstand, idet pensionsinstitutterne som led i en passende rådgivning desuden vil kunne flytte eksempelvis indbetalinger på aldersopsparing til ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, herunder livrente, såfremt det fremgår af aftalegrundlaget for kundens engagement med pensionsinstituttet. Med pensionsinstituttets adgang til oplysningerne om diskvalificerende pensionsudbetalinger sættes instituttet på en effektiv og forholdsvist simpel måde i stand til sammen med kunden - eller i øvrigt på kundens vegne med afsæt i aftalegrundlaget for pensionsordningen - at allokere kundens pensionsindbetalinger på de forskellige pensionstyper, dvs. aldersopsparing og ratepension/livrente. Udvekslingen af oplysninger efter § 25 B, stk. 1-4, kan ske uden samtykke fra kunden med henblik på at kunne gennemføre udsøgningen.

(304) § 25 B, stk. 5, indebærer, at det enkelte pensionsinstitut selv kan bestemme, hvorvidt det ønsker at være tilmeldt udsøgningsadgangen, jf. stk. 1-4. Det er således frivilligt for det enkelte pensionsinstitut, om det ønsker at gøre brug af adgangen. Såfremt nogle pensionsinstitutter ikke benytter sig af muligheden for at videregive cpr-numre, skal disse institutter på anden måde sikre, at de i overensstemmelse med god skik yder en ordentlig rådgivning til deres kunder.

(305) Ved L 2010 625 er der indsat et nyt § 26, stk. 1, som en konsekvens af, at værnsreglen om manglende fradrag for indbetalinger til kapitalpension efter opnåelse af efterlønsalderen, når der er afgiftsberettiget en kapitalpension med 40 pct. er genindsat i § 18, stk. 2, 6. pkt. og § 19, stk. 1, 3. pkt., jf. noten til § 18, stk. 2.

Ejeren kan i stedet for en afgift på 40 pct. kræve, at der i stedet betales en afgift på 60 pct. med den virkning, at fradrag for fremtidige kapitalpensionsindbetalinger bevares. Ved L 2012 922 med senere ændringer er afgiftssatsen nedsat fra 60 pct. til 52 pct. (49,84 pct. i 2013, 2014 og 2015). Da fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension er afskaffet (som udgangspunkt) med virkning fra og med 2013, har værnsreglen udtømt sin betydning fra dette tidspunkt. Der gælder ikke en tilsvarende værnsregel for alderspensioner uden fradrags- eller bortseelsesret.

Den tilsvarende værnsregel blev ophævet ved L 2009 412.

Ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1 A med note.

(306) Bestemmelsen omhandler afgiftsberegning i tilfælde, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen. En person, der har én eller flere kapitalpensionsordninger, der kan hæves før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, og som ønsker at gøre brug af retten hertil, skal herefter opdele sine kapitalpensionsordninger i to grupper: én gruppe, der kan og ønskes ophævet, og én gruppe, der ønskes bevaret. Opdelingen kan foretages mellem flere kapitalpensionsordninger og/eller på den måde, at én kapitalpensionsordning delophæves. Der stilles ikke lovgivningsmæssigt noget krav om, at udbetalingen skal ske netop ved opnåelsen af den godkendte pensionsalder, ligesom det er uden betydning, om der er indbetalt på ordningen i tidsrummet mellem opnåelsen af den godkendte pensionsalder og ophævelsen af ordningen. Ophævelsen kan således godt ske senere, men der gives kun én mulighed for ophævelse mod 40 pct.'s-afgift. Hvis personen efterfølgende ønsker at hæve resten af sit indestående på kapitalpension eller dele deraf før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, skal det ske til en afgiftssats på 52 pct. efter § 28, medmindre én af de øvrige betingelser i § 25, stk. 1, er opfyldt.

(307) § 26, stk. 3, omhandler afgiftsberegning ved invaliditet og livstruende sygdom. En person, der rammes af en livstruende sygdom eller bliver invalid, og som ønsker at få udbetalt dele af sit indestående på kapitalpension, skal herefter opdele sine kapitalpensionsordninger i to grupper: én gruppe, der kan og ønskes ophævet, og én gruppe, der ønskes bevaret til normalt udløb (dvs. ved opnåelse af efterlønsalderen eller ved død, i hvilket tilfælde kapitalen tilkommer de begunstigede.) Opdelingen kan foretages mellem flere kapitalpensionsordninger og/eller på den måde, at én kapitalpensionsordning delophæves. Der stilles ingen krav til, hvor lang tid der må forløbe fra invaliditetens eller sygdommens indtræden, til ophævelsen sker, ligesom det er uden betydning, om der er indbetalt i tidsrummet mellem invaliditetens eller sygdommens indtræden og ophævelsen af ordningen. Der gives imidlertid som hovedregel kun én mulighed for ophævelse mod 40 pct.'s-afgift. Hvis personen efterfølgende ønsker at hæve resten af sit indestående på kapitalpensionen eller dele deraf før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, skal det ske til en afgiftssats på 52 pct. efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt på ny.

Det bestemmes endvidere, at der ved anvendelse af reglen om én mulighed for ophævelse skal ske en sammenkobling af kriterierne for invaliditet og livstruende sygdom. Har personen valgt at ophæve dele af sin kapitalpension på grundlag af en livstruende sygdomsdiagnose, kan personen således normalt ikke hæve yderligere mod 40 pct.'s-afgift på grundlag af en senere indtruffen invaliditet, der begrundes i den samme sygdom. Har personen omvendt valgt at ophæve dele af sin kapitalpension i forbindelse med invaliditet, kan personen ikke senere forlange yderligere udbetalinger fra kapitalpension afgiftsberigtiget med 40 pct. under henvisning til, at invaliditeten var begrundet i en livstruende sygdom.

Der undtages for de tilfælde, hvor vilkårene for udbetaling af én ud af flere kapitalpensionsordninger ikke har været opfyldt tidligere. Det kan f.eks. forekomme, at personen rammes af en livstruende sygdom, og at livstruende sygdom giver ret til udbetaling af nogle kapitalpensionsordninger, mens andre ikke kan udbetales på grund af livstruende sygdom, men alene på grund af invaliditet. Hvis personen i disse tilfælde har valgt at hæve og afgiftsberigtige de ordninger med 40 pct., der kunne udbetales på grundlag af sygdommen, og personen derefter bliver invalid på grund af sin sygdom og dermed opfylder betingelserne for udbetaling af andre kapitalpensionsordninger, kan afgiftsberigtigelsen af disse alligevel ske med 40 pct.

Ved L 2012 922 blev den hidtil gældende 60 pct. afgiftssats nedsat til 52 pct.

(308) Ved L 2008 1339 er det præciseret, at LIFO princippet også omfatter udbetaling af kapitalpension ved pensionsbegivenhedens indtræden. Ved udbetaling af kapitalpension ved pensionsbegivenhedens indtræden skal der som udgangspunkt betales afgift med 40 pct. af det udbetalte beløb, jf. § 25. Hvis kapitalpensionen er oprettet før 1980-01-01, svares afgiften på 40 pct.

dog alene af den del af udbetalingen, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 1979-12-31 og vedrører tiden efter denne dag, mens afgiften af den øvrige del af udbetalingen, dvs. den samlede værdi af kapitalpensionen pr. 1979-12-31, udgør 25 pct., jf. § 26 A, stk. 1.

Vedrører en udbetaling kun en del af en ordning, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier (LIFO-princippet). Det vil sige, at den del af kapitalpensionen, der er belagt med 40 pct. afgift, udbetales først. Ved L 2012 922 med senere ændringer er afgiftssatsen på 40 pct. nedsat til 37,3 pct. og afgiftssatsen på 25 pct. er nedsat i til 23,31 pct. i 2013, 2014 og 2015, jf. lovens § 13.

- (309)** Når midlerne kommer til udbetaling, skal der betales 40 pct. i afgift af den del, som hidrører fra indbetalinger og rentetilvækst mv. efter 1979-12-31. For den øvrige del af udbetalingen anvendes de afgiftssatser, som gjaldt før lovændringen i december 1979.

Indtil pensionsbeskatningsloven trådte i kraft 1972-01-01, skelnede man mellem arbejdstagerens og arbejdsgiverens bidrag til en kapitalpensionsordning. Arbejdsgiverens bidrag var fuldt skattefrit. Arbejdstageren havde derimod kun en begrænset fradragsret for sine egne bidrag, nemlig inden for en fradragsramme svarende til den indtil og med indkomståret 1986 gældende 2.000 kr's ramme. Når midlerne kom til udbetaling, skulle der til gengæld hverken betales skat eller afgift af den del af udbetalingen, som hidrørte fra arbejdstagerens bidrag. I konsekvens heraf skal der heller ikke betales afgift af rentetilvækst mv. til udbetalinger, som hidrører fra en arbejdstagers egne bidrag før 1972-01-01.

Til brug ved afgørelsen af, hvilke midler der til sin tid skal afgiftsberigtiges efter de afgiftsregler, som gjaldt før lovændringen i december 1979, er der foretaget en opgørelse pr. 1979-12-31. Ved L 2000 170 er § 26 A, stk. 4, ophævet, da det ikke længere havde betydning.

- (310)** Ved førtidig ophævelse af kapitalpensioner skulle der efter de hidtil gældende regler betales en afgift på 60 pct. af udbetalingen. Efter § 41 A, stk. 2, der er indført ved L 2012 922, er der givet mulighed for at overføre, herunder konvertere fradrags- og bortseelsesberettigede kapitalpensioner til en aldersopsparring eller aldersforsikring mod betaling af en afgift på som udgangspunkt 40 pct. Hvis aldersopsparringen eller aldersforsikringen derefter ophæves førtidigt, vil det ske mod betaling af en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb, jf. § 28, stk. 2. Dermed vil den oprindelige kapitalpension være blevet afgiftsbelagt med 40 pct. i forbindelse med overførslen/konverteringen, og yderligere med 20 pct. af resten i forbindelse med ophævelsen af aldersopsparringen eller aldersforsikringen. Dette svarer til, at den oprindelige kapitalpension bliver afgiftsbelagt med kun 52 pct. Som en konsekvens heraf er afgiftssatsen for førtidig ophævelse af kapitalpension ved L 2012 922 nedsat til 52 pct. Samme satser gælder for afgiftspligtige dispositioner over kapitalpensioner, jf. § 30, stk. 1. Den faste afgift på 60 pct. ved ophævelse "i utide" blev indført ved L 1995 431.

Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift træffes af Skattestyrelsen. »Åbenbart fejlagtige« indbetalinger til pensionsordninger kan tilbageføres uden afgiftsmæssige konsekvenser, jf. TfS 1999 738. Se også noten til § 22 C. Det kan under visse forudsætninger være muligt at »flytte« indbetalinger fra en kapitalforsikring til en rateforsikring efter indkomstårets udløb, såfremt der er sket en konteringsfejl fra selskabets side, jf. TfS 1999 788.

Praksis vedrørende korrektioner i tilfælde af åbenbare fejldispositioner er beskrevet i Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.7.2.

- (311)** Ved L 2012 922 er der indsat et nyt stk. 2 i § 28, hvorefter der skal betales en afgift på 20 pct. af aldersforsikrings- og aldersopsparringsudbetalinger, der ikke omfattes af § 25 A om "rettidige" udbetalinger. Det drejer sig om førtidige udbetalinger fra ordningen. Førtidige udbetalinger foreligger, når der sker udbetalinger før pensionsudbetalingsalderen eller før en lavere aldersgrænse fastsat af Skatterådet. Også førtidige udbetalinger fra en kapitalpension, hvor indbetalingerne har været fradrags- eller bortseelsesberettigede, indebærer, at der skal betales en afgift. Afgiftssatsen er i disse tilfælde på 52 pct., jf. § 28, stk. 1, og noten hertil. Alle udbetalinger, der ikke omfattes af § 25 A, jf. § 25, stk. 1, nr. 1-8, pålægges således en afgift på 20 pct. Formålet med en afgift ved førtidige udbetalinger er at imødegå, at fordelene ved den

relativt lave pensionsafkastbeskatning på 15,3 pct. af afkastet på ordningen misbruges til midlertidig opsparing i den erhvervsaktive alder.

Efter § 38 er pensionsopspareren afgiftspligtig. Pensionsinstitutterne er imidlertid - på den afgiftspligtiges vegne - forpligtet til at tilbageholde og indbetale afgiften til statskassen. Indbetalingen skal ske inden 3 hverdage efter, at pensionsinstituttet har udbetalt indeståendet på ordningen.

Ved førtidig udbetaling fra en aldersopsparring og aldersforsikring, for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, betales en afgift på 60 pct. af udbetalte beløb, der modsvarer sådanne indbetalinger. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog alene 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret. Der kan således ikke ske afgiftsfri udbetaling, før der er betalt afgift af alle indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

- (312)** Førtidige ophævelser m.v. af pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner er afgiftsbelagt med 60 pct. Ved L 2012 922 er § 29, stk. 1, nyaffattet som følge af indførelsen af en supplerende engangssum. Det er fastsat, at førtidig ophævelse af en supplerende engangssum, som ikke omfattes af § 29 A, er pålagt en afgift på 20 pct. Det svarer til, at det heller ikke er muligt at udbetale aldersopsparring og aldersforsikring før tid uden en afgift på 20 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død er udbetalinger efter § 29, stk. 1, 6. pkt., afgiftsfri. Udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, afgiftsbelægges dog med 60 pct., jf. § 28, stk. 2, 2.-4. pkt.. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog alene 40 pct. Efter § 41 A, stk. 2, er der mulighed for at overføre, herunder konvertere supplerende engangsydelser til en supplerende engangssum mod betaling af en afgift på som udgangspunkt 40 pct. Hvis engangssummen derefter ophæves førtidigt, vil det ske mod betaling af en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb, jf. ovenfor. Dermed vil den oprindelige supplerende engangsydelse være blevet afgiftsbelagt med 40 pct. i forbindelse med overførslen, og yderligere med 20 pct. af resten i forbindelse med ophævelsen af engangssummen. Dette svarer til, at den oprindelige supplerende engangsydelse var blevet afgiftsbelagt med kun 52 pct. Det er derfor fastsat, at der ved førtidig ophævelse af supplerende engangsydelser skal betales en afgift på 52 pct. Det svarer til afgiftssatsen ved overførsel eller konvertering af kapitalpension til en aldersforsikring eller aldersopsparring, jf. § 28, stk. 1, og noten hertil.

Afgift ved tilbagekøb i 1987 af rateforsikring efter fraflytning til Frankrig i 1980 kunne ikke sidestilles med de indkomst- og formueskatter, der var omfattet af den dagældende dansk-franske dobbelbeskatningsoverenskomst. Tilbagekøbet var derfor afgiftspligtigt i Danmark, jf. ØLD i TfS 1992 291. Ifølge TfS 2001 973 var et krav på tilbagebetaling af afgift anset for omfattet af Danske Lovs dagældende 20-årige forældelsesfrist. Kravet var forårsaget af en højesteretsdom, hvorved medlemmet blev tilkendt førtidspension med tilbagevirkende kraft.

Pensions- og livsforsikringsudbydere træk af honorar fra en pensionskundes pensionsdepot omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 på vegne af en pensionsmægler kunne gennemføres, uden at der udløses afgift i medfør af § 29, idet disse honorarer i henhold til forsikringsformidlingsloven og omkostningsbekendtgørelsen, skulle betragtes som en fast integreret del af "omkostningspræmien", og derfor var omfattet af den gældende praksis for undtagelser for afgift efter § 29, jf. SKM2018.110.SR.

- (313)** 4. pkt. er nyaffattet ved L 2018 1703, som nedsatte afgiften til 25 pct., idet en afgift på 25 pct. er tilstrækkelig til at forhindre, at virksomheden har et incitament til midlertidigt at anbringe overskudslikviditet i pensionskassen - samtidig med at den sikrer, at skattereglerne ikke udgør en hindring for muligheden for at få overskudslikviditet udloddet i medfør af § 14 lov om firmapensionskasser.

- (314)** Indsat ved L 2025 730. Det betyder, at udbetalinger af livrenter og ratepensioner, der sker som følge af den foreslåede ordning, eksempelvis til en forurettet, der har foretaget udlæg i pensionsordningen, vil være afgiftspligtige efter hovedreglen for udbetalinger af livrenter og ratepension i strid med

pensionsformålet. Udbetalingerne vil således være afgiftspligtige med 60 pct., jf. pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1, 1. pkt., og ved udbetaling efter pensionsopparerens ejers død dog alene 40 pct., jf. pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1, 3. pkt.

(315) Der skal alene betales 40 pct. afgift af engangsudbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, når baggrunden for engangsudbetalingen er en konvertering af små årlige pensionsydelse. Reglen omfatter kun situationer, hvor der er tale om en ændring af hele pensionsordningen til en engangsudbetaling.

Reglen om 40 pct. afgift af engangsudbetalinger anvendes kun på ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og kun såfremt engangsudbetalingen sker efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen eller ved invaliditet, jf. stk. 4. Det svarer til pensionsbeskatningslovens almindelige regler for rettidig udbetaling fra en fradragsberettiget pensionsordning. En forudsætning for, at reglerne om 60 pct. afgift ikke skal anvendes på de pågældende engangsudbetalinger, er, at de løbende pensionsydelse, der konverteres, ikke overstiger et grundbeløb på 9.700 kr. årligt i 2010-niveau, jf. stk. 3. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Beløbet udgør 10.700 kr. (2018-niveau).

(316) Indsat ved L 2023 1564. Det er en konsekvens af det indsatte § 17 B i pensionsbeskatningsloven, som modificerer tidspunktet, hvorfra udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for nyoprettede pensionsordninger i samme pensionsinstitut som pensionsopparerens eksisterende pensionsordninger.

Virkningen er, at de omfattede engangsudbetalinger af de nævnte forsikringer og pensionsordninger i pensionskasser i de nævnte tilfælde vil kunne ske til en afgift på 40 pct. på et tidligere tidspunkt, end hvad pensionsudbetalingsalderen tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A.

(317) § 29 A, stk. 1, vedrører den afgiftsmæssige behandling af rettidige udbetalinger af supplerende engangsydelse fra pensionskasser. Der er 40 pct.-afgift ved udbetaling af supplerende engangsydelse i forbindelse med pensionering fra en pensionskasse. Bestemmelsen er nyaffattet ved L 2012 922. § 29 A, stk. 1, 1. pkt., hvorefter udbetalingen af en supplerende engangsydelse pålægges en afgift på 40 pct., er dog ikke ændret. Der er i § 41 A, stk. 2, indført mulighed for at overføre, herunder konvertere en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum. Sådanne overførsler pålægges en afgift på 40 pct. Det svarer til muligheden for at overføre eller konvertere en fradrags- eller bortseelsesberettiget kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring mod betaling af en afgift på 40 pct. Ved L 2012 1354 er afgiftsgrundlaget ved overførsel/konvertering nærmere defineret i § 29 A, stk. 3-5.

Udbetalingen af en supplerende engangssum er skatte- og afgiftsfri, når udbetalingen sker efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen. Skatte- og afgiftsfriheden gælder kun udbetalinger, der sker efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet er tildelt invalidepension, eller efter at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet. Det svarer til reglerne for udbetaling af supplerende engangsydelse, der har været fradrags- eller bortseelsesberettigede, hvorefter afgiften på 40 pct. alene gælder, hvor medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen eller en lavere aldersgrænse godkendt af Skatterådet, samt ved tildelt invalidepension eller efter indtrådt livstruende sygdom hos medlemmet. Udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, afgiftsbelægges med 40 pct., jf. § 25 A, stk. 2. Ved udbetaling af supplerende engangsydelse efter opnåelse af efterlønsalderen (nu pensionsudbetalingsalderen) uden samtidig udbetaling af alderspensionsdelen er afgiften 40 pct., jf. TfS 1996 564.

En supplerende engangsydelse udbetalt fra en pensionskasse efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen er omfattet af 40 pct. afgiften. En skatteyder var på udbetalingstidspunktet endnu ikke pensioneret, men fortsat i arbejde. Supplerende engangsydelse kan udbetales uafhængigt af alderspensionen, Landsskatterettens kendelse i TfS 1996 747.

Ved L 2000 294 er det blevet muligt at aftale, at supplerende engangsydelse kan udbetales pga. en livstruende sygdom hos medlemmet, se noter til § 10, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 3.

Ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1 A med note.

(318) I pensionsbeskatningslovens § 29 A, stk. 1, 3. pkt., er der ved L 2023 1564 efter »de nævnte pensionskasser« indsat »i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene«.

Dermed er det blevet præciseret, at det kun er udbetalinger af supplerende engangssum fra pensionskasser i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, der er skatte- og afgiftsfri, idet udbetalinger af supplerende engangssum, der ikke er i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, skal behandles efter pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 1, 6. pkt.

(319) Det er en konsekvens af det indsatte § 17 B i pensionsbeskatningsloven, som modificerer tidspunktet, hvor udbetalingen kan påbegyndes, idet der derved fastsættes nærmere regler for aldersgrænsen for udbetaling for nyoprettede pensionsordninger i samme pensionsinstitut som pensionsopparerens eksisterende pensionsordninger.

Virkningen er, at udbetalinger af supplerende engangsydelse i visse tilfælde vil kunne ske til en afgift på 40 pct. på et tidligere tidspunkt end pensionsudbetalingsalderen tilsiger, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A. Supplerende engangssum vil tilsvarende i visse tilfælde kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit på et tidligere tidspunkt, end pensionsudbetalingsalderen tilsiger.

(320) § 29 A, stk. 3-5, er indsat ved L 2012 1354. Det er fastsat, at afgiftsgrundlaget ved overførsel, herunder konvertering, af en supplerende engangsydelse er det beløb, der overføres eller konverteres, såvel fordelte individuelle som fordelte kollektive særlige bonusansættelser knyttet til den supplerende engangsydelse, samt en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse. Bestemmelsen adskiller sig ikke fra den tilsvarende bestemmelse for kapitalpensioner i § 25, stk. 3-5. Der henvises derfor til noter til disse bestemmelser. Ved L 2018 1703 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af lov om firmapensionskasser, uden at der er tilsigtet nogen ændringer.

(321) § 29 B er ved L 2002 271 omformuleret som følge af L 2001 332 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Grundlagsrente, tariffsystem, dødsfaldsydelse). Efter ATP-loven udbetales der efter §§ 11, 11 a og 12 henholdsvis ægtefælleydelse, børneydelse og overgangsydelse som kapitaliserede engangsbeløb. Disse udbetalinger betales der 40 pct. afgift af, jf. § 29 B, 1. pkt. Ved lovændringen er disse regler bevaret for så vidt angår ATP-bidrag vedrørende tiden før 2002-01-01, mens der er indført nye regler om ATP-bidrag vedrørende tiden fra 2002-01-01. Det nye regelsæt indeholder bestemmelser om udbetaling af engangsbeløb til medlemmernes efterladte ægtefæller, samlever og børn, jf. de nye §§ 14 b, stk. 1, og 14 e, stk. 1, i ATP-loven.

I den nye § 29 B, nr. 2, er indføjet en hjemmel til, at der også skal betales 40 pct. afgift af sådanne engangsbeløb, svarende til hvad der gælder for de kapitaliserede engangsbeløb omfattet af de hidtidige (og uændrede) regler i ATP-lovens §§ 11, 11 a og 12.

Ved L 2002 403 er der indsat en bestemmelse i § 29 B om den nye supplerende arbejdsmarkedspension. Hvor ordningen udbetales på én gang, betales der 40 pct. afgift heraf ligesom ved engangsudbetalinger fra andre pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Ved dødsfald før det fyldte 65. år (eller det 67. år, hvis personen er født før 1939-07-01) udbetales indestændet som et engangsbeløb til boet. Tilsvarende kan socialministeren fastsætte regler om, at den livsvarige pensionsret kan udbetales som et engangsbeløb, hvis den årlige pension er af beskeden størrelse.

(322) Ved L 2012 1380 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af ændringerne i §§ 33 c og d i lov om social pension. Der er indført regler i § 33 c, stk. 4, i lov om social pension om udbetaling af et engangsbeløb ved dødsfald efter opnåelse af folkepensionsalderen. Udbetaling af sådanne engangsbeløb skal i lighed med udbetaling af engangsbeløb efter § 33 c, stk. 8, i lov om social pension pålægges en afgift på 40 pct. Der er derfor i § 29 B, nr. 3, indsat en henvisning til § 33 c, stk. 4 og stk. 8, i lov om social pen-

sion. Ved L 2012 1380 blev § 33 d, stk. 2, i lov om social pension ændret til en regel om, at der ved for sen indbetaling af bidrag til ATP Livslang Pension kan anvendes samme rentebestemmelse, som følger af ATP-loven. Henvisningen i § 29 B, nr. 3, til denne bestemmelse er derfor ændret. Udbetaling af engangsydelser efter § 33 d, stk. 3 og 5, i lov om social pension skal pålægges en afgift på 40 pct. Henvisningen fra § 33 d, stk. 2, i lov om social pension er derfor ændret til § 33 d, stk. 3 og 5, i denne lov.

(323) Ved L 2000 294 er det fastsat, at der skal betales en afgift på 40 pct. af en udbetalt invalidesumsforsikring i tilknytning til ratepension.

Bestemmelsen berører ikke den skattemæssige behandling af selve ratepensionen, der som hovedregel er indkomstskattepligtig efter § 20.

(324) Bestemmelsen er indsat ved L 2009 387. Det fremgår af § 29 D, stk. 1, at engangsbeløb, der udbetales fra SP-opsparring, jf. § 17 i, stk. 1 og 3, og § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pålægges en afgift på 40 pct. Det samme gælder for udbetalinger af indestående på SP-konto, der er overflyttet til et andet pensionsinstitut efter § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Hvis kontohaver i perioden 2009-06-01 - 2009-12-31 anmoder om at få sin SP-opsparring udbetalt, skal der betales 35 pct. i afgift af opsparringen op til 15.000 kr. i stedet for 40 pct. For den del af opsparringen, der er over 15.000 kr., skal der betales 50 pct. i afgift af denne del i stedet for indkomstskat, idet der ville være tale om løbende udbetalinger.

Ved L 2009 1263 er bestemmelsen udvidet til også at gælde for udbetalinger i henhold til § 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som blev indsat ved samme lov. Således pålægges alle udbetalinger fra SP en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct. Det gælder både udbetalinger, der sker i perioden frem til 2010-04-30, og udbetalinger, der sker automatisk efter udløbet af perioden og frem til 2010-09-30. Det gælder også udbetalinger, der sker i perioden fra 2010-10-01 til 2015-05-01, jf. § 17 j, stk. 16, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ved udbetalinger ved dødsfald, hvor udbetalingen sker efter § 17 i i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som gælder til og med 2010-04-30, er udbetalingen omfattet af § 29 B, nr. 2, jf. § 6, stk. 1, i L 2009 1263. Udbetalingen vil dermed blive afgiftsbelagt med 40 pct. § 17 i i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension er ophævet med ikrafttræden 2010-05-01.

§ 29 D er ændret ved L 2011 599, således at udbetalinger af indestående omfattet af § 17 j, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fortsat afgiftsbelægges med 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr., og med 50 pct. af resten.

(325) Som disposition må også betragtes evt. udlæg, udpanthning eller arrest, hvis sådan kreditorforfølgning er retsgyldig.

Ved overdragelse, belåning mv. af en kapitalforsikring eller opsparring i pensionsøjemed, efter at betingelserne for afgiftsberigtigelse efter §§ 25-27 er opfyldt, må afgiftsberegningen formentlig skulle foretages efter §§ 25-27.

(326) Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift træffes af Skattestyrelsen.

(327) Det gælder, uanset om de ændrede vilkår, hvis de oprindeligt havde været aftalt, havde været i overensstemmelse med reglerne i kapitel 1.

Ved L 2007 1534 er det gjort muligt at ændre udbetalingsvilkårene, indtil første udbetaling finder sted. Ændringen er en lovfæstelse af praksis.

(328) Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, skal der betales en afgift på 60 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, jf. § 30, stk. 1, 1. pkt. Efter L 2012 922 skal den afgiftsmæssige behandling af dispositioner over kapitalforsikringer og opsparring i pensionsøjemed behandles særskilt i et nyt 15. og 16. pkt. i § 30, stk. 1, jf. noten hertil. § 30, stk. 1, 1. pkt., omfatter herefter kun pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Ved L 2010 1561 er § 30, stk. 1, ændret, således at udbetalingsperioden kan forlænges og terminerne for de enkelte rateudbetalinger for en ratepensionsordning kan ændres, efter at udbetalingen er påbegyndt. Forsikringstageren eller kontohaveren kan forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger efter, at første rateudbetaling er sket, og i tilfælde af kontohaverens eller forsikringstagerens død kan den pensionsberettede forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte udbetalinger. Den person, der efter den forsikres eller kontohaverens død modtager rateudbetalingen, kan således vælge at forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne, ligesom den forsikrede henholdsvis kontohaveren kunne have gjort, såfremt vedkommende havde været i live og dermed havde fået udbetalingen.

Der kan ske forlængelse af udbetalingsperioden eller ændring af terminerne flere gange.

§ 30, stk. 1, endvidere ændret, således at kontohaveren eller den person, som udbetalingen sker til i tilfælde af kontohaverens død, efter at udbetalingen er påbegyndt, kan vælge et andet udbetalingsforløb efter § 11 A, stk. 2, for ordningen end det udbetalingsforløb, som kontohaveren forud for første rateudbetaling valgte for ordningen, jf. § 30, stk. 1, 3. pkt., uden, at der skal betales en afgift på 60 pct.

Forlængelse af en rateordning under udbetaling kan ikke ske ud over den maksimale udbetalingsperiode for ordningen, jf. § 8, stk. 1, nr. 3, hvorefter der ikke kan aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første police-dag 30 år efter, at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, og § 11 A, stk. 1, nr. 4, hvorefter der ikke kan aftales senere udbetaling for sidste rate end kalenderåret 30 år efter, at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Det betyder, at udbetaling af sidste rate ved forlængelsen ikke kan ske på et senere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste rate ville være blevet udbetalt, hvis der oprindeligt var valgt den maksimale udbetalingsperiode for ordningen.

§ 30, stk. 1, er endvidere ændret således, at ved forlængelse af rateforsikringer og rateopsparinger og ved ændring af udbetalingsforløbet for rateopsparinger, jf. § 11 A, stk. 2, kan de oprindeligt valgte terminer for de enkelte rateudbetalinger alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Det gælder også, hvis det alene er terminerne for de enkelte rateudbetalinger, der ændres. Det skyldes ønsket om at undgå, at man kan optimere skattebetalingen ved at ændre udbetalingsterminer i forbindelse med ophør af skattepligt.

Aftalte halv- eller helårlige terminer i en pensionsordning kan opretholdes uændret i forbindelse med forlængelse af udbetalingsperioden.

Ønsker forsikringstageren eller kontohaveren at forlænge en ratepensionsordning under udbetaling, ændre udbetalingsforløbet eller ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger, skal det ske efter aftale med pensionsinstituttet.

(329) Ved L 2010 1561 er der indsat et nyt § 30, stk. 1, 9. pkt. Ændringen indebærer, at såfremt udbetalingsvilkårene for en pensionsordning med løbende udbetalinger ændres, efter at den løbende ydelse er påbegyndt udbetalt, svares der afgift på 60 pct. Dermed er der ligestilling mellem ratepensioner under udbetaling og pensionsordninger med løbende udbetalinger, der er under udbetaling, hvorved hensynet om at undgå indkomstudjævning forfølges.

Det er dog på samme måde, som tilfældet er for ratepensioner under udbetaling, muligt at forlænge udbetalingsperioden for ophørende livrenter og ændre terminerne for de enkelte udbetalinger for så vidt angår pensionsordninger med løbende udbetalinger. Ligesom for ratepensioner under udbetaling kan det ske med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse, ligesom de oprindeligt aftalte terminer for de løbende ydelser alene kan ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer.

Ved L 2012 398 er der givet adgang til, at udbetalingerne fra en livsvarig alderspension helt eller delvist kan sættes i bero uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Når udbetalingerne genoptages, vil det som udgangspunkt være med de samme udbetalingsterminer, medmindre terminerne ændres fra førstkomende kalenderårs begyndelse til månedlige eller kvartalsvise terminer. Se note til § 2, stk. 2.

(330) Ved L 2004 190 blev det muligt for kontohavere i Lønmodtagernes Dyr-tidsfond at flytte deres LD-indestående over i et andet pensionsinstitut. Ved

L 2005 423 er det præciseret, at overflytning af LD-indeståendet til en afsnit II A-ordning, behandles på samme måde som overflytning af almindelige pensionsordninger til de nævnte ordninger, dvs. som ophævelse i udte med 60 pct. afgift til følge. Det hænger sammen med, at udbetalinger fra afsnit II A-ordninger er skattefrie.

(331) Ved L 2012 922 er afgiftssatsen ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en kapitalforsikring, opsparring i pensionsøjemed eller en supplerende engangsydelse ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, ændret således at der fremover betales en afgift på 52 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. Se § 28, stk. 1, og noten hertil.

(332) Ved L 2012 922 er den afgiftsmæssige behandling af dispositioner i strid med vilkårene over aldersforsikring omfattet af § 10 A, aldersopsparring omfattet af § 12 A og supplerende engangssummer reguleret. Det fastsættes, at der ved overdragelse eller anden overførsel til eje, pant samt ved dispositioner, der medfører, at en sådan ordning ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1, skal betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. Det vil være den samme type overdragelser, overføres til eje eller pant, samt dispositioner, der for kapitalpension, der har været fradrags- eller bortseelsesberettiget, udløser en afgift på 52 pct., der for aldersforsikring og aldersopsparring vil udløse en afgift på 20 pct.

(333) Indsat ved L 2025 730. Der skal herefter ikke betales afgift ved udlæg m.v. i anledning af en strafbar handling, for hvilken skyldneren er idømt fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, når handlingen har medført et udbytte. Der vil således først skulle betales pensionsafgift eller indkomstskat af udbetalinger fra pensionsordningen enten i forbindelse med, at der sker udbetaling til fyldestgørelse af udlægget, eller i forbindelse med at der i øvrigt sker udbetaling fra pensionsordningen, jf. gældende ret for udbetalinger af pensionsordninger.

(334) Reglerne om udlodning til ægtefælle er udvidet væsentligt ved L 1996 306. Endvidere er det ved L 2006 483 fastsat, at det ikke er en disposition over ordningen i strid med § 30, stk. 1, når et beløb efter retsvirkningslovens § 16d og § 16e skal betales til den anden ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring til sikring af, at denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende. Ved L 2017 550 er henvisningen til retsvirkningsloven udgået og erstattet af en henvisning til lov om ægtefællers økonomiske forhold, og bosondring er fjernet som en konsekvens af loven. Det er ikke en disposition i strid med ordningen, når beløbet til den anden ægtefælle skal afdrages over en kort årrække efter retsvirkningslovens § 16f, stk. 2, nr. 3, når en pension med løbende livsbetingede ydelser kommer til udbetaling. Denne situation kan forekomme, når en ægtefælle (ejerægtefællen) ikke kan betale beløbet kontant uden at sælge fast ejendom eller løsure, der er nødvendigt for at opretholde den pågældendes erhverv, eller uden at ejerægtefællen bliver afskåret fra at bevare eller erhverve en passende bolig.

Efter hidtil gældende praksis blev ikke alle pensionsordninger inddraget under delingen af fællesboet. Således udtoges bl.a. arbejdsmarkedspensionsordninger med løbende udbetalinger i livsforsikringselskaber og pensionskasser forlods inden delingen. Ved L 2006 483 er der lovgivet om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse. Udgangspunktet er herefter, at ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring udtager ægtefællerne egne rimelige pensionsrettigheder forlods af fællesboet. Dette indebærer, at værdien af en rimelig ordning ikke indgår på skiftet mellem ægtefællerne, selv om ordningen er omfattet af formuefællesskabet. Loven omfatter alle pensionsrettigheder, herunder kapitalpension og ratepension. I det omfang pensionsordningen inddrages, anvendes reglerne i § 30, stk. 2-5. Der er tre modeller for den skattemæssige behandling af ægtefællen med en udloddet del af en pensionsordning. Den første model, jf. noten til § 30, stk. 3, nr. 1, er udgangspunktet, og de to følgende modeller, jf. noterne til § 30, stk. 3, nr. 2 og 3, er trinvis udbygninger. De tidligere gældende regler, der svarer til model 1 (se noten til § 30, stk. 3, nr. 1), er nærmere omtalt i U 1989 B 144 om ægtefælleopdelte pensionskonti af **Lennart Lynge Andersen**. I

TfS 1994 691 fandt landsskatteretten, at overførsel af halvdelen af A's rate- og kapitalpensionsordninger til hustruen i forbindelse med en særejeægtepagt ikke var omfattet af afgiftsfritagelsen i stk. 2.

(335) Ved L 2017 550 er § 30, stk. 2, tilpasset gennemførelsen af lov om ægtefællers økonomiske forhold.

(336) Se noten til § 30, stk. 2. *Den første model:* »Simpel udlodning« svarer til den hidtil gældende § 30, stk. 2.

De midler, den udloddede del udgør, bliver i ejerægtefællens ordning som en særlig bestanddel (præmiefri del i forsikringsordninger og særlig konto i banker), hvortil der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger. Der er ikke tale om en ny pensionsordning.

Overgangsfradraget i pensionsafkastbeskatningslovens § 10 samt indbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 26 A og § 27 skal derfor fordeles forholds- mæssigt ved udlodningen.

Det er stadig den oprindelige ejer af pensionsordningen, hvis livsforsikringen er tegnet på, eller som er kontohaver. Indsatte begunstigede kan således ved den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles død kun få den udloddede del udbetalt til normal afgift efter ejerægtefællens alder, eventuelle invaliditet eller død.

Den fraskilte eller fraseparerede ægtefælle (modtagende ægtefælle) er berettiget til uafhængig af ejerægtefællen at flytte sin konto vedrørende den udloddede del til et andet pensionsinstitut med respekt af de vilkår, der gælder for den udloddede del.

Den modtagende ægtefælle har ret til at få sin udloddede del udbetalt, når det ved bodelingen aftalte udbetalingstidspunkt indtræder, uanset at ejeren efterfølgende har ændret udbetalingstidspunktet. Herudover kommer den udloddede del til udbetaling ved ejerægtefællens død. I tilfælde af ejerægtefællens invaliditet kan den modtagende ægtefælle vælge, om den udloddede del skal udbetales eller blive stående til det tidspunkt, der er fastsat i bodelingsaftalen. Dette forudsætter dog, at det fremgår af pensionsaftalen, at invaliditet kan, og ikke skal, give anledning til udbetaling.

Den modtagende ægtefælle kan ikke udskyde/fremskynde udbetalingstidspunktet til eksempelvis sin egne opnåelse af efterlønssalderen eller egen invaliditet. Den modtagende ægtefælle kan forlænge sin udloddede del af pensionsordningen til 10 år efter ejerægtefællens opnåelse af efterlønssalderen, såfremt ejerægtefællen i udbetalingsvilkårene har samme mulighed for at udskyde udbetalingen til dette tidspunkt, eller fremskynde udbetalingen til ejerægtefællens opnåelse af efterlønssalderen.

Den modtagende ægtefælle har samme adgang til at træffe aftaler, som ejerægtefællen selv havde på bodelingstidspunktet, medmindre andet er fastsat i bodelingsaftalen. Ægtefællen er undergivet de samme restriktioner, som ejerægtefællen selv. Det vil sige, at der efter omstændighederne kræves samtykke fra ejerægtefællens arbejdsgiver, og at den modtagende ægtefælle ikke kan træffe aftale om et udbetalingstidspunkt, der afviger fra, hvad ejerægtefællen selv kunne have aftalt.

(337) Se noten til § 30, stk. 2. *Den anden model:* »Udlodning med indbetalingsret« er indført ved L 1996 306. Herefter har ægtefællen med den udloddede del af pensionsordningen mulighed for at foretage fradragsberettigede indbetalinger på den udloddede del. Den modtagende ægtefælles arbejdsgiver kan endvidere indbetale med bortseelsesret for ægtefællen på den udloddede del. Indbetalingerne forudsætter, at der er indgået aftale herom med pensionsinstituttet. Endvidere forudsættes en aftale herom mellem ægtefællerne, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 255. Såfremt en sådan aftale med pensionsinstituttet eller ægtefællen ikke kan indgås, vil ordningen blive behandlet efter den første model.

Ægtefællen fortsætter ordningen for så vidt angår den udloddede del. Der er således ikke tale om en ny pensionsordning. Ægtefællen indtræder i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode. Hvis eksempelvis den oprindelige ejerægtefælle ifølge sin pensionsaftale årligt skal indbetale 100.000 kr. i 7 år, skal vedkommende fordele fradraget over 10 år, det vil sige, vedkommende får et årligt fradrag på 70.000 kr. i 10 år.

I år 5 sker en udlodning til ægtefællen med halvdelen, således at den udloddede del udgør 200.000 kr. (4 x 100.000 kr. x ½). Den modtagende ægtefælle

skal anses som værende den oprindelige opretter af den udloddede del. Det svarer til, at den oprindelige aftale for den udloddede del har lydt på årlige indbetalinger af 50.000 kr. i 7 år (350.000 kr. i alt). Da ægtefællen indtræder i den aftalte indbetalingsperiode, skal vedkommende således fremover indbetale 50.000 kr. årligt i de resterende år, det vil sige år 5, 6 og 7. Ægtefællen indtræder endvidere i den 10-årige fradragperiode, hvoraf der allerede er gået 4 år. Fradragsretten for de 150.000 kr. skal derfor fordeles over de kommende 6 år, det vil sige et årligt fradrag på 25.000 kr.

Den modtagende ægtefælle indtræder således ikke i den oprindelige ejerægtefælles fradragsret, da dette ville resultere i et dobbeltfradrag, eftersom den oprindelige ejerægtefælles fradragsret ikke påvirkes af udlodningen.

Er den aftalte indbetalingsperiode 20 år med årlige indbetalinger på 100.000 kr. og udloddes halvdelen af pensionsordningen efter 15 år, skal den modtagende ægtefælle i de følgende 5 år foretage indbetalinger på 50.000 kr.

Hvis den modtagende ægtefælle forøger indbetalingerne, skal forhøjelsen fordeles over 10 år, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 4, 3. pkt.

Den modtagende ægtefælle indtræder i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragperiode. Herved bliver ægtefællen i videst muligt omfang stillet, som om ægtefællen oprindeligt havde oprettet den udloddede ordning og løbende foretaget de til den udloddede del svarende indbetalinger, jf. også § 30, stk. 4.

For så vidt angår udlokningsåret gælder det, for såvel de tilfælde, hvor den modtagende ægtefælle bliver forsikret og ejer eller kontohaver (model 3), som de tilfælde, hvor ægtefællen blot foretager fradragsberettigede indbetalinger (model 2), at ægtefællen kun får fradragsret for egne indbetalinger. Tilsvarende påvirkes den tidligere ejerægtefælles fradragsret efter § 18 ikke af udlodningen. Det betyder, at fradragsretten for kapitalindskud foretaget før udlodningen stadig tilkommer den oprindelige ejerægtefælle. Den tidligere ejerægtefælle skal fortsætte med de samme indbetalinger som hidtil, uanset der er sket en udlodning.

Såfremt udlodning sker i løbet af et indkomstår, kan den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle således på en kapitalpension foretage indbetalinger med indtil 43.100 kr. (2007-niveau). Bemærk dog at beløbsgrænsen for bortseelses- og fradragsret for indkomståret 2013 og senere er nedsat til 0 kr. Pensionsbeskatningslovens § 16 betyder dog, at grænsen på de 25.000 kr. i udlokningsåret nedsættes med den tidligere ejerægtefælles allerede foretagne indbetalinger i året på den udloddede del.

Ejerægtefællen kan tilsvarende som udgangspunkt indbetale op til 25.000 kr. (reguleret) på sin del af pensionsordningen. I sidstnævnte beløb for ejerægtefællen fragår dennes indbetalte beløb til den udloddede del og arbejdsgivers indbetalinger.

Såfremt bidragene til ordningen nedsættes eller ophører, skal der ske efterbeskatning efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 18 A. Efterbeskatning hos den ægtefælle, der modtager ordningen ved udlodning, kan kun ske for de til den udloddede del svarende fradrag, og kun i det omfang denne ægtefælle ikke betaler de til den udloddede del svarende bidrag, der forfalder efter udlodningen.

Pensionsbeskatningsloven indeholder bestemmelser, hvorefter en ratepension ikke kan oprettes efter opnåelse af efterlønsalderen. Idet den udloddede del er oprettet af ejerægtefællen, kan den fraskilte eller fraseparerede ægtefælle foretage fradragsberettigede indbetalinger, uanset vedkommendes opnåelse af efterlønsalderen ved udlodningen. Tilsvarende gælder for kapitalpensioner, der ikke kan oprettes efter opnåelsen af efterlønsalderen. Bestemmelserne betyder dog, at ægtefællen ikke får mulighed for at oprette tillæg til den udloddede del, idet ægtefællen ikke bliver betragtet som ejer i denne relation. Har ægtefællen på udlokningsstidspunktet opnået efterlønsalderen, fragår ægtefælless fremtidige indbetalinger ikke i ejerægtefælless tillægsmulighed til sin pensionsordning. Dette gælder også ved model 3.

Ved L 2004 457 er nr. 2 ændret, således at der gives ægtefæller mulighed for at foretage overførsel af den udloddede del efter § 41 også efter udlokningsstidspunktet, se note til § 41, stk. 1.

(338) Se noten til § 30, stk. 2. *Den tredje model:* »Udlodning med ret til at indtræde som forsikret/kontohaver« er indført ved L 1996 306.

Herefter kan en ægtefælle med en udloddede del af en pensionsordning blive forsikret og ejer eller kontohaver af den udloddede del, uden at dette får afgiftsmæssige konsekvenser efter § 30, stk. 1. Ægtefælless indtræden som forsikret og ejer eller kontohaver forudsætter, at dette er muligt i relation til pensionsinstituttet.

Ved erhvervelse af den udloddede del får den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle derved mulighed for selv at blive forsikret og ejer eller kontohaver af den udloddede del, det vil sige, at ordningen fremover vil være tegnet på denne ægtefælles liv og helbred. Udbetaling sker herefter i overensstemmelse med ægtefælless egen alder og helbredsforhold. Såfremt ægtefællen bliver invalid, kan der dermed udbetales invalidepension.

Den oprindelige ejerægtefælles alder, liv og helbred er herefter uden betydning. Den udloddede del af ordningen kan således ikke udbetales uanset denne ægtefælles dødsfald, invaliditet eller lignende. Ordningen er fuldt ud overgået til den ægtefælle, der får ordningen udloddet.

Den modtagende ægtefælle kan til ordningen med den overførte del foretage indbetalinger med fradragsret, jf. § 18, og § 19 om bortseelsesret gælder for arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen.

Er der indsat begunstigede, er den modtagende ægtefælles dødsfald afgørende for udbetalingstidspunktet til de begunstigede.

Den modtagende ægtefælle anses for at være den, der oprindeligt oprettede pensionsordningen. Overgangsfradraget i pensionsafkastbeskatningslovens § 10 samt indbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 26 A og § 27 skal derfor også her fordeles forholdsmæssigt ved udlodningen.

At den modtagende ægtefælle betragtes som den, som oprindeligt har oprettet den udloddede del af ordningen, betyder, at ægtefællen indtræder i de indbetalinger, der svarer til den udloddede del.

Den modtagende ægtefælle betragtes som ejer, forsikringstager eller kontohaver af den udloddede del. Der kan således oprettes tillæg til ordningen efter loven. Er den udloddede del f.eks. en rateopsparing, vil den udloddede dels værdi ved opnåelse af efterlønsalderen således i sammenhæng med de aftalte indbetalinger fra ægtefælless opnåelse af efterlønsalderen indtil udbetalingstidspunktet blive afgørende for, hvor stort tillægget må være. For den oprindelige ejerægtefælles vedkommende vil pensionsordningens værdi ved vedkommendes opnåelse af efterlønsalderen (incl. den udloddede del, hvis udlodning først er sket efter dette år, og ekskl. den udloddede del, hvis udlodning er sket før vedkommendes opnåelse af efterlønsalderen) tilsvarende sammen med de aftalte indbetalinger indgå i beregningen af, hvor stort tillægget må være.

Den modtagende ægtefælle kan endvidere overføre den udloddede del efter § 41 til en anden pensionsordning.

Den modtagende ægtefælle opnår først fuld ejerstatus på udlokningsstidspunktet, jf. TfS 1998 691. Den oprindelige ejerægtefælles indbetalinger inden udlodningen udelukkede ikke, at den modtagende ægtefælle ophævede ordningen efter § 25, nr. 6, under henvisning til, at hun var berettiget til at få højeste eller mellemste fortidspension.

(339) De tre modeller i § 30, stk. 2-4, omfatter alene de tilfælde, hvor pensionsordningen kan udloddes, og der kan således være tilfælde, hvor der ikke kan ske udlodning og indbetaling af andre end den oprindelige ejerægtefælle. Dette gælder f.eks. mange pensionsordninger i tilknytning til ansættelsesforhold, hvorfor en aftale med pensionsinstituttet er forudsat. For ordninger i pensionskasser og forsikringsselskaber med arbejdsmarkedspensionsordninger vil der imidlertid som hovedregel ikke være sådanne muligheder.

Valget om indbetalinger ønskes fortsat, hvis liv den udloddede del skal være tegnet på, eller hvem der skal være kontohaver, skal foretages ved udlodningen. En indsættelse af den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle som kontohaver eller forsikringstager inden for en rimelig tid efter bodelingsaftalen opfylder betingelserne for at være sket »ved udlodningen«, når blot de indledende skridt tages i forbindelse med bodelingen.

(340) § 30, stk. 9, indsattes ved L 2001 1033. Herefter skal en beslutning truffet af Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et andet EU-land eller et EØS-land om at tage et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration ikke

medføre, at en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en kapitalforsikring, der er oprettet i det pågældende livsforsikringselskab eller pensionskassen, ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 om skattebegünstigede pensionsordninger. Virkningen heraf bliver, at den skattemæssige behandling af forsikringstagere, pensionsmedlemmer og pensionsberettigede ikke påvirkes af, at pensionsordningen kommer under administration.

Ændringen indebærer således, at en beslutning truffet af Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et andet EU- eller et EØS-land (i modsætning til en beslutning truffet af en tilsynsmyndighed i et land uden for EU eller EØS) om at tage et livsforsikringselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration ikke udløser 60 pct.-afgift som ved »ophævelse i utide«. Der vil endvidere fortsat være fradragsret eller bortseelsesret for eventuelle præmier eller bidrag til en livsforsikrings- eller pensionskasseordning, der er omfattet af administration, ligesom afkastet fortsat er skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven. Ved L 2007 1534 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af lov om finansiell virksomhed.

Ved L 2012 922 udvides § 30, stk. 9, således, at hvis Finanstilsynet (eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et andet EU-/EØS-land) beslutter at tage et livsforsikringselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration, skal dette ikke anses for at være en disposition, der medfører, at en aldersforsikring ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1 med den konsekvens, at der skal betales 20 pct. i afgift.

(341) Reglen er indført ved L 1992 233. De nærmere regler for puljeordninger fremgår af lov om finansiell virksomhed §§ 50 og 51 og bkg 2021 2640.

(342) § 30 B, stk. 1-4, fastsætter den skattemæssige behandling i de tilfælde, hvor en pensionsopsparer for en rateopsparing eller en kapitalpension, hvor de opsparede midler er anbragt i et unoteret selskab m.v., kommer op på en ejerandel på 25 pct. eller mere. Endvidere er der fastsat regler om den situation, hvor den samlede værdi af opsparingen, bortset fra den del, der er anbragt i et unoteret selskab m.v., falder til under 130.000 kr. den 31. december. Grænsen blev nedsat fra 350.000 kr. ved L 2024 1691 med virkning fra 2025-01-01.

§ 30 B, stk. 1-4, omfatter både danske og udenlandske pensionsordninger i pengeinstitutter, medens § 30 B, stk. 5-8, kun vedrører godkendte udenlandske forsikringsordninger.

Ved Finanstilsynets bkg 2021 2640, § 23, stk. 4, er der for pengeinstitutternes særskilte (individuelle) depoter fastsat regler om anbringelse af rate- og kapitalpensioner i unoterede aktier og anparter (kapitalandele). Ved unoterede kapitalandele forstås kapitalandele, som ikke er optaget til handel eller noteret på et reguleret marked. Det er bl.a. en betingelse,

at kontohaver mindst investerer kr. 50.000 kr. i hvert enkelt selskab, at værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 25 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut, placeret på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under kr. 2 mio.

Det er endvidere en betingelse, at kontohaver ikke ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i samme unoterede selskab. Opgørelsen af kontohavers ejerandel, jf. bkg 2021 2640 § 23, stk. 10, sker bl.a. ud fra aktieavancebeskatningslovens § 4.

Endelig må pensionsopsparingen som udgangspunkt ikke anbringes i unoterede kapitalandele i selskaber, der har som formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder i selskabet jf. bkg 2021 2640 § 23, stk. 3. Ovenstående er alene en beskrivelse i hovedtræk af udvalgte dele af anbringelsesreglerne. For en fuldstændig opstilling af anbringelsesreglerne for unoterede kapitalandele, herunder også andele i kommanditselskaber og partnerselskaber m.fl., henvises til bkg 2021 2640 om visse skattebegünstigede opsparingsformer i pengeinstitutter.

Som en konsekvens af disse anbringelsesregler er der ved L 2005 423 indsat § 30 B. En kontohaver, der opnår at eje 25 pct. eller mere af kapitalen i et unoteret selskab, skal inden 3 måneder enten nedbringe ejerandelen til under

25 pct. eller købe samtlige andele i det pågældende selskab ud af pensionsdepotet med frie midler. Sker dette ikke, skal kontohaver straks give pengeinstituttet besked herom. Det beløb i pensionsordningen, der kan henføres til de unoterede aktier eller anparter, behandles herefter på samme måde som ved ophævelse i utide, dvs. normalt med 60 pct. i afgift.

Ved L 2005 1181 er 3. pkt. indsat, idet det kan forekomme, at kontohaveren placerer pensionsmidler direkte i et unoteret selskab og indirekte i samme selskab, idet det kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, som pensionsopsparingen er placeret i, placerer sine midler i det samme unoterede selskab. Herved kan ejergrænsen på 25 pct. i det unoterede selskab overskrides. Også de ejerandele, som kontohaveren ejer indirekte via et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, som kontohaveren har placeret sine pensionsmidler i, medregnes derfor ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. i et unoteret selskab.

Ved L 2005 1181 er der endvidere indsat nye pkt. 6-9. Heraf fremgår det, at der skal gælde de samme regler ved overskridelse af ejergrænsen på 25 pct. i et kommanditselskab eller kommanditaktieselskab, som der gælder ved overskridelse af ejergrænsen i et unoteret selskab.

Hvis en kontohaver med en rateopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed kommer op på at eje 25 pct. eller mere af kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, bestemmes det således, at kontohaveren inden tre måneder efter overskridelsen skal nedbringe sin ejerandel til under 25 pct. Nærtstående ejerandele medregnes på samme måde som for unoterede kapitalandele.

Ejerandele, som tilhører selskaber, hvorover kontohaveren eller nærstående har bestemmende indflydelse, skal medregnes. Bestemmende indflydelse foreligger, hvis en eller flere personer på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i kommanditselskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Indirekte ejerskab foreligger, når kontohaveren eller nærstående ejer eller råder over stemmer i et selskab, der ejer (dvs. selskabet er kommanditist i kommanditselskabet) eller råder over stemmer i det kommanditselskab, som kontohaveren placerer en del af sin rate- eller kapitalpension i. Indirekte ejerskab foreligger endvidere, når kontohaveren eller nærstående ejer eller råder over stemmer i et kommanditselskab m.v., der ejer eller råder over stemmer i det kommanditselskab m.v., hvori kontohaveren placerer sin pensionsopsparing.

Kontohaveren kan frit vælge, hvordan ejerandelen bringes ned under 25 pct. Kontohaveren kan således vælge at nedbringe den andel af kommanditselskabet m.v., hvori opsparing i en rate- eller kapitalpension er anbragt, afhænde ejerandele i kommanditselskabet anskaffet for frie midler eller ved en kombination.

Det følger af Finanstilsynets bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelse), at pengeinstituttet ikke er forpligtet til at påse overholdelsen af 25 pct.'s-ejergrænsen. Pengeinstituttet må i stedet basere sig på de oplysninger, som opspareren giver om ejerandele i kommanditselskabet m.v. Det er således Skattestyrelsen, der skal kontrollere, om opspareren overholder den fastsatte ejergrænse.

Ved L 2005 1181 er der endvidere indsat ny § 11 E i skattekontrollloven (nuværende § 22 i skattekontrollloven). Der stilles herefter krav om, at en pensionsopsparer, der anbringer opsparing i en rate- eller kapitalpensionsordning i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, skal afgive dokumentation for ejerskabet til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet i pengeinstituttet. Dokumentationen for ejerskabet skal udarbejdes af det pågældende kommanditaktieselskab eller kommanditselskab. Endvidere bliver i § 47 i bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrollloven fastsat krav om deponering af aktierne m.v. for unoterede aktier m.v., hvori rate- og kapitalpensionsordninger fra 2005-10-01 kan anbringes.

Ved L 2009 462 er begreberne tilpasset som følge af, at der fremover sondres mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Ved L 2010 1561 indsættes det manglende led »eller en multilateral handelsfacilitet« i bestemmelsen.

(343) Hvis kontohaveren sammen med den personkreds, der er nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, opnår at eje 25 pct. eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et selskab, hvis aktier ikke handles på et reguleret marked, skal kontohaveren inden 3 måneder efter overskridelsen af ejerandelen nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige aktier m.v. for frie midler, jf § 30 B, stk. 1, 1. pkt.

Ved L 2010 1561 er der i § 30 B, stk. 1, indsat en regel om, at hvis kontohaveren erhverver aktierne m.v. for frie midler, skal aktierne m.v. erhverves for det højeste beløb af enten den afståelsessum, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor rate- eller kapitalpensionsordningen blev anbragt i de pågældende aktier m.v., eller værdien på afståelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor aktierne m.v. udloddes fra pensionsordningen. Når pensionsopsparereren erhverver aktierne m.v. for frie midler i forbindelse med, at de tages ud af pensionsordningen, får aktierne en anskaffelsessum efter aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2.

Med den afståelsessum, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor pensionsordningen blev anbragt i de pågældende aktier m.v., menes det beløb, som pensionsordningen erhvervede aktierne m.v. for, dvs. det beløb, som pensionsinstituttet betalte for erhvervelsen af aktierne m.v. Den nye regel betyder i det tilfælde, hvor aktierne m.v. skal erhverves for den afståelsessum, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor rate- eller kapitalpensionsordningen blev anbragt i de pågældende aktier m.v., at anskaffelsessummen efter aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2, vil blive et andet beløb end værdien på det tidspunkt, hvor aktierne m.v. tages ud af pensionsordningen.

Når kontohaveren i denne situation skal købe aktierne m.v. tilbage fra pensionsordningen for mindst det samme beløb, som de blev anskaffet til af pensionsordningen, fjernes incitamentet til at lægge aktier m.v. ind i opsparingsordningen med henblik på at få en del af pensionsordningen udloddet til lav skat.

Ved afståelse af aktierne til tredjemand gælder § 30 B, stk. 7, tilsvarende. Med denne regel skal der ske beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 29 i samme omfang for rate- og opsparingsordninger som for godkendte udenlandske forsikringsordninger.

(344) Ved opgørelsen af pensionsafkastskatten (PAL-skatten) på 15,3 pct. anvendes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 15 et lagerprincip. For unoterede aktier eller anparter i særskilt pensionsdepot i pengeinstitutter skal gevinst og tab tilsvarende opgøres efter et lagerprincip. Ved værdiansættelsen af kapitalandelene primo og ultimo skal pengeinstituttet efter pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7, anvende det største beløb af enten anskaffelsessummen for kapitalandelene eller selskabets indre værdi pr. selskabsandel ifølge det seneste aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret. Der er således ikke ved den løbende lagerbeskatning mulighed for at fratrække urealiserede tab. Ved køb anvendes den faktiske anskaffelsessum og ved salg anvendes den faktiske salgssum. Det påhviler kontohaver hvert år senest den 1. december at give pengeinstituttet oplysning om de værdier, der skal benyttes ved beregning af pensionsafkastskatten.

Forsømmer kontohaveren denne pligt, sender Told- og Skatteforvaltningen en meddelelse til kontohaveren efter pensionsafkastbeskatningslovens § 30. Indgiver kontohaver herefter stadig ikke oplysning om værdierne, behandles den del af opsparingen, der kan henføres til de unoterede kapitalandele, som ophævet i utide med normalt 60 pct. i afgift.

Ved L 2005 1181 er der indsat et nyt 2. pkt. Herefter skal pensionsafkastbeskatningslovens 30 også finde anvendelse for pensionsafkastbeskatningslovens § 16, der pålægger den skattepligtige at give oplysninger om værdierne af andelen af et kommanditselskab og et kommanditaktieselskab.

Endvidere anvendes § 30, stk. 1, om dispositioner i strid med ordningen tilsvarende for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Det er tilfældet, hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16.

Der skal ikke betales afgift af hele pensionsordningen men kun af den del, der kan henføres til andelen i kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet.

Afgiften udgør 60 pct. (lavere satser for ældre oprettede ordninger) af den del af pensionsordningen, der kan henføres til andelen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet. Pengeinstituttet skal efter § 38, stk. 1, tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 1 måned efter, at pengeinstituttet har fået kendskab til afgiftspligten.

Ved L 2007 1534 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af vedtagelsen af en ny pensionsafkastbeskatningslov. Ovenstående henviser til de nu gældende bestemmelser i pensionsafkastbeskatningsloven.

(345) Falder den samlede værdi af kontohavers ratepension og kapitalpension, der ikke er anbragt i unoterede kapitalandele, til under kr. 130.000 pr. 31. december i et kalenderår, skal kontohaver inden 3 måneder enten sælge samtlige unoterede kapitalandele eller købe dem ud for frie midler. Sker dette ikke, behandles det beløb, der er placeret i de unoterede kapitalandele, som ophævet i utide med normalt 60 pct. i afgift.

Ved L 2005 1181 er bestemmelsen udvidet, så den også omfatter andele i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber.

Ved L 2007 1534 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af, at pengeinstitutternes indkomstår i pensionsafkastbeskatningsloven er omlagt til kalenderåret.

L 2024 1691 blev grænsen for, hvornår unoterede aktier m.v. skal afstås eller erhverves for frie midler nedsat til 130.000 kr.

(346) Det fastsættes i Finanstilsynets bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelsen), at kommanditaktieselskaber og kommanditselskaber, som en rate- eller kapitalpensionsordning er anbragt i, udelukkende må investere i aktiver, som der kan investeres i direkte.

Når kontohaver har anbragt sin pensionsordning i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, kan det imidlertid forekomme, at kommanditselskabet m.v. investerer i andre aktivtyper end dem, der kan investeres i efter Finanstilsynets regler. Det kan eksempelvis være en traditionel erhvervsmæssig produktion af varer, som kommanditselskabet begynder på. Det er imidlertid ikke meningen, at pensionsopsparereren skal drive almindelig erhvervsvirksomhed direkte for sine pensionsmidler. Derfor skal kommanditaktieselskabet henholdsvis kommanditselskabet afhænde de pågældende aktiver eller den erhvervsmæssige aktivitet. Der skal dog være en frist til at afhænde aktiverne eller afvikle den erhvervsmæssige aktivitet.

Hvis det kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, hvori kontohaver har anbragt en rate- eller kapitalpension, investerer i andre aktivtyper end dem, der kan investeres i efter Finanstilsynets bkg 2021 2640 (puljebekendtgørelsen), skal kontohaveren sørge for, at kommanditaktieselskabet m.v. afhænder aktiverne inden for 3 måneder. Hvis kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet ikke inden for 3 måneder afhænder aktiverne, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. § 30, stk. 1, anvendes herefter for det beløb i ordningen, der kan henføres til opsparingen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet. Det vil sige, at der skal betales en afgift på 60 pct. (lavere satser for ældre oprettede ordninger) af det beløb i pensionsordningen, der kan henføres til placeringen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.

(347) Der er ved L 2010 1561 i § 15 C, stk. 3, indført supplerende danske anbringelsesregler som betingelse for, at pensionsordningen kan godkendes som fradrags- eller bortseelsesberettiget.

§ 30 B, stk. 5-8, regulerer den skattemæssige behandling i det tilfælde, hvor en forsikringstager foretager anbringelser i strid med § 15 C, stk. 3. § 15 C, stk. 3, fastsætter betingelser for anbringelse af de opsparede midler i godkendte pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og kapitalforsikringer i et andet EU-/EØS-land som fradrags- eller bortseelsesberettigede.

Der er i § 30 B, stk. 5, 1. pkt., fastsat krav om, at hvis en forsikringstager anbringer en pensionsordning i aktiver i strid med betingelserne for godkendelse efter § 15 C, stk. 3, skal forsikringstageren inden 3 måneder udtage den faste ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet

af pensionsordningen, nedbringe ejerandelen til under 25 pct., udtage de aktier, der giver brugsrettigheder eller rabatter i selskabet, eller de andele i den personligt drevne virksomhed, som pensionsordningen er anbragt i. Der er i § 30 B, stk. 5, 2. pkt., givet mulighed for, at forsikringstageren i stedet for at udtage aktier m.v. i selskabet, hvortil der er knyttet en brugsrettilighed m.v., kan bringe brugsrettigheden til ophør.

Forsikringstageren kan bringe den pågældende placering til ophør ved enten at afstå den faste ejendom, aktierne m.v. eller andelen i den personligt drevne virksomhed i almindelig fri handel eller ved at erhverve den faste ejendom eller aktierne m.v. for frie midler.

Det er fastsat i § 30 B, stk. 6, 1. pkt., at hvis forsikringstageren erhverver aktierne m.v. for frie midler, skal aktierne m.v. anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som aktierne m.v. blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på et tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 1, sidestilles indskud af aktier m.v. på en rateopsparing og kapitalpension med afståelse efter aktieavancebeskatningsloven. Som afståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages. Efter aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2, sidestilles udlodning af aktier m.v. med anskaffelse. Som anskaffelsessum anses værdien på udlodningstidspunktet.

Med den afståelsessum, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor pensionsordningen blev anbragt i de pågældende aktier m.v., menes det beløb, som pensionsordningen erhvervede aktierne m.v. for, dvs. det beløb, som pensionsinstituttet betalte for erhvervelsen af aktierne m.v. § 30 B, stk. 6, 1. pkt., indebærer en fravigelse fra aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2, idet anskaffelsessummen i det tilfælde, hvor forsikringstageren erhverver aktierne for frie midler, mindst skal være det beløb, som pensionsinstituttet betalte for erhvervelsen af aktierne.

I det tilfælde, hvor aktierne m.v. skal erhverves for et beløb, der svarer til den afståelsessum, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor rate- eller kapitalpensionsordningen blev anbragt i de pågældende aktier m.v., vil anskaffelsessummen efter aktieavancebeskatningslovens § 32, stk. 2, være et andet beløb end værdien på det tidspunkt, hvor aktierne m.v. tages ud af pensionsordningen. Er værdien af aktierne m.v. på det pågældende tidspunkt højere end ovennævnte afståelsessum, anvendes dog denne værdi som anskaffelsessum. Når forsikringstageren i denne situation skal købe aktierne m.v. tilbage fra pensionsordningen for mindst det samme beløb, som de blev anskaffet til af pensionsordningen, da de blev lagt ind i pensionsordningen, fjernes incitamentet til at lægge aktiver ind i pensionsordningen til en værdi, der er for høj, med henblik på efterfølgende at få en del af pensionsordningen udloddet til lav skat.

§ 30 B, stk. 6, 2. pkt., indeholder en tilsvarende bestemmelse for fast ejendom som for aktier. Hvis forsikringstageren erhverver den faste ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet for frie midler, skal den faste ejendom anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som den faste ejendom blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor den faste ejendom tages ud af pensionsordningen.

Der er i § 30 B, stk. 7, indført en regel om, at erhverver forsikringstageren ikke aktiverne for frie midler, idet de afstås i almindelig fri handel, skal der beregnes afgift (60 pct.) efter § 29, stk. 1, i det tilfælde, hvor afståelsessummen for aktivet er lavere end det beløb, som det blev anskaffet til af pensionsordningen, da det blev lagt ind i pensionsordningen.

Der skal ske udlodningsbeskatning efter § 29, stk. 1, på det tidspunkt, hvor aktivet afstås i fri handel. Det er forskellen mellem værdien på det tidspunkt, hvor aktierne blev lagt ind i ordningen, og afståelsessummen, der er grundlaget for beskatningen i § 29, stk. 1 (afgift på 60 pct.).

Der er i § 30 B, stk. 8, indsat en regel for det tilfælde, hvor aktivet ikke afstås inden for 3 måneders fristen som bestemt i § 30 B, stk. 5. Herefter skal der efter § 30, stk. 1, betales en afgift på 60 pct. af det beløb, som der på tidspunktet for dispositionen kunne være udbetalt ved en ophævelse af ordningen.

(348) Ved L 2012 922 er der indsat en ny § 30 B, stk. 9, hvoraf det fremgår, at § 30 B, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse for aldersopsparing, og § 30 B, stk. 5-8, finder tilsvarende anvendelse for aldersforsikring. Det betyder,

at der ved dispositioner, der udløser afgift efter § 30, stk. 1, skal betales en afgift på 20 pct.

(349) Tidligere skulle der efter § 32, stk. 1, svares afgift af udbetalinger, uanset om der havde været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette er ændret ved L 2007 1534, således at udbetalinger, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, er afgiftsfrie. Princippet er det samme som i § 20, stk. 4, om beskatningen af udbetalinger fra afsnit I-ordninger. Der foreligger en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder uanset, at indbetalingerne kan være foretaget langt tilbage i tid, hvor det kan være en vanskelig opgave for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder. Den del af udbetalingen af værditilvæksten på en ordning, som hidrører fra indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, er fortsat afgiftspligtig.

Hvis det ikke er muligt at skabe en begrundet opgørelse af, hvilken del af ordningen som hidrører fra indbetalingerne, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, er skattemyndighederne berettiget til at foretage en skønsmæssig opdeling af ordningen henset til de foreliggende oplysninger.

Ved L 2008 1339 er bestemmelsen præciseret. Bestemmelsen har ikke kun betydning i den situation, hvor den manglende fradragsret skyldes fraflytning. Hvis pensionsopsparerer eksempelvis indbetaler beløb udover kapitalpensionsløftet, kan det overskydende beløb krone-for-krone udbetales uden afgift. Så længe det overskydende beløb befinder sig på pensionsordningen, beskattes afkastet alene med 15,3 % pensionsafkastskat, men når ordningen hæves, belægges det akkumulerede afkast efter pensionsafkastskat med 40 pct. ved pensionsbegivenhedens indtræden og 60 pct. ved ophævelse i utide.

Ved L 2010 1561 er § 32, stk. 1, affattet på ny, således at den har fået det indhold, der har været hensigten. Bestemmelsen er ændret, således at den afgiftspligtige i pensionsbeskatningslovens kapitel 3, som udbetalingen af pensionsordningen sker til, skal godtgøre, at der for ejeren eller kontohaveren ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne enten her i landet eller i udlandet.

Der henvises til noten til § 20, stk. 4.

(350) Bestemmelserne i § 32, stk. 1, 2.-4. pkt., blev indsat ved L 2020 2197. Bestemmelsen i § 32, stk. 1, 2. pkt., fastsætter, at en deludbetaling fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopsparerer når folkepensionsalderen, fortrinsvis anses at hidrøre fra den afgiftspligtige del af ordningen. Dermed vil deludbetalinger fra ordningen være afgiftspligtige, indtil der kun er den afgiftsfri del af ordningen tilbage.

(351) Bestemmelserne i § 32, stk. 1, 2.-4. pkt., blev indsat ved L 2020 2197. Bestemmelsen i § 32, stk. 1, 3. pkt., fastsætter, at en deludbetaling indtil det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopsparerer når folkepensionsalderen, fortrinsvis anses at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen. Dermed vil deludbetalinger fra ordningen være afgiftsfri, indtil der kun er den afgiftspligtige del af ordningen tilbage.

(352) Bestemmelserne i § 32, stk. 1, 2.-4. pkt., blev indsat ved L 2020 2197. Bestemmelsen i § 32, stk. 1, 4. pkt., fastsætter, at deludbetalinger af kapitalforsikringer, jf. § 10, og af kapitalopsparinger, jf. § 12, uanset § 26, stk. 4, fortrinsvis anses for at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen uanset pensionsopsparerens alder.

Dermed vil deludbetalinger fra kapitalpensionen være afgiftsfri, indtil der kun er den afgiftspligtige del af ordningen tilbage, uanset pensionsopsparerens alder og uanset LIFO-princippet i § 26, stk. 4, som ellers ville medføre, at det er de indbetalinger, der er foretaget sidst, der skal udbetales først. Skatte- og afgiftsfrie andele af en ratepension og livrente, der ikke er blevet udbetalt, når ordinær udbetaling af ratepensionen eller livrenten påbegyndes, vil blive udbetalt jævnt over hele det ordinære udbetalingsforløb.

(353) Ved L 2012 922 er der indsat en ny bestemmelse i § 32, stk. 3, hvoraf det fremgår, at § 32, stk. 1, ikke skal gælde for aldersforsikring eller aldersopsparing. Formålet er at imødegå, at loftet på 27.600 kr. (2013-niveau) for indbetalinger til aldersopsparing og aldersforsikring kan omgås. Fra og med indkomståret 2013 er fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension afskaffet. Det er dog muligt fremover at indskyde beløb på ordninger omfattet af §§ 10 eller 12, dvs. ordninger, der hidtil har været fradrags- eller bortseelsesberettigede, uanset bortfaldet af fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger.

Hvis man foretager indskud på kapitalpensioner omfattet af § 10 eller § 12 i 2013 og senere, vil indskuddet ikke være fradragsberettiget, og indskuddet vil senere kunne udbetales afgiftsfrit krone til krone, men afkastet af indskuddet vil blive løbende beskattet efter pensionsafkastningsbeskatningsloven (PAL-skat), og afkastet efter PAL-skat vil blive afgiftsbelagt efter pensionsbeskatningsloven på udbetalingstidspunktet.

Der er ved L 2012 922 i § 41 A, stk. 2, indført adgang til at overføre eller konvertere kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed til en aldersopsparing og aldersforsikring. Ved overførslen skal der betales den afgift, der betales ved udbetalinger fra ordningen, der sker i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene. Da der efter § 32, stk. 1, ikke skal betales afgift af den del af det udbetalte beløb, der svarer til indbetalinger, som der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, er der imidlertid umiddelbart skabt mulighed for at kunne foretage et ikke fradrags- eller bortseelsesberettiget indskud på en fradragsberettiget kapitalpension og overføre eller konvertere denne til en aldersopsparing eller aldersforsikring uden beskatning af det overførte eller konverterede beløb, hvorefter ordningen inkl. afkastet kan udbetales afgiftsfrit, når udbetalingen sker i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene og til en afgift på 20 pct. ved førtidige udbetalinger.

For at undgå, at der fremover spekuleres i den lave PAL-skat ved at foretage ikke-fradragsberettigede indskud på en kapitalpension, er det fastsat, at § 32, stk. 1, ikke skal gælde for overførsler eller konverteringer til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende alderssum. Det indebærer, at der ved overførsel af beløb fra en fradragsberettiget kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring skal betales en afgift på 40 pct. (henholdsvis 37,3 pct. i 2013) af hele det overførte beløb, dvs. også den del, der modsvarer indbetalinger, som der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for. Pensionsopsparerer vil dog efter § 21 A, stk. 1, kunne få beløb, der modsvarer indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, udbetalt afgiftsfrit (eller overført til en anden fradragsberettiget pensionsordning), og derefter overføre eller konvertere resten til en aldersopsparing eller aldersforsikring mod betaling af en afgift på 40 pct. af det overførte beløb.

Førtidige ophævelser af aldersforsikringer og aldersopsparinger afgiftsbelægges med 20 pct., idet § 32, stk. 1, ikke gælder udbetalinger fra aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende alderssummer.

(354) Bkg 2012 1193 indeholder de nærmere regler om den skattefrie del af udbetalinger.

(355) § 33 A regulerer, med hvilke satser afgiftspligtige ophævelser og dispositioner sker. Hvis en pensionsordning er oprettet før 1972-01-01, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., og afgiften på 52 pct. efter § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, 15. pkt., alene af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 1971-12-31, jf. § 33 A, stk. 1. For resten af udbetalingen eller værdien gælder lavere afgiftssatser, jf. § 34.

Udbetalinger efter § 29 B omfattes ikke af overgangsreglerne i §§ 33 A og 34.

Ved L 2012 922 blev afgiftssatsen ved førtidige ophævelser og dispositioner over kapitalpensioner mv. nedsat fra 60 til 52 pct. I den forbindelse blev § 33 A, stk. 1, ikke konsekvensændret. Ved L 2012 1354 er § 33 A, stk. 1, derfor konsekvensændret, således at der alene beregnes en afgift på 52 pct. af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 1971-12-31. For resten af udbetalingen eller værdien gælder lavere afgiftssatser, jf. § 34.

Hvis der ikke er tale om en kapitalpension mv., medfører § 33 A, stk. 1, i den ændrede formulering fortsat, at afgiften på 60 pct. alene beregnes af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 1971-12-31.

Ved L 2004 457 er § 33 A, stk. 4, og § 34, stk. 6, indsat, således at de lavere afgiftssatser, der er knyttet til en ældre pensionsordning, fremover følger med ved overførsel efter § 41 af ordningen til en anden pensionsordning, uanset hvornår denne er oprettet. De lavere afgiftssatser kommer herefter til anvendelse på udbetalingerne fra den modtagende pensionsordning.

(356) Overgangsordningen i § 33 A, stk. 2, for ordninger oprettet før 1980-01-01 skal også anvendes på afgift af invalidesumsforsikring i tilknytning til en ratepensionsordning, jf. de ved L 2000 294 gennemførte ændringer. Det samme gælder overgangsordningen i § 34, stk. 1, for den del af en sådan ratepensionsordning, der er oprettet før 1972-01-01.

(357) Overgangsordningen i § 33 A, stk. 2, for ordninger oprettet før 1980-01-01 skal også anvendes på afgift af invalidesumsforsikring i tilknytning til en ratepensionsordning, jf. de ved L 2000 294 gennemførte ændringer. Det samme gælder overgangsordningen i § 34, stk. 1, for den del af en sådan ratepensionsordning, der er oprettet før 1972-01-01.

(358) § 36, stk. 2, er indsat ved L 2012 1354. Ved betaling og opkrævning af afgift efter pensionsbeskatningsloven skal der ikke indbetales henholdsvis opkræves ørebeløb. Ved L 2012 922 er der indført afgiftssatser med en eller to decimaler. Det indebærer, at den afgift, som pensionsinstitutterne skal tilbageholde og indbetale, i princippet vil indeholde et ørebeløb. Skattestyrelsens systemer til modtagelse af afgift efter pensionsbeskatningsloven er ikke udformet på en måde, at de kan håndtere ørebeløb. Pensionsinstitutterne skal ved indbetaling af afgifter efter pensionsbeskatningsloven ikke indbetale ørebeløb, og statskassen skal ikke opkræve ørebeløb af afgifter omfattet af pensionsbeskatningsloven. Det vil sige, at der skal ske nedrunding af afgiftsbeløb til nærmeste hele kronebeløb. Reglen svarer til reglerne vedrørende overskydende skat og restskat i kildeskatteoven.

(359) § 37 er nyaffattet ved L 2012 922. Når der er indtrådt afgiftspligt af en ordning, er ordningen ikke længere omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Det betyder, at pensionsopsparerer ikke har fradragsret for sine indbetalinger til ordningen og er skattepligtig af arbejdsgivers bidrag til ordningen. Hvor afgiftspligten kun omfatter en del af ordningens værdi, er det dog kun denne del af ordningen, der ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Disse regler omfatter tilsvarende udbetalinger m.v. som nævnt i § 25 A. Det betyder, at når der er sket udbetalinger fra ordningen, er de udbetalte beløb herefter ikke længere omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Det betyder bl.a., at afkastet af de udbetalte beløb ikke længere beskattes lempeligt med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven, men som kapitalindkomst med op til 42 pct. (eksl. kirkeskat). I de situationer, hvor afgiftspligten kun omfatter en del af ordningens værdi, gælder afgiften efter § 25, dvs. afgiften på 40 pct. (37,3 pct. i 2013) af udbetalinger m.v. fra kapitalpensioner. Ved L 2004 457 blev det gjort muligt at foretage delophævelser af kapitalpension mod betaling af den lave pensionsafgift på 40 pct., jf. § 25, og ikke som hidtil efter § 28, dvs. mod betaling af afgift på 60 pct. (til og med 2012). Ved lovændringen blev det forudsat, at den del af kapitalpensionen, der ikke blev delophævet mod betaling af afgift på 40 pct., fortsat ville være omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Der ville blot ikke være fradragsret for indbetalinger til kapitalpension i de indkomstår, der fulgte efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalpensioner blev helt eller delvist ophævet mod betaling af afgift på 40 pct. En konvertering fra en kapitalpension til en alderspension medfører ikke, at aldersforsikringen m.v. falder ud af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. § 37, 4. pkt.

(360) Ved L 2012 1888 er der rettet op på nogle henvisningsfejl i bestemmelsen.

(361) Pensionsinstituttet skal, ligesom ved andre afgiftspligtige udbetalinger af pensionsordninger, beregne og tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 3 hverdage efter, at pensionsinstituttet har udbetalt den afgiftspligtige ydelse, jf. bestemmelsens 3. pkt.

(362) § 38, stk. 2, er ændret ved L 2025 1642, så opkrævningslovens kapitel 5, om opkrævning via En skattekonto, ikke finder anvendelse på ind- og udbetaling af afgift som nævnt i § 38, stk. 1. Opkrævningen er hidtil sket efter pensionsbeskatningslovens opkrævningsregler og procedurer, jf. også SKM2013.656.SKAT, hvorefter opkrævning af skatter efter denne lov ikke sker via En skattekonto.

Ændringen skal ses i sammenhæng med de almindelige bemærkninger til lovforslaget, hvorefter den eksisterende systemløsning ikke understøtter opkrævning af afgift efter pensionsbeskatningsloven via En skattekonto.

(363) Jf. bkg 2012 1370, kap. 8. Reglen er ændret ved L 1999 143 med henblik på at skabe klar hjemmel til at indføre standardrevisionserklæringer. Bkg 2012 1370, kap. 13, indeholder de nærmere regler for revisionserklæringer.

(364) TfS 1997 180 Ø: En sparekasse, der ved en fejl havde forsømt at indeholde realrenteafgift og acontoskat i forbindelse med ophævelsen af en kapitalpension, måtte ud over at betale det ikke-indeholdte beløb også svare renter af beløbet fra det tidspunkt, hvor indbetaling skulle have fundet sted. Ved L 2008 1336 er reglerne om udpantning og inddrivelse ophævet, idet reglerne er flyttet til inddrivelsesloven.

(365) Ved L 2017 1555 er selvangivelsesbegrebet erstattet af et oplysningsbegreb.

(366) Ved L 2012 1354 er der indført et nyt stk. 6 (nu stk. 7) i § 38, hvorefter afgiftspligten af den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler skal påhvile det livsforsikringsselskab mv., jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., der overfører, herunder konverterer, kapitalpensionen eller den supplerende engangsydelse, og afgiften tages fra de ufordelte midler. Afgiften tages også fra de ufordelte midler, når kapitalpensionen mv. er oprettet i et livsforsikringsselskab, der udbyder kapitalpensioner mv. omfattet af § 15 C. Systematikken svarer i store træk til systematikken ved beregning og afregning af pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningsloven. Afgiften af selve det beløb, der overføres, herunder konverteres, og afgiften af de særlige bonushensættelser knyttet til ordningen, dvs. individuelle særlige bonushensættelser og fordelte kollektive bonushensættelser, påhviler pensionsopspareren, jf. § 38, stk. 1. Afgiften af det beløb, der overføres, herunder konverteres, tages fra depotet, mens afgiften af de særlige bonushensættelser knyttet til ordningen tages af de særlige bonushensættelser. Livsforsikringsselskabet mv. skal senest 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, indgive en samlet opgørelse til SKAT af afgiftsgrundlaget for afgiften af den forholdsmæssige del af de ufordelte midler. Afgiften indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Det svarer til fristen for indgivelse af opgørelse af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten og skatten heraf, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 21. Hvis indbetalingen af afgiften ikke finder sted inden udløbet af den nævnte frist, skal livsforsikringsselskabet betale en månedlig rente med den rentesats, der fastsættes efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,8 procentpoint pr. påbegyndt måned fra tidspunktet for seneste rettidige indbetaling, jf. § 38, stk. 4. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften, herunder forskrifter for, hvilke oplysninger der skal meddeles den centrale told- og skatteforvaltning til brug ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives, jf. § 38, stk. 3.

(367) Ved L 1997 1098 er skatteankenævnenes kompetence til at behandle klager over afgiftsberegninger foretaget af pensionsinstitutter mv. efter § 38 flyttet til de statslige told- og skattemyndigheder. Baggrunden er, at de statslige told- og skattemyndigheder fører tilsynet med den afgiftsberegning, pensionsinstitutterne mv. foretager.

(368) Ved L 1998 277 blev rentegodtgørelsen nedsat fra 1 til 0,6 pct. Ændringen har virkning for renter, der påløber fra og med 1998-07-01. Ændringen er omtalt i cirk 1998 156 pkt. 2.9.

Ved L 1999 956 og L 2000 165 blev den faste rente på 0,6 pct. afløst af en rente, der varierer efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Ændringen har dog først virkning for renter, der påløber 2002-01-01 og senere, jf. nærmere ikrafttrædelsesbestemmelsen efter loven. Se cirk 2000 35 pkt. 2.7.

(369) Bestemmelsen i § 40 indeholdt en regel om, at 1/3 af afgiften skulle tilfalde den afgiftspligtiges skattekommune, jf. lov om kommunal indkomstskat. Ved L 2006 514 er § 40 ophævet som følge af, at afgiften fra 2007 ifølge aftalen om den kommunale finansieringsreform fuldt ud skal tilfalde staten.

(370) Der er etableret en deleordning mellem Danmark og Færøerne vedrørende den afgift efter pensionsbeskatningsloven, som en fuldt skattepligtig person på Færøerne skal betale ved udbetaling af en pensionsordning oprettet i Danmark.

(371) Se note til § 33 A, stk. 2, 1. pkt.

(372) Reglen i § 41 er indsat ved L 1971 310 og er ændret og udvidet adskillige gange gennem årene.

Hovedreglen i pensionsbeskatningsloven er, at udbetalinger, som sker for pensionsudbetalingsalderen, udløser en forhøjet afgift. Reglerne i § 41, § 41 A og § 42 skaber hjemmel til, at der kan ske hel eller delvis overførsel af en pensionsordning til en anden ordning for samme person, uden at det behandles som ud- og indbetaling, dvs. uden at udbetalingen fra den afgivende ordning udløser afgift, og uden at der opnås fradrag for indbetalingen til den modtagende ordning. Reglerne indeholder en udtømmende opregning af, i hvilke tilfælde en sådan overførsel kan ske. I §§ 42 A-44 sker nærmere regulering af disse overførsler.

Der kan som udgangspunkt ikke ske delvis overførsel af en pensionsordning, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som derfor er omfattet af det såkaldte overgangsfradrag i pensionsafkastbeskatningslovens § 10, jf. § 41, stk. 1. § 41, stk. 3, indeholder dog undtagelser hertil, således at der i fire situationer alligevel kan ske deloverførsel af ordninger, der var i kraft ved udgangen af 1982. Undtagelsesbestemmelsen i § 41, stk. 3, er udtømmende.

Bemærk, at tidligere praksis stadig gælder for ordninger oprettet før 1958, jf. SKM2014.439.SKAT. Styresignalet ophævede med virkning fra 2014-06-01 hidtidig praksis for overførsler og flytning mellem pengeinstitutter, således at dette herefter kun kunne ske efter reglerne i § 41 og § 41 A. Det fremgik dog, at hidtidig praksis ikke blev ophævet for ordninger oprettet før 1958-01-01, og som var omfattet af § 13.

(373) En pensionsordning med løbende udbetalinger er ikke nærmere defineret i bestemmelsen, men begrebet skal forstås på samme måde som i § 2. Der henvises til § 2 med tilhørende noter.

Ved L 2009 412 er det bestemt, at indbetalinger til ophørende livrenter, men ikke livsvarige livrenter eller andre pensionsordninger med løbende udbetalinger, indgår i 100.000 kr.'s (nedsat til 50.000 kr.) loftet. For at sikre, at loftet er effektivt, blev adgangen til at overføre fra en livsvarig pensionsordning med løbende udbetalinger til en ophørende pensionsordning med løbende udbetalinger ophævet.

Ved L 2009 1278 er bestemmelsen ændret således, at den kun vedrører pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter. Der kan herefter efter nr. 1 ske skatte- og afgiftsfri overførsel mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter. Ophørende livrenter er i stedet omfattet af § 41, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. noterne til disse bestemmelser. Endvidere betegnelsen af de forskellige pensionsordninger tilpasset ændringerne i Forårspakke 2.0, hvorefter ophørende livrenter skattemæssigt behandles på samme måde som rateordninger for så vidt angår loftet på 50.000 kr. (2010-2013-niveau) for fradragsberettigede indbetalinger. Efter § 41, stk. 1, nr. 1, kan der herefter ske skatte- og afgiftsfri overførsel mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, idet overførsel til en ophørende livrente fra en pensionsordning med løbende udbetalinger dog kun kan ske i det omfang, sidstnævnte pensionsordning er en ophørende livrente.

(374) Ved L 2009 1278 er § 41, stk. 1, nr. 2, udvidet til også at gælde for ophørende livrenter. Der kan herefter ske overførsel fra en rateordning, dvs. en rateforsikring eller rateopsparing, og fra en ophørende livrente, til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende livrente.

(375) Der kan efter § 41, stk. 1, nr. 3, ske overførsel fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring, rateopsparing eller ophørende livrente, medmindre kun én af pensionsordningerne omfattes af § 15 A.

Tilføjjelsen vedr. § 15 A, der er indsat ved L 2000 1282, indebærer, at der ikke kan ske afgiftsfri overførsel mellem to ratepensionsordninger, når den ene pensionsordning omfattes af § 15 A, mens den anden ikke gør det. Der kan som hidtil ske afgiftsfri overførsel mellem to ratepensionsordninger, der ikke omfattes af § 15 A. Der er ikke fastsat tilsvarende begrænsninger i adgangen til at overføre andre pensionsordninger (ordninger med løbende udbetalinger eller kapitalpension) til en § 15 A-ordning eller i adgangen til at sammenlægge en § 15 A-ordning med en anden pensionsordning med løbende udbetalinger.

Ved L 2007 1534 er det lovfæstet, at overførsel af en ratepension til en anden ratepension kan ske, indtil der faktisk foretages udbetalinger fra en af ordningerne, dvs. indtil første rateudbetaling finder sted. Dette svarer til hidtidig praksis.

Ved L 2009 1278 er § 41, stk. 1, nr. 3, udvidet til også at gælde for ophørende livrenter. Der kan således efter udvidelsen ske overførsel af en ophørende livrente til en rateordning eller en ophørende livrente.

Det er ved L 2010 1561 fastsat i § 30, stk. 1, 3. pkt., at udbetalingsperioden for en ratepensionsordning under udbetaling kan forlænges. Derfor er § 41, stk. 1, nr. 3, ved samme lov ændret således, at adgangen til skatte- og afgiftsfri overførsel af ordninger under udbetaling er konsekvensændret og flyttet til § 41, stk. 10. Der henvises til noten til denne bestemmelse.

(376) For kapitalordninger oprettet før 1971-01-01 vil den gunstigere afgiftsmæssige stilling for midlerne gå tabt ved overførsel.

(377) Ved L 2009 412 er betingelsen om, at overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 6 og 8 (med virkning fra 2010-05-01 er nr. 8 blevet nr. 7, jf. L 2009 1263 § 3, nr. 4), skal ske inden opnåelse af efterlønsalderen, ophævet som konsekvens af ophævelsen af alderskravene til, hvornår en rate- eller kapitalordning senest skal være oprettet.

(378) Ved L 2004 190 er der givet mulighed for at overføre beløb fra LD til andre pensionsordninger. Samtidig er der indført adgang til at overføre beløb fra LD-kontoen uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Mulighederne svarer til de gældende muligheder for at overføre kapitalpension til en anden pensionsordning.

(379) Ved L 2004 457 er der indført hjemmel til, at den del af en pensionskasseordning, der udgøres af supplerende engangsydelse, kan overføres til en kapitalforsikring i pensionsejemed, uden at dette skattemæssigt skal betragtes som ind- og udbetaling, når overførslen sker som led i en bestandsoverdragelse af alle eller en del af pensionskassens pensionsordninger til et livsforsikringselskab.

En sådan overførsel vil herefter kunne ske, uden at der skal opkræves 52 pct. i afgift af udbetalingen fra den ophørende pensionskasseordning efter § 29, stk. 1, og uden at pensionskassemedlemmets adgang til og fradragsret for indbetalinger til øvrige kapitalpensionsordninger efter §§ 16 og 18 berøres af overførslen.

Reglen omfatter kun situationer, hvor overførslen sker som led i en bestandsoverdragelse efter §§ 195 og 196 i lov om forsikringsvirksomhed eller som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser. Reglen omfatter endvidere kun overførsel af hele ordninger.

(380) Deloverførsler, der ikke rummer risiko for spekulation i pensionsafkastbeskatningslovens overgangsfradrag efter denne lovs § 10, kan stadig foretages uden skattemæssige konsekvenser. De i bestemmelsen nævnte situationer, hvor deloverførslen kan ske, er en udtømmende opstilling. Det drejer sig om:

1. Deloverførsler til rene risikoforsikringer. Der kan f.eks. være tale om gruppelevs præmier tilknyttet en kapitalpension eller en rateforsikring tegnet som ren risikoforsikring i forbindelse med en ratepension.

2. Deloverførsler til en pensionsordning, hvor, lov, vedtægter eller lignende regler forhindrer pensionsoppareren i at overføre alle tidligere pensionsrettigheder til den nye pensionsordning eller pålægger pensionsoppareren at overføre en del af tidligere optjente pensionsrettigheder til den nye ordning. Bestemmelsen afhjælper det problem, som i visse tilfælde kan opstå for pensionsopparere, der ved en overførsel af en ordning til en anden ordning

er tvunget til at lade en del af opsparingen blive stående tilbage på den første ordning.

F.eks. kan tjenstemandsansatte, der vælger at overføre tidligere optjente pensionsrettigheder, i visse tilfælde kun overføre en del af ordningen. Den del af ordningen, der kan henføres til egne bidrag eller privat ansættelse, kan således ikke overføres til tjenstemandspensionsområdet. I andre tilfælde skal der derimod ved tjenstemandsansættelse ske overførsel af en del af pensionsordningen. Det gælder f.eks. en tidligere tjenstemand, der bliver genansat som tjenstemand, idet en fratrædelsesgodtgørelse overført til en anden pensionsordning skal tilbageføres til tjenstemandspensionsområdet. Endvidere kan deloverførsler være nødvendige, når f.eks. en person overfører en tarifbaseret pensionsordning til en tilsagnsordning, hvis der kun kan overføres den opsparing, der går til nødvendig pensionsanciennitet for at opnå pensionstilsagnet.

Endelig kan det forekomme i pensionskasser, at et ekstraordinært bidrag, som medlemmet kan indbetale ved optagelse, er mindre end tidligere optjente pensionsrettigheder.

Der kan kun foretages skatte- og afgiftsfrie deloverførsler til en anden pensionsordning, når overførslen følger af et nyt ansættelsesforhold, hvor der enten kun er mulighed for eller udtrykkeligt krav om deloverførsel af tidligere optjente pensionsrettigheder.

3. Der kan ske overførsel af indbetalingerne eller en del heraf foretaget i løbet af året fra en pensionsordning til en anden pensionsordning i det pågældende år. Bestemmelsen anvendes tilsvarende for præmier, der er forfaldne i indkomståret, men som først overføres i det efterfølgende år.

Overførslen kan dog kun ske fra en ordning til en anden ordning som nævnt i § 41, stk. 1.

Adgangen til at foretage delvis overførsel gælder kun for årets bidrag eller en del heraf. Der kan dermed kun overføres et beløb fra en ordning til en anden, der maksimalt svarer til bidraget til den førstnævnte ordning.

Adgangen til delvis pensionsoverførsel gælder kun for indbetalinger, der er foretaget eller forfaldet i løbet af året, og som er overført inden for samme år eller for forsikringspræmiens vedkommende det efterfølgende år. Er der i et år kun overført en del af årets bidrag til en anden ordning, kan den del af årets indbetalinger, der ikke er overført, således ikke overføres i det følgende år.

4. I visse situationer kan der ske deloverførsel i det indkomstår, hvori ordningen påbegyndes udbetalt. Adgangen til at foretage deloverførsler gælder kun fra en rateordning til en ordning med løbende udbetalinger, fra en kapitalordning til en ordning med løbende udbetalinger og endvidere fra en kapitalordning til en rateordning, såfremt overførslen finder sted inden opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.

Der kan kun foretages deloverførsel fra en ordning omfattet af den foreslåede bestemmelse én gang.

Det er en betingelse for deloverførslen, at udbetaling af såvel den ordning, hvorfra deloverførslen sker, som den ordning hvortil overførslen sker, foretages eller påbegyndes. Det er således ikke muligt at foretage deloverførsel til en ordning, uden at udbetaling af denne ordning skal påbegyndes i samme år.

I et tilfælde, hvor en udtrædelsesgodtgørelse efter pensionskasselovens regler skulle anvendes til køb af livrente, men hvor der på grund af arbejdstagers helbredstilstand ikke kunne tegnes forsikring, tillod forsikringsrådet efter omstændighederne udtrædelsesgodtgørelsen anvendt til indkøb af obligationer under forudsætning af bl.a., at obligationerne deponeredes i en bank eller sparekasse, at depotbeviset forsynedes med påtegning om, at der ikke kunne rådes over obligationerne uden forsikringsrådets samtykke, og at obligationerne ikke kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning. Skd udtalte, at de i § 42 stillede betingelser for overførsel af udtrædelsesgodtgørelsen til en særlig konto måtte anses for at være opfyldt, (selv om midlernes anbringelse på kontoen måtte antages at blive permanent). **SKDmedd 1976 nr. 45.**

(381) Ved L 2000 170 er LIFO princippet lovfæstet ved deloverførsler.

(382) Ved L 1994 441 er der tilvejebragt hjemmel til, at pensionsopsparing, der er optjent under danske pensionsordninger, kan overføres til EFs pensionsordning uden at blive beskattet i Danmark.

Overførslerne behandles på samme måde som overførsler mellem danske pensionsordninger. Det vil sige, at overførslen bliver ubeskattet, og at den fremtidige pensionsudbetaling beskattes af EF. Beskatningen tilbageføres dog til Danmark, hvis der tale om en udtrædelsesgodtgørelse, som udbetales af EF for pensioneringstidspunktet. I bkg 2012 1370, kap. 12, er der fastsat nærmere regler om udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning.

(383) Herefter kan alle ordninger, der er omfattet af § 41, stk. 1, også overføres skatte- og afgiftsfrit til EFs pensionsordning. Det drejer sig om pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikring i pensionøjemed, rateopsparing i pensionøjemed samt kapitalforsikring og opsparing i pensionøjemed. I de tilfælde, hvor overførsel finder sted, betragtes overførsel ikke som en afgiftpligtig udbetaling, og der er ikke fradragsret for det beløb, der indbetales på den anden bestående eller nyoprettede ordning. For beløb, der tilbageføres fra Fællesskabernes pensionsordning til en dansk pensionsordning, er der således heller ikke fradragsret i den skattepligtige indkomst.

(384) Tilbageførsel kan kun ske til en pensionsordning med løbende udbetalinger. Det er efter § 44 en betingelse, at der ikke forinden overførslen er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskaetpligt vedrørende de overførte beløb.

(385) Stk. 6 omfatter tilfælde, hvor den pågældende tjenestemand ikke gennem 10 års ansættelse eller på anden måde har opnået pensionsret i EF, men i stedet modtager en konstant udtrædelsesgodtgørelse fra EFs pensionsordning. Der kan være tale om, enten at beløbet overføres ubeskåret til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger for den pågældende, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, eller at beløbet udbetales kontant til den pågældende efter fradrag af 60 pct's afgift til den danske stat efter pensionsbeskatningslovens regler herom. Ved L 1995 431 er der sikret hjemmel til, at staten kan forrente den del af en udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, der indbetales til Nationalbanken. Bestemmelsen har virkning fra og med 1995-03-01

(386) Denne afgiftssats svarer til, hvad der gælder for udbetalinger efter § 29, stk. 1, fra danske pensionsordninger ved dødsfald.

Tilføjslen er indsat ved L 1996 306.

(387) Bestemmelsen indebærer, at det ikke er muligt at foretage en afgiftsfri overførsel til eller fra en § 15 B-ordning, med mindre der er tale om overførsel af en hel § 15 B-ordning til en nyoprettet § 15 B-ordning.

(388) Ved L 2012 398 blev § 41, stk. 8, 4. og 5. pkt., ophævet. Ved overførsel af en ratepensionsordning eller en ophørende alderspension under udbetaling til en livsvarig alderspension skulle efter disse regler beregnes nye løbende ydelser med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse. Frem til dette tidspunkt blev de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse fastholdt. Det betød, at det ikke var muligt at bringe udbetalingen af midlerne fra en ratepensionsordning eller ophørende alderspension under udbetaling til et midlertidigt ophør ved at overføre midlerne til en livsvarig alderspension. Da udbetalingerne af en livsvarig alderspension efter L 2012 398 kan stilles i bero, jf. § 2, stk. 2, og § 30, stk. 1, og noterne hertil, blev de nævnte regler i § 41, stk. 8, 4. og 5. pkt., ophævet. Det betyder, at udbetalingen af den livsvarige alderspension kan stilles i bero straks efter overførslen fra ratepensionen eller den ophørende alderspension. En suspension af udbetalingen af den livsvarige alderspension skal således ikke afvente kalenderårets udløb.

(389) Bestemmelsen er indsat ved L 2007 1534. Ved overførsel fra en pensionsordning omfattet af kapitel I, herunder fra en udenlandsk ordning godkendt efter §§ 15 C eller 15 D, til en udenlandsk pensionsordning, der er godkendt efter §§ 15 C eller 15 D, er der kun skatte- eller afgiftsfrihed for udbetalingen, hvis indbetalingen ikke giver ret til fradrag i udlandet. Herved er det sikret, at en person ikke kan opnå afgiftsfrihed af udbetalingen ved overførsel til en udenlandsk godkendt ordning og samtidig opnå fradrag for indbetalingen i udlandet.

Ved L 2008 1339 er § 41, stk. 9, ændret, således at der ikke kan ske skatte- og afgiftsfri overførsel til en pensionsordning godkendt efter § 15 D. God-

kendes en udenlandsk ordning efter §§ 15 C eller 15 D, er indbetalingerne fradrags- eller bortseelsesberettigede, ligesom den udenlandske ordning kan overføres skattefrit til andre pensionsordninger efter § 41.

Afkastet af en pensionsordning i et dansk pensionsinstitut omfattet af kapitel 1 og af en udenlandsk pensionsordning godkendt efter § 15 C er afkastskattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 1.

Afkastet af en pensionsordning godkendt efter § 15 D er derimod skattefrit, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 1, nr. 1, litra e. En person, der i forvejen har en pensionsordning omfattet af kapitel 1, og som efterfølgende får en udenlandsk ordning godkendt efter § 15 D, skal ikke kunne undgå pensionsafkastbeskatning af den førstnævnte ordning ved skatte- og afgiftsfrit at overføre den til § 15 D ordningen.

(390) Ved L 2010 1561 er reglerne for overførsel mellem ratepensionsordninger og ophørende livrenter efter første udbetaling fra en af ordningerne fastsat i § 41, stk. 10.

Det bestemmes for det første, at overførsel fra en ratepensionsordning eller ophørende livrente under udbetaling til en anden ratepensionsordning eller ophørende livrente under udbetaling kan ske, såfremt sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket. Ved overførsel kan sidste udbetaling dog ikke aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. Med andre ord kan udbetalingsperioden for den ordning, hvortil overførsel sker, ikke forkortes.

Reglen betyder, at der er mulighed for en længere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der sker overførsel, end den resterende udbetalingsperiode i den ordning, som der sker overførsel af. Med ordvalget »aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning« tages der højde for, at der ved en overførsel til en ophørende livrente som udgangspunkt er tale om livsbetingede ydelser. Overføres en ratepension til en ophørende livrente, vil det ved den pågældende pensionsopsparers dødsfald før det tidspunkt, hvor den overførte ratepension ville være blevet fuldt udbetalt, betyde, at udbetalingsperioden vil være blevet forkortet. Dette forhindrer dog ikke en overførsel fra en ratepension til en ophørende livrente.

F.eks. vil en rateforsikring med 10 års udbetaling i månedlige rater normalt blive udbetalt over 120 måneder. En rateopsparing vil normalt blive udbetalt i blot 10 kalenderår. Det betyder, at der ikke nødvendigvis forløber 10 år fra første rateudbetaling sker til sidste rateudbetaling. Sådanne forskelle i udbetalingsperioden for rateopsparinger og rateforsikringer har ikke som konsekvens, at der ikke kan ske overførsel fra en rateopsparing til en rateforsikring eller omvendt.

Der er ikke mulighed for en kortere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der sker overførsel, end den resterende udbetalingsperiode i den overførte ordning - med de modifikationer, der for det første følger af, at der kan ske overførsel til en ophørende livrente, jf. ovenfor, for det andet følger af, at udbetalingsperioden for den ordning, der overføres til, ikke kan forkortes i forbindelse med overførslen, og for det tredje følger af, at det er det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, der er målestok i forbindelse med overførslen. Der er altså ikke noget til hinder for, at en ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin 2020-09-01 flyttes til en ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin 2020-04-01 - med den undtagelse, at de i den overførte ordning oprindeligt valgte terminer for de enkelte rateudbetalinger alene kan ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer.

Det bestemmes for det andet, at overførsel fra en ratepension eller ophørende livrente, der ikke er under udbetaling, til en anden ratepension eller ophørende livrente, der er under udbetaling, kan ske, hvis sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste rateudbetaling fra den overførte ordning ville kunne være sket, igen med den modifikation, at sidste udbetaling ikke kan aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. Med andre ord vil en ordning,

der ikke er under udbetaling, men hvor det er aftalt, at sidste udbetaling skal ske i 2025, kunne overføres til en ordning, der er under udbetaling med sidste udbetaling i 2025 eller senere.

Er det aftalt i en ratepensionsordning, der påtænkes overført, men som endnu ikke er under udbetaling, at første udbetaling skal ske i 2017, og at udbetalinger skal ske over 10 år, kan ordningen umiddelbart ikke overføres til en ratepensionsordning, der er under udbetaling med sidste udbetaling i 2025. Da udbetalingsvilkårene for den ordning, der påtænkes overført, frit kan ændres frem til første rateudbetaling, kan der således ske overførsel, blot første udbetaling aftales at skulle ske i 2015 (forudsat dette er muligt), hvorved sidste udbetaling - såfremt den 10-årige periode fastholdes - vil ske i 2025.

Det bestemmes for det tredje, at ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 10, 1. og 2. pkt., af en ratepension eller ophørende livrente til en ratepension eller ophørende livrente under udbetaling, beregnes de nye rater eller ydelser med virkning fra førstkommande kalenderårs begyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse frem til dette tidspunkt fastholdes.

Overføres en ordning, der ikke er under udbetaling, kan der således først ske udbetaling af midlerne fra denne ordning fra førstkommande kalenderårs begyndelse. Ønskes udbetalingerne påbegyndt før dette tidspunkt, har den pågældende pensionskunde dog mulighed for at påbegynde udbetaling af den overførte ordning før overførslen. Nye rater eller ydelser vil også i denne situation først skulle beregnes med virkning fra førstkommande kalenderårs begyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse fastholdes frem til dette tidspunkt. Det betyder også, at der frem til førstkommande kalenderårs begyndelse vil være to separate udbetalingsforløb af midlerne hidrørende fra de to pensionsordninger, den overførte og den, der overføres til. Om det modtagende pensionsinstitut administrerer dette i form af en eller to konti eller policenumre vil bero på aftalen mellem pensionsinstituttet og pensionskunden.

Efter § 11 A, stk. 2, skal kontohaveren - før udbetalingen af en rateopsparing påbegyndes - vælge et udbetalingsforløb. Denne regel gælder tilsvarende ved overførsel af en ratepension til en rateopsparing under udbetaling, således at kontohaveren skal vælge et udbetalingsforløb efter § 11 A, stk. 2, for rateopsparingen. Overføres der fra en anden rateopsparing, der er under udbetaling, stilles der ikke krav om, at det valgte udbetalingsforløb for den overførte ordning fastholdes.

(391) Ved L 2012 398 er der loven blevet præciseret, så reglerne for deloverførsler udtrykkeligt fremgår. Ved L 2010 1561 blev reglerne for overførsel af ratepensioner og ophørende alderspension under udbetaling justeret. Justeringen af reglerne blev udformet med udgangspunkt i overførsler af hele ordninger, ikke deloverførsler. Der er dog ikke noget, der særligt hindrer deloverførsel af ratepensioner og ophørende alderspension under udbetaling. I forbindelse med justeringen blev det fastsat, at ved overførsel af en ratepension eller ophørende alderspension under udbetaling fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse frem til førstkommande kalenderårs begyndelse, mens de nye rater eller ydelser først med virkning herfra beregnes. Også når der er tale om deloverførsler, skal de hidtidige rater fastholdes, men i sagens natur forholdsmæssigt mellem den resterende ordning og den nye ordning. Overføres halvdelen af en ratepension under udbetaling vil det resultere i en halvering af de enkelte raters størrelse. De på overførselstidspunktet resterende aftalte udbetalinger for det kalenderår, hvori overførslen er sket, skal ved deloverførsel fordeles forholdsmæssigt mellem den ordning, overførslen er sket fra, og den ordning overførslen er sket til. Fordelingen sker på grundlag af den enkelte ordnings forholdsmæssige andel af værdien på overførselstidspunktet.

Eksempel

En kunde ønsker pr. 2012-04-15 at overføre 1.400.000 kr. af sin ratepension i institut A til institut B. Ratepensionen i institut A er under udbetaling med 20.000 kr. om måneden. På overførselstidspunktet opgør institut A ratepensionens værdi før overførslen til 2.300.000 kr.

Den samlede månedlige udbetaling på 20.000 kr. fastholdes efter overførslen sådan, at den månedlige rate i institut B vil udgøre 12.174 kr. (20.000 kr. x 1.400.000/2.300.000), mens den månedlige rate i institut A vil udgøre 7.826

kr. (20.000 kr. x 900.000/2.300.000). Nye rater på de to ordninger vil blive beregnet ved førstkommande kalenderårs begyndelse.

For så vidt angår overførsler af hele ordninger er det accepteret, at mindre ændringer i udbetalingerne størrelse, der alene kan tilskrives ændringer i forsikringstekniske forhold, ikke er til hinder for, at der er tale om en skatte- og afgiftsfri overførsel efter § 41. Det samme gælder deloverførsler, så længe udbetalingerne fra del-ordningen tilnærmelsesvist svarer til del-ordningens forholdsmæssige andel af den oprindelige ordnings værdi.

(392) Ved 2019 1577 er der i stk. 11 indsat en særlig flytteregel for ratepensioner, således at også efterladte vil kunne foretage overførsel af en pensionsordning, som de har opnået ret til at modtage udbetalinger fra som følge af ejerens død, uden at det skattemæssigt anses som en udbetaling fra eller indbetaling til en pensionsordning. Det er en forudsætning for en sådan flytning, at den er funderet i pensionsaftalen med det pensionsinstitut, hvorfra der sker overførsel, eller at overførslen konkret aftales med dette pensionsinstitut. Muligheden for flytning uden skattemæssige konsekvenser giver således ikke den efterlevende ret til at flytte en pensionsordning.

Efter stk. 11 kan en ratepension, som en efterlevende har opnået ret til udbetaling fra, i sin helhed overføres til en nyoprettet ratepension i et andet pensionsinstitut, uden at det skattemæssigt anses som en udbetaling fra eller indbetaling til en pensionsordning. Det betyder, at det overførte beløb ikke anses som en afgiftspligtig udbetaling af den ratepension, der overføres, og at der ikke er fradragsret for den indbetaling, der sker som led i overførslen til den nyoprettede ratepension. Flyttemuligheden kan udnyttes både for den første udbetaling til den efterladte er sket i det afgivende pensionsinstitut, og undervejs i udbetalingsforløbet. Dækker en pensionsordning flere rateydelser, skal alle rateydelserne flyttes. Flytning kan ske både af en rateforsikring i pensionsøjemed, dvs. en ratepension oprettet i et forsikringsselskab eller i en pensionskasse, og af en rateopsparing i pensionsøjemed, dvs. en ratepension oprettet i et pengeinstitut, ligesom der kan flyttes både til en rateforsikring og en rateopsparing.

Det er en betingelse for flytningen, at sidste udbetaling fra den nyoprettede ordning aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning måtte være aftalt at ville være sket. En allerede aftalt udbetalingsperiode for den overførte ratepension, kan således ikke forkortes ved at foretage flytning til et andet pensionsinstitut. Såfremt der er aftalt terminer for og størrelse på rateudbetalinger i den ratepension, der flyttes fra, fastholdes disse i den modtagende, nyoprettede ratepension frem til førstkommande kalenderårs begyndelse. Dermed skal det modtagende pensionsinstitut ikke beregne nye rater umiddelbart efter flytningen (men først fra og med det førstkommande kalenderår, jf. nedenfor). Det betyder samtidig, at en igangværende udbetaling af ratepensionen ikke kan sættes i bero eller udskydes ved at foretage flytning til et andet pensionsinstitut. Er der ikke aftalt terminer for og størrelse på rateudbetalinger i den ratepension, der flyttes fra, vil den efterladte - ligesom den pågældende kunne have gjort med det afgivende pensionsinstitut - frit kunne aftale disse med det modtagende pensionsinstitut. Når de oprindelige aftalte rater er fastholdt, jf. stk. 11, 3. pkt., beregnes nye rater på den nyoprettede ratepension med virkning fra begyndelsen af det førstkommande kalenderår efter flytningen. De terminer for de enkelte rater, der oprindeligt måtte være valgt i den overførte ordning, i den nyoprettede ordning kan alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed, dvs. ved overførsel til en ratepension i et pengeinstitut, finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Efter § 11 A, stk. 2, skal pensionskunden for udbetaling af rateopsparing påbegyndes, vælge mellem to måder, hvorpå raterne beregnes. Enten beregnes et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, eller et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater.

(393) Ved 2019 1577 er der i stk. 12 indsat en særlige flytteregel for pensionsordninger med løbende udbetalinger, således at også efterladte vil kunne foretage overførsel af en pensionsordning, som de har opnået ret til at modtage

udbetalinger fra som følge af ejerens død, uden at det skattemæssigt anses som en udbetaling fra eller indbetaling til en pensionsordning.

Bestemmelsen i stk. 12, medfører, at har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetalinger, kan denne i sin helhed overføres til en pensionsordning med løbende udbetalinger, uden at det skattemæssigt anses som en udbetaling fra eller indbetaling til en pensionsordning. Det betyder, at det overførte beløb ikke anses som en afgiftspligtig udbetaling af den pensionsordning, der overføres, og at der ikke er fradragsret for den indbetaling, der sker som led i overførslen til den nyoprettede, modtagende pensionsordning. Dækker en pensionsordning flere ydelser med løbende udbetalinger, skal den enkelte berettigede efterlevende flytte hele den del af ordningen, som den pågældende er berettiget til udbetalinger fra. Men er der både en enkepension og en børnepension under udbetaling til en efterlevende, er det ikke en betingelse, at begge pensioner overflyttes.

Overførslen kan alene ske til en pensionsordning af samme type som den pensionsordning, der overføres. Det vil eksempelvis sige, at en livsvarig enkepension alene kan overføres til en nyoprettet livsvarig enkepension i et andet pensionsinstitut, at en ophørende enkepension alene kan overføres til en nyoprettet ophørende enkepension i et andet pensionsinstitut, ligesom en børnepension alene kan overføres til en nyoprettet børnepension med samme udbetalingsforløb i et andet pensionsinstitut.

Flytningen betyder ikke, at den efterlevende kan opsætte igangsættelsen af udbetalingen af pensionsordningen, hvilket den pågældende heller ikke ville kunne i det afgivende pensionsinstitut, eftersom pensionsbegivenheden, nemlig ejerens dødsfald, er indtrådt.

Som betingelse for overførsel skal de hidtidige udbetalingers terminer fortsættes og fastholdes i den nyoprettede pensionsordning, såfremt sådanne er aftalt i den overførte ordning. Den igangværende udbetaling af en pensionsordning til en efterlevende, kan således ikke sættes i bero eller udskydes, blot ved at foretage flytning til et andet pensionsinstitut. Den efterlevende efter § 30, stk. 1, 10. pkt., kan med virkning fra førstkomende kalenderårs begyndelse ændre terminerne for de enkelte udbetalinger af pensionsordningen med løbende udbetalinger. Ved beregningen af de skattepligtige løbende udbetalinger i den nyoprettede pensionsordning kan det nye pensionsinstitut beregne og fastsætte udbetalingerne med udgangspunkt i pensionsinstitutets egne levetids- og afkastforudsætninger. Der er således ikke krav om, at instituttet skal anvende det afgivende pensionsinstituts forudsætninger.

(394) § 41 giver visse muligheder for at kunne overføre en pensionsordning til en anden pensionsordning uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, idet overførslen ikke betragtes som en udbetaling eller indbetaling. Det betyder, at der ikke skal betales skat eller afgift af det beløb, der overføres fra ordningen. Det betyder også, at der så heller ikke er fradragsret for det beløb, der overføres til den nye ordning.

Ved L 2012 922 blev det fastsat i en ny § 41 A, stk. 1, at overførsel af en aldersopsparring, aldersforsikring eller supplerende engangssum til en anden aldersopsparring, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme kontohaver m.v. eller en ægtefælle efter udlodning til denne i henhold til § 30, stk. 2, ikke betragtes som en udbetaling eller indbetaling, hvad enten overførslen sker til en ordning i et andet pensionsinstitut eller i samme pensionsinstitut. En aldersopsparring, aldersforsikring eller supplerende engangssum kan derimod ikke overføres til fradragsberettigede pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I.

Ved L 2012 1354 er det fastsat, at der ikke kan ske delvis overførsel mellem aldersforsikring, aldersopsparring og supplerende engangssum, der indeholder opsparring foretaget for udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10. Bestemmelsen skal forhindre, at der opnås en utilsigtet besparelse i pensionsafkastskatten for disse aldersforsikringer mv.

Bestemmelsen svarer til § 41, stk. 1, vedrørende overførsler mellem fradrags- og bortseelsesberettigede pensionsordninger.

Ved L 2012 1354 er der i pensionsafkastbeskatningslovens § 10, stk. 6, indsat en henvisning til § 41 A, stk. 1, hvorefter der gives der mulighed for, at friholdelsen for pensionsafkastbeskatning for opsparring foretaget før udgangen af 1982 bevares ved en skattefri overførsel efter § 41 A, stk. 1, fra en alders-

forsikring mv. til en anden aldersforsikring mv. At der på en aldersforsikring mv. vil kunne forekomme friholdelse for opsparring foretaget før udgangen af 1982 beror på, at der efter pensionsafkastbeskatningslovens § 10, stk. 5, gives mulighed for, at friholdelsen for opsparring foretaget før udgangen af 1982 i pensionsafkastbeskatningsloven bevares ved en overførsel eller konvertering efter § 41 A, stk. 2, fra en fradragsberettiget kapitalpension mv. til en ikke-fradragsberettiget aldersforsikring mv.

Ved SKM2014.439 SKAT om ophævelse af praksis om flytning af kapital-, rate- og aldersopsparring i pengeinstitutter – styresignal, blev hidtidig praksis om overførsler og flytninger mellem pengeinstitutter ophævet med virkning fra 2014-07-01. For ordninger oprettet før 1958-01-01 blev hidtidig praksis dog bevaret, hvis ordningen er opfattet af § 13.

(395) Ved L 2012 922 er det fastsat i § 41 A, stk. 2, at overførsel, herunder konvertering af en kapitalpension efter § 10 eller § 12 til en aldersforsikring eller aldersopsparring omfattet af § 10 A henholdsvis § 12 A ikke betragtes som en udbetaling eller indbetaling. Ved overførslen/konverteringen af kapitalpensionen til en aldersopsparring eller aldersforsikring, skal der betales afgift. Det følger af § 25, stk. 1, nr. 9, at der skal betales en afgift på 40 pct. af det overførte/konverterede beløb. Af den del af det overførte/konverterede beløb, der udgøres af værdien af policen eller kontoen pr. 1979-12-31, udgør afgiften 25 pct. efter § 26 A. Det følger af § 32, stk. 4, at der også skal betales afgift af beløb, der modsvarer indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for.

Overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum betragtes ikke som en udbetaling eller indbetaling. Ved overførslen skal der betales den afgift, der betales af udbetalinger, der sker i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene. Det følger af § 29 A, stk. 1, at der skal betales en afgift på 40 pct. af det overførte beløb.

De skattemæssige konsekvenser af en overførsel m.v. omfattet af § 41 A, stk. 1 og 2 er således i lighed med det almindelige princip for overførsler i § 41, at overførslen m.v. ikke behandles som udbetaling (i utide) og indbetaling på en ordning, idet dog overførsel eller konvertering efter stk. 2 i relation til § 38 skal behandles som en udbetaling, ligesom en overførsel eller konvertering efter § 41 A, stk. 2, er afgiftspligtig efter § 25, stk. 1, nr. 9, eller § 29 A, stk. 1.

Det indebærer for overførsler af en aldersopsparring eller aldersforsikring som nævnt i § 41 A, stk. 1, at der ikke skal betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der overføres, efter § 28, stk. 1, 2. pkt. Det indebærer endvidere, at beløbet heller ikke skal medregnes under indskudsgrænserne i § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt. Se noten til § 16, stk. 1.

Det indebærer for overførsler/konverteringer af en kapitalforsikring i pensionøjemed omfattet af § 10 eller opsparring i pensionøjemed omfattet af § 12 til en aldersopsparring eller aldersforsikring, at der ikke skal betales en afgift på 52 pct. af det beløb, der overføres/konverteres, efter den gældende bestemmelse i § 28. Beløbet skal heller ikke medregnes under beløbsgrænserne i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt. Det indebærer for overførsler m.v. af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, at der ikke skal betales en afgift på 52 pct. af det beløb, der overføres, efter § 29. Beløbet skal heller ikke medregnes under beløbsgrænserne i § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Dog skal der ved overførsler af en kapitalforsikring i pensionøjemed omfattet af § 10 eller opsparring i pensionøjemed omfattet af § 12 til en aldersopsparring eller aldersforsikring og ved konvertering af en kapitalforsikring eller kapitalopsparring til en aldersforsikring, henholdsvis aldersopsparring betales en afgift på som udgangspunkt 40 pct., ligesom der skal betales en afgift på 40 pct. ved overførsel fra en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, jf. ovenfor. Grunden til, at der skal opkræves en afgift på 40 pct., er imidlertid ikke, at der foreligger en udbetaling i utide, men i stedet, at der sker en fremrykning af den afgift, der skal betales ved udbetaling i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene.

Konsekvensen af en delvis konvertering af en kapitalforsikring m.v. til en aldersforsikring m.v. vil være, at pensionskunden efterfølgende vil have to adskilte produkter, nemlig en kapitalforsikring m.v. og en aldersforsikring

m.v. Der vil altså ikke være tale om et integreret produkt, bestående af både en fradragsberettiget og en ikke fradragsberettiget del.

§ 38 indeholder reglerne for pensionsinstitutternes tilbageholdelse og indbetaling af afgiften, når der indtræder afgiftspligt enten ved udbetalinger eller i andre tilfælde end udbetalinger. Når afgiftspligten indtræder som følge af en udbetaling, skal pensionsinstituttet tilbageholde og indbetale afgiften senest 3 hverdage (bankdage) efter, at pensionsinstituttet har udbetalt beløbet. Når afgiftspligten indtræder i andre tilfælde end ved en udbetaling (dispositioner over ordningen eller når det sidste tidspunkt for udbetaling af ordningen nås), skal pensionsinstituttet tilbageholde og indbetale afgiften senest 1 måned efter, at pensionsinstituttet har fået kendskab til afgiftspligten.

En overførsel eller konvertering efter § 41 A, stk. 2, skal i relation til indtræden af afgiftspligt i § 38 behandles som en udbetaling. Det indebærer, at pensionsinstituttet skal tilbageholde og indbetale afgiften senest 3 hverdage efter overførslen. Derimod skal det beløb, der mod afgift overføres eller konverteres til aldersforsikring m.v., ikke behandles som en indbetaling på ordningen. Dette indebærer som nævnt ovenfor, at indbetalingen ikke skal medregnes under beløbsgrænserne i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt.

(396) Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 10, stk. 5, gives der mulighed for, at friholdelsen for opsparring foretaget før udgangen af 1982 i pensionsafkastbeskatningsloven bevares ved en overførsel eller konvertering efter § 41 A, stk. 2, fra en fradragsberettiget kapitalpension mv. til en ikke-fradragsberettiget aldersforsikring mv. Ved L 2012 1354 er adgangen ophævet til at foretage delvis overførsel eller delvis konvertering fra en kapitalpension mv., der indeholder opsparring, der er friholdt efter pensionsafkastbeskatningslovens § 10, til en aldersforsikring mv. uden afgift på 52 pct. af det overførte beløb efter § 28, stk. 1, (kapitalforsikringer og kapitalopsparinger) eller efter § 29, stk. 1, 2. pkt. (supplerende engangsydelser). Bestemmelsen skal forhindre, at der opnås en utilsigtet besparelse i pensionsafkastskatten i overførsels- eller konverteringsåret for disse kapitalpensioner m.v. Bestemmelsen indeholder ingen ændringer med hensyn til overførsel eller konvertering efter § 41 A, stk. 2, af hele kapitalpensioner mv. til aldersforsikringer mv.

(397) Ved L 2014 1531 er der tilføjet et nyt § 41 A, stk. 3, hvorefter overførsel af en LD-aldersopsparring til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum ikke behandles som en ud- og indbetaling. Bestemmelsen er en konsekvens af, at der er indført adgang til at afgiftsberigtigede LD-opsparing og bevare opsparringen »i pensionsregiet« med afkastbeskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL). En afgiftsberigtiget LD-opsparing (benævnt LD-aldersopsparring) kan således uden afgiftsmæssige konsekvenser overføres til andre afgiftsberigtigede (konverterede) pensionsordninger (afgiftsberigtigede kapitalpensioner og afgiftsberigtigede supplerende engangsydelser), men ikke til ratepension, pensionsordninger med løbende udbetalinger (livrenter og pensionskasseordninger) og ikke-afgiftsberigtigede kapitalpensioner.

(398) Ved L 2019 1577 er der tilføjet et nyt § 41 A, stk. 4, hvor der er indsat en særlig flytteregel for aldersopsparring, således at også efterladte vil kunne foretage overførsel af en aldersopsparring, som de har opnået ret til at modtage udbetalinger fra som følge af ejerens død, uden at det skattemæssigt anses som en udbetaling fra eller indbetaling til en aldersopsparring. Det er en forudsætning for en sådan flytning, at den er funderet i pensionsaftalen med det pensionsinstitut, hvorfra der sker overførsel, eller at overførslen konkret aftales med dette pensionsinstitut. Muligheden for flytning uden skattemæssige konsekvenser giver således ikke den efterlevende ret til overfor pensionsinstituttet at kræve, at pensionsordningen flyttes til et andet pensionsinstitut. Efter flytningen vil den efterladte have samme muligheder for at aftale ændringer med det modtagende institut, som den pågældende havde med det afgivende institut.

(399) Reglen er indsat ved L 1971 310.

Ved L 2006 515 er reglen udvidet som følge af oprettelsen af regionerne, således at reglen tillige gælder for ansættelse i regionernes tjeneste.

(400) § 42 A er nyaffattet ved L 2023 1564.

(401) Det følger af nyaffattelsen af § 42 A, stk. 1, at ved hel eller delvis overførsel som nævnt i §§ 41 eller 41 A af en ordning til en anden ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes den afgivende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, jf. dog stk. 2 og 4.

Det vil være en forudsætning for at kunne videreføre en lavere aldersgrænse for udbetaling til en anden pensionsordning, at der sker overførsel af pensionsmidler fra den eksisterende pensionsordning til den anden pensionsordning uden skattemæssige konsekvenser, dvs. i medfør af §§ 41 eller 41 A om skattefri overførsel af en hel eller en del af en ordning til anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i forbindelse med skilsmisse m.v., medmindre der er tale om et flytning fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pengeinstitutordning omfattet af § 42 A, stk. 3. Se også specielt om § 42 A, stk. 2.

Det betyder også, at aldersgrænsen for udbetaling vil blive opretholdt, hvis der sker skattefri overførsel til en anden ordning med samme aldersgrænse for udbetaling.

Endelig betyder det, at såfremt der sker overførsel fra en ordning med høj aldersgrænse for udbetaling til en ordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, får den modtagende ordning den høje aldersgrænse for udbetaling, idet der dog i § 42 A, stk. 4, er indsat en bagatelregel, hvorefter mindre pensionsordninger med høj aldersgrænse for udbetaling kan overføres til en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, uden at den lavere aldersgrænse for udbetaling går tabt.

Af forarbejderne til [L 2023 1564] fremgår det om gældende ret, at der er tale om en overførsel til en nyoprettet ordning, når der faktisk sker overførsel af et beløb til en ordning, der er oprettet som led i aftalen om overførsel af en bestående ordning.

Det er således en forudsætning for at være omfattet af reglerne for skattefri overførsler efter pensionsbeskatningslovens §§ 41 eller 41 A, at der er tale om en overførsel af pensionsmidler i form af et positivt beløb. Som følge heraf er det således ikke muligt med skattemæssig virkning at overføre en ”tom” pensionsordning efter disse bestemmelser. Det gælder, uanset om der aldrig har været indbetalt på ordningen eller et tidligere indstående er blevet brugt op til betaling af omkostninger m.v. Det er derfor heller ikke muligt efter § 42 A at videreføre en lavere aldersgrænse for udbetaling fra en ”tom” bestående pensionsordning til en nyoprettet pensionsordning.

Det positive beløb kan f.eks. hidrøre fra en indbetaling til den afgivende pensionsordning inden overførslen til den modtagende pensionsordning. Det positive beløb kan også udgøres af negativ pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 17, stk. 1, der ved den afgivende pensionsordnings ophør ville kunne udbetales til ordningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 25, stk. 1, når den negative pensionsafkastskat videreføres på den modtagende pensionsordning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 25, stk. 2.

(402) § 42 A, stk. 2, 1. pkt., betyder, at overførsler fra private pensionsordninger med lavere aldersgrænse for udbetaling end den modtagende pensionsordning vil skulle ske senest 12 måneder efter, at den modtagende ordning er oprettet, for at opretholde den helt eller delvist overførte afgivende ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling. Det vil gælde, uanset om den modtagende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret.

(403) § 42 A, stk. 2, 2. pkt., betyder, at overførsler fra arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med lavere aldersgrænse for udbetaling end den modtagende pensionsordning vil skulle ske senest 36 måneder efter, at den modtagende ordning er oprettet, for at opretholde den helt eller delvist overførte afgivende ordnings aldersgrænse for udbetaling, jf. § 42 A, stk. 1. Det vil gælde, uanset om den modtagende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret.

Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. vil således i alle tilfælde indebære, at det vil være uden betydning, om den modtagende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret; det afgørende vil være, om den afgivende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret, jf. dog § 42 A, stk. 2, 3. pkt. nedenfor.

§ 42 A, stk. 2, 2. pkt., indebærer dog ikke, at to eksisterende arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i to forskellige institutter med forskellige aldersgrænser for udbetaling, hvor den modtagende ordning er oprettet for mere end 3 år siden, kan sammenlægges og opnå samme aldersgrænse for udbetaling.

(404) Efter § 42 A, stk. 2, 3. pkt., gælder der også en frist på 36 måneder, jf. § 42 A, stk. 2, 2. pkt., for overførsler fra private ordninger, hvortil der er foretaget en arbejdsgiverindbetaling højst 36 måneder inden denne overførsel. Dermed omfattes også den almindeligt forekommende situation, hvor en pensionsopsparing er oprettet som led i et ansættelsesforhold, som senere er afbrudt, hvorefter der på ordningen lejlighedsvist har været indskudt private midler fra pensionsopspareren.

Bestemmelsen er i forarbejderne L 2023 1564 illustreret med et eksempel, se lovforslag 2023-2024 nr. 8, bilag 7, til nr. 2.

(405) § 42 A, stk. 2, 4. pkt. betyder, at det endvidere er en betingelse for at opretholde aldersgrænsen ved overførsel fra ordninger med lavere aldersgrænse end den modtagende ordning, at der ikke tidligere er overført midler til den modtagende ordning efter §§ 41 eller 41 A.

Det betyder, at hvis en modtagende pensionsordning med højere aldersgrænse for udbetaling end den afgivende pensionsordning helt eller delvist består af skattefrit overflyttede midler fra andre pensionsordninger, vil den modtagende ordning ikke overtage den afgivende pensionsordnings aldersgrænse for udbetaling. Den modtagende pensionsordning vil således beholde dens hidtidige aldersgrænse for udbetaling.

Muligheden for at opretholde en lavere aldersgrænse for udbetaling vil således alene gælde flytninger til pensionsordninger, der udelukkende er opbygget af nye pensionsindbetalinger i perioden fra oprettelsen af den modtagende ordning til overførslen fra den afgivende pensionsordning.

En pensionsopsparer kan dermed som hovedregel ikke bruge reglerne i § 42 A til at samle alle sine eksisterende ordninger under én ordning med lav aldersgrænse ved først at overføre ordninger med højere aldersgrænse til en nyoprettet ordning og til sidst overføre en ordning med en lavere aldersgrænse. Se dog reglerne i § 42 A, stk. 2, 5. pkt.

Reglen i § 42 A, stk. 2, 4. pkt., forhindrer dog ikke, at aldersgrænsen for udbetaling opretholdes ved skatte- og afgiftsfri overførsel mellem ordninger med samme aldersgrænse for udbetaling, selv om den modtagende ordning tidligere har fået overført midler efter §§ 41 eller 41 A.

(406) § 42 A, stk. 2, 5. pkt., er en undtagelse til § 42 A, stk. 2, 4. pkt., hvorefter den modtagende ordning ikke vil overtage den afgivende pensionsordnings lavere aldersgrænse for udbetaling, hvis der til den modtagende ordning tidligere er overført midler efter §§ 41 eller 41 A.

§ 42 A, stk. 2, 5. pkt., betyder, at hvis de midler, der overføres til den modtagende ordning, kunne have været overført til den ordning, hvorfra der til den modtagende ordning tidligere er overført midler efter §§ 41 eller 41 A med den virkning, at denne ordning havde fået den afgivende ordnings lavere aldersgrænse efter de foreslåede fristregler, får den modtagende ordning uanset § 42 A, stk. 2, 4. pkt., den afgivende ordnings lavere udbetalingsalder.

Denne undtagelse er i forarbejderne til bestemmelsen L 2023 1564 illustreret med følgende eksempel:

En pensionsopsparer har en arbejdsgiveradministreret ratepension i institut A med aldersgrænse for udbetaling på 60 år. Desuden har pensionsopspareren en anden arbejdsgiveradministreret ratepension i institut B med aldersgrænse for udbetaling på 65 år, som er oprettet 2023-02-01.

Pensionsopspareren skifter arbejde, og den nye arbejdsgiver har en tredje pensionsleverandør (institut C).

2025-03-01 oprettes der i institut C en ratepension med aldersgrænse for udbetaling på 65 år. Ratepensionen i institut B overflyttes til institut C 2025-04-01. Ordningen i institut C vil fortsat have aldersgrænse for udbetaling på 65 år, da der er tale om overførsel mellem to ordninger med samme aldersgrænse for udbetaling.

2025-05-01 flyttes ratepensionen i institut A til institut C. Da der 2025-04-01 er overflyttet midler til ratepension C fra ratepension B, vil ratepension C ikke umiddelbart kunne overtage ratepension A's aldersgrænse på 60 år.

Men da ratepension B kunne have fået ratepension A's aldersgrænse på 60 år, hvis ratepension A var flyttet til ratepension B 2025-04-01, vil ratepension C kunne få ratepension A's aldersgrænse på 60 år.

Den foreslåede undtagelse skal ses i lyset af, at samme resultat kunne være opnået, hvis flytningerne var sket i "rigtig" rækkefølge. Hvis flytning var sket fra ratepension A til ratepension B, som derefter flyttedes til ratepension C, ville ratepension C få aldersgrænse for udbetaling på 60 år.

(407) § 42 A, stk. 3, betyder, at aldersgrænsen for påbegyndelse af udbetaling for den afgivende ordning opretholdes tilsvarende, ved overførsel af midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pensionsordning i et pengeinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel, som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis betingelserne i stk. 1 og 2 i øvrigt er opfyldt.

Det betyder, at midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der har en lavere aldersgrænse for udbetaling, inden for de gældende tidsfrister også vil kunne flyttes til et pengeinstitut med henblik på dér at oprette en ratepension eller aldersopsparing med samme lavere aldersgrænse for udbetaling som pensionsordningen med løbende udbetalinger.

Det giver mulighed for at opretholde en lavere aldersgrænse for udbetaling i forbindelse med overførsel af pensionsmidler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, eller til en opsparing i pensionsøjemed, jf. § 12, dvs. pengeinstitutordninger, selv om overførslen ikke kan ske skattefrit efter §§ 41 eller 41 A.

Det indebærer dog ikke en udvidelse af mulighederne for skattefri overførsler i pensionsbeskatningsloven, og overførslen af pensionsmidler vil således blive anset for en ud- og indbetaling. Det betyder, at en udbetaling i utide afgiftspålægges efter de almindelige regler, og at indbetalingen vil skulle behandles som en ordinær pensionsindbetaling, dvs. henholdsvis som en fradragsberettiget indbetaling til en ratepension under overholdelse af loftet for indbetaling til ratepension eller en indbetaling til aldersopsparing under overholdelse af det givne loft for indbetaling til aldersopsparing.

(408) Efter § 42 A, stk. 3, 2. pkt., gælder det, at en lavere aldersgrænse for udbetaling for en ordning ligeledes kan overføres til en ordning med højere aldersgrænse i samme pensionsinstitut uanset, at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis der i kraft af ordningen med den lavere aldersgrænse kan nyoprettes en pensionsordning med samme aldersgrænse, jf. § 17 B, og denne nyoprettede ordning dernæst efter §§ 41 eller 41 A ville kunne overføres til ordningen med højere aldersgrænse og efter betingelserne i stk. 1 og 2 opretholde den nyoprettede ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling, jf. stk. 1.

Det betyder, at en lavere aldersgrænse for en livsvarig livrente eksempelvis vil kunne give den del af en kombineret ordning, der består af ratepension og aldersopsparing, den livsvarige livrentes lavere aldersgrænse, uden den administrative omvej, som det ville være at oprette en ratepension og aldersopsparing alene med henblik på efterfølgende at overføre denne ratepension og denne aldersopsparing til ratepensionen og aldersopsparingen i den kombinerede ordning. Det vil være en betingelse, at en sådan oprettet ratepension og aldersopsparing – ad den administrative omvej – ville have kunnet give ratepensionen og aldersopsparingen i den kombinerede ordning den lavere aldersgrænse efter de betingelser (tidsfrister), der gælder efter § 42 A.

Eksempel: En pensionsopsparer har i et pensionsinstitut en arbejdsgiveradministreret ratepensionsordning B med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 3 år før folkepensionsalderen.

Pensionsopspareren har i samme pensionsinstitut en arbejdsgiveradministreret pensionsordning A med løbende udbetalinger med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år.

Pensionsopspareren vil overføre pensionsordning A med løbende udbetalinger til ratepensionsordning B.

Overførslen kan ikke ske skatte- og afgiftsfrit efter § 41, idet en pensionsordning med løbende udbetalinger ikke kan overføres skatte- og afgiftsfrit til en ratepensionsordning efter § 41.

Pensionsopspareren kan dog i kraft af pensionsopsparerens pensionsordning A med løbende udbetalinger med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år efter § 17 B nyoprette en ratepension C i samme pensionsinstitut med

samme lave aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år som pensionsordning A. Pensionsopsparerer kan herefter overføre den nyoprettede ratepension C til ratepension B i samme pensionsinstitut efter § 41 og kan opretholde aldersgrænsen på 60 år, hvis betingelserne i § 42 A, stk. 1 og 2, er opfyldt. Ved denne "administrative omvej" kan pensionsopsparerer dermed opnå, at ratepensionsordning B får samme lave aldersgrænse for udbetaling som pensionsordning A med løbende udbetalinger på 60 år. Efter undtagelsesbestemmelsen i § 42, stk. 3, 2. pkt., kan pensionsopsparerer, i stedet for at anvende den administrative omvej, få aldersgrænsen 60 år på ratepensionsordningen B ved at overføre midler fra pensionsordning A med løbende udbetalinger til ratepensionsordningen B, hvis betingelserne, herunder tidsfristerne, i § 42 A, stk. 1 og 2 er opfyldt - selv om denne overførsel ikke kan ske skatte- og afgiftsfrit efter §§ 41 eller 41 A.

(409) Ved overførsel af en pensionsordning med en aldersgrænse for udbetaling, der er højere end den modtagende ordnings aldersgrænse for udbetaling, gælder det som hovedregel, at den modtagende ordnings lavere aldersgrænse fortabes.

§ 42 A, stk. 4, 1. pkt., er undtagelsen, hvorefter det gælder, at ved overførsel efter §§ 41 eller 41 A af en hel ordning, der har en højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den modtagende ordning, fastholdes den modtagende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, hvis det overførte beløb ikke overstiger et grundbeløb på 50.000 kr. (2023-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 (bagatelreglen).

Det betyder, at mindre pensionsordninger med høj aldersgrænse for udbetaling vil kunne overføres til en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, uden at den lavere aldersgrænse for udbetaling for den modtagende ordning går tabt. Reglen vil alene omfatte overførte beløb, der ikke overstiger 50.000 kr. (2023-niveau). Grænsen reguleres årligt efter personskattelovens § 20.

Reglen understøtter, at pensionsopsparerer vil kunne samle mindre pensionsordninger med høj aldersgrænse for udbetaling på en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, hvorved opbygningen af små, hvilende pensionsordninger, hvis værdi er i risiko for at blive udhulet af administrationsomkostninger, kan imødegås.

Det bemærkes i den forbindelse, at denne bagatelregel alene gælder ved overførsel fra en pensionsordning med højere aldersgrænse for udbetaling til en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, ikke ved overførsel den anden vej, dvs. fra en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling til en pensionsordning med højere aldersgrænse for udbetaling.

(410) § 42 A, stk. 4, 2. pkt., betyder, at 1. pkt. ikke gælder for overførsel af en hel ordning oprettet 2024-01-01 eller senere, hvis midler helt eller delvist hidrører fra en overførsel efter §§ 41 eller 41 A fra en anden ordning.

Hensigten med bagatelregel i § 42 A, stk. 4, 1. pkt., er således ikke at give mulighed for reelt at overføre en stor pensionsordning, som blot er opdelt i mindre ordninger med henblik på at udnytte bagatelreglen.

(411) Ved L 2004 457 er § 43, stk. 3, indsat. Bestemmelsen er nu stk. 1 som følge af ophævelsen af § 43, stk. 1 og 2, ved L 2009 412. Personer, som før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen har fået varigt nedsat funktionsevne m.v., og som overfører deres pensionsordning efter § 41, har herved fået mulighed for at vælge, hvornår ordningen skal komme til udbetaling inden for perioden mellem overførslen og opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Det er en forudsætning, at der er tale om en varigt nedsat funktionsevne m.v., der efter vilkårene i den nye pensionsordning giver ret til udbetaling før opnåelse af pensionsudbetalingsalderen.

I tilfælde af invaliditet gives der f.eks. mulighed for, at den invaliditetsramte m.v. overfører en kapitalpensionsordning til en straksbegyndende rateforsikring eller livrente. Derved vil den pågældende ikke være nødsaget til at få hele kapitalpensionsordningen udbetalt og tilsvarende blive tvunget til at skulle tage stilling til en genplacering af beløbet.

Der vil også være mulighed for, at pensionsordningen udbetales på et senere tidspunkt.

Ved L 2007 347 er aldersgrænsen for tidligste udbetaling af alderspension ændret fra 60 år, så tidligste udbetaling i stedet følger pensionsudbetalingsal-

deren for den pågældende person. Som følge heraf er bestemmelsen konsekvensændret.

Ved L 2011 1365 er »efterlønsalderen« erstattet af »pensionsudbetalingsalderen«, se § 1 A med note.

(412) Det følger af pensionsbeskatningslovens § 44, at det er en betingelse for anvendelsen af overførselsreglerne i §§ 41-43, at der ikke forinden overførslen er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt vedrørende de overførte beløb. Det er således efter gældende regler f.eks. ikke muligt at foretage en afgiftspligtig overførsel af pensionsmidler og opretholde aldersgrænsen for udbetaling i den forbindelse.

Det er ved L 2023 1564 indsat i pensionsbeskatningslovens § 44, 2. pkt., at 1. pkt. ikke skal gælde ved overførsel af midler som nævnt i § 42 A, stk. 3. Overførsel af pensionsmidler efter § 42 A, stk. 3, vil blive anset for en ud- og indbetaling. Det betyder, at en udbetaling i utide afgiftspålægges efter de almindelige regler.

§ 44, 2. pkt., skal sikre, at den indtrådte afgiftspligt ikke forhindrer muligheden for at opretholde pensionsudbetalingsalderen ved overførsel af midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pensionsordning i et pengeinstitut, selvom overførslen ikke kan ske skattefrit efter pensionsbeskatningslovens §§ 41 eller 41 A.

(413) Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter mv. vedrørende pensionsordninger, som omfattes af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, dvs. både fradragsberettigede ordninger og aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer.

Det samme gælder fortjeneste og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder samt fortjenester og tab, der skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer, udlodning af likvidationsprovenu eller lignende, når værdipapirerne er led i en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed.

Ved L 2013 1500 er det tydeliggjort, at reglen både gælder fradragsberettiget kapitalopsparing og ikke-fradragsberettiget kapitalopsparing (aldersopsparing).

Ved L 1993 186 blev det præciseret i § 45, stk. 2, at indkomstskattefriheden også gælder for urealiserede fortjenester og tab på værdipapirer for en pensionsordning anbragt i en andel i en kontoførende investeringsforening.

Indskud af et indestående i en kontoførende investeringsforening i en pensionsordning i et pengeinstitut betragtes som en hævning efter lov om beskattning af medlemmer af investeringsforeninger.

Udlodning af indeståendet fra pensionsordningen betragtes som et nyt indskud.

(414) Ved L 2013 1500 er der indført en ordning, der går ud på, at enhver person hos Skattestyrelsen kan få en afgørelse af, at indbetalinger til pensionsordninger omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 53 A eller § 53 B, som den pågældende har ret til udbetalingerne fra, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det sker med henblik på at opgøre de udbetalinger fra pensionsordningen, der efter § 20, stk. 4, § 32, stk. 1, og § 53 B, stk. 6, til sin tid vil være skatte- og afgiftsfrie. For så vidt angår indbetalinger til pensionsordninger omfattes af § 53 A, træffer Skattestyrelsen ligeledes afgørelse om indbetalinger, der har været uden fradrags- eller bortseelsesret. Udgangspunktet i § 53 A er, at der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til pensionsordningen, men udbetalinger efter § 53 A, stk. 5, der kan henføres til indbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet, skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Skattestyrelsen kan efter § 48 træffe afgørelse om, at indbetalinger til pensionsordninger omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 53 A eller § 53 B, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hverken her i landet eller i udlandet. Det sker med henblik på opgørelsen af, hvilken del af udbetalingerne fra ordningen, der efter et krone-for-krone princip til sin tid kan udbetales skatte- eller afgiftsfrit.

Da § 48, stk. 1, gælder for alle indbetalinger omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, omfatter den også indbetalinger til aldersforsikring i § 10 A, aldersopsparing i § 12 A og supplerende engangssum i § 29 A. Som udgangs-

punkt er alle indbetalinger til disse ordninger uden fradrags- eller bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og dermed vil alle rettidige udbetalinger fra ordningerne være skatte- og afgiftsfrie. Men også for disse ordninger kan pensionsoppareren have behov for at få en afgørelse fra Skattestyrelsen om, at indbetalingerne er uden fradrags- eller bortseelsesret mv., idet udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, er afgiftspligtige, jf. § 25 A, stk. 2.

Der kan gå mange år mellem det tidspunkt, hvor indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret sker, og det tidspunkt, hvor udbetalinger fra pensionsordningen begynder. Afgørelsen skal dermed være bindende for skattemyndighederne over for den skattepligtige ved behandlingen af udbetalinger, der kan henføres til ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede indbetalinger, frem til det tidspunkt, hvor de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner, der begrundede, at pensionsoppareren fik en afgørelse af Skattestyrelsen, er udtømt. Skattestyrelsens afgørelse vil være bindende over for den skattepligtige indtil det tidspunkt, hvor alle de udbetalinger, der kan henføres til ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede indbetalinger fra den pågældende pensionsordning, er sket.

I en ratepensionsordning vil Skattestyrelsens afgørelse være bindende for Skattestyrelsen i hele udbetalingsperioden, idet et skattefrit beløb skal fordeles over den fastsatte udbetalingsperiode. I en livsvarig pension med løbende udbetalinger skal det skattefrie beløb fordeles over den forventede udbetalingsperiode, der fastsættes ved udbetalingsens start. Strækker udbetalingsperioden sig ud over den forventede restlevetid, der blev fastsat ved påbegyndelsen af udbetalingen, er hele det skattefrie beløb udbetalt, når den fastsatte forventede restlevetid er udløbet.

Der er i § 48, stk. 2, indført en pligt for Skattestyrelsen til at opbevare oplysninger om de indbetalinger, som Skattestyrelsen har godkendt som ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst enten her i landet eller i udlandet. Skattestyrelsen skal opbevare oplysningerne frem det tidspunkt, hvor alle de udbetalinger, der kan henføres til ikke-fradragsberettigede eller ikke-bortseelsesberettigede indbetalinger, som Skattestyrelsen har godkendt efter § 48, stk. 1, er sket.

Der er i § 48, stk. 3, indsat hjemmel til skatteministeren til at fastsætte regler om de oplysninger, som pensionsoppareren skal give med henblik på, at Skattestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvilke indbetalinger der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, samt størrelsen af disse indbetalinger. Reglerne er fastsat i bkg 2013 1556.

(415) Bkg 2013 1556.

(416) Med L 2020 814, jf. ændringens § 3, er lovens § 49, stk. 1, 1. pkt., er ændret, således at udgifter til seniormedlemskontingenter kan fradrages af seniormedlemmer af en arbejdsløshedskasse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Med den pågældende ændring er der indført fradragsret for sådanne seniormedlemmer, uagtet at seniormedlemskabet ikke indeholder et forsikringselement, men alene omfatter et administrationsbidrag. Det følger af ændringen, at der vil blive givet et ligningsmæssigt fradrag for seniormedlemskontingenter til arbejdsløshedskasser. Indførelsen af fradragsret for seniormedlemskontingenter i arbejdsløshedskasser vil understøtte incitamentet for personer, som har nået folkepensionsalderen, til at få et seniormedlemskab. Seniormedlemskabet er indført for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer, som har nået folkepensionsalderen, og som ønsker at bevare tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked.

Arbejdsløshedskasserne skal hvert år foretage indberetning til Skatteforvaltningen af de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, jf. skatteindberetningslovens § 32. Indberetningspligten vil også gælde seniormedlemskontingenter.

(417) Ved L 2006 560 er der indsat nyt 2. og 3. pkt. i § 49, stk. 1. Bestemmelsen i 2. pkt. medfører, at alle begrænset skattepligtige personer som udgangspunkt kan få fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring ved den danske skatteberegning. Begrænset skattepligtige personer kan kun få fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring ved den danske skatteberegning, hvis bidraget

til arbejdsløshedsforsikringen ikke også kan fradrages i udenlandsk indkomst efter udenlandske skatteregler. Herved sikres det, at begrænset skattepligtige personer ikke kan få fradrag for arbejdsløshedsforsikringsbidraget to gange, dvs. både i Danmark og i udlandet. Bestemmelsen omfatter ikke personer, der er omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, dvs. personer, der er begrænset skattepligtige til Danmark, og som har mindst 75 pct. af deres samlede globale indkomst her fra landet i form af løn m.v. Bestemmelsen i 3. pkt. er en konsekvens af, at fradraget for bidrag til arbejdsløshedsforsikring er udvidet til også at omfatte de dobbeltdomicilerede personer, der både er fuldt skattepligtige til Danmark og til udlandet, men som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. For de dobbeltdomicilerede ligesom for de begrænset skattepligtige er det gjort til en betingelse for fradragsretten, at personen ikke også kan få fradrag for bidraget til arbejdsløshedsforsikring i udenlandsk indkomst efter udenlandske skatteregler. Det sikres herved, at dobbeltdomicilerede ikke kan få fradrag for arbejdsløshedsforsikringsbidraget to gange, dvs. både i Danmark og i udlandet.

Ved L 2010 723 er § 49, stk. 1, målrettet, således at begrænset skattepligtige lønmodtagere, der ikke er grænsegængere, kun kan få fradrag for A-kassekontingenter i lønindkomsten. Fradrag kan stadig kun opnås i det omfang, kontingenter ikke kan fradrages ved beskatning i udlandet. Begrænset skattepligtige personer, der driver selvstændig virksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, og som er medlem af en A-kasse, kan få fradrag for kontingenter under samme betingelser.

Ved L 2010 1561 er § 49, stk. 1, 2. pkt., nyaffattet. Reglen blev herved ændret således, at det også er muligt at få fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barseldagpenge omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 12. Ved en fejl blev dette ikke medtaget i L 2010 723.

(418) Henvisningen til ligningslovens § 31 er indsat ved L 1999 955. Arbejdsløshedskassers uddannelsesydelse, der er omfattet af ligningslovens § 31, og som udbetales til medlemmerne, skal således ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

(419) Indsat ved L 2023 609. Beløbet svarer ca. til mindst tre måneders indbetaling af bidrag til det billigste medlemskab af en a-kasse for en fuldtidsforsikret i 2023. Beskæringen af fradragsretten gælder alene udgifter til private lønforsikringer. Udgifter til bidrag til en a-kasse vil således være fradragsberettiget uanset størrelsen på det indbetalte bidrag til a-kassen.

Er den forsikrede medlem af en a-kasse i et andet EU/EØS-land, vil udgifter til private lønforsikringer ligeledes uden videre være fradragsberettigede, hvis der i løbet af indkomståret samlet indbetales mindst 1.300 kr. i bidrag til a-kasser i Danmark og andre EU/EØS-lande. A-kasser med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark skal for opnåelse af fradragsret opfylde betingelserne for anerkendelse af en a-kasse i § 32, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven. Det indebærer, at a-kassen skal være tværfaglig eller fagligt afgrænset for lønmodtagere og/eller selvstændigt erhvervsdrivende, og optage personer med tilknytning til de fagområder, der er angivet i kassens vedtægt.

(420) Bestemmelsen er indsat ved L 1999 284. Herefter kan et medlem af en arbejdsløshedskasse fradrage udgifter til bidrag til efterlønsordningen. Ved L 1998 1000 er der fra og med 1999-04-01 indført et selvstændigt bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., § 77, stk. 1, jf. stk. 4.

Bidraget er fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Det betyder bl.a., at fradraget ikke bliver omfattet af begrænsningsreglen i ligningslovens § 9, stk. 1, for lønmodtagers fradrag.

SKM 2012 94 SR Der er fortsat fradragsret for et medlems betaling af fagforeningskontingenter og A-kasse, uagtet at disse hidrører fra en forsikringsudbetaling til dækning heraf. Det er herved forudsat, at den omhandlede forsikring ikke opfylder kriterierne for at være en arbejdsløshedsforsikring efter § 49. Udbetalinger fra forsikringen til dækning af medlemmets betaling af omhandlede udgifter vil ikke være skattefrie. Løbende udbetalinger fra en individuel forsikring, hvor medlemmet af fagforeningen både er forsikringstager, ejer

af forsikringen og forsikret, vil være skattepligtig indkomst for medlemmet, jf. SL § 4. Da der er tale om en løbende ydelse af enten ubestemt varighed eller tidsbegrænset til 12 måneder, kan den ikke karakteriseres som en forsikringsydelse eller en egentlig erstatning, som omhandlet i SL § 5.

SKM 2012 123 SR Forsikringsproduktet »X« kan ikke til brug for en skattemæssig vurdering opdeles i flere forsikringer, herunder arbejdsløshedsforsikring og syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsproduktet skal herefter vurderes som ét produkt og skattemæssigt undergives statsskattelovens regler og praksis. Da udbetalingerne / erstatningerne fra forsikringen uanset de omhandlede forsikringsbegivenheder udgør en løbende ydelse, der træder i stedet for en lønindkomst eller indkomst erhvervet ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, er udbetalingerne skattepligtige efter SL § 4 a og c.

(421) Ved L 2007 347 er § 49 A, stk. 2-5 nyaffattet.

Stk. 2 omfatter tilfælde, hvor tilbagebetaling af efterlønsbidrag pålægges en afgift på 30 pct. Der skal betales afgift, når udbetaling sker til et medlem, der er omfattet af efterlønsordningen, og som er tilkendt førtidspension, når udbetaling sker til boet efter en person, der har indbetalt til efterlønsordningen, og når der sker tilbagebetaling i ganske særlige tilfælde, hvor medlemmet uden egen skyld mister retten til at overgå til efterløn.

Ved nyaffattelsen i 2007 blev bl.a. henvisningerne ændret, så der henvises til de bestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., der efter lovændringen vedrører kontant udbetaling af bidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til boet efter en person, der har indbetalt til efterlønsordningen.

(422) Ved L 2007 347 er § 49 A, stk. 2-5 nyaffattet.

Det nye stk. 3 ændrede beskatningen af efterlønsbidrag, der udbetales kontant til medlemmer, der er omfattet af efterlønsordningen, i de tilfælde, hvor den kontante udbetaling efter hidtil gældende regler skulle medregnes til den personlige indkomst.

Ved kontant udbetaling af efterlønsbidrag til et medlem, der er tilkendt førtidspension, og til boet efter en person, der har indbetalt til ordningen, pålægges det udbetalte beløb en afgift på 30 pct. efter stk. 2.

Der kan efter § 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ske kontant udbetaling af efterlønsbidrag i følgende fire situationer: Når medlemmet har nået efterlønsalderen og har fravalgt muligheden for at gå på efterløn, eller har stoppet indbetaling af efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn, når medlemmet emigrerer, når tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen, og når et medlem, der har indbetalt efterlønsbidrag, har nået folkepensionsalderen uden at have fået efterløn eller optjent efterlønspræmien.

Kontant udbetalte efterlønsbidrag skal beskattes med de skatteprocenter, som modsvarer den fradragsværdi, der opnåedes, da efterlønsbidraget blev fratrullet ved indkomstopgørelsen. Det indebærer, at kontante udbetalinger til medlemmet i ovennævnte fire situationer skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker således med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor medlemmet skal medregne det kontant udbetalte efterlønsbidrag til den skattepligtige indkomst. Det er således skattesatserne i udbetalingsåret, der skal anvendes. I en gennemsnit-kommune udgør kommune- og kirkeskatten i 2024: 25,7 pct.

For kontante udbetalinger, der hidrører fra bidrag fratrullet til og med indkomståret 2001, sker beskatningen med satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 (bundskattesatsen) og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. Det skyldes, at efterlønsbidraget til og med indkomståret 2001 blev fratrullet i samme beskatningsgrundlag. I en gennemsnit-kommune udgør bundskatten og kommune- og kirkeskatten i 2024 37,7 pct. For skattepligtige, der er omfattet af personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten i personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Efter personskattelovens § 8 c betaler begrænset skattepligtige en skat svarende til kommuneskatten med en landsgennemsnitlig kommuneskatteprocent. Hertil kommer de øvrige statslige indkomstskatter.

Der gives skatteministeren en bemyndigelse til at fastsætte nærmere administrative regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant udbetaling af efterlønsbidrag. Det er hensigten at administrere beskatningen af kontant udbetalte efterlønsbidrag på den måde, at når et medlem anmoder A-kassen

om kontant udbetaling af bidraget, retter A-kassen henvendelse til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen opgør skattebeløbet af efterlønsbidraget og meddeler A-kassen beløbet. A-kassen må først udbetale efterlønsbidraget, når den har modtaget meddelelse fra Skattestyrelsen. A-kassen har pligt til at indbetale den del af beløbet, der svarer til skatten, inden for en nærmere angivet frist. Efterbeskatningsbeløbet og den betalte skat vil fremgå af medlemmets årsopgørelse.

(423) Ved overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, behandles overførslen ikke som en indbetaling til pensionsordningen, jf. § 49 A, stk. 4. Det betyder, at der ikke er fradragsret for overførslen til pensionsordningen. Overførslen er i øvrigt afgiftsfri.

Ved L 2007 347 er § 49 A, stk. 2-5 nyaffattet.

Det nye stk. 4 indeholdt to ændringer. Den hidtil gældende bestemmelse fastsatte, at overførsel af en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af kapitel 1 ikke skulle behandles som en indbetaling til pensionsordningen. At overførslen ikke behandles som en indbetaling betyder, at der ikke er fradrag for det overførte beløb. Der er givet fradrag for efterlønsbidraget på det tidspunkt, hvor bidraget blev indbetalt. Det betyder videre, at der ikke skal betales afgift af den overførte efterlønsordning. Det betyder endelig, at medlemmets muligheder for at foretage pensionsopsparring med fradragsret eller bortseelsesret i det pågældende indkomstår ikke begrænses af overførslen. Overførsel af en efterlønsordning svarer dermed til overførsel efter § 41.

For det første ændredes, som konsekvens af L 2006 1540, henvisningen til den bestemmelse i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., der fastsætter, at efterlønsbidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg. For det andet udgik, som konsekvens af ovennævnte lov, kravet om, at overførslen af efterlønsbidrag efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet pensionsordning. Kravet i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om, at overførsel skal ske til en bestående eller nyoprettet pensionsordning, er således ophævet. Ophævelsen af det pågældende krav i pensionsbeskatningsloven har ingen indholdsmæssige konsekvenser.

Som § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er formuleret, kan efterlønsbidraget også overføres til en aldersforsikring m.v., der senere vil kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit. Dette står i kontrast til, at der ved kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal beregnes en afgift på 30 pct. i visse situationer, og en særligt opgjort indkomstskat i andre situationer, jf. § 49 A, stk. 2, og 3. Ved L 2012 922 er det på denne baggrund fastsat, at der ved overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., til en aldersforsikring, aldersopsparring eller supplerende engangssum skal svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

(424) Ved L 2007 347 er § 49 A, stk. 2-5 nyaffattet.

Ved stk. 5 ændredes der på beskatningen af efterlønsordninger, der overføres til en udenlandsk pensionsordning. Den hidtil gældende bestemmelse fastsatte, at ved overførsel af en efterlønsordning til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning, betales der en afgift på 60 pct. af tilbagebetalingsbeløbet. Det bestemmes nu, at ved overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb til den skattepligtige indkomst. Beskatningen skal ske med de samme skatteprocenter, som skal anvendes ved kontante udbetalinger af efterlønsbidraget til medlemmet. Den nye bestemmelse indeholder ikke krav om, at overførslen af efterlønsbidrag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning. Ophævelsen er en konsekvens af, at kravet i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om, at overførsel til en udenlandsk pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet pensionsordning, er ophævet. Ophævelsen af kravet i pensionsbeskatningsloven har ingen indholdsmæssige konsekvenser.

(425) Ved L 2004 457 er reglen ændret, så når afgiftspligt indtræder som følge af tilbagebetaling af bidrag til efterlønsordningen, skal den pågældende arbejdsløshedskasse overholde den samme kredittid som gælder andre tilbagebetalingspligtige efter § 38, stk. 1. Herefter vil arbejdsløshedskasserne have 3 dage fra der sker tilbagebetaling og til den afgiftspligtige ydelse skal være indbetalt til Skattestyrelsen. Reglerne for arbejdsløshedskassernes pligter i forbindelse med betaling af afgift er dermed bragt i overensstemmelse med, hvad der gælder for forsikringsselskaber m.v. For så vidt angår indbetalinger og tilbagebetalinger af efterlønsbidrag er indført en betalingsfrist på 3 hverdage. Fristen regnes fra tilbagebetalingen af afgiften, dvs. den dato, hvor beløbet efter tilbageholdelse af afgift udbetales til medlemmet, jf. § 38, stk. 1.

Ved L 2007 347 er der foretaget en sproglig tilpasning af stk. 8 således, at sprogbrugen er den samme, som anvendes i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Ved L 2008 1336 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af ophævelsen af § 38, stk. 5.

(426) § 49 B er indsat ved L 2001 284 med virkning fra 2001-07-01. Bestemmelsen er indføjet som følge af lov om fleksydelse L 2001 283. Denne lov giver personer, der ikke står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, mulighed for at trække sig tilbage ved opnåelse af efterlønsalderen. Reglerne svarer til reglerne for efterløn, hvilket betyder, at der skal betales fleksydelsesbidrag for at opnå ret til at få udbetalt fleksydelse. Ved indbetaling af fleksydelsesbidrag indrømmes - på samme måde som ved bidrag til arbejdsløshedsforsikring og efterlønsordning - et ligningsmæssigt fradrag, som ikke er omfattet af bundgrænsen efter ligningslovens § 9, stk. 1.

§ 49 B, stk. 3, 4 og 5 er konsekvensændret ved L 2004 1413 som følge af, at lov om fleksydelse § 31, stk. 2, er ophævet, således at det hidtidige stk. 3 er blevet nyt stk. 2.

Ved L 2007 347 er § 49 B, stk. 3-5 nyaffattet.

(427) Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag kan ske til en person, der har fået tilkendt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, eller efter dødsfald, jf. § 31, stk. 2, nr. 1, eller stk. 4, i lov om fleksydelse. Af sådanne tilbagebetalinger svares en afgift på 30 pct. som modstykke til de ligningsmæssige fradrag for indbetalingerne, jf. stk. 1.

(428) Ved L 2019 1559 og L 2020 2202 blev seniorpensionister og tidlige pensionister ligestillet med førtidspensionister i § 49 B, stk. 2.

(429) Bkg 2007 709 om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

(430) Ved L 2007 347 er § 49 B, stk. 3-5, nyaffattet.

I stk. 3 ændres på beskattningen af fleksydelsesbidrag, der tilbagebetales kontant til personer i fleksydelsesordningen, i de tilfælde, hvor den kontante tilbagebetaling efter de hidtil gældende regler skulle medregnes til den personlige indkomst.

Ved kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en person, der er tilkendt førtidspension, og til boet efter en person, der har indbetalt til ordningen, pålægges det tilbagebetalte beløb en afgift på 30 pct. efter § 49 B, stk. 2. Der sker ingen ændring heraf.

Der kan efter § 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse ske kontant tilbagebetaling i følgende fire situationer: Når personen har nået fleksydelsesalderen, når personen ved fortsat tilmelding og indbetaling af fleksydelsesbidrag ikke kan optjene ret til fleksydelse, når personen emigrerer og, når tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange sygedagpengesatsen.

Det fastsættes, at kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag i stedet beskattes med de skatteprocenter, som modsvare den fradragsværdi, der opnåedes, da fleksydelsesbidraget blev fratrullet ved indkomstopgørelsen. Beskattningen er således den samme som gennemført for kontante udbetalinger af efterlønsbidrag i § 49 A, stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontante tilbagebetalinger.

En regel om, at kontant tilbagebetaling efter forskrifter med hjemmel i § 33 i lov om fleksydelse medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ophæves. Det skyldes, at § 33 i lov om fleksydelse efter ændringen ved L 2006 1544 ikke længere hjemler adgang til at dispensere fra kravet om

overførsel af fleksydelsesordningen til en pensionsordning og dermed kontant tilbagebetaling.

(431) Ved L 2007 347 er § 49 B, stk. 3-5, nyaffattet.

Ved overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, i lov om fleksydelse til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, behandles overførslen ikke som en indbetaling til pensionsordningen, jf. § 49 B, stk. 4. Det betyder, at der ikke er fradragsret for overførslen til pensionsordningen. Overførslen er i øvrigt afgiftsfri.

Det nye stk. 4 indeholder to ændringer. Den hidtil gældende bestemmelse fastsætter, at overførsel af en fleksydelsesordning til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 ikke behandles som en indbetaling til pensionsordningen. Det betyder, at der ikke er fradrag for det overførte beløb. Der er givet fradrag for fleksydelsesbidraget på det tidspunkt, hvor bidraget blev indbetalt. Det betyder videre, at der ikke skal betales afgift af den overførte fleksydelsesordning. Det betyder endelig, at personens muligheder for at foretage pensionsopsparing med fradragsret eller bortseelsesret i det pågældende indkomstår ikke begrænses af overførslen. Overførsel af en fleksydelsesordning svarer dermed til overførsel efter § 41.

For det første ændres som konsekvens af L 2006 1544 henvisningen til den bestemmelse i lov om fleksydelse, der fastsætter, at fleksydelsesbidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg. For det andet udgår som konsekvens, at kravet om, at overførslen af fleksydelsesbidrag efter lov om fleksydelse til en pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet pensionsordning. Kravet i lov om fleksydelse om, at overførsel skal ske til en bestående eller nyoprettet pensionsordning, er således ophævet. Ophævelsen af kravet i pensionsbeskatningsloven har ingen indholdsmæssige konsekvenser.

Som § 31, stk. 1, i lov om fleksydelse er formuleret, kan fleksydelsesbidraget også overføres til en aldersforsikring m.v., der senere vil kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit. Dette står i kontrast til, at der ved kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 2, 3 eller 4, i lov om fleksydelse skal beregnes en afgift på 30 pct., i visse situationer, og en særligt opgjort indkomstskat i andre situationer, jf. § 49 B, stk. 2, og 3. Ved L 2012 922 er det på denne baggrund fastsat, at der ved overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, i lov om fleksydelse, til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum skal svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

(432) Ved L 2007 347 er § 49 B, stk. 3-5, nyaffattet.

I stk. 5 ændres der på beskattningen af fleksydelsesbidrag, der overføres til en udenlandsk pensionsordning, parallelt med den skete ændring for efterlønsordningers vedkommende, jf. noten til § 49A, stk. 5.

Det fastsættes, at ved overførsel af fleksydelsesbidrag til en udenlandsk pensionsordning medregnes det overførte beløb til den skattepligtige indkomst. Beskattningen skal ske med de samme skatteprocenter, som skal anvendes ved kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidraget til personen. Bestemmelsen indeholder ikke krav om, at overførslen af fleksydelsesbidrag efter lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning. Ophævelsen er en konsekvens af, at kravet i lov om fleksydelse om, at overførsel til en udenlandsk pensionsordning skal ske til enten en bestående eller nyoprettet pensionsordning, er ophævet. Ophævelsen af kravet i pensionsbeskatningsloven har ingen indholdsmæssige konsekvenser.

(433) Ved L 2007 347 er stk. 6 og 7 konsekvensændret.

(434) Ikke betalte afgiftsbeløb kan inddrives hos den afgiftspligtige efter lovgivningens almindelige regler om inddrivelse af skyldige skatter.

Ved L 2007 347 er der foretaget en sproglig tilpasning af bestemmelsen således, at sprogbrugen bliver den samme, som anvendes i lov om fleksydelse.

(435) Ved L 2004 457 er § 49 B, stk. 8, ændret. Herefter behandles betaling af afgift i forbindelse med tilbagebetaling af bidrag til fleksydelsesordningen på samme måde som tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen.

Kredittiden for myndigheder og andre institutioner, der tilbagebetaler afgiftspligtige beløb, omfattes dermed af de samme kredittider, som generelt gælder efter § 38, stk. 1.

Ved L 2007 347 er stk. 8 konsekvensændret, jf. note til § 49 A, stk. 9, vedrørende efterlønsbidrag.

Ved L 2008 1336 er § 49 B, stk. 8, konsekvensændret som følge af ophævelsen af § 38, stk. 5.

(436) Indsat ved L 2018 442.

Loven udmøntede den indgåede Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, og § 49 C har til formål at friholde det engangstillæg, der blev indført i § 15 f, stk. 3, i lov om social pension, fra at blive medregnet til topskattegrundlaget. Engangstillægget ikke skal indgå i grundlaget for beregning af topskat. Beskatningen af engangstillægget skal ske med satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontante engangstillæg medregnes i den skattepligtige indkomst. Der skal dermed ikke ske beskatning med satsen for topskat efter personskattelovens § 7.

En lignende fremgangsmåde er tidligere anvendt i forbindelse med tilbagebetaling af bidrag til efterløn, jf. § 49 A.

(437) Ved L 1998 429 er reglerne om indkomstskattepligtige ordninger i pensionskasser og -fonde, forsikringer mv. samlet i afsnit II A. Som et led i denne regelforenkling er § 50 ophævet. Forsikringer oprettet før 1992-02-18 kan stadig være omfattet af de tidligere regler i § 50. Det er dog en betingelse, at ordningen ikke, efter den nævnte dato, er ændret på en måde, som betyder, at ordningen kan anses for en nyoprettet ordning, som omfattes af § 53 A. Der foreligger en righoldig praksis fra især Skatterådet/Ligningsrådet for, hvornår der foreligger en sådan ændring, at ordningen bliver omfattet af § 53 A. En gennemgang af denne praksis, opdelt på forskellige situationer, kan findes i Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit C.A.10.4.2.3.6.

For de forsikringer, der er omfattet af 40 pct. præmieafgift på indbetalinger til disse ordninger, gælder en beløbsgrænse på 9.700 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20). Beløbet udgør 13.400 kr. for 2026.

Ved L 2004 1388 blev L 1998 429 ændret, således at der blev indført mulighed for at vælge beskatning efter § 53 A eller § 53 B i stedet for beskatning efter den nu ophævede § 50. Der henvises til § 6, stk. 12, i L 1998 429 optrykt efter loven og noten til § 53 A, stk. 1.

(438) Indsat ved L 2018 396. Reglerne i § 51 suppleres af bkg 2018 420 om børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti oprettet før 1998-06-02, som er udstedt med hjemmel i § 51, stk. 6.

Selv om den nuværende § 51 er indsat i 2018, gjaldt der også før dette tidspunkt regler om børneopsparinger. Disse var før L 2018 396 reguleret af bkg 2011 1059 om børneopsparingskonti, som var udstedt i medfør af den tidligere § 51.

(439) Stk. 1 indebærer ingen ændring af de institutter, hvori børneopsparingskonti kan oprettes i forhold til de tidligere regler. Der er alene en specifikation af hvad termen »pensionsinstitutter« rummer.

Ændringen sikrer, at reglerne er i overensstemmelse med EU-retten, at der indføres adgang til at oprette børneopsparingskonti i udenlandske kreditinstitutter, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet.

(440) Oprettelse der i strid med § 51, stk. 2, mere end én børneopsparingskonto for samme barn, har kun den konto, der er oprettet først, skattemæssig gyldighed som børneopsparingskonto, jf. § 6, i bkg 2018 420 om børneopsparingskonti.

(441) Bestemmelsen indebærer en fordobling af beløbsgrænserne i § 3, stk. 1, i den hidtil gældende bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

(442) Indeståendet på børneopsparingskonti i et pengeinstitut kan således placeres enten som et kontantindskud, i pulje eller i et særskilt depot. Ved placering i pulje tilskrives de indskudte midler et afkast, positivt eller negativt, der beregnes på baggrund af afkastet af en portefølje af værdipapirer m.v.

eller en modelportefølje af værdipapirer m.v. De enkelte aktiver tilhører det pengeinstitut, hvori kontohaveren har foretaget sit indskud. Ved et særskilt depot forstås et depot, der er oprettet efter aftale mellem pengeinstituttet og kontohaveren, hvor værdipapirerne tilhører kontohaveren. Det indebærer, at afkastet af indeståendet på kontoen ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Bestemmelsen svarer til § 3, stk. 2, i den hidtil gældende bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

(443) Der kan dog aftales forlængelse af perioden inden udløbet af den oprindeligt fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalings tidspunkt er en periode på mindst 7 år, og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år, jf. 3. pkt., hvor betingelsen ved forlængelser er, at kontohaveren senest ved udgangen af frigivelsesåret skal være fyldt 21 år.

Stk. 5 svarer til § 4, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., i den hidtil gældende bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

(444) Indsat ved L 2021 2610. De unoterede aktier m.v. kan således udloddes fra børneopsparingen, uanset at bindingsperioden ikke er udløbet.

(445) Indsat ved L 2021 2610. Denne del af bestemmelsen indebærer, at en sådan børneopsparing fra og med den 1. juli 2022 skattemæssigt vil skulle behandles som en almindelig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot, herunder at der efter aftale med pengeinstituttet vil kunne disponeres over midlerne på den tidligere børneopsparing. Reglerne i puljepensionsbekendtgørelsen forhindrer spekulation i at omgå de tidsmæssige bindingsregler for børneopsparing ved bevidst at placere unoterede aktier m.v. i børneopsparinger, da pengeinstituttet efter puljepensionsbekendtgørelsens § 29 straffes med bøde for overtrædelse af bl.a. placeringsreglerne i puljepensionsbekendtgørelsen.

Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et pensionsdepot, herunder en børneopsparing, ske til handelsværdien. Handler mellem frie depoter og pensionsdepoter adskiller sig således ikke fra andre handler. Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for barnet, når de udloddede aktier m.v. senere afstås, kunne efterprøve, om den værdi, som udlodningen er foretaget til, er udtryk for handelsværdien på udlodningstidspunktet. Ved opgørelsen af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – på udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

(446) Se bkg 2018 420 om børneopsparingskonti.

(447) Indsat ved L 2018 396.

(448) Det drejer sig om selvpensioneringskonti oprettet i pengeinstitutter i overensstemmelse med de dengang gældende regler for oprettelse af selvpensioneringskonti som fastsat i kapitel 2 i bkg 1998 683 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti.

(449) Indeståendet på selvpensioneringskonti kan, ligesom tilfældet er for indeståendet på børneopsparingskonti, således placeres enten som et kontantindskud, i pulje eller i et særskilt depot. Det vil sige, at afkastet af indeståendet på kontoen ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkastet skal beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. denne lovs § 1, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsen svarer til § 2, stk. 2, i den hidtil gældende bekendtgørelse om selvpensioneringskonti oprettet før 1998.

(450) Bestemmelsen svarer til § 3, stk. 1, i den hidtil gældende bekendtgørelse om selvpensioneringskonti oprettet før 1998.

(451) Indsat ved L 2021 2610. De unoterede aktier m.v. vil således kunne udloddes fra en selvpensioneringskonto uden at selvpensioneringskontoen anses for frigivet i sin helhed, således at kontoen fortsat vil skulle behandles som en selvpensioneringskonto.

(452) En sådan selvpensioneringskonto skal herefter fra og med den 1. juli 2022 skattemæssigt behandles som en almindelig bankkonto med tilhørende værdipapirdepot.

Efter gældende ret skal handel mellem et frit depot og et pensionsdepot, herunder en selvpensioneringskonto, ske til handelsværdien. Handler mellem frie depoter og pensionsdepoter adskiller sig således ikke fra andre handler. Skatteforvaltningen vil ved skatteansættelsen for den pågældende kontohaver

kunne efterprøve, om den værdi, som udlodningen er foretaget til, er udtryk for handelsværdien på udlodningstidspunktet. Det gælder både ved opgørelsen af pensionsafkastskatten for 2022 og ved en senere opgørelse af gevinst, når de udloddede aktier m.v. afstås. Ved opgørelsen af gevinsten anvendes værdien – dvs. handelsværdien – på udlodningstidspunktet således som anskaffelsessum.

(453) Se bkg 2018 420 om børneopsparingskonti og om selv pensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998.

(454) Indsat ved L 2021 2610. Forbuddet gælder både danske og udenlandske pensionsordninger omfattet af § 50, jf. lovbk. 1991 580. Hovedparten af de danske § 50-ordninger er oprettet i livsforsikringsselskaber, mens enkelte danske § 50-ordninger er oprettet i pengeinstitutter. § 50-ordninger oprettet i danske pengeinstitutter er omfattet af puljepensionsbekendtgørelsens placeringsregler, men forbuddet mod placering af unoterede aktier m.v. i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 gælder alle § 50-ordninger, uanset om de er danske eller udenlandske, og uanset om de er placeret i pengeinstitutter eller livsforsikringsselskaber.

Forbuddet i stk. 1 svarer til det forbud, som følger af bkg 2021 2640 om visse skattebegünstigede opsparingsformer i pengeinstitutter (puljepensionsbekendtgørelsen) § 24 vedrørende aldersopsparinger inkl. den af Finanstilsynet planlagte præcisering for så vidt angår unoterede andele, som forvaltes af en forvalter i et land uden for Den Europæiske Union.

(455) Er der herefter placeret kapitalandele eller andele i alternative investeringsfonde, der overgår fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, vil disse placeringer skulle afvikles senest 6 måneder efter overgangen til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Dette kan pensionsopspareren gøre ved enten at afhænde de nævnte unoterede værdipapirer i pensionsdepotet til tredjemand, eller ved at pensionsopspareren selv »køber« værdipapirerne for frie midler. Der vil desuden ikke være noget til hinder for, at værdipapirerne udloddes fra § 50-ordningen, hvilket i givet fald vil kunne gøres skattefrit.

(456) Fonde, der er oprettet efter den nu ophævede renteforsikringslovs § 21, skal efter praksis fortsat have vedtægtsændringer godkendt af skatteministeren. Der er ikke længere skattemæssigt fradrag for bidrag til fonde oprettet efter renteforsikringslovens § 21. Det er tanken at ændre denne praksis, så forhåndsgodkendelse også falder væk for disse. § 21-fonde er omfattet af fondsloven og af fondsbeskatningsloven.

(457) Ved L 1999 143 er bestemmelsen udvidet, så en hjælpe- og understøttelsesfond, i hvis ydelsessammensætning der indgår understøttelse til tidligere arbejdstageres efterladte samlever, fremover kan opfylde betingelserne for godkendelse. Herved er der skabt parallelitet med ordninger omfattet af § 2, nr. 4.

(458) Efter § 53 opgøres forsikringens afkast i forhold til ordningens kapitalværdi. Bestemmelsen svarer i hovedtræk til § 53 A, stk. 3. Ved L 2007 1534 er der indført samme opgørelse af ordningens afkast som for ordninger omfattet af § 53 A. Der henvises til noten til § 53 A, stk. 3.

(459) § 53 A er indsat ved L 1992 569 og omfattede oprindeligt kun livsforsikringer.

Bestemmelsen er nyaffattet ved L 1998 429. Den er for livsforsikringernes vedkommende grundlæggende en videreførelse af de hidtidige regler i § 53 A, stk. 2-4. Bestemmelsens anvendelsesområde er udvidet til ikke alene at omfatte livsforsikringer, men også ordninger i pensionskasser og -fonde. Disse har hidtil været omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1, nr. 1, når der var tale om danske ordninger, mens udenlandske ordninger i pensionskasser og -fonde hidtil har været omfattet af statsskatteoven. Reglerne gælder også for syge- og ulykkesforsikringer, der hidtil har været omfattet af § 50, stk. 1, nr. 3.

Beskatningsreglerne for de omhandlede pensionsordninger mv. blev gjort ensartet symmetriske, således at den manglende fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne i alle tilfælde modsvares af, at udbetalinger er skattefrie,

jf. § 53 A, stk. 2 og 5. Tidligere var løbende udbetalinger fra f.eks. pensionskasseordninger, syge- og ulykkesforsikringer indkomstskattepligtige, selv om der ikke var fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne. Omvendt var sumudbetalinger skattefrie, også når der var tale om livsforsikringer, hvortil alle indbetalinger var fradrags- eller bortseelsesberettigede i udlandet. § 53 A, stk. 5, er efterfølgende ændret, så udbetalinger ikke i alle tilfælde er skattefrie. Der er efter gældende ret skattepligt af udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der har været fradrags- eller bortseelsesret for i Danmark eller i udlandet. Se noten til § 53 A, stk. 5.

For de omhandlede pensionsordninger mv. foretages som hovedregel løbende indkomstbeskatning af ordningens værditilvækst, jf. § 53 A, stk. 3, og denne beskatning træder i stedet for opkrævning af pensionsafkastskat af danske ordninger.

Afkastet af pensionsordninger er indkomstskattepligtigt som kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13.

Bestemmelsen gælder ikke for ordninger fra før 1992-02-18, jf. L 1992 569 § 6 og L 1998 429 § 6, stk. 3, som ændret ved L 2004 1388, jf. nedenfor. For ordninger oprettet eller erhvervet senere end den nævnte dato har bestemmelsen virkning fra og med 1998-06-02. Overgang fra en type livsforsikring med opsparing oprettet inden skæringsdagen i et udenlandsk forsikringsselskab til en anden type livsforsikring med opsparing i samme forsikringsselskab vil bevirke, at den fortsatte ordning er omfattet af § 53 A, jf. TfS 1993 270. Derimod kunne der i en ordning oprettet inden skæringsdagen ændres valuta eller investment manager, uden at den fortsatte ordning var omfattet af bestemmelsen. Se hertil TfS 2003 325: **Leif Christensen** »Direktørpensionsordninger«.

SKM 2003 337 Ø (udbetaling fra en forsikring mod tab af arbejdsevne var af skattemyndighederne anset for at være indkomstskattepligtig. Henset til, at der i forsikringens løbetid var gennemført ekstraordinære præmieforhøjelser og ændringer i vilkårene, fandt landsretten, at der efter en samlet bedømmelse var sket en sådan skærpelse af forsikringsaftalen, at det måtte sidestilles med en nytegning med den virkning, at udbetalinger for indkomståret 1997 ikke var indkomstskattepligtige).

Ved L 2004 1388 er der indsat et nyt stk. 12 i § 6 i L 1998 429, hvorefter pensionsopspareren, der har en pensionsordning fra før 1992-02-18, med virkning fra og med indkomståret 2004 kan vælge at anvende § 53 A og § 53 B på pensionsordningen i stedet for den nu ophævede § 50, såfremt de nævnte bestemmelser i øvrigt er anvendelige på ordningen. Valget er bindende og skal træffes inden 2006-01-01 eller ved indtræden af fuld skattepligt. Valget skal meddeles i overensstemmelse med de nærmere regler herom, jf. ikrafttrædelsesnoterne efter loven.

De personer, som inden 2005-04-01 traf beslutning om at anvende § 53 A eller § 53 B, kunne vælge, at beslutningen får virkning fra 2004-01-01.

Det er ikke alle tilfælde, hvor arbejdsgiveren tegner en kapitallivsforsikring på direktørens liv, der i værdi modsvarer pensionstilslagnet, som er omfattet af § 53 A i stedet for statsskatteoven eller ligningsloven. Arbejdsgiveren kan således stadig ved at afdække sin forpligtelse i et pensionsinstitut sikre sig, at han/hun til sin tid kan honorere forpligtelsen, blot der ikke er stillet sikkerhed for pensionstilslagnet over for direktøren. Den uafdækkede ordning må således ikke blive lige så sikker for direktøren som en afdækket ordning. Reglerne har virkning fra indbetalinger, afkast, sikkerhedsstillelse og ophør heraf der sker fra og med 2004-10-07.

SKM 2006 743 SKAT (told- og skatteforvaltningerne kan fra de i meddelelsen anførte datoer ikke længere beskatte værditilvæksten på de ansattes FN-pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Told- og skatteforvaltningerne kan derimod godt beskatte værditilvæksten på en FN-pensionsordning, der ejes af tidligere ansatte på et FN-kontor).

SKM 2007 158 SKAT (tilføjelse til SKM 2006 743, idet det oplyses, at såfremt FN-kontoret er omfattet af værtaftalen med UNICEF (United Nations Children's Fund), så gælder ændringen fra 2006-12-29).

SKM 2012 123 SR (forsikringsproduktet »X« kan ikke til brug for en skattemæssig vurdering opdeles i flere forsikringer, herunder arbejdsløshedsforsikring og syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsproduktet skal herefter vurderes

som ét produkt og skattemæssigt undergives statsskattelovens regler og praksis. Da udbetalingerne / erstatningerne fra forsikringen uanset de omhandlede forsikringsbegivenheder udgør en løbende ydelser, der træder i stedet for en lønindkomst eller indkomst erhvervet ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, er udbetalingerne skattepligtige efter SL § 4 a og c).

- (460) Bestemmelsen, der er indsat ved L 2004 1388, omhandler de såkaldte uafdækkede pensionstilsagn afgivet over for direktører og disses efterladte, når arbejdsgiveren har stillet sikkerhed for tilsagnet over for direktøren. Sikkerhedsstillelsen betyder, at direktøren reelt er stillet, som han/hun har en afdækket pensionsordning. Sådanne pensionstilsagn skal derfor behandles efter § 53 A og ikke som hidtil efter statsskattelovens § 4, litra c, eller ved udbetaling af et éngangsvederlag efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3. Hvis en arbejdsgiver tegner en forsikringspolice, som stilles til sikkerhed for et uafdækket pensionstilsagn afgivet til en direktør, vil direktøren fra tidspunktet for sikkerhedsstillelsen blive beskattet af indbetalinger på og afkast af den håndpantssatte fordring. Tilsvarende gælder, hvis der tegnes en garantiforsikring som sikkerhed for pensionstilsagnet med direktøren eller dennes efterladte som berettigede. Om sikkerhed i andre former for aktiver henvises til § 53 C. Om beskatning ved sikkerhedsstillelse og ophør af sikkerhedsstillelse henvises til § 56, stk. 6.

Se artikel i SR-Skat 2005, s. 100 **Hanne Søgaard Hansen** »Uafdækkede direktørpensionsordninger«.

- (461) Ved L 2007 1534 udvides § 53 A, stk. 1, til tillige at omfatte penge- og kreditinstitutordninger, der ikke omfattes af kapitel 1, idet § 53 B også gælder for udenlandske pengeinstitutordninger. Efter en konkret vurdering kan det dog være, at ordningen ikke i skattemæssig henseende kan betragtes som en pensionsordning, men derimod som en almindelig bankkonto. I så fald omfattes ordningen ikke af § 53 A.

- (462) Ved L 2008 1339 er der indsat en regel, der giver mulighed for at fravælge, at en pensionsordning oprettet i et penge- eller kreditinstitut, og som opfylder betingelserne i kapitel 1, beskattes efter afsnit I. Ved afkald på beskatning efter afsnit I, henføres ordningen under § 53 A. Det er en betingelse, at pensionsoppareren positivt og ved ordningens oprettelse tilkendegiver, at ordningen ønskes oprettet uden fradragsret. Efter en konkret vurdering kan det dog være, at ordningen ikke i skattemæssig henseende kan betragtes som en pensionsordning, men derimod som en almindelig bankkonto, og dermed omfattes ordningen ikke af § 53 A. Uanset om ordningen henføres under § 53 A, eller den karakteriseres som en almindelig bankkonto, skal afkastet af ordningen beskattes som kapitalindkomst, og udbetalinger fra ordningen skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, da der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til ordningen, jf. § 53 A, stk. 2. Opgørelsesmetoden for afkastet er dog ikke ens.

- (463) Ved L 2007 1534 udvides § 53 A, stk. 1, til også at omfatte pensionsordninger, som har været godkendt af SKAT efter § 15 D, men som efter udløbet af de 60 måneder ikke længere er omfattet af afsnit I, jf. noten til § 15 D, medmindre ordningen opfylder betingelserne i § 53 B. Indstationerede medarbejdere fra andre EU-/EØS-lande, der undlader at søge godkendelse efter § 15 D, eller som ikke kan få godkendt ordningen efter § 15 D, fordi de ikke opfylder betingelserne, får derfor deres pensionsordning henført til lovens § 53 A eller § 53 B, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Når en indstationeret arbejdstager med en pensionsordning, der ikke er oprettet inden for EU/EØS, flytter til Danmark, vil ordningen som udgangspunkt være omfattet af § 53 A. Hvis ordningen opfylder betingelserne i § 53 B, vil ordningen skulle behandles efter denne bestemmelse.

- (464) Ved L 2005 423 er det tydeliggjort, at arbejdsgiveren har fradrag som en driftsomkostning for værdien af en forsikring eller opsparing, der er stillet til sikkerhed for en uafdækket direktørpensionsordning, og for efterfølgende indbetalinger, der foretages, så længe sikkerhedsstillelsen består.

- (465) Ved L 2000 170 er indsat et nyt 3. og 4. pkt. i § 53 A, stk. 2, angående pensionsordninger til medfølgende ægtefæller/samlever, jf. note til § 19, stk. 3. Det bestemmes, at i tilfælde, hvor en sådan pensionsordning beskattes efter § 53 A, skal præmier eller bidrag, som den udsendte ægtefælle/samlevers arbejdsgiver indbetaler til pensionsordningen, medregnes ved opgørelsen

af den medfølgende ægtefælles/samlevers egen skattepligtige indkomst. Pensionsordningen følger endvidere de øvrige regler i § 53 A eller, hvis betingelserne herfor er opfyldt, § 53 B.

Ved L 2005 423 er der indsat et nyt 2. pkt. i bestemmelsen, hvorefter disse regler følger af 4.-5. pkt.

- (466) Det er alene afgørende, om forsikringens ejer er fuldt skattepligtig til Danmark på beskatningstidspunktet. Begrænset skattepligtige personer er ikke omfattet af reglerne. Det er uden betydning for den skattemæssige behandling, om forsikringen er tegnet i Danmark eller i udlandet. Der er herved ligestilling mellem danske og udenlandske forsikringer.

Et negativt afkast kan modregnes i positivt afkast af samme ordning. Et resterende negativt afkast kan fremføres. Ved L 2002 313 er tidsbegrænsningen for fremførsel på 5 år ophævet, således at underskud kan fremføres til modregning tidsmæssigt ubegrænset.

Bestemmelsen er ændret ved L 2004 1388 som følge af, at afkastet af visse uafdækkede direktørpensionsordninger behandles efter § 53 A, jf. noten til § 53 A, stk. 1, nr. 6. Det betyder, at afkastet beskattes hos direktøren eller dennes efterladte, selv om pensionsordningen ejes af arbejdsgiveren.

Ved L 2007 1534 er grundlaget for tilvækstbeskatningen ændret, så tilvæksten opgøres efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5. Herefter opgøres beskatningsgrundlaget efter § 53 A, stk. 3, efter de samme regler som for pensionsordninger i øvrigt. Afkastet medregnes til kapitalindkomsten. Det fremgår af pensionsafkastbeskatningslovens § 21, stk. 2, at opkrævningen af pensionsafkastskat i forsikrings- og pensionskasseordninger foretages umiddelbart forud for tilskrivingen af afkast til depotet eller særlige bonusansættelser. I § 4 i pensionsafkastbeskatningsloven, som vedrører opgørelsen af det skattepligtige afkast i forsikrings- og pensionskasseordninger, er der således korrigeret for den betalte afkastskat ved, at skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, er tillagt.

Samme forhold gør sig imidlertid ikke gældende for ordninger omfattet af § 53 A, hvor skatten, som hviler på afkastet, som udgangspunkt betales af personens frie midler. Opgørelsen af afkastet efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 skal derfor modificeres således, at der alene skal medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. I indkomståret, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. I tilfælde, hvor skattepligt indtræder f.eks. 2010-03-31, opgøres beskatningsgrundlaget i indkomståret i 2010 på grundlag af det skattepligtige formueafkast, der kan henføres til perioden 2010-03-31 - 2010-12-31. Ved ophør af skattepligten i løbet af kalenderåret omfatter beskatningsgrundlaget i det sidste indkomstår det formueafkast, der kan henføres til perioden fra 1. januar til tidspunktet for skattepligtens ophør.

Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. § 53 A, stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang.

Udbetalinger fra pensionsordninger til dækning af beskatningen af det løbende afkast skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Herved undgås dobbeltbeskatning af afkastet. Først på det tidspunkt, hvor pensionsoppareren har modtaget årsopgørelsen, er det muligt for personen at få udbetalt beløb til dækning af skatten. Ved beregningen af skattebeløbet anses afkastet fra pensionsordninger omfattet af lovens § 53 A at være de sidst tjente kroner i kapitalindkomsten. Udbetaling af beløbet til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent. Således vil det ikke være muligt at opsamle beskatningen til senere år.

Når det er muligt at anvende samme beskatningsgrundlag både for ordninger med fradragsret og ordninger uden fradragsret, skønnedes det ved gennemførelsen af L 2007 1534 at ville være enklere for udenlandske forsikringselskaber m.v. at administrere pensionsordninger godkendt efter den nye bestem-

melse i pensionsbeskatningslovens § 15 C om fradragsret for udenlandske pensionsordninger. Ændringen har virkning fra 2010. Både et dansk og et udenlandsk pensionsinstitut vil dermed kunne anvende samme beskatningsgrundlag på både ikke-fradragsberettigede ordninger omfattet af § 53 A og fradragsberettigede pensionsordninger. Det blev imidlertid ikke taget i betragtning, at udenlandske pensionsinstitutter som udgangspunkt ikke udbyder pensionsordninger godkendt efter § 15 C, og dermed heller ikke har en forpligtelse til at beregne og indeholde pensionsafkastskat efter pensionsafkastbeskatningsloven. Derfor vil instituttet ikke kunne forventes at have systemer, der understøtter en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5, som instituttet vil kunne foretage for pensionskunder med ikke-fradragsberettigede ordninger omfattet af § 53 A.

Derfor vil kunden selv skulle beregne beskatningsgrundlaget. Det er der ikke noget nyt i i forhold til hidtidige regler, som blev anvendt til og med 2009, men den hidtil gældende opgørelsesmetode, hvorefter beskatningen opgøres på baggrund af tilvæksten i pensionsordningens kapitalværdi fra primo til ultimo året, er umiddelbart enklere for pensionskunden at foretage selv end en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5.

For at sikre størst mulig fleksibilitet for de pågældende pensionskunder er ved L 2009 1278 den hidtil gældende opgørelsesmetode videreført som en valgmulighed, såfremt pensionsudbyderen ikke foretager en opgørelse efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5. Valget er bindende. Derved sikres det, at der ikke løbende kan spekuleres i valg af opgørelsesmetode.

§ 53 A, stk. 3, indeholder desuden en særlig periodiseringsregel knyttet til opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensions-tilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold. Muligheden for at anvende forsikringens kapitalværdi som udgangspunkt for opgørelsen af beskatningsgrundlaget gælder også i disse tilfælde.

Skatteministeren har i svar på spørgsmål 4 til L 22 (FT 2009-10) udtalt, at der efter hans opfattelse ikke er fradrag for stiftelsesprovision ved etableringen af forsikringen i 1. års skattepligtige afkast, hverken efter § 53 A, stk. 3, eller efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4.

(467) For rene risikoforsikringer skal afkastet ikke beskattes. Rene risikoforsikringer er livsforsikringer, der alene kan udbetales ved død eller invaliditet i en forud aftalt periode, der senest skal udløbe i 80-årsalderen. Ved L 2000 294 er bestemmelsen udvidet, så rene risikoforsikringer også omfatter aftaler om udbetaling af forsikringssummen, hvis den forsikrede rammes af en livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt. Om livstruende sygdom henvises til bkg 2012 1293. Disse livsforsikringer er karakteriseret ved ikke at have nogen tilbagekøbsværdi. Særreglen betyder, at de bonustilskrivninger, der foretages i løbet af forsikringstiden, for disse forsikrings vedkommende ikke skal beskattes.

En tilsvarende særregel gælder for syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede.

Garantiforsikringer eller lignende, der er rene risikoforsikringer, er ved L 2004 1388 indsat i stk. 4, således at de er undtaget fra afkastbeskatning efter stk. 3.

(468) Som en konsekvens af, at indbetalinger til de omfattede livsforsikringer ikke er fradragsberettigede, og tilvæksten er skattepligtig som kapitalindkomst, er udbetalinger skattefrie. Det gælder også løbende udbetalinger. Se dog nedenstående om L 2007 1534, hvorefter der er indført skattepligt af visse udbetalinger. TFS 2003 659 L (forsikringsudbetalinger anset skattefrie grundet ændringer af forsikringsvilkårene, der måtte sidestilles med nyttegning).

Ved L 2005 423 er det præciseret, at arbejdsgiverens udbetalinger til en pensioneret direktør iht. et uafdækket pensionstilsagn er skattefrie for direktøren, i den udstrækning udbetalingerne modsvarer sikkerhedsstillelsen. Skattefriheden modsvarer, at direktøren tidligere er beskattet af indbetalinger og værditilvækst.

Ved L 2007 1534 er § 53 A udvidet til også at omfatte pensionsordninger, som har været godkendt af SKAT efter § 15 D. Der er derfor i § 53 A, stk.

5, indført hjemmel til beskatning af udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af § 53 A. Bestemmelsen i stk. 5 fører til, at den del af udbetalingen fra en pensionsordning, som der er opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for enten i Danmark eller i udlandet, skal beskattes på udbetalingstidspunktet. Det gælder også udenlandske ordninger, som ikke har været godkendt efter § 15 D, herunder pensionsordninger i tredjelande, dvs. uden for EU/EØS.

Princippet er delvist det samme som i § 20, stk. 4, om beskatning af udbetalinger fra ordninger, omfattet af afsnit I, samt § 32 om afgifter af udbetalinger fra ordninger omfattet af afsnit I.

Der foreligger en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder.

Det er kun den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der har været fradrag for enten her eller i udlandet, som skal beskattes. Den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der ikke har været fradrag for enten her eller i udlandet, skal ikke beskattes.

Den del af udbetalingen, der hidrører fra værditilvæksten på ordningen, skal heller ikke beskattes. Det gælder både værditilvæksten på indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, og værditilvæksten på indbetalinger, der har været skattebegunstigede.

Afkastet fra ordningen beskattes på linje med afkast af fri opsparing, jf. noten til § 53 A, stk. 3.

Hvis det ikke er muligt at foretage en begrundet opgørelse af, hvilken del af ordningen, der hidrører fra indbetalingerne, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, er skattemyndighederne berettiget til at foretage en skønsmæssig opdeling af ordningen.

For så vidt angår livsforsikring mv., der er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. § 53 A, stk. 1, nr. 6, er direktøren skattefri af arbejdsgiverens udbetalinger, i det omfang udbetalingerne modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse, jf. L 2005 423.

Skatteministeren har i et svar på en henvendelse fra Forsikring og Pension fra 2008-09-26 bekræftet følgende eksempler:

Forudsætning i 1-5:

Personen er fuldt skattepligtig til Danmark på udbetalingstidspunktet.

1) Bidrag til § 53 A ordning er fuldt fradraget, eller der er bortset fra bidraget, i udlandet. Udbetalingen er skattepligtig i Danmark.

2) Bidrag til § 53 A ordning er fuldt fradrags- eller bortseelsesberettiget i udlandet, men personen har fravalgt at have fradrag eller bortseelsesret. Udbetalingen er skattefri i Danmark.

3) Der er hverken fradrags- eller bortseelsesret i udlandet, men personen har ikke oplyst pensionsindbetalingen til de udenlandske skattemyndigheder og er derfor ikke beskattet af indbetalingen. Udbetalingen er skattefri i Danmark.

4) Personen er på indbetalingstidspunktet i et land, hvor beskatningen af løn er 0 % (Dubai). Udbetalingen er skattefri i Danmark.

5) Personen er på indbetalingstidspunktet i et land, hvor det er arbejdsgiveren og ikke personen, der er skatte- eller afgiftspligtig af lønnen incl. eller excl. pensionsindbetalingen. Udbetalingen er skattefri i Danmark.

6) Bidrag til § 53 A ordning er fuldt fradraget, eller der er bortset fra bidraget, i udlandet. Personen får sin § 53 A ordning udbetalt inden indtræden af fuld skattepligt til Danmark. Udbetalingen er skattefri i Danmark.

Det er i § 53 A, stk. 5, 1. pkt., fastsat, at udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i § 53 A, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang, de modsvarer af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige

indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet.

Meningen med bestemmelsen er, at også den del af udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som en arbejdsgiver har foretaget på en arbejdsgiverordning, og for hvilke den ansatte har haft bortseelsesret ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at ikke kun udbetalinger, der modsvares indbetalinger, som en person har foretaget på en privattegnet ordning med fradragsret, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ved L 2010 1561 er § 53 A, stk. 5, 1. pkt., affattet på ny, således at den får det indhold, der har været hensigten.

Udbetalinger til den personkreds, der er nævnt i § 55, fra pensionsordninger m.v. som nævnt i § 53 A, stk. 1, og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren, har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for enten her i landet eller i udlandet, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Konsekvensen af bestemmelsen er, at også indbetalinger, som en arbejdsgiver har foretaget på en pensionsordning, og som den ansatte har bortseelsesret for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Der henvises til noten til § 20, stk. 4.

(469) Ved L 2004 457 er der indsat et nyt § 53 A, stk. 6. Der forekommer enkelte pensionsordninger, der ikke er fuldt finansieret ved indbetalinger af præmier og bidrag fra den pensionsberettigede eller en arbejdsgiver, men som finansieres ved statsstøtte. Det gælder f.eks. for Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i Sydslesvig. Denne pensionsfond er finansieret af indbetalinger fra den danske stat samt i ringe omfang ved forrentning af fondens formue. Efter § 53 A, stk. 6, kan berettigede efter sådanne ordninger ikke vælge, at ordningen ikke skal være omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at undgå beskatning af pensionsudbetalingerne ved at fravælge retten til et fradrag eller en bortseelsesret, som ingen værdi har, fordi der ikke sker indbetalinger til ordningen.

Ved pensionsordninger, der modtager statsstøtte, forstås pensionsordninger oprettet i institutioner, hvis drift, herunder løn- og pensionsbetaling for de ansatte, er fuldt eller delvist statsligt finansieret, og pensionsordninger, der formelt er organiseret som selvstændige pensionskasser, men hvor finansieringen er fuldt eller delvist statslig, og hvor staten derfor har godkendt ordningens nærmere indhold. En pensionsordning anses derimod ikke for at modtage statsstøtte, fordi staten i egenskab af arbejdsgiver for en pensionsberettiget indbetaler pensionsbidrag vedrørende denne.

(470) Bestemmelsen, der er indføjet ved L 1998 429, udgør en undtagelse til hovedreglen i § 53 A.

For pensionsordninger omfattet af § 53 B gælder, at ordningen skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, eller mens den pågældende var fuldt skattepligtig til Danmark, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen skal være fratrukket i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig til respektive hjemmehørende i på indbetalingstidspunktet. Er indbetalingerne foretaget af en arbejdsgiver, skal indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig til respektive hjemmehørende i på indbetalingstidspunktet, ikke være medregnet i forsikringstagerens eller den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst.

Bestemmelsen omfatter også udenlandske pensionsordninger, der er oprettet i pengeinstitutter. Fradragsret eller bortseelsesret i udlandet modsvares dog af indkomstskat ikke kun af løbende udbetalinger, men også af kapitaludbetalinger. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger kun med 75 pct., hvis betingelserne i § 25 er opfyldt. Samtidig omfatter anvendelsesområdet i lighed med anvendelsesområdet for § 53 A ikke kun livsforsikringer, men også ordninger i pensionskasser og -

fonde samt syge- og ulykkesforsikringer. Endelig kan bestemmelsen anvendes, selv om den pågældende efter tilflytning til Danmark fortsætter indbetalingerne uden fradragsret. Betingelserne i stk. 3 anses for opfyldt, når der *sammenlagt* har været enten fradragsret eller bortseelsesret for *hele* den del af indbetalingen, der er foretaget *før* tilflytning til Danmark.

Beskatning/afgiftsberigtigelse af udbetalinger undlades således, i det omfang udbetalingerne modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter § 53 B, stk. 4, jf. § 53 A, stk. 2. Modregningen sker først med indbetalinger, der er foretaget i perioden efter, at vedkommende er blevet skattepligtig respektive hjemmehørende i Danmark.

Vedr. ikrafttræden henvises til note vedr. § 53 A, stk. 1.

Ved L 2000 170 er der indført adgang til, at en arbejdsgiver kan indbetale på en medfølgende ægtefælle/samlevers pensionsordning, jf. note til § 19, stk. 3.

Hvorvidt betingelserne for beskatning efter § 53 B er opfyldt, afhænger af udsendelseslandets skattelovgivning. Det kræves således, at udsendelseslandet indrømmer den medfølgende ægtefælle/samlever fradragsret eller bortseelsesret for bidrag, som den udsendte ægtefælles arbejdsgiver indbetaler til den medfølgende ægtefælles/samlevers pensionsordning. I så fald anses betingelsen om, at indbetalingen skal være foretaget af »en arbejdsgiver«, jf. § 53 B, stk. 3, for opfyldt, selv om det konkret drejer sig om den udsendte ægtefælles/samlevers arbejdsgiver og ikke den medfølgende ægtefælles/samlevers egen arbejdsgiver. Der er ikke ved L 2000 170 ændret i § 53 B, idet man ikke kan opnå en anden skattemæssig behandling i udsendelseslandet end den, der følger af landets egen lovgivning.

Ved L 1998 1026 er § 53 B, stk. 3, 2. pkt., ophævet, idet det var overflødigt og selvmodsigende. Ophævelsen har virkning fra og med 1998-06-02, dvs. fra den dato hvor bestemmelsen blev indført.

(471) Fordi indbetalingerne har været fradrags- og bortseelsesberettigede, er udbetalinger fra ordninger omfattet af § 53 B skattepligtige. Ved beskatning af 75 pct. af kapitaludbetalinger bliver beskatningen nogenlunde den samme som for danske ordninger, der pålægges en afgift på 40 pct. Denne beskatning er, i modsætning til afgiften på 40 pct., omfattet af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, Danmark har indgået. Muligheden for udbetaling ved livstruende sygdom er indsat ved L 2000 294, jf. bkg 2012 1293.

Ved L 2007 347 er bestemmelsen konsekvensændret som følge af udskydelsen af det tidligste udbetalingstidspunkt for kapitalpensioner, jf. noter til § 10.

Ved L 2013 1500 er § 53 B, stk. 6, 3. pkt., ændret, således at udbetalinger ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de efter et krone-for-krone princip modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet. Med den tidligere formulering var sådanne udbetalinger skattefrie, uanset om indbetalingerne faktisk havde været fradrags- eller bortseelsesberettigede i udlandet.

(472) Bestemmelsen er indsat ved L 2004 1388. Herefter anvendes reglerne i § 53 A, stk. 2 og 3, om beskatning af indskud på og afkast af visse pensionsordninger tilsvarende, når andre aktivtyper end de nævnte i § 53 A, stk. 1, nr. 6, stilles til sikkerhed for et uafdækket pensionstilsgagn. Der kan f.eks. stilles sikkerhed i form af en helt almindelig bankkonto.

(473) Ved L 2006 560 er § 54 nyaffattet, så alle begrænset skattepligtige personer har mulighed for at få fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring ved den danske skatteberegning. Efter de hidtil gældende regler var der kun fradrag for fuldt skattepligtige personer og personer, der er omfattet af grænsegængerreglerne.

(474) Ved L 2007 1534 er det i § 54, stk. 2, tydeliggjort, at der alene kan opnås fradrag for forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier mv., der er foretaget, mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet.

Det er således præciseret, at der ikke er fradrag for forfaldne eller indbetalte præmier mv. på en pensionsordning foretaget på et tidspunkt, hvor ejeren ikke er skattepligtig her til landet. Hvis en person med sit forsikringsselskab mv. har aftalt en præmie- eller bidragsperiode på mindre end 10 år, fordeles fradragsretten efter § 18, stk. 4, over en 10-årig periode, dog således at der alene kan opnås fradrag for forfaldne eller indbetalte præmier mv., mens personen er fuldt skattepligtig her til landet. Hvis en person eksempelvis i år 1 i et selskab mv. beliggende i et land inden for EU/EØS opretter en pensionsordning med en aftalt præmieperiode på 5 år med årlige indbetalinger på 100.000 kr., og denne først fra og med år 3 bliver fuldt skattepligtig her til landet, vil personen i en sådan situation have fradragsret her i landet fra og med år 3 med årligt 50.000 kr., jf. § 18, stk. 4, indtil der er fradraget i alt op til 300.000 kr., svarende til det beløb, som denne indbetaler, mens denne er skattepligtig her til landet.

(475) Ved L 1998 429 er bestemmelsen ændret som en konsekvens af ophævelsen af § 50 og overflytningen af reglerne heri til § 53 A samt den nye § 53 B.

Ved L 2004 1388 blev der foretaget en præcisering som følge af, at uafdækkede direktørpensionsordninger blev omfattet af § 53 A, hvis arbejdsgiveren stillede sikkerhed for ordningen over for direktøren. Ved L 2005 423 er bestemmelsen yderligere præciseret, så skattepligten efter § 53 A for de pågældende direktører tydeligt fremgår.

(476) Bestyrelsesmedlemmer indgår ikke som arbejdstagere i et ansættelsesforhold til virksomheden. Præmien til en af selskabet tegnet ulykkesforsikring skulle derfor medregnes i de pågældendes skattepligtige indkomst, jf. TfS 1993 460. I TfS 1998 84 Ø var en eneaktionær anset for indkomstskattepligtig af præmien på en livsforsikring, som blev betalt af selskabet. Ifølge policen var eneaktionæren både den forsikrede og forsikringstager, mens nærmeste pårørende var indsat som begunstigede. Den årlige forsikringspræmie blev betalt af selskabet.

(477) Ved L 2017 1682 er kildeskattelovens § 43, stk. 1, 2. pkt., ændret, så det kun er indbetalinger til gruppelivsforsikringer, der indgår som en ikke adskilt del af en i øvrigt bortseelsesberettiget pensionsordning, der anses for B-indkomst. § 56, stk. 3 og 5, er derfor ændret således, at reglen alene vedrører situationer, hvor en arbejdsgiver og arbejdstager har aftalt, at en gruppelivsforsikring skal indgå som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af bortseelsesret efter § 19.

§ 56, stk. 3, blev nyaffattet ved L 2012 922 som følge af indførelsen af ikke fradrags- eller bortseelsesberettigede engangssummer. Se note til § 56, stk. 5.

Gruppelivsforsikringspræmie betalt af en pensionskasse skal beskattes i de respektive år, jf. TfS 1995 225. Der er således ikke hjemmel til at samle beskatningen i et enkelt år.

(478) Forsikringssummer kan i tilfælde af et medlems invaliditet udbetales skatte- og afgiftsfrit. Medlemmerne af fagforbund er indkomstskattepligtige af løbende præmiebetalinger, som betales af fagforbundet for fritidsulykkesforsikringer for de enkelte medlemmer, jf. Landsskatterettens kendelse i TfS 1996 179.

(479) Se noten til § 56, stk. 3.

(480) Bestemmelsen er indsat ved L 2004 1388. Ifølge bestemmelsen indtræder der beskatning for den pågældende direktør, hvis arbejdsgiveren stiller sikkerhed for et uafdækket pensionstilsagn. Det gælder uanset valg af aktivtype som sikkerhedsstillelse. Værdien på det tidspunkt, hvor det valgte aktiv overføres til sikkerhed, udgør beskatningsgrundlaget. Tilsvarende bliver arbejdsgiveren indkomstskattepligtig af ordningens værdi, hvis sikkerhedsstillelsen ophører. Beskatningsgrundlaget udgør i så fald værdien af aktivet på ophørstidspunktet.

(481) Bestemmelsen i § 57, stk. 1, nr. 4, blev ændret ved L 2020 2197, hvorved en henvisning til en ophævet bestemmelse udgik.

(482) Det følger af § 16, stk. 1, 3. pkt., at pengeinstituttet, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke bliver indbetalt et større beløb end de aldersbetingede grundbeløb i § 16, stk. 1. Bestemmelsen i § 57, stk. 1, nr. 5, er justeret ved L 2017 1682 som følge af indførelsen af to beløbsgrænser for indbetaling til alderspension.

Såfremt det fremgår af aftalegrundlaget mellem pensionskunden og pensionsinstituttet, at der årligt skal indbetales et beløb, der overstiger den lave beløbsgrænse (5.100 kr. i 2018-niveau), fordi aftalen er indgået med udgangspunkt i hidtil gældende regler, hvorefter der årligt kunne indbetales 30.200 kr. (2018-niveau) på alderspensionen, medfører en indbetaling i 2018 eller 2019, der oversiger beløbsgrænsen, ikke, at pensionsudbyderen ifalder straf, jf. L 2017 1682 § 8, stk. 10.

(483) Ved L 2008 1344 er strafferammen for forsætlige unddragelser af pensionsbeskatningsloven ændret, således at maksimumstraffen er fængsel i op til 1 år og 6 måneder (mod tidligere 2 år) og med mulighed for højere straf efter straffelovens § 289.

(484) Ved L 2000 1029 er hæfte udgået af bestemmelsen som en konsekvens af, at straf i form af hæfte er afskaffet i strfl. Ved L 2006 538 er henvisningen til rpl ændret som følge af politi- og domstolsreformen.

(485) Bestemmelsen er ophævet ved L 2005 428 § 54 som overflødig. Med skatteforvaltningsloven er skatteforvaltningen etableret som en enhedsforvaltning, hvis afgørelser som hovedregel kan påklages til Landsskatteretten. Særbestemmelser om klage til Landsskatteretten er derfor ophævet.